

בעזה"ת

אבלות החורבן

לקט באגדה ובהלכה
בעניני אבילות החורבן בימי בין המצרים
ובשאר ימות השנה

חובר ונערך בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל שוורץ



נודה לה' יתברך על שזכינו לראות ספר נוסף יוצא לאור
בהוצאתנו.

תודתנו נתונה להרה"ג ר' יואל שורץ שליט"א על חיבור
הספר, ולהבח' ישעיהו לינדבוים נ"י ויצחק שוורץ נ"י על עזרתם
הרבה בכתיבת הספר, וכל שאר המסייעים המה יעמדו על
הברכה.

הנהלת
הוצאת דבר ירושלים
סיון התשר"מ

לעילוי נשמות

הר"ר יהושע ישראל ב"ר ישכר דוב הכהן שפילר ז"ל

נלב"ע ל' בניסן תש"ה

אשתו מרת לאה בת ר' יחיאל ז"ל

נלב"ע כ"ד בשבט תשמ"ג

תנצב"ה

לעילוי נשמתם של הרב ברוך בן הרב פסח ליבוביץ זצ"ל



הרבנית לאה בת הרב יהודה ליבוביץ ע"ה



והבחור ישראל אריה בן הרב ברוך ליבוביץ זצ"ל

ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמות הורי שלמה וחי' קעסט שיחיו
לוס אנג'לס, קליפורניה

IN MEMORY OF THE PARENTS OF
SOL & CLARA KEST שיחיו, LOS ANGELES, CALIF.

יצחק אלימלך ב"ר אברהם זאב זצ"ל
חי' פרידא בת ר' שלמה ע"ה
לבית קעסט, ווילחביץ



צבי ב"ר עזרא הלוי זצ"ל
בתי' בת ר' פסח ע"ה
לבית אדלער, דיביווע



ת.נ.צ.ב.ה.

THE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF TORAH STUDY
SPONSORS OF THE LEBOVITS-KEST MEMORIAL
B'NEI-TORAH COMPACT LIBRARY

Printed in Israel

רשימת הספרים שיוצאו לאור
 בסיוע קרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל
 בן תורה וישיבה.
 בית אבא בעברית ובתרגום אנגלי.
 פתח לדופקים בתשובה.
 באמונתו יחיה.
 בנין עדי עד.
 גוף ונשמה.
 ימות עולם.
 ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
 ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
 בן יכבד אב.
 דרכה של תורה.
 איש ורעהו.
 עבודת הלב.
 שבת המלכה.
 עם סגולה
 כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
 אהבת ישראל.
 החזק במוסר.
 ממון כשר.
 סוכה כהלכתה.
 יגעת ומצאת.
 אדר ופורים.
 כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
 אור לעמים.
 כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
 בינו שנות דור ודור.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה	ביעור מעשרות
מספר בני ישראל	זכרון תרועה
גבורות גשמים	

אות הוקרה לידידינו

הנדיב הדגול, רודף צדקה וחסד

ר' יוסף טננבוים ז"ל

Dedicated to our esteemed and generous benefactor

Mr. *Joseph Tanenbaum* of Toronto ז"ל

The Dean and Faculty of the
Jerusalem Academy of Jewish Studies-
Yeshivat Dvar Yerushalayim

תוכן הענינים

פתיחה

- פרק א' החיוב להתאבל על החורבן. 15 — 20
- פרק ב' האבילות על החורבן. 21 — 26
- פרק ג' האבילות בזמן הזה. 27 — 31
- פרק ד' עניני בין המצרים וחיוב תוספת האבילות בימים אלו. 32 — 35
- פרק ה' הסיבות לחורבן. 36 — 42
- פרק ו' תשעה באב. א. חורבן המקדש. ב. תשעה באב נקרא מועד. 43 — 50
- פרק ז' נחמה 51 — 54

הלכות אבילות החורבן

- פרק א' — התפילות על החורבן ותיקון חצות 57 — 68
- א. צער החורבן.
- ב. תפילות על החורבן.
- ג. תיקון חצות — א. ענין תיקון חצות. ב. מעלת תיקון חצות בתקופתנו. ג. מי הראוי שיאמר תיקון חצות.
- ד. זמן תיקון חצות — א. זמן אמירת התיקון. ב. זמן חצות הלילה. ג. עבר זמן חצות.
- ה. הימים שבהם אומרים תיקון חצות — א. ימים

שאומרים בהם תחנן בכל השנה. ב. ימים שאין אומרים בהם תחנן. ג. סדר תיקון חצות בכל מועדי השנה.
 ו. אופן אמירת התיקון
 ז. אמירת תיקון חצות בציבור.
 ח. נוסח התיקון — א. וידוי. ב. נוסח האריז"ל.

פרק ב' — עשיית זכר לחורבן 69 — 87

א. אסרו לבנות בנין מצוייר ומכוויר כבנין מלכים
 — א. איסור לבנות בנין מלכים. ב. האיסור לסייד את כל ביתו בסיד. ג. אלו מקומות שצריכים שיור בעת סיד ואלו לא. ד. הקונה בית שסוייד בהיתר.
 ב. העורך שולחן לאורחים צריך לחסר מעט ולשייר מקום פנוי — א. באיזו סעודה צריך לשייר. ב. גדר החיסור. ג. חיסור בעריכת השולחן בזמן הזה.
 ג. וכשהאשה לובשת תכשיטי כסף וזהב תשייר תכשיט אחר — א. גדר ההלכה. ב. מתי נוהג חיוב זה.
 ד. דיני אבילות החורבן שיש לנהוג בשידוכין ובנישואין — א. שבירת כלי בעת השידוכין. ב. איסור עטרות חתנים וכלות ג. שימת אפר מקלה בראש החתן. ד. שבירת כוס זכוכית. ה. מיעוט השמחה.
 ה. איסור כלי זמר ושירה — א. איסור ניגון באירוס. ב. איסור כלי שיר. ג. שירה בפה.
 ו. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה — א. גדר האיסור. ב. מילוי הפה שחוק במקום מצוה. ג. שאר דבר שמחה.

פרק ג' — הרואה ערי יהודה וירושלים והמקדש

105 — 88

בחורבן

א. הרואה ערי יהודה בחורבן — א. כיצד ינהג הרואה את ערי יהודה בחורבן. ב. גדר חרב. ג. ראה

אחת מערי יהודה וקרע עליה וחזר וראה עיר יהודה
אחרת. ד. דין ראיית ערי יהודה בימינו.

ב. הרואה ירושלים בחורבנה — א. כיצר ינהג הרואה
ירושלים בחורבנה. ב. גדר ראייה.

ג. גבולות ירושלים שחייבים עליה קריעה — א. הרואה
את המקדש בחורבנו כיצר ינהג. ב. מה נחשב כראיית
המקדש בחורבנו.

ד. הרואה את שער הרחמים וחומות הר הבית.

ה. דיני הקריעה — א. מנהג עליה לרגל בזמן הזה.

ב. איסור כניסה בטומאה להר הבית גם בזמן הזה. ג.
מורא מקדש.

ז. מעניני הכותל והתפילות שם — א. הגישה אל
הכותל. ב. השתמשות בכותל. ג. מעניני התפילות ליד
הכותל.

פרק ד' — הלכות הצומות שנתקנו זכר לחורבן 106 — 22

א. גררי חיוב תעניות אלו בזמן הזה — א. חיוב
התעניות בזמן הזה. ב. מנהגי אבילות שנהגו בתעניות
אלו.

ב. החייבים בצומות האלו — א. הכל חייבים בתעניות
אלו. ב. קטן. ג. אונן. ד. בעלי שמחה. ה. חולה.
ו. מעוברות ומניקות. ז. דין ברית מילה ופדיון הבן שחלו
בתעניות אלו.

ג. מדיני תענית — 1. טעימה בתענית ציבור.
2. שטיפת הפה. 3. בליעת הרוק. 4. בליעת רפואות.
5. עישון. 6. טעה ובירך על מאכל ביום התענית.
7. טעה ואכל. 8. זמן תחילת התענית. 9. פתיחת בתי
ממכר מזון ביום התענית.

ד. דיני תפילת עננו בתעניות — 1. באלו תפילות
נאמרת תפילה זו. 2. מתי הש"צ אומרה כברכה בפני

- עמה. 3. יחיד שאינו מתענה. 4. טעה ושכח להזכיר עננו.
ה. שאר עניני התפילה ביום התענית — 1. ברכת שים
שלום במנחה. 2. נשיאת כפים במנחה. 3. תפילות
וסליחות. 4. קריאת התורה.
ו. דיני קריאת התורה בתעניות ציבור — 1. קריאה.
2. מנהג הציבור לומר פסוקים בקול. 3. הפטרה במנחה.
4. אין קוראים בתורה אלא כשיש ציבור מתענים. 5. דין
העולים לתורה בתעניות.
ז. חלוקת צדקה.
ח. מוצאי התענית.

פרק ה' — דיני בין המצרים 123 — 136

- א. תחילת ימי בין המצרים — 1. אלו ימים
נחשבים לימי בין המצרים. 2. תחילת ימי בין המצרים.
ב. איסור תספורת — 1. גדר האיסור. 2. מאימתי נוהג
האיסור. 3. אלו מותרים להסתפר ולהתגלח.
ג. גזיזת הצפרניים.
ד. עניני שידוכין ונישואין — 1. שידוכין. 2. נישואין.
3. סעודת שבע ברכות. 4. עליה לתורה של החתן בשבת
שלפני הנישואין.
ה. להמנע מברכת שהחיינו — א. גדר המנהג. ב. מתי
מברכין שהחיינו על פרי חדש. ג. איסור קניית דברים
חדשים.
ו. מניעת תענוג — 1. איסור תענוג. 2. רחיצה בים.
3. טיולים. 4. קייטנות. 5. מסיבת סיום שנת לימודים
וכדומה. 6. יש מתענים מ"ז בתמוז עד ט' באב.
ז. זהירות מסכנה בימי בין המצרים — 1. לא יכו
התלמידים. 2. מניעה משאר סכנות. 3. להזהר מללכת
יחיד.
ח. שבתות בין המצרים — 1. אין לשנות את מנהג

השבתות מיתר שבתות השנה. 2. הפטרות המיוחדות
לשבתות אלו. 3. ברכת חודש אב.

163 — 137

פרק ו' — דיני חודש אב

- א. עניני חודש אב — 1. שם החודש. 2. זמן מיעוט השמחה. 3. מזל החודש.
- ב. ראש חודש אב שחל להיות בשבת — 1. 2. מנהגי האבילות. 3. ההפטרה.
- ג. דינים שונים בחיוב מיעוט השמחה בחודש אב —
1. מיעוט השמחה. 2. ניגון ושירה. 3. טילים. 4. שידוכים.
- ד. משא ומתן — 1. חיוב מיעוט משא ומתן. 2. נתינת מעות. 3. קניית דברים.
- ה. בנין ונטיעה של שמחה — 1. בנין של שמחה. 2. נטיעה של שמחה. 3. נקיון הבית. 4. להכנס לדירה חדשה.
- ה. איסור עשיית בגדים חדשים — 1. אין עושין בגדים חדשים. 2. תפירת בגדים ישנים. 3. מנהג הנשים לא לעשות שתי. 4. תפירה לצורך לימוד.
- ו. איסור כיבוס — 1. גדר איסור כיבוס. 2. זמן האיסור. 3. באלו אופנים מותר לכבס. 4. צביעת שער הראש.
- ז. לבישת והצעת בגדים מכובסים. — 1. כללי האיסור. 2. הכנת בגדים להחלפה. 3. באלו אופנים מותר להחליף בגדים מכובסים.
- ח. איסור רחיצה. — 1. גדר האיסור. 2. סיבה. 3. רחיצה המותרת.
- ט. איסור אכילת בשר ושתיית יין — 1. גדר האיסור. 2. המנהג להצניע את סכין השחיטה. 3. המותרים באכילת בשר. 4. סעודות השבת. 5. בעלי שמחה.

6. סעודת מצוה — אלו הסעודות נחשבות כסעודת מצוה.
7. פתיחת מסעדות המוכרות מאכלי בשר בימים אלו.
8. שתיית יין למי שקשה להרדם מבלי זה.
- יא. חידוש הלבנה.

פרק ז' — דיני שבת חזון ושבוע שחל בו ט'

167—164

באב

- א. כללי ההכנות לשבת זו — 1. נקיון הבית.
2. טעימת מאכלי שבת.
3. הנהגת בית הכנסת.
4. קציצת הצפרניים.
5. תגלחת.
6. רחיצה.
7. לבישת בגדי שבת.
- ב. תפלות השבת — 1. קבלת שבת.
2. זמירות.
3. קריאת התורה.
4. חתן העולה לתורה.
5. ט' באב שחל להיות בשבת.
6. הברלה.
- ג. דיני שבוע שחל בו ט' באב — 1. גרר שבוע שחל בו ט' באב.
2. באלו דברים מוסיפים להחמיר.

פרק ח' — דיני ערב ט' באב וט' שחל בשבת 168—75

- א. דיני ערב ט' באב — 1. סעודת מילה ופדיון הבן.
2. חפיפה לצורך טבילה במוצאי ט' באב.
3. לא יטייל.
- ב. דיני ערב ט' באב לאחר חצות — 1. תיקון חצות.
2. לימוד תורה.
3. אכילה בערב ט' באב אחר חצות.
4. תחנון.
- ג. דיני סעודה המפסקת — 1. איזו סעודה היא סעודה המפסקת.
2. דיני סעודה המפסקת.
3. אחר הסעודה.
- ד. תחילת זמן איסור חמשת העינויים ושאר דברים — 1. להתחיל לפני בין השמשות.
2. קיבל עליו תענית מבעוד יום.
3. התפלל ערבית מבעוד יום.
4. שאר איסורי ט' באב.

ה. ערב ט' באב שחל להיות בשבת — 1. אין אומרים צדקתך. 2. אין לטייל. 3. אחר חצות ללמוד דברים הרעים. 4. סעודה שלישית. 5. הכנת הקינות.

ו. דין ט' באב שחל בשבת — 1. ט' נדחה ליום א'. 2. טבילה. 3. לימוד תורה.

ז. דיני ט' באב שחל במוצאי שבת — 1. כיצד לנהוג בבין השמשות. 2. בהגיע זמן צאת הכוכבים. 3. חולה הצריך לאכול בט' באב.

206 — 176

פרק ט' — הלכות ט' באב

- א. איסור אכילה ושתיה — 1. גדר האיסור.
2. שטיפת הפה. 3. מאימתי מתחייב אדם בתענית.
4. חולה. 5. מעוברת. 6. יולדת. 7. מינקת. 8. דיני האוכל בט' באב.
- ב. איסור רחיצה — 1. גדר האיסור. 2. רחיצה לצורך מצוה. 3. רחיצה לצורך נקיון. 4. רחיצה לצורך בריאות. 5. כלה. 6. מגע במים שלא למטרת רחיצה.
- ג. איסור סיכה וטיפולים קוסמטיים — 1. גדר האיסור.
2. האופנים שמותר לסמוך. 3. שימוש בתכשירים קוסמטיים.
- ד. איסור נעילת הסנדל — 1. גדר האיסור. 2. מתי לנעול נעליים.
- ה. תשיש המטה — 1. האיסור. 2. ט' באב שחל להיות בשבת.
- ו. מלבושים מכובסים ותכשיטים — 1. האיסור.
2. התקטנות.
- ז. איסור לימוד תורה — 1. גדר האיסור. 2. הרהור בדברי תורה, הוראה ודין תורה. 3. אלו דברים שמותר ללמוד אותם בט' באב. 4. תפילות.
- ט. ישיבה על הקרקע — 1. אין יושבים על כסא או

ספסל. 2. חיוב ישיבה על הקרקע בעת אמירת הקינות.
3. מי שקשה לו לשבת על הארץ ממש. 4. במקום
שהעמידה קשה. 5. ישיבה על הארץ אחר חצות.
6. קימה והידור לת"ח וזקן.

י. שאילת שלום — 1. איסור שאילת שלום. 2. אין
משלחים מתנות. 3. נכרי או ע"ה ששאלו בשלומם.
יא. איסור הסחת דעת מהאבילות וחיוב מיעוט תענוג —
1. איסור מלאכה. 2. איסור קריאה. 3. איסור טיול.
4. עישון. 5. שאר עניני הסחת דעת. 6. חיוב מיעוט
תענוג.

יב. איסור מלאכה — 1. כללי איסור מלאכה. 2. גדרי
המלאכה האסורה. 3. מלאכות המותרות.
יג. ההנהגות כיום טוב בט' באב — 1. אין אומרים
תחנון. 2. אין מספידין. 3. ש"צ אבל. 4. מנהג הנשים
להראות נחמה.

יד. מעניני בית הכנסת והתפילות בט' באב — 1. דינים
הנוהגים בבית הכנסת בט' באב. 2. התפילות בערב —
א. ערבית. ב. קריאת איכה. 3. תפילת השחר —
א. ברכות השחר. ב. לבישת טלית והנחת תפילין.
ג. אמירת קרבנות. ד. פסוקי דזמרא. ה. שמונה עשרה.
ו. תחנון. ז. קריאת התורה. ח. אמירת קינות. ט. סיום
התפלה. י. יציאה לבית קברות. 4. תפילת המנחה
תפילת נחם.

טו. ברית מילה ופדיו הבן בט' באב — 1. ברית מילה.
2. פדיון הבן.

טז. מוצאי ט' באב — 1. נטילת ידיים לערבית. 2. קידוש
לבנה. 3. ט"ב שחל במוצאי שבת. 4. סיום הצום.
5. מנהגי האבילות שבמוצאי ט' באב.
יז. שבת נחמו.

פתיחה

פרק א

החיוב להתאבל על החורבן

"ראוי לכל ידא שמים להיות מיצר וחרד על

החורבן (טושו"ע אר"ח סי' א' סע' ד') — חורבן

הבית ופיזור ישראל בין האומות"

(טור אר"ח סי' א').

"קודם לכל דבר, יסדרו תיקון חצות להוריד

דמעות על גלות השכינה"

(הצל"ח בדרשותיו דרוש ד' שבת תשובה).

אמרו רבותינו: "ציון היא דורש אין לה" — מכלל דבעיא

דרישה (סוכה מ"א). עוד אמרו רבותינו; שאחר מהדברים

הראשונים שנשאל אדם עליהם ליום הדין הוא: "ציפית לישועה

(שבת ל"א)", למדנו מכך עד כמה חשוב ענין זה. הציפיה לשיבת

השכינה היא גם סיבה לגאולה כאמור: "ממקומך מלכנו תופיע

ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך (מקדושת שחרית של שבת)".

הכאב על החורבן ועל גלות השכינה, מהווה סיבה המעוררת את

הציפיה לישועה.

המיצר והחרד על החורבן, זוכה למעלות רוחניות גדולות,

כאמור בתנא דבי-אליהו: "כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה

לאמיתו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודו של ישראל כל ימיו, ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו, כידוע, רוח הקודש היא המעלה הגדולה ביותר של השלימות שיכול אדם להשיג.

הוסיף על כך הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" פרק י"ט:
ועל זה אמרו (זוהר משפטים): "איזה חסיד, המתחסד עם קונו".
והנה החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת [לעשות נחת רוח לפניו יתברך], הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאוה לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. והוא שאמר התנא רבי אליהו שהבאנו למעלה, "ומתאנח ומיצר לכבוד ירושלים וכו'", ויתפלל תמיד על גאולתן של ישראל, והשבת כבוד שמים לעילוי. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספוק, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? מפני תפילתי יכנסו הגלויות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו (סנהדרין ל"ח), "לפיכך נברא אדם יחידי", כדי שכל אחד יאמר: "בשבילי נברא העולם". וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תיעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. ועל העדר זה התרעם הנביא (ישעיה נ"ט) "וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע". ואמר (שם ס"ג) "ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך". ואמר (ירמיה ל') "ציון היא דורש אין לה" ופירשו ז"ל (סוכה מ"א) — "מכלל דבעיא דרישה". הרי כאן שחייבים אנחנו בזה ואין לנו להפטר מפני מיעוט כוחנו.

מהאמור למדנו עד כמה חייבים להצטער ולדאוג על החורבן.

ואם חלילה אין מתאבלים על החורבן כבר נאמר על כך: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה (תענית ל')", ולמדו זאת ממה שנאמר "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה (ישעיה ס"ו)". ולא זו בלבד שאין זוכים לראות בשמחתה אלא אף עונשים קשים באים על כך כמו שאמרו חז"ל: "כל אותם אלמים שנפלו בימי דוד, לא נפלו אלא שלא תבעו בית המקדש. והלא דברים קל וחומר, ומה אם אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם, כך נעשה להם ונענשו על שלא תבעו בנין בית המקדש, אנו שחרב בימינו והיה בימינו ואין אנו מתאבלים ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה (שוח"ט תהלים י"ז)".

אף היעב"ץ האריך בענין זה וכתב: "והנה כאן מקום שראוי להרחיב בו את הדיבור, אלמלא לא היה אלא עוון זה בירדנו שאין מתאבלין על ירושלים כראוי, היה די להאריך גלותינו. והיא בעיני הסיבה הקרובה, היותר גלויה עצומה וחזקה, לכל השמדות המופלגות הגדולות והנוראות המבהילות הרעיונים, אשר מצאנו בגלות בכל מקומות פזורנו. על צוארנו נרדפנו, לא הונח לנו להרגיע בגויים עם שפלוחינו עונינו ומרודינו. לפי שיצא האבל הלז מלבנו, בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו. וכאשר יוכיח הנסיון, ביחוד ביום ט' באב המר, מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושממות ארצנו כראוי מעמקי הלב, כמה דמעות נשפכות על זאת, ואין צריך לומר בשאר ימות השנה, אין זוכר ואין פוקד ואין דובר ממנה, אפילו במחשבה לא בא זכרונה כאילו מקרה היה לנו, על כן שבנו לחטאת אבותינו ללמוד דרכי העכו"ם שממנה נמשכו כל הרעות בכלל ("סידור היעב"ץ", בפתיחה ובדיני ת"ב חלון ו' ס"ק ט"ז)".

לצורך הרגשת העדר המקדש כראוי, יש ללמוד את עניני

מעלות המקדש^י), וכמו כן יש ללמוד בספרי היראים המעוררים להתבונן בצער השכינה השרויה כביכול בגלות, ובצערן של ישראל המפוזרים בגלות והסובלים יסורים רוחניים וגשמיים מסיבת הגלות המרה וחורבן המקדש. וכבר כתב הג"ר אליעזר פאפו זצ"ל: "אבילות על בית המקדש הוא דבר התלוי במעשה, ובפרט בזמן בין המצרים כיום וכלילה, ליתן אפר במקום הנחת תפילין, ולישב אצל המזוזה ולומר סדר תיקון חצות. אמנם לא המעשה הוא העיקר, רק צריך להיות עין במר בוכה ולב נשבר ונרכא, כאבל-אם-קודר, יאנח בשברון מתנים על צער השמים, והכל לפי הידיעה ולפי רוב האהבה וחבות הנשמה. והן אמת כי דלוננו מאד, ואין אתנו יודע מה חסרנו ומה אבדנו ומה גרמנו בעוונותינו הרבים, ומה גלות השכינה ועד היכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים, ועל זה ידעו כל הרוים, מכל-מקום כל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, ויצייר בעצמו כאילו אמו חוגרת שק לובשת שחורים ומתעטפת שחורים צועקת מרה, קול ברמה מנהמת כיונה, מה הלשון אומרת "קלני מראשי קלני מזרועי, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי" כזאת וכזאת החי יתן אל לבו, דברים הממרמרים את הלב וישפוך את נפשו בקול יללה, אולי יזכה יראה בנחמת ציון ובבנין בית קדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן ("פלא יועץ" ערך אבלות)".

רבי יהודה הלוי, שם בפי מלך הכוזר תוכחה נמרצת, על חסרון

(^י) כמו שכתב הש"ה במסכת תענית דף ס"ה ע"ב: "חייב גדול להתאבל תמיד על ירושלים, דהיינו הכבוד שגלה וזהו שישו וגו' כל המתאבלים עליה ר"ל על השכינה. גם בזכות הדביקות והקדושה שהיה לנו אז, יתעורר לתשובה, כי עתה שנפלה עטרת ראשנו אינו נא לנו כי חטאנו מה שאין כן בזמן בית המקדש הביאו קרבנות לכפר. גם יזכור, אז היינו טהורים ודביקים בשכינה, ואנחנו עתה טמאים ומרחקים, וסתם תפילתנו, ובחינות אלף כאלה, על דא דאי בכינו ומביא לתשובה". [וראה עוד בספרנו "ציון בית חיינו" חלק ב' עניני המקדש].

הכאב האמיתי על הגלות. וזו לשונו: "אמר הכוזרי: אם כן איך אתה מקצר בחובת תורתך, שאין אתה משים המקום הזה מגמתך ובית חיך ומותך, ואתה אומר "רחם על ציון כי היא בית חיינו" ותאמין כי השכינה שבה אליו. ואילו לא היה לה למעלה אלא התמדת השכינה בה תשע מאות שנה, היה מן הדין שתבספנה הנפשות היקרות ותזכנה בה, כאשר יקרה אותנו במקומות הנביאים והחסידים, כל שכן שהיא שער השמים, וכאשר הסכימו כל האומות על זה, מהם אומרים שהנפשות נקבצות אליה וממנה מעלים אותם אל השמים, והישמעאלים אומרים כי הוא מקום עליית הנביאים אל השמים, ושהיא מקום מעמד יום הדין, והוא לכל — מקום כוונה וחג. אני רואה שהשתחיתך וכריעתך נגדה חונף או מנהג מבלתי כוונה, וכבר היו אבותיכם הראשונים בותרים לדור בה יותר מכל מקומות מולדתם.

אמר החבר: הובשתני מלך כוזר, והעוון הזה, אשר מנענו מהשלמת מה שיערנו בו האלוקים בבית שני כמו שאמר: "רוני ושמחי בת ציון", כי כבר היה הענין האלקי מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. אבל שבו מקצתם, ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה שלא יפרדו ממשכנותיהם ועניניהם. ושמא על זה אמר שלמה: "אני ישנה ולבי ער" כינה את הגלות בשינה והלב הער, התמדת הנבואה ביניהם, "קול דודי דופק" — קריאת האלוקים לשוב, "שראשי נמלא טל" — על השכינה שיצאה מצללי המקדש, ומה שאמר "פשטתי את כתנתי" — על עצלותם לשוב, "דודי שלח ידו מן החור" — על עזרא שהיה פוצר בהם, נחמיה והנביאים עד שהודו קצתם לשוב הודאה בלתי גמורה ואמרו "כשל כח הסבל", ונתן להם כמצפון לבם, ובאו הענינים מקוצרים מפני קיצורם, כי הענין האלקי אינו חל על האיש אלא כפי הזדמנותו לו אם מעט מעט אם הרבה הרבה. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלקי אבותינו בלבב שלם ובנפש

חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. ואין דיבורנו "השתחו להר קדשו" ו"השתחו להרום רגליו" ו"המחזיר שכינתו לציון" וזולת זה, אלא, כצפוף הזרזר והדומה לו, שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו כאשר אמרת מלך הכוזר (כחרי מאמר ב' אות כ"ג – ד')."

לפיכך יש עלינו להתעורר להרגיש את גלות השכינה ולהתאבל על ירושלים ולהתפלל לגאולת ישראל ללא הרף, כאמור בגמרא: "כתיב (ישעיה ס"ב) "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם" – מאי אמרי? הכי אמר רבה בר שילת: "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד (תהלים ק"ב)". רב נחמן בר יצחק אמר: "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס (תהלים קמ"ז)" (מנחות פ"ו א'). אף עלינו, לעסוק בבקשת גאולת ישראל ללא הרף, כמו השומרים על החומות – שאינם מחשים לא ביום ולא בלילה, ככתוב "ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ (ישעיה ס"ב)".

וככל שהאבילות על החורבן רבה יותר, הרי באותה מידה גם תגדל בקשת השבת השכינה והמקדש אל מקומם. ואמרו רבותינו: "בג' דברים מאסו ישראל [בימי רחבעם] ואין מראים לישראל סימן טוב עד שיבקשו את ג' הדברים, שנאמר "ואחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' א-לוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים (הושע ג' ה')" ובקשו את ה' – זו מלכות שמים, ואת דוד מלכם – כמשמעו, ופחדו אל ה' ואל טובו – זה בית המקדש, כמה דהוא אומר: "ההר הטוב הזה" (פסיקתא דר"כ מובא ברש"י הושע שם)".

פרק ב האבילות על החורבן

ג' משמרות היו הלילה, ועל כל משמר ומשמר
יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר: אוי לבנים
שבעונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את
היכלי, והגליתים לבין אומות העולם" (ברכות ג'
א').

חורבן הבית, הרבה אבילות בעולם כאמור: "כתיב ויקרא
א-דני צ-באות ביום ההוא לבכי ולמספר ולקרחה ולחגור שק
(ישעיה כ"ב)", שאני חורבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו,
שנאמר "הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון (ישעיה
ל"ג)". "ודמע תדמע עיני כי נשבה עדר ה'" אמר ר' אלעזר שלש
דמעות הללו למה, אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני,
ואחת על ישראל שגלו ממקומן (חגיגה ה' ב')."

עוד נאמר במדרש, שהקב"ה עורר את גדולי עולם, להתאבל על
חורבן המקדש: "זכיון שראה הקב"ה את בית המקדש, אמר: בודאי
זהו ביתי וזהו מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם, באותה שעה
היה הקב"ה בוכה ואומר: "אוי לי על ביתי! בני היכן אתם?! אוהבי
היכן אתם?! מה אעשה לכם?! התרתי בכם ולא חזרתם בתשובה".
אמר הקב"ה לירמיה: "אני דומה היום, לאדם שהיה לו בן יחידי
ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי ולא על
בני?! לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם שהם
יודעים לבכות" (פתיחתא דאיכה רבתי פסקא כ"ד)". בכיה גדולה זו
על המקדש לא היתה בעת החורבן בלבד, אלא כדברי הגמרא

(ברכות ג' א') "שעל כל משמר ומשמר שואג הקב"ה כארי", וכסיפורו של רבי יוסי שנכנס להתפלל באחת מחורבות ירושלים, בתשובתו לשאלת אליהו הנביא מה קול שמע בחורבה זו? אמר: "שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי: חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים: "יהא שמיה הגדול מבורך", הקב"ה מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם".

כמו כן מצינו ברחל אמנו: "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו (ירמיה ל')".

זכרון חורבן בית המקדש היה מביא לאנחה ויגון, דבר זה היה כל כך נפוץ, עד שנכרי שהלך יחד עם יהודי בדרך, וכשהתקשה להדביקו, ורצה להאט את הילוכו של היהודי הזכיר לו את חורבן בית המקדש כדי שיתאנח ועל ידי כן יאיט את הילוכו (גמרא כתובות ס"ב).

גדולי ישראל בכל הדורות נהגו להרבות בבכיה על החורבן. הגאון רבי יהודה אסד היה מפליג בבכיות על החורבן, והיה מאסף את דמעותיו בבקבוק ובהם פעל ישועות לנצרכים. רבי יעקב חיים סופר מחבר ספר "כף החיים", "היה נוהג לקום לפני חצות, אחר חצות היה קורא תיקון חצות בבכיה וביללה על חורבן בית המקדש ועל גלות ישראל (הקדמת בנו, לספר "כף החיים")".

בגמרא מצינו דוגמאות נוספות לכאבם של גדולי ישראל

בראותם את שממות הבית, או בראותם את שלוות האומות: "וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל. התחילו בוכים... אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו הללו כושיים שמשותחיים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט, ואנו בית הרום רגלי א-להינו שרוף באש ולא נבכה... שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין (מכות כ"ד)".

ר' שמואל ב"ר שמשון בא לירושלים יחד עם ר' יהונתן הכהן מלוניל בשנת ד' תתק"ע (1210 לספה"נ), וכך מתאר ר' שמואל את כניסתם לירושלים: "באנו אל ירושלים ממערכה של עיר וקרענו בגדינו כראוי לנו, ונתגלגלו רחמינו עלינו, ובכינו בכיה גדולה אני והכהן הגדול מלוניל, ונכנסנו בשער עד לפני מגדל דוד, ונבוא להשתטח עד לפני העזרה וניפול על פנינו לפני השער שכנגדו מבחוץ (מובא בספר "הר הבית נזר תפארתנו" עמוד 191)".

האבלות על החורבן גדלה עוד יותר בט' באב. בגמרא (תענית ל' א') מסופר על רבי יהודה בר אלעאי: "ערב ט' באב מביאין לו פת חריבה במלח ויושב בין תנור לכיריים [מקום מנוול שבבית (רש"י)] ואוכל, ושותה עליו קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו".

רבי משה נובומיסטא (המבורגר) שהיה מבאי ביתו של החתם סופר מספר: "פעם בערב תשעה באב אחר-הצהרים התבודד החתם סופר בחדרו, הייתי סקרן מאוד לדעת את סיבת התבודדותו, כי הלוא ידעתי שבערב תשעה באב אחר הצהרים אינו עוסק לא בדבר הלכה ולא בחיבור תשובות לשואלים, העזתי פני ברבי והצצתי דרך חור המנעול, ומה נורא המחזה שנגלה לעיני, איש האלוקים יושב

ומקונן על חורבן הבית, על ידו מונח ספר ובידו כוס אשר לתוכה הזיל דמעותיו עד שנתמלאה, ובשעה שישב לאכול סעודה המפסקת לגם מכוס הדמעות, לקיים מה שנאמר: "האכלתם לחם דמעה ותשקימו בדמעות שליש" (תהלים פ') (ספר "זכרון למשה").

הירונימוס נוצרי שונא ישראל, שתירגם את התנ"ך ללטינית לפני מאות שנים, כתב בתרגומו לצפניה: עד היום אסור לתושבים הבוגדים... להכנס לירושלים מלבד לשם אבל, והם קונים במחיר את הרשות לבכות על חורבן מדינתם למען אשר אלה אשר קנו פעם את דמו של כריסטוס, יקנו עכשיו את דמעותיהם, ולמען אשר גם בכייתם תעלה להם במחיר, וכיום שבו נכבשה ונחרבה ירושלים על ידי הרומאים, תוכל לראות המון מתאבל בא, נשים זקנות ואנשים זקנים, עמוסי בלויי סחבות, נוהרים בהראותם לעיני כל, את חרון אף ה' בגופיהם ובמלבושיהם, המון האומללים נאסף, בוכה העם העלוב על חרבות מקדשו, עם דמעותיו על לחיו, זרעותיו חוזרות ושערותיו פרוצות, החיל דורש שלמונים כדי שתהיה להם הרשות לבכות עוד, כי גם באבל יש להם חצוצרות ולפי הנבואה נהפך קול שמחה לקול אבל, הם מיללים על אפר קודש הקדשים על המזבח החרוב ועל מלכותם שהיתה לפנים בצורה ועל פינות המקדש השוממות (מצוטט בספר "הר־הבית נזר תפארתנו" עמוד 188).

נוסע אלמוני מתאר במאה ה-11 לספירתם את מנהג בני ישראל באותה עת: "לא רחוק מהמקום הזה נמצאת האבן שאליה באים היהודים בכל שנה, מושחים אותה בוכים ומתייפחים וכך הם חוזרים משם (מצוטט שם)".

ולא רק בימי אבל ובהודמנויות מיוחדות נהגו לבכות את החורבן, אלא בכל התקופות היו נוהגים לבוא אל הכותל המערבי ולבכות על החורבן וכך מספר הגר' משה כהניו: "כמה מהם קמים

בחצות לילה ועוסקים בתיקון חצות, והוגים בתורה ובתחנונים עד אור הבוקר, ויש גם חברת שומרים, ויש גם חברת תיקוני חצות לומר התיקונים בקיבוץ, ויש גם חברת שומרים לבוקר האומרים סליחות באשמורת הבוקר בציבור, ורבים ילכו מדי יום ביומו להתפלל אצל כותל מערבי אשר לא זזה ממנו שכינה וכו', היינו עומד אחר כתלנו וכו', שופכים שם לבכם ומורידים כנחל דמעה, ובפרט בערב שבת ובערבי יום טוב ובראש חודש ירבו מאד שמה המתפללים בכונה ובבכיה רבה, ובכל יום טוב בבוקר, כמעט כל אנשי עיר הקודש הולכים שמה להתפלל מוסף, או, באים שמה אחר התפילה, אז תגדל הבכיה בקהל ישורון על פליטת מחמדנו ונחלי דמעה ישטפו אבניה על גלות שכינתו יתברך שמו ("שאלו שלום ירושלים" עמוד ס').

גויים שביקרו בירושלים התרשמו מאד מהאבל והבכי ליד הכותל, נצטט דוגמאות מספר: "ביליתי את שעות אחר הצהרים באחד המקומות הנפלאים ביותר בעולם, במקום הבכי של היהודים על יד הכותל של מקדשם העתיק, מחזה זה טוב לראותו ביום הששי בשבוע, אפשר לפעמים לראות כמאתיים יהודים נשענים על האבנים האלה וקוראים ומתפללים בקול רם ובוכים, גברים מצד אחד ונשים מהצד השני (מספרה של מרגרית תומס מובא בספר "הר הבית נזר תפארתנו" עמוד 202).

"המחזה היותר חי בירושלים, הוא במראה הנגול במקום הבכי של היהודים מחוץ לשערי המקדש, בימים ידועים בשבוע, זהו מחזה דרמטי ונוגע עד הנפש (סיר פרידריך טריויס, רופא, חייל ונוסע אנגלי גדול, שהקדיש פרק שלם לכותל המערבי, מובא בספר "הר הבית נזר תפארתנו").

הרה"ג ר' ניסן טיקוצינסקי שליט"א מספר על אביו הגרי"מ וצ"ל: "אהבתו לציון נמשכה גם בזמן העמידה והזקנה. מחזה נרגש

היה לראותו מקונן בתשעה באב על חורבן בית תפארתנו וירושלים עיר קדשנו, דמעות שליש היה מזיל ללא הפוגות ובהתיפחות עצומה מתוך התרגשות עלאית סוערת פנימית בהתפללו והזכירו את חורבן בית המקדש.

וכן ביום הכיפורים בתפילת עבודת בית המקדש היה מתייפח בבכי ובתחנונים לפני אבינו שבשמים וכאילו לא עמד בינינו בבית הכנסת, והמתפללים היו עומדים ומסתכלים על עבודתו, כי הוא היה מכניסנו באוירה של העבודה בבית המקדש. נזכר אני בפגישה שלו עם החכם המקובל הרב עלפיא זצ"ל בעת הגלות מהעיר העתיקה, בדברם על זה התחילו בבכיות על הגלות, כששאלתי לפשר הבכיות ענו לי: הרי ירושלים של מטה מכוונת נגד ירושלים של מעלה ומשגלינו מירושלים דמטה גלינו גם מירושלים של מעלה (הקדמה לספר "עיר הקודש והמקדש").

הבכיה על החורבן היא סיבה גדולה לגאולת ישראל וכאמור על בכיה של רחל אמנו: "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מدمעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבנו מארץ אויב ויש תקוה לאחרייתך נאם ה' ושבנו בנים לגבולם (ירמיה ל"א)". עוד אמרו רז"ל: "כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכי כך הקב"ה אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכיה (ב"ר פרשה צ"ג)".

עוד נאמר: לשום לאבלי צין לתת להם פאר תחת אפר (ישעיה ס"א).

פרק ג

האבילות בזמן הזה

"על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל
היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את
ה' אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד
ישים את ירושלים תהלה בארץ" (ישעיה ס"ב
ו'—ז').

כבר הזכרנו לעיל על הצורך לעורר את הרגשת הכאב על
החורבן, והבאנו את דברי היעב"ץ המתריע על מיעוט הרגשת
האבל ראה לעיל פרק א'. ואם היה צורך להתריע על כך, בהיות
עמנו בחו"ל ובשעבוד תחת עול הנכרים, הרי בימינו, גדל צורך זה
ביותר, שהרי שינויים גדולים חלו במעמדה של ירושלים עיר-
הקודש, העיר נמצאת בשלטון יהודים, הגישה אל הכותל המערבי
חופשית לכל אדם מישראל החפץ בכך, רכבות יהודים עולים
להתפלל לפני שריד בית מקדשנו, והשמחה על כך גדולה. מצב זה,
גורם לעמעום הרגשת כאב החורבן; ישנם ריקודים ליד הכותל
המערבי, נשמעות שאלות בקשר לתפילת נחם של ט' באב שמזכר
בה — "העיר האבלה החפויה מבלי בניה" וכו', ישנם כאלו
הסבורים שבטל דין הקריעה על ראיית חורבן המקדש. לפיכך,
שומה עלינו לבאר את חשיבות אבילות החורבן בימינו.

תחילה נבאר, שעל אף שזכינו בתקופה האחרונה, לחסדים
גדולים ונפלאים של השם יתברך, שעליהם אנו חייבים להודות לו
יתברך, ואין אנו יכולים, כאמור: "ואילו פינו מלא שירה בים
ולשוננו רינה כהמון גליו... אין אנחנו מספיקים להודות לך ה'

א-להינו וא-להי אבותינו, על אחת מאלף אלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו (מתוך נשמת כל חי), יחד עם זאת עדיין חסרים אנו את גאולת ישראל. אמנם ארץ ישראל נשלטת בידים יהודיות, ברם, מלחמות רבות עברו עלינו, ועדיין אויבינו זוממים בכל עת חלילה להשמיד את יושבי ארץ הקודש, לפיכך אין להפסיק בהרגשות החורבן, והרי זה דומה למה שנאמר אצל מרדכי הצדיק אחרי שכבר ראה את ישועת ה', בכך שהמן הרשע הרכיבו על סוס המלך וקרא לפניו ברחובות העיר: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". בכל זאת מיד אחרי כן נאמר (אסתר ו' י"ב): "וישב מרדכי אל שער המלך וגו'" פירש רש"י: "וישב מרדכי – לשקו ולתעניתו". הרי, שכל זמן שלא נגאל אף שזכה לחסדים נפלאים, אין להפסיק את השק והתענית.

דבר נוסף המחייב אותנו להמשיך באבלות החורבן, היא העובדה שבית המקדש עדיין בחורבנו ושום דבר לא נשתנה בענין זה. יתר על כן, צריך להצטער ביתר שאת שעוונותינו מעכבין את פְּגִינוֹ כְּמוֹ שאמרו רבותינו: "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו (ירושלמי יומא א' א')". וביותר יש להצטער על כך שישנם יהודים הנכנסים למקום המקדש ונכשלים בעוון טומאת המקדש המוסיפה לעיכוב הגאולה ושיבת השכינה לציון.

בפרק זה נתייחס לכמה ענינים שראוי לבחון אותם לאור המצב החדש של תקופתנו:

א. חיוב הקריעה על החורבן בזמן הזה: כבר קבעו פוסקי דורנו שכל זמן שהמקדש חרב הרי זה מצב של חורבן לכל דיניו, ונוהגים בכל דיני הקריעה. יתר על כן, אף שהיהודים כבשו את כל שטח ירושלים, עדיין הר הבית נמצא בשליטת הווקף המוסלמי והם הנוהגים בו כבעלים לכל דבר, והשלטון היהודי אינו יכול להתערב

בעניניהם מחשש זעם המוסלמים בעולם (ראה בחלק ההלכה את דברי הפוסקים על כך).

ב. אמירת נחם: לצערנו עדיין אין עוד מקום לשינוי בנוסח תפילה זו [מלבד הרתיעה הגדולה הנחוצה כשבאים לנגוע בנוסח שנכתב ברוח הקודש, כפי שביאר בהרחבה בשו"ת "חיים שאל" (ח"ב סי' י"א) שהתפילות שחז"ל תיקנו היו ברוח הקודש ועל פי סודות גדולים] אמנם, ירושלים עיר הקודש נשלטת בידי יהודים, ובנינה הולך וגדל ב"ה כפי שמאז חורבן הבית לא היתה בנויה בשום פעם ואולי אף יותר מאשר בימי הבית. עם זאת, אין ירושלים נחשבת כבנויה כל עוד שהמקדש חרב, שעיקר מעלתה של ירושלים שהיא כחלק מהמקדש כאמור: "והביאנו לציון עירך ולירושלים בית מקדשך (מתפילת המוספין במועדות)". כמו כן אמרו רבותינו: "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, שלא אמר אדם צר לי המקום שאלון בירושלים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים (אבות פרק ה')". הרי שכללו רבותינו בין ניסי המקדש את הנסים שהיו בירושלים, משום שירושלים נחשבת כחלק מהמקדש בהיותה ה"מחנה ישראל" שבו אוכלים קדשים קלים, לפיכך כל זמן שהמקדש חרב גם ירושלים נחשבת חריבה, וכבר נתבאר בגמרא, שכל זמן שאין המזבח בנוי אי אפשר לאכול מעשר שני בירושלים, אף שקדושתה של ירושלים נתקדשה גם לעתיד לבוא ולא בטלה על ידי חורבן החומות, בכל זאת בעת שהמזבח חרב אין קדושתה שלימה, עיין זבחים (דף ס' ע"ב) ובתוספות שם.

ג. השמחה המופגנת והריקודים ליד הכותל: יחד עם השמחה על הזכות שנתגלגלה בדורנו שבידינו גישה חפשית אל הכותל ללא אדונים זרים, ברם עדיין מוקדם לרקוד ליד הכותל, שהרי המקדש החרב עומד לפנינו והרי אנו עדיין בבחינת "מי שמתו מוטל לפניו", כפי שהתבטאו גדולי ירושלים כשגזרו לפני כמאה שנה את התקנה

שלא לנגן בכלי זמר בחתונות שבירושלים משום שהחורבן לעיניהם של תושבי ירושלים. את מצבנו העכשוי יש להמשיל במשל זה — אנו דומים לאדם שאביו היקר לו ביותר נפל בשבי אויב. הבן, התאמץ בכל כוחו לפדות את אביו והדבר לא עלה בידו, האב נפטר בבית שביו והיה מוטל כך ללא קבורה. הבן המשיך להשתדל לפדות את גויית אביו ולבסוף אחרי מאמצים מרובים זכה לקבל את גויית אביו כדי להביאה לקבר ישראל, ברור שיש לבן סיפוק גדול ואולי אף שמחה על שזכה לכך, ברם אין מקום לריקודים ליד גויית אביו. אף אנו דומים לבן זה אמנם זכינו לקבל את שרידי חורבות המקדש לידינו, ברם אין אלו אלא חורבות המקדש, ואבילות החורבן צריכה להאפיל על כל שמחה.

מלבד האמור, נראה שדווקא בתקופתנו יש להצטער משנה צער על החורבן, משום שהיתה לנו שעת רצון והארת פניו יתברך, והנה עברו כבר שנים רבות שהעיר ירושלים בידיים יהודיות והבית עדיין לא הוקם, ושומה עלינו להרהר שמא בעונותינו הוחמצה ההזדמנות שניתנה לנו ועל כך יש להצטער ביותר. ונראה שזו כונת הגמרא בדרך רמז: "שלוש משמרות היו הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם (ברכות ג' א')". "הלילה" מרמז לגלות, "המשמרות" הם תקופות היסטוריות שבהם חלו מאורעות ששינו את פני התקופה, לפיכך כאשר משמרת נגמרה ועם ישראל לא זכו לעשות תשובה הראויה להביא את הגאולה, הרי הקב"ה שואג כארי על החורבן, מפני ששוב הוחמצה הזדמנות. ביותר אמורים הדברים הללו בתקופתנו שהיתה בה הארת פנים גדולה, ולאחר הכל נשאר המצב כבתחילה, הרי יש להצטער מאד על ההזדמנות שאבדה, והרי זה דומה להאמור בשונמית (ראה מלכים ב' פרק ד') שלא היה לה ילד, ונתברכה על ידי הנביא אלישע בבן, וכאשר מת הבן הנולד היא

פתיחה

כאה בטענות על אלישע שבזה הגדיל את כאבה ואמרה לו: "הלוא אמרתי לך אל תכזב באמתך". כך אנו שזכינו למאורעות שהיה נדמה כי מהם תצמח גאולת ישראל וכאשר בעונותינו הרבים יצא מה שיצא הרי הכאב גדול בכפליים, לכן יש להרבות באבילות החורבן כדי שנתקן את מעשינו ואז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.

פרק ד

עניני בין המצרים וחיוב תוספת האבילות בימים אלו

משמעות בין המצרים

יכל רודפיה השיגה בין המצרים" (איכה א' ג')
פירש"י: "ומדרש אגדה בין י"ז בתמוז לט'
באב".

"ויונאץ השקד — זו נבואתו של ירמיה שנאמר
(ירמיה א') "מקל שקד אני רואה", אמר ר"א
מה השקד הזה משעה שיניץ עד שהוא גומר
פירותיו כ"א יום, כך כל גזירה לא היתה אלא
מי"ז תמוז עד ט' באב"
(קהלת רבה פי"ב).

מדברי המדרש הללו אנו למדים שהאבילות בימי המצרים לא
נקבעה משום היות שני ימי האבל קרובים זה לזה, אלא משום
שהחורבן החל בי"ז בתמוז, וכשלא שבו בתשובה, התפתח החורבן
שלב אחר שלב עד ט' באב, לפיכך גם סדר הנהגת האבילות הולך
ומחמיר, מנהגי אבילות חודש אב חמורים ממנהגי האבילות של
ימי בין המצרים עד חודש אב, שבוע שחל בו ט' באב חמור יותר
מהימים הראשונים של חודש אב, ז' אב חמור עוד יותר, אחרי כן
ערב ט' באב עד תשעה באב שהוא יום החורבן. ההתפתחות היא
בשני מישורים:

א. החטא: כל פגם רוחני שאינו נתקן הוא מתפתח ומחמיר,
כמו שאמרו רבותינו: "עבירה גוררת עבירה (אבות)". ואפילו פגם

דק ביותר עלול להתפתח לחסרון עצום, כפי שנלמד מדברי רש"י בפירושו לתורה: "וירא ישראל את בני יוסף" — "ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתידים ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה, ויאמר מי אלה" — מהיכן יצאו אלו שאינם ראויים לברכה (בראשית מ"ח ח'). יעקב אבינו שסירב לברך את אפרים ומנשה מפני שיצאו מהם רשעים, אין זאת רק מפני חטאי העתיד של בני אפרים ומנשה, אלא גם עתה כבר יש פגם דק שבמרוצת הדורות יתפתח ממנו ירבעם ואחאב ויהוא, לפיכך יוסף עונה לאביו "בני הם אשר נתן לי א-להים בזה" — "הראהו שטר אירוסין וכתובה וביקש רחמים על הדבר (רש"י שם)". יוסף הצדיק שהראה את שטר האירוסין והכתובה נתכוין להראות לאביו שאין החסרון הזה צריך לעכב את הברכה, משום שהיסוד המשפחתי של בניו הוא קודש קודשים, כפי שהתנה עם אשתו בשטר האירוסין והכתובה, לפיכך חסרונם אינו מהותי, ובכל זאת במרוצת הזמן התפתח פגם דק זה עד שהביא לחטאים הגדולים של ירבעם בן נבט ואחאב וכו' (על פי מו"ר הגה"צ ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל).

ב. העונש: כשם שפגם רוחני שאין מתקנים אותו הולך ומתפתח, כן העונש גדל כמבואר ברמב"ם: "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני בחמת קרי, כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי (רמב"ם תענית פ"א ה"א)". לפיכך החורבן מ"ז בתמוז עד ט' באב הלך והחמיר כיון שלא שבו ממעשיהם הרעים.

ימי בין המצרים אינם רק זכרון לאותם מאורעות, אלא הם גם ימי חשבון הנפש לסיבות הגורמות עתה את החורבן, וכמו שאמר רז"ל: "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו (ירושלמי יומא פרק א' ה"א)". משום שאלו היינו מתקנים את מעשינו הרי המקדש היה נבנה. הדבר מבואר בדברי רבי יוחנן בעת ויכוח אחדות עדיפות הדורות, רבי יוחנן סבר, ראשונים עדיפים, וריש לקיש סבר, אחרונים עדיפים, ואף הביא הוכחה לדבר, שהרי אחרונים נתונים בשעבוד מלכויות ובכל זאת עוסקים בתורה. ענה לו רבי יוחנן על הוכחה זו: "בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים" (יומא ט' ב'). היינו שאף שנראה לכאורה שהאחרונים עדיפים כטענת ריש לקיש, הרי המקדש שלא נבנה לאחרונים מפריך ראיה זו, שאלו היה כדברי ריש לקיש, המקדש היה נבנה, שהרי רצונו יתברך שתשרה שכינה בתחתונים, ואילו היו ראויים לכך מיד היו זוכים לזה. לפיכך אין האבילות רק על העבר אלא היא גם אבילות על ההווה. דבר זה כולל שני ענינים:

א. האבילות נמשכת עד היום, כבר עברו כאלפיים שנה מאז החורבן, ובכ"ז האבילות אינה פוסקת, וזאת למרות שהטביע הקב"ה בבריאה תכונה להשלים עם כל דבר וכמאמר חז"ל: "על המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב (ב"ר מובא ברש"י בראשית ל"ז ל"ה)".

הסיבה שאין האבילות משתכחת מהלב, משום שהכאב שייך בכל רגע, שהרי אם לא מתקנים את החטאים והפגמים גם החורבן נמשך.

ב. העונש אף הוא אינו רק דבר שבעבר אלא גם בהווה, כאמור: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים (איכה א' ג') ופירשו במדרש יומי דעקא [ימי הצרות], לפיכך נפסק בשו"ע (או"ח סי'

תקנ"א סע' י"ח) שלא ילך יחידי בימים שבין י"ז בתמוז לט' באב עד ט' שעות ביום [שבהם קטב מרירי שולט], וכן לא יכו התלמידים משום שעלול לגרום סכנה. וכן אמרו במדרש: "כל גזירה [על ישראל] לא היתה אלא מי"ז בתמוז עד ט' באב (קהלת רבה פי"ב)".

על חודש אב נאמר: "כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה", ופירש רש"י שם: "אף אתם חודש אחד [הוא אב] הוכן לכם כבר מימות המרגלים שקבעו אבותיכם בכיית חינוך, בו תלכדו (ירמיה ב' כ"ד)". בגמרא (תענית ל' א') נאמר שמזל חודש אב רע הוא לישראל. לכן יהודי שיש לו דין עם נכרי ישתדל לדחותו עד לאחר חודש אב. על ט' באב נאמר: "אמר הקב"ה: הן בכו בכיה של חינוך, ואני אקבע להם בכייה לדורות (סוטה ל"ה)". ואכן כך אירע, בית ראשון חרב בתשעה באב, וכן בית שני, ביתר, גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה פרצה בט' באב, ועוד מאורעות קשים אירעו בט' באב.

ימים אלו הם ימי חשבון הנפש על הפגמים והחטאים שגרמו את החורבן, והם גם ימי התיקון, כאמור במדרש איכה (פרשה א' פסקא נ"א) שביום שחרב בית המקדש בו ביום נולד המשיח. הימים שנקבעו כימי החטא והפורענות הם הימים הראויים להיות ימי התיקון. ראה גם רמב"ם (הלכות תשובה פרק ב' הל' א') המבאר איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עשה זהו בעל תשובה גמורה.

פרק ה' הסיבות לחורבן

"מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי ה'
אליו ויגידה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר,
מבלי עובר" (ירמיה ט' י"א).

בתפילת המוספין של המועדות אנו אומרים: "ומפני חטאינו
גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל ארמתנו". ויש להתבונן אלו חטאים
גרמו לחורבן כאמור (נדרים פ"א א'): דבר זה נשאל לחכמים
ולנביאים — מהו החטא שגרם לאבדן הארץ*, הרי שיש להתבונן
בסיבות שהביאו לחורבן.

(*) הכוונה באבדן הארץ — הפורענות הגדולה — כפירוש המלבי"ם (ירמיה ט'
י"א): "השאלה היא על אבדת הארץ ושממותה עד שדומה שאבדה מן
הישוב לגמרי. כי הגם שענש ה' את ישראל בעבור עונותיהם, לא היה ראוי
שתאבד הארץ לגמרי עד שלא תהיה ראויה לישוב כלל וכלל, שזה מורה
שקצף עליהם קצף עולם". היינו שהקצף הגדול בא ללמד על חומר החטא
ולעורר לתשובה. אבדן הארץ מתפרש באופן נוסף: על ידי החורבן חל ממש
שינוי בבריאה אשר גם בעלי חיים חשו בו, כמבואר במדרש: מעשה בארם
אחד שביום החורבן היה חורש שדהו בפרתו, לפתע החלה הפרה לגעות,
באותה שעה עבר ערבי שהיה מבין את שפת הבהמות, ושאל את האיש: בן
איוז אומה אתה? ענה לו החורש: יהודי! אמר לו הערבי: התר שורך
ומחרשתך! שאל אותו היהודי: ומדוע? אמר לו: משום שבית המקדש של
היהודים חרב! שאל אותו היהודי: מנין לך זאת? אמר לו: מגעיית פרתך
נדע לי! עד שהיה משוחח עמו, געתה הפרה פעם נוספת, אמר לו הערבי:
אסור מחרשתך ושורך משום שכבר נולד גואל ישראל! (איכה רכתי פרשה
א' פסקא נ"א מתורגם ללה"ק). עוד נאמר: "משחרב בית המקדש בטל
השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה מישראל וכו', רשב"ג אומר: העיד

מצאנו בחז"ל שכמה סיבות היו לחורבן, ראה בגמרא (שבת קי"ט ב'), אלא שעבירות מסוימות היו סיבה עיקרית לחורבן ואלו הם: חורבן מקדש ראשון נגרם משום שנכשלו בג' עבירות החמורות, כמבואר בגמרא: "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים (יומא ט' ב')". אלא שיש לשאול, הרי הכתוב אומר סיבה אחרת והיא "על עזבם את תורת" (ירמיה ט'), ופירשו בגמרא (נדרים פ"א) "שלא בירכו בתורה תחילה". נכלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקין בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה, והיינו לא הלכו בה כלומר בכוונתה ולשמה (ר"ן שם)?

ונראה לבאר כך, באמת ג' העבירות החמורות הם היו סיבת החורבן, שאלו הם עבירות שעליהם נאמר "יהרג ואל יעבור", היינו, שאין החיים האלו כדאיים, כיון שהעבירות פוגמות את העובר עליהם עד כי לא על חיים כאלו נאמר ההיתר "וחי בהם".

אלא שלמרות חומר החטאים האלו, אילו לימוד התורה היה כתיקונו, היתה זכות התורה מגינה ומשיבתם למוטב, לפיכך

רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות, רבי יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות (סוטה מ"ח א').

ועוד מצינו במהר"ל: "כי אלו ג' עבירות דהיינו ע"ז ג' ושפיכות דמים יש להם ענין אחד, כי בשלושתן יהרג ואל יעבור, ולמה נשתתפו שלושתן בחורבן, והפירוש לפי פשוטו, כי מקדש ראשון היתה השכינה ביניהם, וזהו מעלת בית המקדש הראשון, שהיה מיוחד במעלה שהיתה שכינה שורה בו, ולפיכך חורבן שלו כאשר לא היה ראוי שתשרה ביניהם והיינו כשטמאו את בית המקדש, ואין השם יתברך שורה בתוך טומאתם, ואלו ג' חטאים נקראו טומאה, ולפיכך בשביל אלו ג' טומאות חרב הבית (נצח ישראל פרק ד')."

כשולזלו בתורה, לא הגינה זכות זו, והעבירות גרמו לחורבן, ולכן אמרו במדרש: "ויתר הקב"ה על ג' עבירות חמורות ולא ויתר על מאסה של תורה (ריש פתיחה איכה רבתי)".

ביטול תורה הוא סיבה מתמדת לחורבן הארץ וכך אמרו חז"ל: "אם ראית עיירות נתלשות בארץ ישראל, דע! שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים שנאמר "על מה אבדה הארץ על עובם את תורתך" (ריש הפתיחה של מדרש איכה רבה)".

חורבן בית שני

"בית שני שהיו עוסקין בתורה ובמצוות
ובגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה
בו שנאת חינוך" (יומא ט' ב').

המהר"ל פירש מדוע שנאת חינוך היתה הסיבה העיקרית לחורבן הבית השני: "מקדש שני לא היתה השכינה שורה בו כמו במקדש ראשון, ולכן לא נחרב בשביל אלו ג' עבירות [שגרמו לחורבן הבית הראשון], אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם ודבר זה ברור, כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם כהן [גדול] אחד, מזבח אחד, ונאסרו הכמות שלא היה פירוד וחילוק בישראל, לכך בית המקדש, על ידו הם אומה אחת שלימה, ומפני כך נחרב הבית בשביל שנאת חינוך שנחלק לבבם, והיו מחולקים ולא היו ראויים למקדש אשר הוא התאחדות ישראל (נצח ישראל פ"ד)".

יש להוסיף שלא רק בית שני חרב משום שנאת חינוך, אלא בכל החורבנות היתה השנאת חינוך סיבה משותפת לשאר העונות כאמור: "ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך (בראשית מ"ה י"ד)", ופירש רש"י: "על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן להחרב. ובנימין בכה על צואריו — על משכן שילה שעתידי

להיות בחלקו של יוסף וסופו להחרב". דברי רש"י אלו טעונים ביאור, מה ענין בכיה על חורבן המקדש ועל המשכן בעת מפגש האחים? ועוד, הרי המקדש טרם נבנה ומדוע יש לבכות עתה על חורבנו? יש לבאר את כונת רש"י באופן זה: כאשר האחים נפגשו והתאחדו מחדש, אז הרגישו את משמעות חומרת החטא של הפירוד, ואז הבינו כי חטא זה הוא אשר כעתיד יהיה הגורם לכל החורבנות. ואמנם נאמר, שבית ראשון חרב משום ג' עבירות חמורות ולא הזכרה שנאת חנם, אבל אילו היתה האחדות שבעם שלימה, לא היה בא חורבן, שהרי אמרו רבותינו: "חבור עצבים אפרים הנח לו" – אם חבור [מאוחדים] אפרים, אז אפילו אם חלילה עצבים – שיש בהם עבודה זרה, אומר הקב"ה "הנח לו" [כיון שהצדיקים שבהם ישפיעו על הרשעים והם ישובו בתשובה, כדברי המדרש רבה (פ' אמור) בענין ד' המינים שבלולב המרמזים על ד' סוגי בני אדם שבעם ישראל: "יעשו כולם אגודה אחת והן מכפרים אלו על אלו"], אך אם "חלק לבם, עתה יאשמו" – "אם יש פירוד ביניהם אז יאשמו ויענישו אותם (ילקו"ש הושע ד')". יתכן ויש להוסיף, שהפירוד הוא גם מעין חטא ביטול תורה, שהרי האחרות היא סיבה לתורה כאמור: "ויחן שם ישראל נגד ההר (שמות י"ט ב')", "ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד (רש"י שם)", הרי שהאחדות היא סיבה לקבלת תורה, ואם כן הפגם של שנאת חנם הוא גם פוגם בתורה.

מלבד הסיבות האמורות בגמרא, נאמר: "וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדבר, וירגנו באהליהם לא שמעו בקול ה', וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות (תהילים ק"ו כ"ד – כ"ז)", הרי שסיבת הגלות היא, מה שמאסו בארץ חמדה. חטא המרגלים הוכיח על מיעוט הקשר אל ארץ ישראל, שהרי אהב אינו מקבל לשון הרע על אהובו, לפיכך הגלויות והחורבנות הם תמיד בט' באב, ראה פרק ד', כיון

שהשרשרת תמיד מתנתקת בחוליה החלשה שבה.

עוד מצאנו במדרש אודות התנחלות בני גר ובני ראובן בעבר הירדן: "נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך, לפי שלקחו בראשונה על כן אחריתם לא תבורך, כי הלכו בראש כל גולים שנאמר "ויגלם לראובני ולגדי" (מובא ב"כלי יקר" במדבר ל"ב א'). "נחלה מבוהלת" – אין מהירותם להתיישב בעבר הירדן נחשבת לזריוות שהיא מעלה, אלא "בהילות" תכונה שלילית, היות ופעולה זו מוכיחה על חסרון קשר עם ארץ ישראל, שהרי עבר הירדן אינה קדושה כארץ ישראל (כמבואר בר"ן (נדרים כ"ב), ובבעלי התוס' על התורה (במדבר ל"ב א'), וברכ"י (אורח סי' תכ"ט)) לפיכך הם גלו תחילה משום שהקשר שלהם היה חלש משל שאר השבטים.

דוגמא נוספת שרפיון בקשר לארץ ישראל גורם לניתוק מהארץ, יש להביא ממשנה רבנן, שלא זכה להקבר בארץ ישראל. אמרו רבותינו: "יוסף שהודה בארצו שנאמר "כי גנב גונבתי מארץ העברים" יקבר בארצו, משה שלא הודה בארצו שנאמר "איש מצרי הצילנו מיד הרועים" לא יקבר בארצו". אף שנתבאר בחז"ל שסיבות חשובות היו לקבורת משה רבינו במדבר ולא בארץ ישראל, בכל זאת הסיבה העיקרית שגרמה לכך שלא נקבר בארץ ישראל היא רפיון הקשר^(*).

ימי בין המצרים שהם ימי התיקון, נקבעו כימי אבל על

(*) הקבורה היא סמל לקשר חזק, לכן יעקב אבינו כאשר נשק לרחל (היינו שרצה ליצור את הקשר עמה, כדברי הוזהר שנשיקה היא אתדבקה רוחא ברוחא) באותו מעמד "ויבך", ופירשו חז"ל שסיבת הבכי היתה משום שלא זכתה להקבר עמו, היינו שבעת יצירת הקשר הרגיש שיש בו חסרון וכן נאמר: "משום שזלזלה במשכב אותו צדיק לא זכתה להקבר עמו (רש"י שם).

החורבן, היינו להצטער על הגלות וחורבן המקדש, וחיפוש המעשים לתקנם ולחזור בתשובה, לפיכך אמרו רז"ל: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה (תענית ל' א')". האבילות היא התחלה לתיקון המעוות. יש להוסיף הסבר בדברי הגמרא מדוע נאמר "זוכה ורואה" בלשון הווה ולא בלשון עתיד? לשון זו מלמדת, שכל מי שמתאבל על החורבן זוכה כבר עתה ולא רק בעתיד, כיון שנוצר הקשר בינו לבין ירושלים, והוא חלק מבנין הגאולה לפיכך הרי הוא כבר זוכה. כל עניני הגאולה נבנים נדבך נדבך עד העת הראויה, לפיכך כל לשונות הגאולה הם לשון הווה "בונה ירושלים ה' וגו' (תהלים קמ"ז ב')", וכן נוסח הברכות בתפילת השמונה עשרה, "בונה ירושלים", "מצמיח קרן ישועה", "המחזיר שבינתו לציון", לפיכך גם המתאבל על ירושלים זוכה ורואה כבר עתה, בידעו שמעשיו מצטרפים לנדבכי הגאולה.

ההתחזקות צריכה להיות בכל המצוות, ובעיקר בלימוד התורה לשמה, המביאה לשלימות והיא תכלין היצר הרע, ובעניני אהבת הזולת, ובכך יתקנו החטאים שגרמו לחורבן. אמרו רבותינו: "הרוצה להנצל מחבלו של משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים (סנהדרין צ"ז)". עוד אמרו: "אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם (ברכות ח' א')". משום שעל ידי תורה וגמילות חסדים ותפילה בציבור אנו מתקנים את עצמנו.

על פי האמור, נבין את מאמרי חז"ל המלמדים שיש להיות חלק מהציבור ולא לפרוש ממנו. לדוגמא: מסופר בגמרא: "אלעזר זעירא היה לבוש נעלים שחורות ועמד בשוקי נהרדעא, מצאוהו אנשי ריש גלותא ושאלוהו מדוע אתה לבוש נעלים כאלו? ענה להם: אני מתאבל על ירושלים! אמרו לו: וכי אתה חשוב להתאבל על ירושלים? סברו שהוא יהיר וחבשו אותו, אמר להם אדם גדול

אני (ב"ק נ"ט ב'). למדנו שהיתה הקפדה מיוחדת שבני אדם לא ינהגו בצורה חריגה מיתר הציבור, אלא אם כן הוא אדם גדול וראוי לכך.

דוגמא נוספת: מסופר בגמרא: "כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, נטפל להן רבי יהושע, אמר להן: "בני מפני מה אין אתם אוכלין בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם: אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות? אפשר בפירות! פירות לא נאכל שכבר נתבטלו ביכורים? אפשר בפירות אחרים! מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים? שתקו, אמר להן: בני בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזירה, ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה (ב"ב ס' ב'). מאמר זה טעון הסבר, הרי הפרושים נהגו בעצמם ולא גזרו על האחרים, ומדוע רבי יהושע טרח למנוע אותם מפרישותם בנימוק שאין גוזרין על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה? ונראה לבאר על פי האמור, רבי יהושע סבר, שאין לנהוג פרישות בפני עצמו משום שזה יוצר פירוד, ואם נתקן שהכל ינהגו באותה גזירה, הרי אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, לפיכך ראוי להמנע מלנהוג פרישות בפני עצמו.

על דרך האמור יתפרש גם מאמר הגמרא "כל המשמח חתן וכלה... כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים (ברכות י' ב'). הפירוד הוא סיבת החורבן, לפיכך כל המשמח חתן וכלה [בגמרא] (כתובות י"ז) נתבאר שעיקר הריקוד לפני הכלה הוא לשבח אותה, היינו ללמד את האדם שיראה את מעלת זולתו יוצר בכך אחדות, והיא חלק מתיקון הפגמים שגרמו את החורבן, לכן נחשב כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים.

פרק ו

תשעה באב

א; חורבן המקדש

"בכה תבכה בלילה שתי בכיות למה?
אמר ר' יוחנן אחד על בית ראשון ואחד על
בית שני" (סנהדרין ק"ד ב').
"כשחרב בית המקדש באה קול יללה בכל
העולם כולו, אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה רבש"ע וכי יש לפניך דברים הללו
והכתיב הוד והדר לפניו? אמר להם: ביתי
נחרב ובני שלולין בקולרין ואיני מוצר?"
(ילקו"ש תהלים תרע"ט).
"מיום שחרב ירושלים וחרב בית המקדש,
בכיכול אין שמחה לפני הקב"ה עד שיבנה
את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה"
(ילקו"ש איכה תתר"ט).

ימי בין המצרים תחילתן בי"ז בתמוז עת הבקע העיר, וסיומן
בט' באב [וי' באב] עת חורבן בית המקדש. כבר ביארנו לעיל [פרק
ג'] כי ירושלים והמקדש הם ענין אחד, וחורבן ירושלים הוא תחילת
חרבן המקדש, לפיכך אבילי החורבן מכונים בשם "אבלי ציון"
ו"אבלי ירושלים". ימים אלו הם ימי חשבון הנפש להתאבל על
חורבן הבית וירושלים, וזו סיבה לתיקון החטא, כמאמר רבותינו:
"א"ל הקב"ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את
בניי, הווי שואלים בשלומה ואני מוחל לכם (ד"א זוטא פרק
השלום)". עיקר חשבון הנפש הוא להתבונן במה שגרמנו לחורבן

הבית, כדברי הזוה"ק: "לא גלו ישראל מארעא ולא אתחרב בי מקדשא עד דישראל כולוהו אשתכחו בחובא קמי מלכא (ויקרא דף כ' ע"ב)".

עוד אמרו רז"ל: "אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי (ברכות ג' א')". המקדש תלוי במעשי ישראל שהם עושים את הקדושה, ולפיכך כאשר ישראל חטאו נסתלקה הקדושה ונגרם החורבן. ישראל יוצרים את הקדושה כאמור: "אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים (שיר השירים ג', ט'–י)" פירש רש"י: "מבנות ירושלים אלו ישראל יראים ושלמים להקב"ה". יש לבאר את כונת רש"י כך: יש מסגרת לקדושה והיא, בית-המקדש והכלים שבו, אך תוכו – תוכן הקדושה – הוא אהבת ישראל למקום. לפיכך גם את הבניין הגשמי על ישראל לבנות כדי להדגיש שאת הקדושה ישראל עושים. וגם לעתיד לבוא כשירד בית המקדש של אש מהשמים יש לעשות בו חלק [י"א שהוא העמדת השערים במקדש], ומפורסם ביאורו של המהר"ל דיסקין על תפילת המועדים: "והראנו בבנינו ושמחנו בתיקוננו", את הבניה רק נראה כיון שירד משמים מקדש של אש, ובתיקונו נשמח, שאת גמר שכלולו נעשה אנחנו.

קדושת המקדש ובנינו תלויים במעשה ישראל, לפיכך חורבנו תלוי רק בישראל, כבר כתב ר"י החסיד: "כי לא נהגו נכרים קלות ראש ובזיון בבית ה' עד שנהגו בו ישראל שנאמר (ירמיה ז' י"א) "המערת פריצים היה הבית הזה" ואחרי כן "וארוה כל עוברי דרך". לעולם לא יעשו הערלים רעה, אלא אם כן יעשו ישראל תחילה, רעה ביניהם זה לזה, ולא יכזו ת"ח אלא אם כן יכזו זה לזה תחילה, או שמבזין את התורה ואין מוחין בידם (ספר חסידים אות ר"ט)". מדבריו למדנו, שכל פגם בקדושה כמו במקדש או בעם ישראל

הכל תלוי במעשה ישראל עצמם, והביאור לכך כפי שהסברנו לעיל, מי שיוצר קדושה הוא גם יכול לפגוע בה ולהחריבה.

במדרש מסופר אודות יהודי, אשר בתחילה היה בשפל המדרגה עד שהיה מוכן בער בצע כסף לחלל את בית המקדש, ולאחר שהבין את חומרת מעשהו, שינה את דרכו ונתעלה עד שמסר את נפשו על קידוש ה' כאחד מגדולי ישראל:

"וירח את ריח בגדיו ויברכהו' כגון יוסי משיתא, בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחילה, אמרין ליה, עול ומה דאת מפיק דידך, נכנס והוציא מנורה של זהב, אמרו לו: אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך, ולא קיבל עליו, אמר רבי פנחס: נתנו לו מכס ל' שנים ולא קיבל עליו, אמר: לא די שהכעסתי לא-להי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה, מה עשו לו, נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים בו, והיה מצווח ואומר ווי אוי אוי שהכעסתי לבוראי (מד"ר פרשת תולדות)".

אותו אדם אשר בתחילה הסכים להכנס לבית המקדש ולהוציא מאוצרותיו כדי להשתמש בהם, הפך את עורו עד שהיה מוכן למסור את נפשו על קידוש ה', וכשהיו מנסרים אותו, התעלם מיסוריו הנוראים ורק היה מצווח: "ווי אוי אוי שהכעסתי את בוראי", דרגת מסירות נפש נפלאה אשר היא דומה לדרגת רבי עקיבא, שמסר את נפשו על קידוש ה', ובעת שסרקו את בשרו במסרקות ברזל, נתעלה על יסוריו והיה קורא קריאת שמע, התליין שחזה במעשהו, קרא לעברו האם אתה חרש [מכשף] או מבעט ביסורין? ואף תלמידיו שאלוהו: רבי עד כאן? והוא ענה להם: "כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה [וואהבת את ה' א-להיך... בכל נפשך]" לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו". והיה זה רבי עקיבא האדם הגדול, שעמל על כך כל ימיו עד שזכה לדרגת

מסירות נפש כה נפלאה, ובמקרה הראשון, אדם נחות ושפל, המשתף פעולה עם האויב לפגוע במקדש, כיצד נתהפך כל כך תוך זמן קצר? ונראה לבאר, שכאשר הבין יוסי משיטא את חומרת מעשהו – שהאויבים חששו להכנס למקדש מפני קדושתו והוא שחיללה, הרגשת האחריות הכבדה עוררה את מצפונו וזעזעה אותו, עד כי הגיע למדרגת מסירות נפש האמורה, שאין מעניין אותו שום דבר אלא הכאב הנוראי "ווי אוי אוי שהכעסתי את בוראי", ואפילו כשמנסרים אותו לחתיכות אינו שם לב לכאביו הנוראים ומזעק רק: "ווי אוי אוי שהכעסתי את בוראי".

רבי חיים מוולוז'ין האריך לבאר את כח מעשהו של אדם מישראל לעומת הנכרים:

"ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה, בשומו על לבו, על מעשיו אשר לא טובים ח"ו, עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלוה, הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס. כי הלוא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם במעשיהם, רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה, את מקדש ה' טמאו כביכול את מקדש העליון, ועל ידי כן היה להם כח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה, כמו שאמרו רז"ל: (איכה רבתי) "קימחא טחינא טחינת". הרי כי עוונותינו החריבו נזה מעלה עולמות עליונים הקדושים, והמה החריבו רק נזה מטה, וזהו שהתפלל דוד המלך עליו שלום "יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות", ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס, אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל ("נפש החיים" שער א' פרק ד')".

(*) ואין לתמוה, היות ונבוכדנצר וטיטוס לא פגעו למעלה אלא "בסבך עץ" –

ההתבוננות אודות חומרת מעשינו, מעוררת כאב ואבל, וחיפוש דרך לתיקון המעוות.

ב; תשעה באב נקרא מועד [חג]

“ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד”
 (שו"ע אורח חיים תקנ"ט ד'), "כדכתיב קרא עלי
 מועד" (מ"ב ס"ק י"ז).

בגמרא נתבאר: "משנכנס אב ממעטין בשמחה (תענית כ"ט ב')".
 מלשון זו משמע שאף שצריך למעט בשמחה בכל זאת יש מקום
 לשמחה*. לכאורה יש לשאול מה מקום לשמחה בחודש אב,
 וביותר ביום המר – יום החורבן שאין אומרים בו תחנון כביום
 מועד? יש לפרש ענין זה בכמה אופנים ומהם:

א. הצלת ישראל כאשר בתמורה חרב המקדש: על הפסוק
 "מזמור לאסף א-לֹהִים באו גוֹיִים בנחלתך (תהילים ע"ט)", שואלת
 הגמרא: "מזמור לאסף, קינה לאסף מיבעי ליה? אלא שכיילה את
 חמתו על עצים ואבנים". עוד אמרו חז"ל, שהמקדש מכונה בשם
 "משכן" מלשון משכון כדברי רש"י: "המשכן משכן העדות – שתי

בעצים ובאבנים של הבנין דלמטה, מדוע יענשו כאילו פגעו למעלה? נראה
 שביאור הענין הוא כך: אמנם המה פגעו רק במבנה החיצוני, ברם, כל זמן
 שהמקדש היה קיים אף שקדושתו נתרקנה ממנו הרי המסגרת קיימת ואילו
 היו חוזרים בתשובה היה הכל חוזר למקומו, ואף היה די בתשובה קלה
 יחסית. אך עתה שהחריבו את המקדש שינו בכך את כל מהות המקדש,
 ומעתה צריך תשובה גדולה וגמורה. לפיכך גם כשחזרו בתשובה ונבנה
 המקדש בבית שני, הוא לא היה אותו מקדש – מידותיו וצורתו היו שונות
 וכן היה הבדל במהותו. לפיכך הפגיעה במסגרת נחשבת גם כפגיעה במהות
 ובתוכן.

(אף שנפסק בתוספות ובמג"א שאין שמחים כלל, אבל לשון הגמרא
 "ממעטים בשמחה" בא לרמוז על השמחה האמורה.

פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהם של ישראל (שמות ל"ח כ"א), לקמן נתבאר הדברים עיי"ש.

ב. רמז לשמחת העתיד: כבר נאמר על כל ימי האבל על החורבן: "כה אמר ה' צ-באות: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים וגו' (זכריה ח' י"ט)". לפיכך נהגו למעט במנהגי האבילות מחצות יום ט' באב, כמו הישיבה על הקרקע, ויש נוהגים לנקות את הבית, כדי לחזק את תקוות הגאולה שהובטחה לעתיד שאז יהיה היום לחג ולמועד. כבר הקשה השל"ה הקדוש מדוע ימים אלו יהפכו לחגים הרי די אם בימים אלו תפסק האבילות? ועל פי האמור לקמן יתבאר הענין.

ג. החורבן סיבה לגאולה: אמרו רבותינו: "בט' באב חרב הבית ובט' באב נולד המשיח (איכה רבתי פרשה א' פסקא נ"א)". אין זה רק ששתי מאורעות אירעו באותו יום, אלא ששתי המאורעות קשורים זה בזה, כמו שפירש רבי עקיבא כמכואר בגמרא: "פעם אחת היו עולין לירושלים [ר"ע ורבותיו וחבריו], כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכים ור"ע משחק, אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?! אמר להן לכך אני משחק, רכתיב "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב "לכן בגללכם ציון שדה תחרש וגו'", ובזכריה כתיב "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים", עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה

נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו: עקיבא נחמתנו! עקיבא נחמתנו! (מכות כ"ד).

החורבן והגאולה לא רק קשורים זה בזה, אלא יתר על כן החורבן והנפילה הם סיבה לגאולה ולישועה, כדברי רבותינו על הפסוק: "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי (מיכה ז' ח')". — "אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה ה' אור לי (שוח"ט)", וההסבר לכך הוא: הזעזוע הביא לידי תשובה. אמרו רבותינו: "משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: רבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזרין נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך! וזרקום כלפי מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך האור (תענית כ"ט א')". יש ללמוד מעובדה זו על עוצמת הזעזוע אשר פקד את העם, והדבר הזה הביא להתפכחות ולתשובה.

הריחוק גורם להרגשת ההפסד ולהערכת הדבר. "מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך (ירמיה ל"א ב')", הריחוק יוצר את הגעגועים החדשים. אמרו רבותינו: "יציאת צדיק עושה רושם (רש"י ריש פרשת ויצא)". יש לדקדק בלשון "יציאת צדיק" דווקא היציאה ולא ההמצאות, משום שבשעה שמאבדין את הדבר אז מכירים את ערכו. בכך נבין את מאמר הגמרא, שבעת שנכנסו אויבים להיכל מצאו את הכרובים מעורים זה בזה, שהוא סמל לשיא של אהבה בין הקב"ה ובין עמו ישראל (יומא נ"ד א'), [כמו שמצינו בגמרא (ב"ב צ"ט) שהקשו; פסוק אחד אומר "והכרובים פניהם איש אל אחיו", ופסוק אחר אומר "והכרובים פניהם אל הבית"? מבאר הגמרא שפסוק אחד מדובר בזמן שעושים רצונו של מקום ולפיכך פניהם איש אל אחיו דרך חיבה. והפסוק השני מדובר כשאין עושים רצונו של מקום לכן פניהם אל הבית דרך

אבלות החורבן

ניכור ורוגז]. הקשה הר"י מיגש [מובא בריטב"א (יומא שם)] הרי החורבן הוא זמן של רוגז והתנתקות ומדוע היו הכרובים מעורים זה בזה דרך חיבה שאין למעלה ממנה? ונראה לפרש על פי האמור; החורבן לא רק שחיסל את הסיבות החטא, אלא שיצר מצב חדש של התעוררות ותשובה שהם היסוד לגאולת העתיד שאז יהיה הקשר והחיבה בשלימותם.

פרק ז

נחמה

"נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם" (ישעיה מ').

מיד אחר ט' באב מתחילים בנחמה. [כבר כיארנו לעיל שיש נוהגים מנהגי נחמה כבר בט' באב עצמו, ראה עוד בחלק ההלכה]. לכן בשבתות קוראים הפטרות נחמה שבעה שבועות והם ז' דנחמתא. ההפטרות הראשונה בסדרת הנחמות היא "נחמו" (ישעיה מ'), רבותינו דרשו את הלשונות הכפולים בחורבן ובנחמה; חטאו בכפליים — "חטא חטאה ירושלים", ולקו בכפלים — "כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאותיה" [כמו כן נאמר "בכה תבכה" (איכה א' ב')], ומתנחמים בכפליים — "נחמו נחמו עמי". ויש להתבונן במשמעות הכפולה של החטא ושל הנחמה*.

"חטאה בכפליים" — יש צורך לבאר מה היא המשמעות של חטא כפול, ישנן חטאים גדולים וכבדים — מצד מהותם, ישנם חטאים רבים — מצד כמותם, ברם מה המשמעות של חטא כפול? ונראה לפרש על פי דברי הגר"א וסרמן זצ"ל (בחיבורו "ביאור אגדות על דרך הפשט") המבאר שבכל חטא יש שני ענינים: א. המרד והמעל שעושה העובר בזדון, לפיכך אם ביקש לאכול

(*) במדרש ילקוט'ש (ישעיה מ') נתבאר שהנהגת ה' היא מידה כנגד מידה. לדוגמה: "חטאה בראש" — "נתנה ראש ונשובה מצרימה", ולקו בראש — "כל ראש לחולי", ומתנחמים בראש — "ויעבור מלכם לפניו וה' בראשם". חטאו בעין — "ומסקרות עיניים", ולקו בעין — "עיני עיני יורדה מים", ומתנחמים בעין — "כי עין בעין יראו בשוב ה' וכו'".

בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה. ב. פגם החטא: החטא פוגם גם כשלא נתכוין לעשותו, לפיכך ביקש לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר גם הוא צריך כפרה (נזיר כ"ג). על פי זה יובן משמעות החטא הכפול, שהחטאים היו חמורים הן מצד עצמם והן מצד שהיו במרד ובמעל, כמו כן גם העונש היה כפול: א. עונשים כבדים ויסורים קשים שבאו בעקבות החטא. ב. אופן העונש שהיה בהסתרת פנים, כאמור: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא ומצאואו רעות רבות והיה לאכול (דברים ל"א י"ח)". כמו כן גם הנחמה תהיה כפולה, היינו: א. שהיסורים ימרקו את החטא כדברי הגמרא: "יסורין ממרקין עוונותיו של אדם (ברכות ו')". ב. ההכרה שנגרמת עקב הריחוק והסתרת הפנים, תביא להתקרבות גדולה יותר מאשר לפני כן, והרי זה כמו שאמרו: "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד (ברכות ל"ד)". ולבסוף יוכח שהגלות היתה סיבה להגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר. המגיד מדובנא המשיל את הענין כך: כרגיל בני זוג שנתגרשו ושוב חזרו ונישאו זה לזה, הרי הם בושים בתקופה של הגירושין ובפרט האשה, ברם אם הגירושין היו למטרה מכוונת שיתגרשו ויחזרו וינשאו כדי שעל ידי כן היא תוכל אחרי כן ללדת, הרי אין האשה בושה בגירושין הללו, כך בנחמת העתיד נבין את מטרת החורבן ואת התועלת הגדולה שזכינו בעקבותיה.

על פי האמור יש לפרש את דברי המדרש (ילקו"ש ישעיה מ') המבאר את הכתוב "נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם", מהפסוק משמע שדווקא הקב"ה יוכל לנחם את ישראל, ולא הנביאים ולא אחר. כשהקב"ה אומר לנביאים: "לכו ופייסו את כנסת ישראל!" התכנסו כל הנביאים והלכו אצלה והיא אומרת להם: איך תנחמוני הבל ותשובותיכם נשאר מעל. הלך הושע לנחמה, אמר לה: הקב"ה שלחני אצלך לנחמך! אמרה לו: מה בידך? אמר לה: "אהיה כטל לישראל!" אמרה: אתמול אמרת לי "הכה אפרים שרשם יבש פרי

בל יעשון" ועתה אתה אומר לי כך, לאיזה נאמין לראשונה או לשנייה. וכך אירע גם לשאר הנביאים כשבאו לנחמה כמבואר שם במדרש. ממשיך המדרש: "מיד הולכים כולם אצל הקב"ה ואומרים: רבונו של עולם, אינה מקבלת ממנו תנחומים שנאמר "עניה סוערה לא נחמה"! אמר להם הקב"ה אני ואתם ננחמה, הוי "נחמו נחמו עמי — נחמה נחמה עמי אין ראוי לילך אלא אני בעצמי".

נראה לבאר, מה שכנסת ישראל אומרת "לאיזה נאמין" אין זה פקפוק בנביא חלילה, אלא כנסת ישראל אומרת הרי יש לחשוש שמא המצב הקודם יחזור לקדמותו ואם כן מה הבטחון שההבטחה החדשה היא תהיה העיקר? ונחמת הקב"ה היא בכך, שמגלה לכנסת ישראל כיצד החורבן והגלות הביאו את ישראל לדרגה רוחנית גבוהה מדרגתם בעבר, ולפיכך אין לחשוש שמא חלילה יחזור המצב לקדמותו. [כמו כן מפרש המגיד מדובנא את דברי המדרש: "מי יתנך כאח לי" כאיזה אח כקין להבל?! והלא הרגו! כישמעאל ליצחק?! והלא שנאו! כעשו ליעקב?! גם כן שנאו! כאחי יוסף ליוסף?! גם כן שנאוהו! אלא כיוסף לאחיו, אתה מוצא אחר כל רעות שעשו לו כתיב: "ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר אל לבם". והלא דברים קל וחומר, ומה אם יוסף שדבר לאחיו דברים טובים דברי ניחומים, כשבא הקב"ה לנחם את ירושלים על אחת כמה וכמה (ילקו"ש שם)". המגיד מדובנא ביאר שהנחמה היא כמו שיוסף ניחם את אחיו בכך שהראה להם, שהרעה שגרמו לו, היתה לאמיתו של דבר סיבה לטובה "להחיות עם רב" וכי צרותיו הביאוהו לכל הצלחתו, כמו כן הקב"ה מנחם את ירושלים במה שמראה לה כיצד מכל צרה וצרה צמחה תועלת מרובה, וכי הצרות הם שהביאו לישועות הבאות]. וכן כתב השל"ה (מסכת תענית דף ס"ב עמוד ב'): "ובגמר המירוק לנו בעת הגאולה, לא די שנחזור למעלת הגדולה שהיה לנו כבר,

אלא אף זו, שיהיה יתרון גדול לאור העתיד בכמה מעלות טובות יותר ממה שהיה", ויתרון התרוממות זה בא מכח חושך הצרות*).

(*) עוד כתב שם השליה על חשיבות ריבוי האבילות על החורבן:
 "וכל המרבה להתאבל הוא מוסיף על עצמו אור חדש גדול לעתיד, כי בגדול האבילות נראה כאלו עתה נחרב בית המקדש, והנה מכח המכה הגדולה של חורבן בית המקדש נטלו ישראל אפוכי כדאיתא במדרש תם עונך בת ציון כו'. והמתאבל נראה בעיניו כאלו עתה נעשה החורבן ושוקל אפוכי וכן הוא תמיד באבילותו ואז מזדכך לגמרי ומתבטלין הקליפות, ואז יבוא האור הגדול בלי הפסק שום מסך, ומוזה נמצא כל הגלויות והצרות יבואו באחרית הימים לטובה והם לתכלית עצם הטוב, ובוה מבואר המדרש באיכה רבתי "כי ה' הוגה" יכול על מגן ת"ל על רוב פשעיה, קשה דקארי מאי קארי איך היה הוה אמינא שבחנם ישלח הקב"ה פורענות, אפכא מצינו שבחנם חונן, כמו שאמרו על פסוק וחנותי את אשר אחון וכו' אבל להכות מכת חנם ח"ו, חנם נקרא פעולה שאין יוצא מזה פעולה טובה נצחיית רק המכות והיסורין הם לנזקם מהם על מה שעברו, על זה אמר על רוב פשעיה... כי בעוה הקליפות נתפשטו שהם הרוב כי ראיתי בני עליה והמה מועטים, ועליהם הרמז לא תהיה אחרי רבים לרעות והמכות והגלויות והצרות ובפרט צרת חורבן המקדש הם מזככים ויתבטלו הקליפות שהם עתה הרוב, ולעתיד לא זו בלבד שיהיה רוב תשבחות אלא ומלאה הארץ דעה מקטנים ועד גדולים, ולזו הסיבה נקרא ט' באב – מועד כי מתוך צרה רוחה, וזה"ש שישו אתה משוש וגו' וכן מ"ש כי הד' צומות יהיה לששון ולשמחה, אשר על זה בא הרמז בתורתנו הקדושה שאמר אהרן חג לה' מחר ומצאתי בקונטרס דהאר"י ז"ל שהדברים כפשוטן כי יש שמחה שהוא לאחר זמן, ויהיה חג לה' מחר שהוא י"ז בתמוז כי יהיו לששון ולשמחה".

הלכות אבלות החורבן ואבלות בין המצרים

בשערי ההלכה

דיני אבילות החורבן וימי בין המצרים צריכים ביאור וליבון ככל ההלכות, ובפרט לאור השאלות המתחדשות בכל עת. נוסף לכך, בתקופתנו יש משנה חשיבות, לברר וללכך הלכות אלו, משום שארץ ישראל וירושלים חזרו לידי עם ישראל והישוב היהודי הולך ומתפתח בתוכה בעזה"י, מצב זה גורם להתלבטויות מסוימות כגון: האם גם במצב זה יש לנהוג בכל חומר דיני האבילות, או שמא ישנן הלכות שאינן נוהגות, וכדוגמת חיוב הקריעה על ערי יהודה. נוסף לשאלות ההלכתיות שאי"ה יבוארו לקמן, נוצרה אי בהירות בקשר להגדרת מצב תקופתנו, והיא גורמת לחוסר הבנת הנחיצות של קיום מצוות האבילות, ונדמה כי זו סיבה לאי ההקפדה הנכונה בהלכות שונות, כמו: שיור אמה על אמה בעת סיור הבית, שמיעת כלי זמר ועוד. ועל כן עסקנו בפתיחה להסביר ולבאר את חשיבות אבילות החורבן אף בזמן הזה, ושם ביארנו שאדרכה בתקופתנו שהיתה בה הארת פניו יתברך, כמו שראינו בשיבת ארץ ישראל לבעליה החוקיים — עם ישראל, הרי אילו זכינו היתה הארה זו יכולה להיות פתח לתנופה גדולה לקראת גאולת ישראל, ובעונה"י המצב נשאר כקדמותו — רוב העם בגולה, והציבור הנמצא בארץ הקודש רובו רחוק מקיום תורה ומצוות כהלכתן, והשכינה עדיין בגלות, לפיכך יש לכאוב ביתר כאב על גלות השכינה הנגרמת על ידי מעשינו וכמו שאמרו רז"ל: "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו (ירושלמי יומא א' א')". לפיכך

אבלות החורבן

ראוי לעסוק בעניני אבילות החורבן, כדי להתעורר לתיקון ולשיפור מעשינו, ובכך נזכה לשיבת השכינה לציון במהרה בימינו.

בספר זה נלקטו ידיעות רבות שיוכלו לסייע לקיים הלכות אלו כתקונן, כמו כן נתלבנו הרבה שאלות מעשיות, ברם לא באנו אלא לעורר, ואף אם פלט הקולמוס לשונות פסק וקביעת הלכה, אין הכונה אלא לעורר את המעיין כדי שבכל מקרה הנוגע להלכה למעשה ישאל לחכם.

אנו תפילה שספר זה יסייע לידיעת חשיבות הלכות אלו ולקיומם, ויהי רצון שלא יצא ח"ו מכשול וטעות מתחת ידינו ולא נכשל בדבר הלכה ח"ו, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

פרק א

התפילות על החורבן ותיקון חצות

(שו"ע אר"ח סי' א')

"ראוי לכל ירא שמים שיהיה מיצר וחרד על

החורבן" (שו"ע אר"ח סי' א' סע' ד').

והמקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת

חצות כי רבה היא" (מ"ב סק"ט).

א; צער החורבן

א. ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר וחרד על החורבן (שו"ע

סי' א' סע' ד'), אבל כשהוא מתפלל ולומד תורה יהיה בשמחה

("מחבר"ר" סי' א' אות ב' ומשנ"ב שם). ומכל מקום אם מוריד דמעות

בתפילתו [היינו בתפילת שמונה עשרה ("בית ברוך")] היא מקובלת

ביותר ("מחבר"ר" אות ג'). ואם הבכיה מזיקה לעיניו, יכול להמנע

מלבכות, אך יעשה קול בכי, וכתוב כי שמע ה' קול בכי, ורחמנא

ליבא בעי לב נשבר (כה"ח סי' א' ס"ק כ"ו).

ב. ראוי להצטער על שולחנו על החרבן (זוהר תרומה דף קנ"ז).

ויש לומר בתוך סעודת יום חול מזמור על נהרות בבל (תהילים

קל"ז), ובשבת [וכן בימים שאין אומרים בהם נפילת אפים] יאמר

שיר המעלות בשוב ה' (תהלים קכ"ו) ("מ"ב" סי' א' ס"ק י"א).

ב; תפילות על החורבן

א. יש לאדם להרבות בתפילה אודות החורבן כמבואר בפתיחה

(פרק א').

ב. המשכים להתחנן לפני בוראו יכוין לשעות שמשנתנות המשמרות, שהן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי הלילה ולסוף הלילה (א), שהתפילה שיתפלל באותם שעות על החורבן ועל הגלות רצויה (שו"ע או"ח סי' א' סע' ב'). המקובלים הוסיפו שיש להצטער על החורבן בחצות הלילה, ואז ראוי לעשות תיקון חצות, ויבואר אי"ה לקמן סע' ג'. מי שאינו יכול לקום בחצות יקום בראש אשמורות.

ג. טוב מעט תחנונים בכונה מהרבות שלא בכונה (שו"ע או"ח סי' א' סע' ד') (ב).

ג; תיקון חצות

א. ענין תיקון חצות: מעלת תיקון חצות הוא בשני ענינים: 1. כיון שהזמן ההוא עת רצון, לפיכך ראוי לא לישון באותה שעה אלא יש לעסוק אז בתורה ובתפילה (ג), והישן בעת החצות נדבקים

(א) היינו שיש לחשב את הזמן מצאת הכוכבים עד עלות השחר ולחלקו לשלוש חלקים שוים ("שע"ת" סי' א' סק"ו) ויש חולקים (ראה "מאסף לכל המחנות" ס"ק כ"ז).

(ב) אבל אם המרבה גם כיון, טוב יותר. ואם הממעט יש לו אונס ואינו יכול להאריך, או שהוא משער בעצמו שאם יאריך לא יוכל לכיון וממעט בתחנונים ואומרם 'בכונה' נחשב לפני הש"י כמו אותו שיש לו פנאי ומאריך בתחנונים בכונה (מ"ב ס"ק י"ב)

(ג) לפיכך ראוי להזהר להתעורר לפני חצות, או ללכת לישון אחר חצות ובימינו שרגילים לשכב לישון מאוחר עדיף ללמוד עד חצות ובנקודת החצות יאמר את התיקון (ראה סידור יעב"ץ סדר הלילה ו"מאסף לכל המחנות" סי' א' ס"ק מ"א). וישתדל מאד שבנקודת חצות יהיה עיסוקו בתורה ותפילה, לפיכך גם בשבת ויו"ט שאין אומרים בהם תיקון חצות, טוב להיות ער באותה שעה ולעסוק בתורה, ואפילו אם היה ישן וכבר עבר

התמילות על החורבן ותיקון חצות

בו החיצונים [כוחות הטומאה] וטועם טעם מיתה, כמבואר בספרי המקובלים (ראה כה"ח סק"ח).

2. התפילה על החורבן באותה עת היא חשובה מאד, לפיכך ראוי להתפלל באותה שעה על החורבן, והאריז"ל תיקן לומר באותה שעה תיקון חצות (ד).

ב. מעלת אמירת תיקון חצות בתקופתנו: בספר "קץ הפלאות" (פרק ד') כתב: "ראוי לומר תיקון חצות להצטער בצער השכינה ובמיוחד בזמני פקודה" [היינו הזמנים המסוגלים לגאולה יותר משאר שנים] אשר בתקופתינו הם מרובות מבעבר כפי שהאריך שם ופירטן עיין שם. "וביותר ראוי לומר את התיקון בימי הדין שהם ימי ב' וד' שבשבוע, וישתדל לומר את התיקון לפחות פעם בשבוע (שם)".

ג. מי הראוי שיאמר תיקון חצות: 1. כל אדם ראוי שיאמר את התיקון אפילו הוא אדם פשוט שאינו מבין את עומק הענין, ראה ביאורים ובירורים (ה).

נקודת החצות ישתדל להזדרז ולקום מהר ככל האפשר ואף בשבת [אף שאין החיצונים שולטים בשבת ולכן אין חסרון בזה שהוא ישן באותה שעה] כדי שלא יבטל הרגלו ("כה"ח" סי' א' סק"ט).

(ד) כתב ה"צל"ח בדרושו (דרוש ד' שבת תשובה אות כ"א): "בין הלומדים ובין דלת העם, קודם כל דבר יסדרו סדר תיקון חצות להוריד דמעות על גלות השכינה, וכתב שישו אתה משוב וכו', ובפרט בזמן הזה בעונה"ר מתגברים הרשעים ונותנים כח לקליפה וזהו אריכות גלותינו, וראוי לעשות מלחמה בתחבולות נגד הקליפות ולהתיש כוחם על ידי תיקון חצות, וראוי להזהר בזה יותר מאשר היו הדורות הראשונים צריכים להזהר" (מובא ב"סדר תיקון חצות" להרה"ג ר' שריה דבליצקי שליט"א).

(ה) בספר "עוד יוסף חי" (להג"ר יוסף חיים מבגדד) פרשת וישלח כתב: "שאלה

2. תלמידי חכמים: מצווים על אמירת התיקון יתר משאר אדם (ו), ובפרט בארץ ישראל ("מור וקציעה").

נשאלתי מאיש מבין ז"ל וכו', מאחר שאין אנו יודעים סוד הדברים למה אומרים תיקון חצות ועל מה נתקן, וגם הקורא אינו אומר כהלכתו בבכיה ובצער וכונה כאשר יסד רבינו האריז"ל, ורק דברים מוציא מפיו ולבו מלא מחשבות וטרוד בענינים אחרים, ומעת שיתחיל עד סיומו לא יעלה אפילו חמשה דקים, וקורא אותו כנביאים וכתובים ולא ידע מאי קאמר, אם כן מאי נפקא מינה בקריאתו, ויותר טוב שלא יקרא. ובשלמא תפלה ושאר מצות דבעל כרחו צריך להתפלל ולעשות המצוה יעשה אפילו בלא כונה דהם עליו בחיוב, אבל תיקון חצות אינו חיוב כמו תפילה, ונתקן לאומרו בצער ובבכיה, ואם אמרו בלא כונה ובלא צער ובכיה מאי אהני להוציא מפיו דברים בלבד? והשיב הגאון הנ"ל: ועל השאלה בענין הכונה והמחשבה, דע שכתב הגאון ר"ח ז"ל [מוולוז'ין] בספר "נפש החיים" [פרק ה' שלפני שער דין] וזו לשונו: "כבר הזכרנו לעיל סוף שער א' שהעיקר בכל המצוות הוא חלק המעשה, אך טהרת המחשבה אינה אלא מצטרפת למעשה ולמצוה ולא לעיכובא, וכן מבואר לכל משכיל ישר הולך, שהרי קיימא לן בענין הקרבנות דסתמן כלשמן דמי, וכן אמרו להדיא בנוזר (דף כ"ג עמוד א') באוכל את הפסח לשם אכילה גסה, נהי דלא קעביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קעביד". ולפי דבריו אלו הנך רואה, שזאת הטענה אשר יצאת לטעון, הנה היא טענת היצר שמראה טלפיים בסימני טהרה, כדי לבטל את האדם מקיום המצוות דברים שבקדושה. הנה כי כן אתה השואל אפילו אם יהיה לבך טרוד הרבה אל תבטל אמירת תיקון חצות, ואל תמנע עצמך מלהתפלל התפילות והבקשות המיוחדים מן הראשונים ואע"פ שאינו מחיוב התפלה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, אך ודאי שצריך להשתדל ולהתאמץ בשלימות הכונה ונקיות תפלות המחשבה" (מובא ב"סדר תיקון חצות").

(ו) בספר "מזכה הרבים" (פרק ג' מובא ב"סדר תיקון חצות") כתב: "שאנחנו רואים בעונותינו הרבים ת"ח יראי שמים שאפילו כשהם נעורים בלילה ולומדים אחר חצות, הם מתעצלים ומתביישים לומר 'תיקון רחל', ולבכות ולבקש רחמים על בנין בית המקדש, ולומר 'תיקון לאה' ולבכות על עוונותיו, שהם תיקונים גדולים בעולמות העליונים, כמבואר בשער הכונות להר"י חיים ויטאל ז"ל (דף נ"ד ונ"ח) עיין שם שהחמיר הרבה בזה. ואוי

3. נשים: יש מי שכתב שנשים אינן נוהגות לומר תיקון חצות ("בן איש חי" שנה א' פר' וישלח אות ו'), ואחרים כתבו שהנשים האומרות תיקון חצות תבוא עליהן ברכה ("כה"ח" סי' א' ס"ק ט"ו).
4. אבל ר"ל: לא יאמר תיקון רחל (ז), וכן אחרים הנמצאים בבית האבל (כה"ח ס"ק י"א), ראה ביאורים ובירורים (ח).
5. חתן והנמצאים בבית החתן יאמרו רק תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' (כה"ח סקי"א).
6. בעל ברית: הנמצאים בבית בעל הברית אנמרים בצנעא ובלחש תיקון רחל אבל לא אבי הבן (כה"ח סקי"א), אבל תיקון לאה נראה שיכול לומר.

ד; זמן תיקון חצות

א. זמן אמירת התיקון: לדעת ה"מ"ב" (ס"ק ט') יאמר את התיקון לפני חצות, ובחצות יתפלל על צרכיו ויעסוק בתורה, [לדעת

לאותה בושה ולאותה כלימה מי שאינו נוהר בה, כיון שהוא עת רצון מחצות הלילה עד עמוד השחר להתפלל על החורבן, ובפרט בירושלים שאנחנו רואים את החורבן בעינינו בעזה"ר, ואינו אומר התיקון חצות הוא מראה בעצמו שאינו חושש לכל מה שהזכרנו למעלה, ורק שישראל קדושים ושוגגים, והוא רחום יכפר כי לכל העם בשגגה, רק התי"ח שגגתם עולה וזרן לכן יזהרו בזה".

(ז) אבל תיקון לאה משמע שיאמר. והיינו רק למי שרגיל תמיד לומר תיקון חצות, דאם לא כן הרי יש בזה משום איסור תלמוד תורה ("סדר תיקון חצות").

(ח) ב"סדר תיקון חצות" חילק בין אם הנמצאים בבית האבל הם בבית שבו נפטר המת שאז לא יאמרו תיקון רחל, לבין אם נמצאים עם האבל בבית שלא נפטר המת שאז יכולים לומר גם תיקון רחל.

הגר"ז בסידורו כבר מתחילת האשמורת השניה, הוי זמן המתאים להתפלל על החורבן. אבל דעת המקובלים שיש להקפיד לומר את התיקון דווקא בנקודת החצות, אף שאבילות החורבן זמנה כבר מתחילת אשמורה ראשונה ראה "מאסף לכל המחנות" (ס"ק כ"ט).

ב. **זמן חצות הלילה:** הזמן הוא 12 שעות אחר חצות היום שהוא בשעה שהחמה בראש כל אדם, וחצות אינו בדיוק בשעה 12 בלילה אלא כל מקום וכל זמן לפי האופק שלו כהכרעת רוב הפוסקים (ועיין "שע"ת" סק"ו ו"מ"ב" סק"ט). ויש סוברים שחצות הוא בזמן אחר (ראה "מאסף לכל המחנות" ס"ק כ"ז).

ג. **עבר זמן חצות:** מי שהחל לישון לפני חצות ועבר עליו חצות, ראוי לו להתעורר מוקדם ככל האפשר, שלא להאריך בשנתו אחר חצות (כה"ח סק"ח). אפשר לומר את תיקון החצות עד עלות השחר אבל לא אחר עלות השחר (דעת המקובלים ראה "כה"ח" סי' א' ס"ק י"ז). [ואחרים סוברים שאפשר לומר תיקון חצות עד הנץ החמה, ראה "מ"ב" סק"ט ו"מאסף ולכל המחנות"] וראוי לנהוג כדעת המקובלים. אך גם לפי שיטת המקובלים אפשר להחשיב את זמן עלות השחר עד 72 דקות לפני הנץ החמה, ולא כהמנהג היום בא"י על פי הגר"מ טיקוצינסקי להחשיב את עלות השחר כבר משעה שהאיר המזרח ("סדר תיקון חצות").

אם איחר לקום בימים שאומרים בהם סליחות ואינו יכול להספיק לומר תיקון חצות וסליחות לפני עלוה"ש, יש אומרים שתיקון חצות עדיף, ובפרט שיכול לומר סליחות אחרי כן ביחידות וביום (ט) (שע"ת סי' א' סק"ו), וב"נימוקי או"ח" (סי' תקפ"א) פסק דסליחות עדיף כיון שהם גם תפילות על גלות ישראל והוא אומרם

(ט) בספר "שלמה חרשה" להרה"ג ר' שלמה סובל (סי' מ"א) כתב דהיינו דוקא ברגיל תמיד לומר תיקון חצות.

בציבור. ולכל הדעות אם רוצה ללמוד, ואין לו זמן ללמוד ולתיקון חצות, תיקון חצות עדיף.

ה; הימים שבהם אומרים תיקון חצות

תיקון חצות כולל בתוכו שני ענינים: א. "תיקון רחל" – צער על החורבן. ב. "תיקון לאה" – צער על חטאינו. ישנם ימים שבהם אומרים את שני התיקונים, וימים שאומרים רק את תיקון לאה, וישנם ימים שאומרים רק את תיקון רחל, וימים שאין אומרים כלל.

א. **ימים שאומרים בהם תחנון בכל השנה:** שיטת המקובלים היא שבכל הימים שאומרים בהם תחנון כולל מוצאי שבת (י) וערב ר"ח עד המולד, יש לומר תיקון רחל ולאה. ויש סוברים שמשבועות שקוראים בו "שכבי עד הבוקר" [מגילת רות] עד ט' באב שקוראים בו "קומי רוני בלילה" [מגילת איכה] אין קמים בו לתיקון חצות, ויש אומרים שמת"ו באב עד ט"ו באייר יקום ("מ"ב" סי' א' סק"ט). והמנהג בא"י כדעת המקובלים.

ב. **ימים שאין אומרים בהם תחנון:** אומרים רק תיקון לאה (יא), ומשמיטין מזמור כ' (יב), וכן נוהגים בכל ערב ראש חודש

(י) יש להזהר שלא לומר תפילות על החורבן לפני חצות ליל מוצאי שבת. יש שנהגו להרבות בבכי בתיקון-חצות שבמוצאי שבת יתר על שאר ימים כיון שבית המקדש נחרב במוצאי שבת, ראה בספר "מאסף לכל המחנות" (סי' א' סק"ל ג).

(יא) ב"כה"ח (סי' א' סק"כ"א) כתב, דכמו כן לא יאמר בימים שאין אומרים תחנון, את הפסוק "עד אנה בכיה בציון", וכן בשנת השמיטה בא"י.

(יב) בקונטרס "סדר תיקון חצות" הביא תשובת הג"ר עובדיה הראיה שבה נתבאר שאף למנהג בני אשכנז שאומרים מזמור כ', גם בהרכה ימים שאין אומרים בהם תחנון, בכל זאת בתיקון חצות ישמיטו מזמור זה.

לאחר המולד אלא שאין משמיטין אז מזמור כ', מלבד שבתות וימים טובים שאין אומרים בהם שום תיקון ("כה"ח" סי' א' ס"ק י"ג).

ג. סדר תיקון חצות בכל מועדי השנה: 1. ליל ר"ה: אין אומרים לא תיקון רחל ולא תיקון לאה ("כה"ח" סי' א' ס"ק י"ג).

2. עשרת ימי תשובה: בעשרת ימי תשובה ראוי לומר תיקון חצות גם למי שאינו נזהר לאומרם בשאר ימות השנה ("סדר תיקון חצות" עמ' י"א), ואומרים רק תיקון לאה אף בימים שאומרים תחנון. בימים שאומרים תחנון יאמר גם מזמור כ' ומזמור נ"א, אך את הפסוק "עד אנה" לא יאמר ("כה"ח" ס"ק כ"א).

3. ערב יוה"כ: אומר תיקון לאה ואינו אומר מזמור כ', ואומר מזמור נ"א ואינו אומר "עד אנה".

4. יום כיפור: אינו אומר כלל ("כה"ח" ס"ק י"ג).

5. לילות החול בין יוה"כ לסוכות: יאמר תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה".

6. סוכות: ביום טוב ראשון, אינו אומר כלל, ובחזה"מ אומר תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה" ("כה"ח" ס"ק י"ג). כליל שמחת תורה אינו אומר כלל (שם).

7. מאסרו חג סוכות עד ר"ח: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה".

8. בראש חודש: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה". בערב ר"ח אומר כרגיל ואם הגיע המולד יאמר רק תיקון לאה.

9. חנוכה: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה".

10. ט"ו בשבט: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה".

11. פורים: בשני הימים בין למוקפין ובין לפרזים, אומר רק תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ופסוק "עד אנה". בפורים משולש בליל ט"ז לבני מוקפין רק תיקון לאה כבפורים ("סדר תיקון חצות").

12. חודש ניסן: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ו"עד אנה".

13. פסח: אין אומרים כלל אף לא בחוה"מ (כה"ח ס"ק י"ג).

14. ימי הספירה: אומרים רק תיקון לאה. בימים שאין אומרים בהם תחנון כמו ל"ג בעומר, ומר"ח סיון, [ויש אומרים גם בליל י"ד אייר] משמיטים מזמור כ' ו"עד אנה" ("כה"ח" ס"ק כ"א). כשאומר בתיקון לאה מזמור למנצח בנגינות, יכוין בתיבה ובאות השייך לאותו לילה (רה"ח ס"ק כ"ד).

15. שבועות: אין אומרים כלל.

16. הימים שאחר השבועות עד י"ב סיון: אומר תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ו"עד אנה".

17. ימי בין המצרים: אומרים את התיקון רחל ולאה בלילות (ראה סק"א), ויש להזהר לומר בימי האבילות האלו גם מי שאינו נזהר לומר בכל השנה. ונהגו לומר גם אחר חצות היום את תיקון רחל כדי לבכות על החורבן ("מורה באצבע" ו"יוסף אומץ"), ולא תיקון לאה כיון שאין זה זמן התיקון, (אבל יש שנהגו לומר גם תיקון לאה וצ"ע מקור המנהג). ויוסיף לומר את כל הקינות הנדפסות בסידור, אף אם אינו רגיל לאומרם בתיקון חצות שבילילות. אין אומרים תיקון זה שביום, לא בערב שבת לא ברי"ח לא בער"ח ולא ביום ט' באב כיון שכבר הרבו בקינות בשחרית, ובערב ט' באב נחלקו אם לומר תיקון זה. (ומסתבר כדעת

האחרונים הסוברים שיש לומר כיון שהימים ימי בכיה).

18. בליל ט' באב: יאמר רק תיקון רחל וטוב לומר עד "על חומותיך ירושלים" בלבד ("סדר תיקון חצות"), וכן יאמר הקינות, ולא יאמר תיקון לאה כיון שהיו בלימוד תורה.

19. ט"ו באב: תיקון לאה בהשמטת מזמור כ' ו"עד אנדה".

20. חודש אלול: יאמר תיקון רחל ולא. בימים שאומרים סליחות אין אומרים את הוידי הקודם לתיקון רחל, כיון שאומרים אותו בסליחות.

21. ערב ראש השנה: אומרים גם תיקון רחל וגם תיקון לאה, אבל אם הגיע המולד יאמר רק תיקון לאה בלא השמטת מזמור כ'.

22. שנת השמיטה: בארץ ישראל אומרים רק תיקון לאה ובחור"ל אומרים גם תיקון רחל ("כה"ח" ס"ק י"ג). ומסתבר שבימי בין המצרים, גם בא"י יאמר תיקון רחל, שאין זה ענין של תיקון אלא ענין של בכי, וזה שייך גם בשנת השמיטה.

ו; אופן אמירת התיקון

א. יחלוץ מנעליו וישים אפר בראשו במקום הנחת תפילין [ויזהר שלא ישאר האפר בראשו לבל יחצוץ בעת הנחת התפילין].

ב. ישנה מקומו, בין באומרו את התיקון בביתו ובין באומרו בבית הכנסת, וישב על הקרקע, ויפרוש בגד דק לחצוץ בינו לבין הקרקע [ואפילו היתה הרצפה מרופפת אבנים או נסרים ("מחזה אברהם" (סי' קכ"ה) ו"ציץ אליעזר")].

ג. יעטוף ראשו כאבל [ולדידן ימשוך כובעו עד שיכסה מעט את עיניו ("סדר תיקון חצות")], וישים פניו בקרקע, ויבכה גם על

שריפת התורה שנהיתה לאפר ושנמסרו סודותיה לחיצונים וזוהי גלות התורה.

כל האמור בסעיף א'–ג' נוהג בימים שאומרים תיקון רחל וישאר כך גם בזמן אמירת תיקון לאה, ובימים שאומרים רק תיקון לאה אין נוהגים בכל זה. גם בימים שאומרים תיקון רחל אין כל הדברים האמורים מעכבים, ואם הדבר קשה לו יכול לומר את התיקון בכל אופן, וכמו שאומר קריאת שמע על המטה.

ז ; אמירת תיקון חצות בציבור

א. ראוי לומר תיקון חצות בציבור משום "ברוב עם הדרת מלך" וכן נהגו בארץ ישראל. יש אומרים שהיינו דווקא בתענית ציבור ובימי בין המצרים ("מאסף לכל המחנות"), ובספר "דרכי חיים ושלום" סובר שיש ענין לעשות תיקון חצות דווקא ביחיד, משום שעניני צער הם דווקא כל אחד בפני עצמו.

כשאומרים תיקון חצות בציבור נהגו לומר קדיש יתום אחר אמירת מזמור שיר המעלות בשוב ה'.

ב. טוב לומר את התיקון בבית הכנסת שהוא מקודש ולא בחדרים הסמוכים לבית הכנסת, ועל ידי זה גם יהיו מעשרה ראשונים בבית הכנסת. אבל אם יש ביניהם צעירים שיש לחשוש שמא ידברו ביניהם, אז עדיף לומר את התיקון בחדרים הסמוכים לבית הכנסת ("שע"ת" סי' א' סק"ו).

ח ; נוסח התיקון

א. וידוי: כשאומרים תיקון רחל, ראוי לומר לפני כן וידוי, מלבד בימי הסליחות שאז אומרים אותו בשעת הסליחות.

ב. נוסח האריז"ל: אף שבסידורים נדפסו בנוסח התיקון קינות שונות, אלו הם רק תוספות, אבל הנוסח העיקרי של התיקון הוא רק מה שהתקין האריז"ל, שתיקן לומר בתיקון רחל מתהלים מזמור קל"ז "על נהרות בבל" [ויכוין לבכות על החורבן הבית], ומזמור ע"ט "מזמור לאסף א-לוהים באו גויים בנחלתך" [ויכוין לבכות על הריגת הצדיקים], איכה פרק ה', ישעיה (פרק ס"ג, ט"ו-י"ח) מ"הבט משמים" עד "בוססו מקדשך", (פרק ס"ד) הפסוקים ועתה וגו' אל תקצוף וגו' ערי קדשך וגו' עד "תעננו עד מאד", אחרי כן יאמר פסוקי נחמה מישעיה (פרק ס"ב) מ"על חומותיך" עד "ישתחוו בהר קדשי", ומתהלים (ק"ב) "כי רצו עבדיך" וכו' ופסוק "בונה ירושלים ה'" וגו' ויבכה על חטאיו ויבקש סליחה.

תיקון לאה: תהלים מ"ב, מ"ג, כ', כ"ד, ס"ג, קי"א, נ"א, קכ"ו, ומוסיפים את הפסוק "עד אנה" וכו', ויש מוסיפים מתפילת מוספי המועדים את התפילה א' וא' אבותינו מלך רחמן וגו'.

טוב לומר אחר התיקון: "אני מאמין באמונה שלימה בנחמת ציון, אלוקינו ברחמיו ינחמנו ויחדש עלינו מלכותו במהרה" (ברכ"י סי' א').

יש נדהגים לומר גם: "אוי לנו על גלות השכינה וכו'" כמודפס בסידור היעב"ץ, ו"בן איש חי" כתב דלא נהגו לאומרו, ובכל מקום ינהגו כמנהג מקומם.

פרק ב

עשיית זכר לחורבן

(שור"ע או"ח סי' תק"ס)

כשחרב בית המקדש תקנו חכמים שבאותו הדור לעשות זכר לחורבן כמו שכתוב (תהלים קל"ז ה') "אם אשכחך ירושלים וכו' אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" (ב"ב דף ס' ע"ב). היינו שבכל דבר של שמחה צריך לעשות בו זכר לחורבן הבית ("קש"ע" קכ"ו סע' א', ו"מ"ב" ריש סימן תק"ס). לפיכך אסרו כמה דברים:

א; אסרו לבנות בנין מצוייר ומצוייר כבנין מלכים

א. איסור לבנות בנין מלכים: לפי הרמב"ם נאסר לבנות בנין מצוייר ומצוייר כבנין של מלכים אף אם ישייר בו [אמה על אמה ללא ציור וכיור], ולדעת הטור מותר כל ששייר בו אמה על אמה כדלהלן והמנהג כדעת הטור ("מ"ב" תק"ס ס"ק א').

ב. האיסור לסייד כל ביתו בסיד: לא יסוד כל ביתו בסיד, אבל טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר בו אמה על אמה ריק. אין הבדל בבונה בית בארץ ישראל או בחו"ל שבכל מקום צריך לשייר, אלא שבני חו"ל צריכים להזדרז ביתר שאת בעניני זכירת החורבן ("אז נדברו" ח"ז סי' כ"ג).

יש אומרים שאין זה אמור אלא בסיד לבן ללא תערובת חול, ולכן יש מקילים בזמן הזה שמערבים בסיד חול (ראה מ"ב ס"ק ב' ערוה"ש ובשו"ת דבר יהושע ח"ב סי' ע"ג), ברם מפשטות הפוסקים

נראה שאין לסמוך על כך וצריך לשייר בכל אופן (עיין מ"ב שם) (א).

גם מי שמדביק ניירות על הקיר [טפטים] או שטיחים צריך לשייר מקום ריק ("מ"ב" סק"ג ו"כה"ח" סק"ט). והמסייד את ביתו בסיד ואחרי כן מדביק על הקירות טפטים, אף אם ישייר בטפטים מקום אמה על אמה, אין זה מועיל וצריך גם לקלף את מקום הסיד ("פמ"ג" משב"ז תק"ס סק"א).

1. מקום השיור: נחלקו הפוסקים אם צריך לשייר בכל חדר או די בשיור במקום אחד בדירה (ב), והמנהג להקל, (וראה עוד שו"ת "משנה הלכות" ח"ה סי' ע"א).

ישייר את המקום ריק ללא סיד כנגד הפתח, היינו נוכח הפתח [אפשר לעשות זאת גם בפרוזדור הדירה (שו"ת "קנין תורה בהלכה" ח"א סי' קי"ז)] כדי שיראה מיד כשיכנס בפתח [ויזכור החורבן ויתאונן עליו (לבוש)]. יש מניחים מקום פנוי למעלה מהפתח בגובה

(א) ונראה שבזמננו שמקפידים דווקא בסיד צבוע אין להקל כלל, וכמו שצריך לשייר במיפה ביתו בבגדי רקמה שצריך לשייר אף שאינם לבנים. בימינו שנהגו לטייח בטיח אפור, ואחרי כן לטייח שוב בטיח עדין שמעורב בו סיד והוא בהיר, ואחרי כן מסיידים עליו, נראה שאם שייר בסיד על גבי הטיח, אפילו על גבי טיח זה העדין, דיו ואינו צריך לקלף עד הטיח האפור.

(ב) ה"פמ"ג" ("משב"ז" תק"ס סק"א) סובר שצריך לשייר בכל חדר שכל חדר נקרא בית, וב"שאלת יעבץ" ("ח"א סי' קס"ט) סובר שדי בשיור במקום אחד בדירה [אלא שהיעבץ עצמו כאשר בנה חדר לסוכה שייר בו מעט ללא סיד אלא שלא שייר בו שיעור גמור של אמה על אמה]. דירה בת שתי קומות צ"ע לדעת היעבץ, אם די בשיור אחד לכל המקומות, או צריך לשייר בכל קומה. אבל אם בנה מחסן נפרד מהבית, דאי צריך לשייר שם בפני עצמו.

ואינו נראה לנכנס, ואפשר שעשו כן כדי שיראה תמיד לפני בעל הבית היושב בפנים, שעל הרוב הוא יושב אצל הקיר אשר נוכח הפתח ("שע"ת", ו"מ"ב סק"ג). אם אי אפשר לעשות את השירור מול הפתח, כל ששייר במקום הנראה דיו, אבל אם אין המקום נראה אין השירור מועיל (ג).

2. אופן השירור: א. ישייר מקום אמה על אמה [כ-60 ס"מ על 60 ס"מ לשיטת החזו"א וכ-48 על 48 ס"מ לשיטת הגר"ח נאה], מרובע ולא ארוך וצר ("משב"ז" סי' תק"ס א') (ג,1).

ב. לא יצבע את מקום השירור בצבע שחור אף אם יכתוב עליו זכר לחורבן, וכל שכן שלא יצייר בו שום ציור כמו אלו המציירים צורת כותל המערבי או מעשה צדקיהו מלך יהודה ("חיי"א", "לבוש" (ד), ואלו הצובעים את מקום השירור בשחור אין למחות בידם ("שער הציון" תק"ס סק"ח) (ה).

(ג) כמו כן יש לדון אם שייר מקום פנוי, ואחרי כן נתכסה בארון או ברהיט אחר, האם צריך לקלף במקום אחר אמה על אמה, או שאינו צריך כיון שבעת שסייד היה המקום גלוי הרי היה בהיתר, ובלבד שלא יעשה בכונה לכסות את מקום השירור וצ"ע.

(1,ג) הפמ"ג בא"א כתב בלשון נוטה ובמשב"ז כתב בלשון פסק שצריך שיהיה דוקא מרובע. ונראה דאין הכונה מרובע ממש, אלא שלא יהיה ארוך וצר, אך כל שיש בו שיעור בסך הכל של אמה על אמה, אף שארכו יותר מרחבו או להיפך גם מהני וצ"ע.

(ד) אף כתיבת המילים זכר לחורבן בתוך מקום השירור אסורה וראה בספר "שערים המצויינים בהלכה" (קנ"ו סק"א) שיש סוברים שכיון שזה לשם אבילות מותר.

(ה) כדעת האגודה הסובר שאם צבעו שחור מהני, (וראה עוד "אגרות משה" או"ח ח"ג סי' פ"ו). אלא שיש אומרים שכונת האגודה כשמשייר מקום שחור, ולא שצבע את המקום בצבע שחור דזה נחשב לנוי, ראה "יוסף אומץ" (סי' תתצ"ב).

ג. בית שסיידו באיסור, אם חזר וסייד מקום בשיעור אמה על אמה בצבע של טיט או מלט, נראה שנחשב כאילו קלף את הסיד, ונראה שאם קילף מהסיד ונראה תחתיו סיד גרוע גם בזה יש להקל (על פי "אגרות משה" חאור"ח ח"ג סי' פ"ו עיי"ש)

ד. בית שהיה מסייד בהיתר, ועתה רוצה שוב לסיידו, אינו רשאי לסייד את כולו, אלא צריך לשייר מקום אמה על אמה, ונראה שאין צריך אלא לשייר ולא צריך לקלף את הסיד שנעשה בהיתר.

ג. אלו מקומות צריכים שיור בעת סיד ואלו לא:

1. בית כנסת ובית המדרש: אינם צריכים שיור (בה"ל) (ו).

2. מבנה העשוי רק לשם מצוה כמו מבנה לסוכה: יש אומרים שאינו צריך שיור, אלא אם כן משתמשים בו גם בשאר ימות השנה ("כה"ח" סק"ב מ"תוספת חיים" על ה"חיי"א") (ו,1).

וכן בציון ואוהל שעל קברי צדיקים אין צריך לשייר שכל דין זה הוא בבנין של חול ולא בבנין של מצוה (שו"ת "מנחת אלעזר" ח"ג סי' א').

3. פנימיה של מוסד: אף שראוי לשייר גם במוסדות ציבור, בכל זאת מה שנהגו שלא לשייר יש להם על מה שיסמוכו (ז).

(ו) בספר "יוסף אומץ" (סי' תתצ"ב) הביא שבעירו הניחו מקום פנוי מסיד גם בבית הכנסת.

(ו,1) אך מדברי ה"שאלת יעבץ" (ח"א קס"ט) לכאורה משמע שחייב (ובשו"ת "מנחת אלעזר" (ח"ג סי' ס"ז) יישב את הדבר שלא יסתור.

(ז) משום שהדרים בפנימיות אינם בעלים על הבתים וכדברי האגרות משה המובאים בענף 5, וכן היתה נטה דעת מור הגרי"ח שמואלביץ זצ"ל.

4. מחסן ושאר מבנים המשרתים את האדם: כל שיש לו שיעור ד' אמות על ד' אמות צריך שיור ("שאלת יעב"ץ ח"א סי' קס"ט). וצ"ע שלא ראינו אפילו אצל המדקדקים ששיירו בחנות.

5. קבלן הבונה בתים למכירה: אם בונה על מנת למכור לנכרים אינו צריך לשייר. ויש סוברים שגם אם בנה על מנת למכור לישראל, אינו צריך לשייר, כיון שכל התקנה שצריך לשייר היתה רק לבונה לצורך עצמו [ראה שו"ת "מגדל השן"], ולכן אף הקונה אינו צריך לקלף כיון שהסידור היה בהיתר ("אגרות משה" או"ח ח"ג סי' פ"ו). [ונראה שאם קנה את הבית לפני שסיידו הקבלן לכאורה אסור לקבלן לסיידו ללא שיוור, כיון שהרי הוא כשלוחו של בעל הדירה]. ובספר "שונה הלכות" (ח"ה סי' ע"א) סובר שאף הבונה על מנת להשכיר צריך לשייר.

6. השוכר בית ממי שסיידו באיסור: לדעת הגרמ"פ ("אגרות משה" או"ח ח"ג סי' פ"ו) אינו צריך לקלף כיון שאינו בעל הבית (ח). ובשו"ת "משנה הלכות" (ח"ה סי' ע"א) סובר שצריך לקלף או המשכיר או השוכר שאין להשאיר את הבית מסוייד עיי"ש (ט). ואם השוכר מסיידו שוב ראה ביאורים ובירורים אות ח'.

ד. הקונה בית שסוייד בהיתר: כגון הקונה בית מנכרי, אינו

(ח) לשיטה זו, שוכר שרוצה להחמיר ולקלף את הסיד, לכאורה צריך רשות מבעל הבית כיון שמקלקל את הסיד, [וצ"ע בשוכר דירה בדמי מפתח מה דינו שהרי יש לו קנין מסויים בדירה], וראה ב"פמ"ג ("משב"ז סק"ד) שהשוכר מגוי ומסייד צריך לשייר אמה על אמה, ויש להסתפק אם לדעתו בשוכר מישראל שלא שייר, אם צריך גם לקלף או שאינו צריך לקלף ורק כשהשוכר רוצה לסייד מחדש צריך לשייר.

(ט) וצ"ע אם לפי שיטה זו יש לעשות זאת על פי דעתו של בעל הבית או אין צורך כלל להודיעו.

צריך לקלף את הסיד, אבל אם יסיידו מחדש צריך לשייר בו מקום אמה על אמה. הקונה בית מסוייד מִישראל הרי הוא בחזקת שסיידוהו בהיתר, [בזמננו יש להסתפק אם שייכת חזקה זו, משום שהרבה בני אדם אינם בקיאים בהלכות אלו, לפיכך נראה שצריך לברר את הדבר ולא לסמוך על החזקה, ולמעשה הכל לפי הענין].

בית שסיידוהו באיסור ומכרו לנכרי ושוב קנאו ישראל אחר מהנכרי, חייב לקלפו ("משנה הלכות" ח"ה סי' ע"א). בית שהשאירו בו אמה על אמה ונתכסה המקום על ידי ארון וכדומה ראה ביאורים ובירורים אות ג'.

ב; העורך שולחן לאורחים צריך לחסר מעט ולשייר מקום פנוי

א. באיזו סעודה צריך לשייר:

1. סעודה רגילה: מלשון השו"ע "העורך סעודה לאורחים", נראה שבארוחה סתמית כבעל הבית האוכל עם בני ביתו אין צריך לשייר כיון שאינה סעודה חשובה (י).

2. סעודת מצוה: גם בסעודת מצוה כמו מילה וחתונה צריך לחסר בה דבר, אבל בסעודות בשבת ויום טוב לא יחסר שום דבר [משום שאסור להראות בהם אבילות ("מו"ק" ו"מ"ב" תק"ס סק"ה)].

ובליל הסדר ישתדל לשים כלים יפים כדי להראות את החירות ואין להמנע משום החורבן (מ"ב תע"ב ס"ק ו').

(י) ראה לדבר שהרי בגמרא נאמר "העורך שולחן צריך לשייר" והרמב"ם הוסיף "העורך לאורחים", כמו כן מדברי הכה"ח שביאר שמביאים לפני האורחים, נראה שרק בסעודה חשובה צריך לשייר, אך הט"ז פירש בכונת הרמב"ם שהוסיף את המילה "לאורחים", שבא ללמד שאף בסעודת מצוה צריך לשייר, ולפי זה אין זו ראייה.

ב. גדר החיסור: בסעודות שיש בהם סדר מנות קבוע, אם מחסר מין אחד מהמנות הוא שיור, אפילו רק חיסר דבר מועט שאינו חשוב כמו כסא דהרסנא [מאכל מדגים קטנים שאינו חשוב]. ואם אין סדר תבשילים קבוע ולא יהיה ניכר במה שמחסר תבשיל, צריך לשייר בשלחן מקום פנוי ולא יערוך שם את השולחן (יא).

ג. חיסור בעריכת השולחן בזמן הזה: כבר תמה בעל ה"חיי"א" (כלל קל"ז אות ב') על שאין נוהגים בימינו בדין זה, וכתב על כך ב"כה"ח" (תק"ס ס"ק י"ח): "ואפשר לתת טעם לזה, שבזמניהם היה סדר לתבשילים שמביאים לפני האורחים ועל כן כשמחסר תבשיל אחד הראוי להביא בסעודה, ניכר שהוא זכר לחורבן, אבל בזמנינו שאין סדר, אלא כל אחד מביא כפי יכלתו, אם כן כשמחסר אינו ניכר שהוא זכר לחורבן, אלא אומרים, זהו יכולתו של בעל הבית ועל כן לא נהגו בזה, ומכל מקום נראה דעל כל פנים יניח מקום פנוי בלי קערה [צלחת] כדי שיהיה היכר קצת ויכוין עליו שיהיה זכר לחורבן". ואם צריך את המקום, בכ"ז ישייר מקום פנוי בעת העריכה, אף שאח"כ יתישבו שם בני אדם (יב).

(יא) וצ"ע אם השיור בשלחן צריך להיות בכל שלחן או די בשיור בשלחן אחד, והדבר קשה כשעורכים שולחנות קטנים, וכידוע שבימי חז"ל היו מביאים שלחן לפני כל אחד, ואז ודאי השיור היה רק בסדר התבשילים, אך בימינו שיושבים כמה אנשים ליד שלחן, אולי צריך לשייר בכל שלחן [אם לא עושה שיור בתבשיל] וצ"ע. ואם נאמר לאירך גיסא שדי בשיור בשלחן אחד, יש להסתפק באם חסר לו מקום, ועורך שולחן נוסף כדי לעשות בו שיור אם מהני, או צריך דווקא שהשיור יהיה בשלחנות שבהם עיקר ישיבת המסובים.

(יב) כבר הבאנו לעיל (פרק א' סע' א') שראוי להצטער על שלחנו מפני החורבן חו לשון הזוה"ק (פרשת תרומה דף קנ"ז ע"ב מתורגם ללה"ק): מי שמתעדרן על השלחן ומתענג במאכלים, יש לו להזכיר ולדאוג על קדושת ארץ הקודש ועל היכל המלך שחרב, ובזכות אותה עצבות שהתעצב על השלחן בעת

ג; וכשהאשה לובשת תכשיטי כסף וזהב, תשייר תכשיט אחד

א. גדר ההלכה: אשה שיש לה כמה קישוטים לא תתקשט בכולם ביחד אלא תשייר בכל פעם קישוט אחד ("מג"א" תק"ס סק"ה) וראה ביאורים ובירורים (יג). בירושלים יש להקפיד על כך ביתר שאת (ראה ספר "ארץ ישראל" סי' כ"ג סע' ה'), אשה הלובשת את כל הקישוטים בהיותה בין נכרים, מלבד שעוברת באיסור זה משום אבילות החורבן גם מעוררת קנאה עלינו בין האומות ("של"ה" מ"ב" סק"ח ו"שעה"צ").

ב. מתי נוהג חיוב זה: לדעת היעב"ץ ב"מ"ק" (מובא ב"שער הציון" סק"ח) איסור זה נוהג אף בשבתות וימים טובים כיון שאין האבילות ניכרת בגלוי, אבל ה"ברכ"י" חולק וסובר שבשבת ויו"ט לא יעשו שום היכר לצורך אבילות, וה"מ"ב" הכריע כדעת ה"מ"ק".

ד; דיני אבילות החורבן שיש לנהוג בשידוכין ובנישואין

א. שבירת כלי בעת השידוכין: נהגו לשבר כלי חרס אחר קריאת התנאים [היינו בעת סעודת שידוכין, הקרוי בפי ההמון

חרדה ומשתה, הקביה מחשיב זאת כאילו בנה ביתו ובנה כל חורבות בית המקדש ואשרי חלקו. לפיכך יש לומר בכל סעודה מזמור "על נהרות בבל" (תהלים קל"ז), ובימים שאין אומרים תחנון יאמר מזמור "שיר המעלות בשוב ה'" (תהלים קכ"ז).

(יג) יש לעיין בכנות ה"מג"א" שאמר שלא להתקשט בכל התכשיטים שבידה, אם זה אמור רק במערכת תכשיטין שאין ללבוש מערכת שלמה ואז אסור ללבוש מערכת שלמה אפילו אם יש לה עוד תכשיטין, ומאידך אם אין לה

בטעות אירוסין] להבהיל ולמעט בשמחה ("פמ"ג" "משב"ז" תק"ס סק"ד), וצריך שלא יהיה הכלי שלם אלא פגום, משום איסור בל תשחית ("שער הציון" סק"כ).

ב. איסור עטרות חתנים וכלות: גזרו חכמים שהחתן וכלה לא ישימו עטרה בראשם, אבל על שאר בני אדם לא גזרו משום שלא אסרו אלא בשעת ריבוי השמחה, והיינו מהלילה שלפני החופה עד גמר שבעת ימי המשתה ("מ"ב" ס"ק י"ז).

החתן אסור לשים בראשו שום כליל ולא ישב תחתיה (יד), הכלה מותרת לשים בראשה עטרת של גדיל [חוטים], אבל לא של כסף וזהב אפילו ציפוי בלבד וכל שכן לא של אבנים טובות ומרגליות (מ"ב ס"ק י"ז). לדעת ה"קש"ע" (סי' קכ"ו סע' ב') אף המכסה שמכסין בה את פני הכלה לא יהיו בה חוטי כסף וזהב, ויש מתירים ללבוש הינומא שיש בה כסף וזהב, כיון שעיקר ההינומא היא של בגד אלא שיש בה משבצות של כסף וזהב (מ"ב ס"ק י"ח). [כמו כן יש מתירין לשים כלי כסף וזהב על ראש הכלה בשלא נעשו לצורך הכלה (ראה "שער הציון" ס"ק כ"ח)]. אבל העושים הינומא מיוחדת [כתר] לכלה של כסף וזהב אף שיכרוך הכסף על משי יש לאסור (מ"ב ס"ק י"ח).

ג. שימת אפר מקלה [אפר של דבר שרוף] בראש החתן:

מערכת שלמה אז מותרת ללבוש כל תכשיטה, או דברי ה"מג"א הם כמשמעם שאין זה תלוי במערכת תכשיטין אלא תלוי בכל התכשיטין שבידה, ומפשטות לשון ה"מ"ב נראה שהבין שהגדר הוא כל התכשיטין ולא תלוי במערכת.

(יד) העושים כמין חופה שהחתן והכלה יושבים תחתיה, לכאורה יש לדון אם זה בכלל האיסור שאז אסור אפילו עשוי מגדיל, ולא רק כשיש בו זהב וכסף, ונראה ראין זה כלילא אלא חופה [ואולי יש להמנע מלשים בו כסף או זהב] וצ"ע.

ראוי שהחתן ישים אפר בראשו במקום הנחת התפילין בזמן החופה (טו) ויש שאין שמים כיון שסומכים על שבירת כוס הזוכית בזמן החופה, אבל ראוי לנהוג בשני הדברים.

ד. **שבירת כוס זכוכית:** נהגו לשבור כוס זכוכית שלמה [ואין בזה משום איסור בל תשחית כיון שעושין כן לרמז מוסר (מ"ב סק"ט)] ויש אומרים עם החתן את הפסוק אם אשכחך ירושלים וגו' ונכון הוא (ט"ז סק"ד וכה"ח ס"ק כ"ג). יכול גם אחד הנוכחים לשבור את הכוס ולאו דווקא החתן (שד"ח אסיפת דינים מערכת חתן וכלה).

יש נוהגים לשבור את הכוס אחר ברכת הנשואין (פמ"ג), ובספר א"י (פרק כ"ג א') כתב שהמנהג לשבור את הכוס אחר הקידושין לפני קריאת הכתובה וכל אחד יעשה כמנהגו.

ה. **מיעוט בשמחה:** כתב הפמ"ג (א"א ס"ק י"א): "והשטן מקטרג בשמחה יתירה באכילה ושתייה, עושה רושם ח"ו, על כן ימעט מה דאפשר". ואסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה אף בשמחת מצוה כמו בחתונה (מ"ב ס"ק כ').

מנהג ירושלים בזמן הזה: אף שראוי לשמח חתן וכלה בכלי זמר, בכל זאת בירושלים עיה"ק שהחורבן לפני עיניהם, תיקן המהר"ם אויערבך שלא ינגנו בהרבה כלי זמר אלא בכלי אחד כמו שנהגו בתוף ובמצלתיים (טז), וראוי לזהר בכך כמו שכתב ב"שלמת

(טו) בספר "ארץ ישראל" כתב ששמים את האפר בתוך ניר ומניחים אותו במגבעת החתן כל זמן החופה, אבל אין נוהגין כן אלא שמים את האפר ממש על ראש החתן.

(טז) ניגון מוקלט של כלי זמר היה מי שרצה להתיר, אך ראה לקמן (סע' ה') שרבו הפוסקים הסוברים שכלי זמר המוקלטים דינם ככלי זמר ולא כשירה בפה, ונראה שהוא הדין בעניננו.

חיים" (החדש סי' תצ"ד – ה') שהיה מי שעבר על התקנה ונענש, וכשיש סיבות מיוחדות שלא לנהוג בתקנה הזאת יש לעשות על פי חכם (יז), ונהגו בחומרה הזאת אף בשכונות החדשות הנוספות על העיר העתיקה.

ה; איסור כלי זמר ושירה

א. **איסור ניגון באירוס** [כלי זמר מסויים]: נתבאר בגמרא (סוטה מ"ט ב') שגזרו חכמים שלא לנגן בכלי זה, ולא מצאנו בפוסקים שהעתיקו הלכה זו, כנראה משום שאין כלי זה מצוי בימינו (יח).

ב. **איסור כלי שיר**: 1. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, ובכל מיני זמר, וכל משמיעי קול של שיר לשמח בם (שו"ע או"ח תק"ס סע' ג'). ויש אומרים שדוקא מי שרגיל בהם כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר (הגהת הרמ"א שם). ולצורך מצוה הכל שרי – אפילו בכלי ואפילו על היין. גדר צורך מצוה ראה ביאורים ובירורים (יט).

(יז) כגון בחתונות של בעלי תשובה שהקלו לעשות בכלי זמר כדי לקרב רחוקים הבאים לחתונה ויש לעשות הכל על פי חכם.

ישנם הסוברים שמנהג זה מחייב רק את תושבי ירושלים ולא את האזרחים הנישאים בירושלים, אך מנהג רבני העדה החרדית לחייב את כל הנישאים בירושלים אפילו שאינם תושבי העיר להמנע מכלי זמר.

(יח) בגמרא (שם) נתבאר שכלי האירוס היא טבלה דחר פומא, ופירש רש"י שם: "זוג של ענבל שמקשקשין בו לשיר בבתי משתאות". והנה כלי זה אינו מצוי בידינו, אלא שרב הונא אסר על כנו לנגן בטנבורא משום גזירת הניגון באירוס, ופירש רש"י שטנבורא הוא כעין הטמבור שלנו – שהוא עור המתוח על דופן עגולה, וכלי זה מצוי בימינו, ובכל זאת לא העתיקו הפוסקים דין זה, ונראה משום שרב הונא אסר לעצמו ולא קבע זאת להלכה.

(יט) יש אומרים שסעודת מצוה היא שמחת חתן וכלה (סידור היעב"ץ), והיינו

למעשה: ראוי להזהר מלשמוע כל כלי שיר וכדעת הרמב"ם, אבל אין למחות במי ששומע כלי שיר אלא בשעת משתה יין [ראה מ"ב (תק"ס סקי"ב), ושעה"צ (ס"ק כ"ג), ו"אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' פ"ג)] (כ).

לפי השל"ה ביום חופתם, ומדברי היש"ש גיטין (פ"ק סי' י"ז) נראה דהותר בכל שבעת ימי המשתה, ולא שאר סעודת מצוה, [וכן ראוי לנהוג]. אבל מנהג העולם להקל בכל דבר מצוה כמו מילה ופדין הבן וסיום מסכתא (כה"ח סי' תק"ס ס"ק ל"ד). ונראה שהוא הדיון בבר מצוה כשהנער דורש, או כשמלאו לו באותו יום י"ג שנה יום אחד. והא"ר כתב דאין נוהגים להביא מנגנים בברית מילה, אבל אין למחות בנוהג כן, אך בלילה שלפני המילה אין להביא מנגנים (כה"ח תקנ"א ס"ק מ'), ובספר "יחודה דעת" (סי' מ"א) כתב שגם בזה נהגו להקל, וכן מותר לנגן בחוה"מ ובפורים דהוי צורך מצוה ודלא כדעת האוסרים ("יחודה דעת" הנ"ל).

סעודה שעושים לצורך איסוף כספים לצדקה ועושים זאת על ידי כלי זמר, כתב בשו"ת "אגרות משה" (או"ח ח"א סי' קס"ו): "אבל הבענקעטט שעושין לצורך צדקה, מסופקני אם הוא בכלל היתור דבר מצוה, מאחר שהסעודה והשמחה אינה מצוה בעצמ, רק שהוא לאסוף על ידי זה הרבה אנשים שיתנדבו, אבל אפשר שיש להחשיבו לדבר מצוה כיון שהוא לכבוד מקיימי מצות צדקה, ולכן טוב להחמיר אם אפשר ואין למחות באלו המקילין".

סעודה לכבוד נדיב שאין בו יין ושרים כפה, לכאורה מותר לכתחילה, וכן נהגו.

שירי דביקות ותשבחות לה' ראה לקמן ביאורים ובירורים אות כ"ח.

(כ) בספר "יחודה דעת" (ח"א סי' מ"ה) כתוב: "המקילים לשמוע מהרדיו או מהטיפי שירות ותשבחות לה', כל שאינם דרך קלות ראש והוללות, יש להם על מה שיסמוכו, ואע"פ שהם מלווים בכלי נגינה, והנח להם לישראל, אבל בסעודת מצוה מותר לכתחילה".

וראה ב"שער הציון" (תק"ס ס"ק כ"ג) דאפשר שאין מוחים אפילו על שירה בסעודה שיש בה יין, כיון שדעת הר"מ בהגהות מרדכי שדווקא בשירה על היין ללא אכילה אסור, וראה עוד בספר "אז נדברו" (ח"ח סי' נ"ח).

ובספר "שרידי אש" (ח"ב סי' י"ג) כתב: "לענין שמיעת קונצרטים של

ניגונים עצובים המעוררים לעצבות ובכי, אינם בכלל שמיעת זמרה (ראה שו"ת מהר"ם שי"ק יו"ד סי' שס"ח), ואחד מגדולי ההוראה בירושלים פסק דאין חילוק, ואף ניגונים עצובים הוי בכלל זמרה. דין כלי זמר מוקלטים ראה ביאורים ובירורים (כא).

2. נגינה בזמני אבילות: גם הנוהג להקל לשמוע כלי זמר וכדעת הרמ"א, בימי אבל כמו ימי ספירת העומר וימי בין המצרים ותעניות שנתקנו זכר לחורבן יש לו להמנע משמיעת זמרה ("אגרות משה" או"ח ח"א סי' קס"ו) (כא, 1).

חול אולי סמכו על הרמ"א, אבל באמת מסקנת הפוסקים לאסור, ואין בידינו למחות נגד אלו שהולכים לקונצרטים, משום שהוא דבר שאיט נשמע בכאן [במקומו בחו"ל], עכ"פ אין לנו להתיר זאת בבית הכנסת, ועל הרב מוטל למסור נפשו על זה ושלא להתיר אפילו תקופה פרנסתו על ידי זה.

(כא) זמרה מוקלטת, לדעת ה"אגרות משה" (או"ח ח"א סי' קס"ו) אם הוקלטה שירה שבפה דינה כשירה של פה (ראה לקמן סעי' ג), ואם הוקלט ניגון של כלי זמר דינה ככלי זמר, וראה עוד בספר "או נדברו" (ח"ח סי' נ"ח). ומאידך ראה בשו"ת "חלקת יעקב" (ח"א סי' ס"ב) שרצה לצרף סניף להתיר שמיעת ניגונים משודרים משום שאין רואים את המנגן והקול כא ממרחק, ועוד שניגונים משודרים לא היו בזמן חז"ל ועליהם לא היתה הגזירה, ושמעתי גם בשם הגר"ב זולטי זצ"ל שסבר שיש חילוק בין כלי זמר לבין כלי זמר מוקלטים, לענין התקנה שגזרו בירושלים שלא לנגן בכלי זמר בחתונות.

(כא, 1) ויש חילוק בין ימי הספירה, שיש להחמיר בעיקר בכלי זמר, כמבואר ב"אגרות משה" (או"ח ח"א סי' קס"ו) לבין ימי בין המצרים שאסור גם זמר בפה ואפילו רק מוקלט. אך ב"ציץ אליעזר" (חלק ט"ו סי' ל"ג אות ב') לא חילק וסובר שדין ימי הספירה ובין המצרים שוה לאיסור, עיי"ש. כמו כן יש הבדל בין ימי הספירה שמותר לנגן בצנעא לילדי הגן או לצורך שיעור, ולבאר להם שהותר רק לצורך השיעור ולא להקל בענין ניגון, לבין ימי בין המצרים שראוי להחמיר, ובספר "הליכות בת ישראל" (פכ"ה סעי' ד') כתב להקל לשיר שירים שאינם של שמחה לילדים שלא הגיעו לגיל חינוך כגון בגן, אף בימי בין המצרים.

3. לימוד נגינה: מותר ללמוד לנגן בכלי שיר לצורך פרנסה או לצורך ניגון בסעודת מצוה. אבל לימוד נגינה שלא לצורך פרנסה אלא לתענוג וכדומה כתב בספר "יוסף אומץ" (סי' תת"צ) ובספר שו"ת מהר"ם שי"ק (י"ד סי' שס"ח) שזה נוגד את האבילות על החורבן והוי דרך שחץ וגאווה (כב).

4. נגינה לצורך: נגינה לצורך הרגעה ומנוחה, ישנם אופנים שמותר ראה גדר הדבר בביאורים ובירורים (כג), וכן מותר לצורך סיוע בעבודה (על פי הגמרא סוטה מ"ט).

מותר לנגן לצורך לימוד גם בימי הספירה וימי בין המצרים עד ר"ח אב (אחרונים). [ויש מתירים עד שבע שחל בו ט' באב כשאין עושה להנאתו, ויש הפסד כספי או הפסד זמן אם יפסיק להתאמן ("וכר שמחה" סי' ס"ז)]. ההיתר ללמוד היינו ללמד נכרים או ישראל הצריך את לימוד הנגינה לפרנסתו, חזוקא אם המלמד לא נהנה ואם עושה גם להנאה יש לו להמנע מללמד בימי הספירה ובין המצרים ("אגרות משה" אורח ח"ג סי' פ"ז), ומשמע מדבריו שאף שעיקר כוונתו לפרנסה כל שנהנה מכך אסור, ומדברי מהר"ם שי"ק (י"ד סי' שס"ח) שכל שטרוד בעבודתו מותר משמע שאף כשנהנה מותר. ודעת אחר מגדולי ההוראה בירושלים היא, שהמתאמן בימים אלו, ינגן רק קטעים ולא שיר שלם, כדי שלא להנטות.

(כב) עיין בספר "ציץ אליעזר" (ח' ט"ז סי' ל"ג) שכתב להתיר ללמוד נגינה, ובמיוחד אם הלימוד הוא לצורך פרנסה.

(כג) כל שהוא לצורך הרגעה הוי כלצורך מלאכה, וכל שכן שמותר לאדם עצבני לשמוע ניגונים כדי לישב דעתו (עיין שו"ת "ערוגת הבושם" סי' ס"ח). וכן כתב בשו"ת "משנה הלכות" (ח"ו סי' ק"ו): "מי שיש לו מרה שחורה מותר לו לשמוע ניגונים, כיון שאסור רק ניגון של שמחה ותענוג המביאים לידי קלות ראש, ולא כאשר הנגינה משמשת לרפואה, (וראה בשו"ת יד יצחק סי' שכ"ב), ומותר רק ניגונים של שיר קודש ואין בזה משום מתרפא בדברי תורה כיון שהניגון מרפא ולא המילים". וראה עוד בספר "אז נדברו" (ח"ח סי' נ"ח) והובא חלק מדבריו לקמן ביאורים ובירורים אות כ"ח.

ג. **שירה בפה: 1.** אסור לשורר על היין (כג,1) אפילו בפה (רמב"ם ושו"ע) (כד), והב"ח סובר שאפילו לא על היין אסור שהרי הותרה שירה רק לצורך סיוע בעבודה, והמ"ב (סי' תקס"ס ס"ק י"ג) הביאו וסובר שצריך לחוש לדבריו (כה). בשבת נהגו לשיר זמירות ושאר שירי קודש (כו) ולדעת המג"א הובא במ"ב (תקס"ס ס"ק י"ד) אין לשיר אלא זמירות שנתקנו לכך (כו,1).

(כג,1) גרר שירה על היין לכאורה היינו סעודה שיש בה יין כדמשמע בשעה"צ (סי' תקס"ס י"ג), אבל מלשון הפמ"ג "סעודה" משמע קצת שבכל סעודה יש להזהר, וכן משמע במאירי (גיטין דף ז') הובא לקמן ביאורים ובירורים אות כ"ח. אכילה ושתיה במקום שנשמעים צלילי מוזיקה כשלא מתכוין להנות מהם, נראה שאינו חייב לחפש מקום אחר שאין נשמעים בו נגינות, וצ"ע.

(כד) בספר "אגרות משה" (או"ח ח'א סי' קס"ו) דן מניין לחלק בין שירה בכלי האסורה בכל אופן לבין שירה בפה האסורה רק על היין, והרמב"ם בתשובותיו אסר אף שירה בפה מלבד לצורך מלאכה ומצוה.

(כה) וכן משמע בשעה"צ (ס"ק כ"ה) שיש לחשוש לדברי הב"ח. עוד כתב המ"ב (ס"ק י"ג): "ולכן נשים המזמרות בפה בעת מלאכתן, יש למחות בידן ואם אינן שומעות מוטב שיהיו שוגגין, אכן בבית חרושת המעשה שיש גם כן אנשים ואלו מזמרות ואלו עונות אחריהן הוא כאש בנעורת, ומצוה רבה לבטלם". אבל נשים השומעות תקליטים או קסטות כדי שיסייע בעבודתן, הרי זה ככלל שירה המותרת, כמו כן מותר להרדים תינוק על ידי שירה (מ"ב ס"ק כ"ה), אבל לא ישירו שירי עגבים או שירי נכרים, ראה ביאורים ובירורים אות ל'.

(כו) טעם המנהג משום שסעודת שבת נחשבת לסעודת מצוה, ועוד שאין זו שירה על היין ואף שעשו קידוש על היין, וכן יש להחשיב את הסיוע שהזמירות מביאות לאוירת החינוך שבבית, או לאוירת ליכוד החניכים במוסדות התורניים ויצירת אוירה חינוכית כדבר מצוה, ועוד שעיקר השירות הם שירי תשבחות וראה עוד ביאורים ובירורים אות כ"ו,1, וכ"ח.

(כו,1) דעת המ"ב שאין לשיר אלא זמירות שנתקנו לכך ולא פיוטים אחרים משום שחשש שלא יעשה זמר מפסוקים ולמעשה סמכו על הטעמים שנתבארו בביאורים ובירורים אות כ"ח.

2. כל שירה קבועה כעין שנהגו מלכים, להשכים בזמר ולשכב לישון בזמר, הוי כשירה על היין ואסורה (תוספות גיטין דף ז') (כו).

3. כבר נהגו כל ישראל לומר שירות ותשבחות, או שיר של הודאות וזכרון חסדי ה' על היין (שו"ע תק"ס ג') (כח). דיני שירת

(כו) כתב בשעה"צ (אות ס"ג), ואפשר שאין למחות במי ששומע בסעודתו אפילו ברגיל בכך, כיון שהמ"י בהגהותיו על המרדכי כתב, דרך כשירה על היין ללא אכילה שכך דרך עכו"ם היא האסורה.

והישיש (גיטין פ"א סי' י"ז) כתב שהאיסור הוא במרגיל ומתענג, ולא שרי אלא דרך ארעי, או לשמוע קול ערב או דבר חדש, וצריך לברר את הגדר של האיסור לפי דבריו.

בספר "שערים המצויינים בהלכה" (סי' קכ"ו סק"ד) דן במי שמאזין לצורך מסחרי לרדיו המפרסם פרסומת מטחרית המלווה בניגונים אם מותר, וצידד לומר שהולכים לפי רוב תשמישו ולכן מותר להאזין לפרסומת המשודרת באופן זה.

(כח) שירי דביקות וגעגועים לה', ודאי הוי בכלל שירות ותשבחות ואין צריך להמנע ("או נדברו" ח"ח סי' כ"ח), וזהו כשכוונתו לתוכן הענינים ולא להנאה מהניגון בלבד, ושם דן לענין שמיעת ניגונים של שמחה כדי שלא ליפול בעצבות (ראה גם ביאורים ובירורים אות כ"ג) ומסיק: "הנה לחזור על פסוקי בטחון זה בודאי שבכוחם לגרש העצבות ושרי, ולדינא מסתבר שמותר גם ניגון בפני עצמו, שהלא העצבות היא אם כל חטאת, אבל זה יכול לגרום לשבור תקנת חז"ל, וצריכים לדעת היטב את המציאות".

ערבי שירה חסידית: בספר "או נדברו" (ח"ז סי' ס"ד) כתב: "כשעושים ערבי שירה חסידית ככל הגויים אלו שלוקחים שירי חסידות והכוונה לא להזכיר חסדי ה' אלא לתענוג ולבדר עצמו, חטא גדול הוא מאד והתורה חוגרת שק, ואף אם כוונת המארגנים להרויח ממון לצורך מצוה וצדקה אין ראוי להתיר". ועיין לעיל בביאורים ובירורים אות י"ט. ובספר "שרידי אש" (ח"ב סי' י"ב) כתב: "קונצרטים דתיים [בבית הכנסת] הוא דבר שאין רוח רכותינו נוחה הימנו, אבל במקום מחלוקת אפשר שיש להתיר את זה... שאנחנו נוהגים להתיר שלא בבית הכנסת לשיר בכלי שיר אם השירים הם שירי קודש".

המאירי (גיטין דף ז') כתב: "כל מיני זמר העשויין לשמחת הוללות ושלא לכיון בהם שבח ה' יתברך או לצד מצוה, אלא דרך קלות ראש

פסוקים נתבארו בביאורים ובירורים (כט). ניגוני נכרים או שחיכרום אנשים שאינם מהוגנים אם מותר לשמעם או לנגנם ראה ביאורים ובירורים (ל).

ותענוג במיני מאכל ומשתה, אסור לשומעו ולהשתעשע בו, בין נעשה הזמר בכלי ובין שירה בעל פה. וכל שכן במקום שהנשים מצויות שם, והדבר בא לידי הרגל עבירה. ומכל מקום לשמח חתן וכלה שכל שאין בו צד פריצות מותר, ואין לדיין באלו אלא מה שעניו ראות לפי מקומם ושעתם, ואף המקראות מלמדות שלא נאמר אלא דרך פריצות והוא שאמר "כעמים" כלומר כמנהג העמים, וכן "בשיר לא ישתו יין" כל אלו דרך פריצות וקלות ראש. מלשון המאירי – "ואין לדיין אלא מה שעניו ראות" יש לדייק קצת שכל שרואים שיש בערבי שירה אלו תועלת חינוכית וכדומה יש מקום להתיר אם יעשה על פי ת"ח רצ"ע.

לימוד תורה בניגון: מותר ואפילו לשיטת הב"ח שאוסר כל ניגון, כיון שהיו צורך מצוה, ומה שדוד נענש שקרא לתורה זמירות, היינו זמירות להנות ולא ללמוד בזמרה (ימשנה הלכות ח"ו סי' ק"ז), ונראה שגם הלומד שאר לימודים בדרך ניגון כדי שיזכור טוב יותר מותר.

(כט) אמרו רז"ל: "כל העושה פסוק זמר, התורה חוגרת שק ואומרת לפני הקב"ה: עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו ליצים (סנהדרין ק"א א')", וביותר יש להזהר בזה בפסוקים משיר השירים, כדאיתא בתוספתא (סנהדרין פרק י"א): "העושה זמר משיר השירים אין לו חלק לעולם הבא", לפיכך כל השרים פסוק צריכים לבוין לתוכן הפסוק.

כמו כן אין לשורר "קדיש" כיון שהוא דבר הנאמר רק בעשרה, אבל מתקבל ואילך מותר, דאינו רק תפילה (יש"ש גיטין פרק א' סי' י"ז), וב"יוסף אומץ" (סי' תתפ"ט) כתב: "כל מה שאינו מתיקן התפילה כמו ארון עולם, יגדל, צור משלו אכלנו וכו' מותר, אבל קדיש וקדושה והשכיבנו בשמותיו הוי איסור גמור משום הזכרת השם לבטלה וגם נראה כמתלוצץ", לכן נהגו להתיר לשיר קטעי חזנות מהתפילה ללא הזכרת שם ה'. נהגו לשורר בתפילה, וכן נהגו לנגן בכלי זמר בשמחת בית השואבה בבתי הכנסת, וה"חתם סופר" כתב דאין לשורר בבתי כנסיות שבחור"ל, משום שנאמר "איך אשר את שיר ה' על אדמת נכר (תהלים קל"ז)".

(ל) הברכ"י (או"ח סי' תק"ס) כתב: דאין לעשות מניגון נכרים ניגון לדברי תורה ותפילה, ויש מתירים וכן נהגו רבים מגדולי האדמו"רים, וכן נהגו ת"ח

ו; אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה

א. גדר האיסור: 1. מילוי הפה שחוק היינו ששחק בקול או שמחה רבה ביותר (ראה "יוסף אומץ" סי' תתצ"א), אך לומר מילי דבדיחותא אינו בכלל האיסור, שהרי האמוראים היו אומרים לפני תחילת הלימוד מילי דבדיחותא כדי שהתלמידים יהיו בשמחה ויפתח לבם ללמוד (שבת ל' ב').

2. אף שהעובר על האיסור אין מנדים אותו ואין עונשים אותו, בכל זאת נקרא עובר על דברי חכמים (כה"ח סי' תק"ס), וראוי לקנוס עצמו על כך עד שיעשה לו הרגל שני ("יוסף אומץ" סי' תתצ"א).

ב. מילוי הפה שחוק במקום מצוה: אסור למלא פיו שחוק אף בסעודת מצוה כמו בשמחת תורה או חנוכה ופורים (מ"ב תק"ס ס"ק כ') וכן איתא גם במאירי (ברכות ל'): "ראוי לא להרבות בשמחה אף לדבר מצוה אחר החורבן".

ג. שאר דבר שמחה: כתב בספר קש"ע (סי' קכ"ו ד'): "השמר לך מלראות קניגאות [מלחמת חיות וכדומה] של עובדי

גדולים מעדות המזרח, ובשו"ת "חלקת יעקב" (ח"א סי' ס"ב) כתב על סתם שירים המושרים ברדיו: "ואין זה שירי נכרים, שאין איסור אלא ניגונים שנעשו לעבודה וזה לא שייך ברדיו ואם לפעמים נשמע קול אשה או שיר עגבות אסור לשמעם", ומאידך בשו"ת "אגרות משה" (אבן העזר ח"א סי' צ"ז) דן על השאלה אם מותר לנגן בחתונות מנגינות שחיבר אדם שיצא לתרבות רעה, והסיק: "דמה שחיבר לפני שיצא לתרבות רעה מותרים, ומה שחיבר לאחר שיצא לתרבות רעה אין איסור, אבל לבני תורה ובעלי נפש יש להחמיר, והיינו שקלקל בכפירה אבל בשאר דברים אין איסור".
וכתב ב"שער הציץ" (תק"ס ס"ק כ"ד) שאין להשמיע לתינוק זמר עגבים אפילו כדי להרדימו שמוליד בו טבע רע, [והיינו אפילו אם רק משמיעו תקליט או רדיו משום שלשיר בעצמו אסור דמגרי יצר הרע בעצמו].

עשיית זכר לחורבן

כוכבים וכן מחולותם או שום דבר של שמחתם, ואם תשמע קול שמחים – תאנח ותצטער על חורבן ירושלים ותתפלל על החורבן, וכל מיני שמחה ואף קניגאות אף של ישראל אסור משום מושב ליצים" (לא).

(לא) בשו"ת "ערוגות הבושם" (סי' ל"ט) אסר ללכת לגן חיות לראות בריות משונות אף שרוצה לברך ברכת משנה הבריות. ובספר "שערים המצויינים בהלכה" (סי' קכ"ו) כתב על דברי הקש"ע דהיינו רק בשעת ובמקום השחוק [הצגות קרקס וכדומה], אבל אין בכלל זה ראיית בעלי חיים במטרה לראות נפלאות הבורא שכן נהגו הרבה גדולים שהלכו לראות את נפלאות הבורא, וכן התיר בספר "יחודה דעת" (ח"ג סי' ס"ו). ואסור לראות מלחמת שורים וההולך לראות ומשלם דמי כרטיס הוא חבר לאיש משחית ("יחודה דעת" שם), בשו"ת מהר"י ברונא (סי' ע"א) התיר לראות מרדכי סוסים כשמטרתו לבדוק את טיב הסוס כדי לקנותו, וראה בספר נוב"י (מה"ת יו"ד סי' י') במה שהאריך באיסור צידת חיות לתענוג.

פרק ג

דיני הרואה ערי יהודה וירושלים בחורבן

(אר"ח תקס"א)

א; הרואה ערי יהודה בחורבן

א. כיצד ינהג הרואה את ערי יהודה בחורבן: הרואה (א)
ערי (ב) יהודה (ג) בחורבן, אומר: "ערי קדשך היו מדבר" וקורע (ש"ע

(א) שיעור ראייה והכללים המחייבים קריעה על ערי יהודה, הם כדיני ראיית המקדש וירושלים המתבארים לקמן. [שיעור ראייה היינו כשרואה מרחק חצי שעה בהילוך רגלי על פי דעת ה"כפתור ופרח", ואחרים חולקים עיין לקמן סע' ב' סק"ב, וביאורים וביירוים אות ו].

(ב) וצ"ע מזו, הוא גדר עיר ביהודה שקורעים על ראייתה, והאם צריך שיהיה למקום דין עיר ממש ולא די שיהיה כפר [ולא מגרש עיר], או שאין צריך שיהיה עיר וכל מקום שהיה מיושב בזמן הבית וחרב קורעים עליו (פסקי תשובה" ח"א סי' צ"א), ואם נאמר שצריך לענין זה דווקא דין עיר, צ"ע מה נחשב כעיר לדין זה? והנה מצינו (עירובין ס' א') שהעיר "חדשה" שביהודה היו בה נ"א דיוורין, ולכן מקום שיש בו נ"א דיוורין נחשב כעיר לענין עירוב, ולעומת זאת לענין עיר הנדחת (סנהדרין ט"ז ב') נחלקו בדבר יש אומרים שמקום שיש בו מ"י עד ק' דיוורין נחשב כעיר, ויש אומרים שמקום שהיו בו מק' עד רובו של שבט, ואם כן מהו שיעור עיר לענין קריעה? וצ"ע.

(ג) ערי יהודה — ולא על ראיית ערי ישראל, ואף שהטור כתב "ערי ישראל" הכוונה לערי יהודה. והסיבה שקורעים על ערי יהודה בלבד, משום שערי יהודה חשובין יותר (ביח), או משום שקרובים לירושלים (לבוש). בעבר היה מנהג שלא לקרוע על חברון, וביארו את הטעם, משום שחברון היתה עיר מקלט ואינה שייכת לשבט יהודה אלא ללוויים, והבכ"י כתב על זה: "ואמינא שהם טעמים חלושים". ובספר "פסקי תשובה" (ח"א סי' צ"א), דן

אורח תקס"א א'), [דיני הקריעה נתבארו לקמן סע' ה']. בעת שקורע אומר: "ברוך דיין האמת" בלא שם ומלכות, ופסוקי צידוק הדין (ראה ריש סעי' ג') (ב"ח), ואומר אחרי כן: "שמחנו כימות עיניתנו" וכו', "יראה אל עבדיך פעלך וכו'", "ויהי רצון מלפניך שתזכנו ברחמין הרבים לראות בנין בית המקדש וירושלים, ועיר ישראל ויהודה אמן כן יהי רצון" (כה"ח סק"ה).

ב. גדר חרב: כל שהם חריבות ממש, או אפילו נבנו ונתיישבו על ידי נכרים ("כפתור ופרח" פרק ו') (ג,ו), ולדעת ה"י (סימן תקס"א), אפילו היו מיושבות על ידי ישראל, כל שהם בשלטון נכרי דינם כחרב.

ערים חריבות הנמצאות תחת שלטון ישראל ראה ביאורים ובירורים (ד).

ג. ראה אחת מערי יהודה וקרע עליה וחזר וראה עיר יהודה אחרת: אינו קורע, אלא מוסיף על הקרע הראשון כל שהוא, אבל אם לאחר מכן ראה את ירושלים בחורבנה צריך לקרוע עליה בפני עצמו. קרע על ירושלים וראה אחת מערי יהודה, אינו צריך

לומר שהדבר תלוי במחלוקת הרמב"ם והראב"ד (ע"ז פ"ד) אם עיר מקלט נעשית עיר הנדחת, ולפי זה על פרברי העיר צריך לקרוע לכו"ע, שהרי את פרברי העיר נתנו לכלב.

1.א. עיר מיושבת על ידי נכרים הנמצאת בשלטון יהודים, מה דינה לדעת ה"כפתור ופרח", ראה סק"ד וביאורים ובירורים אות ה'.

ד. עיר חרבה, שכל סביבותיה נבנו ורק את העיר החרבה עצמה לא בנו משום סיבות שונות, כגון שלא השתלם לבנותה, או כדי לשמר אותה כאתר היסטורי, נראה דאין היא נחשבת בכלל עיר חרבה, שהרי אין החורבן גורם לשממותה, אבל שלטון ישראל לבדו על עיר חרבה לכאורה לא מוריד את דין הקריעה.

אף להוסיף קרע כל שהוא. בן ירושלים שלא קרע על ירושלים [כגון שנולד בה ולא יצא ממנה שלושים יום] וראה ערי יהודה בחורבן, אינו קורע.

ד. **דין ראיות ערי יהודה בימינו:** בימינו שארץ ישראל נמצאת בשלטון יהודים, אין קורעים על ראיות ערי יהודה [אגרות משה" (או"ח ח"ד סי' ע'), קונטרס "אחר כתלנו" להרה"ג ר' שריה דבליצקי שליט"א, ו"מועדים בהלכה" עמ' שע"א] (ה).

ב; הרואה ירושלים בחורבנה

א. **כיצד ינהג הרואה ירושלים בחורבנה:** אומר: "ציון מדבר היתה ירושלים שממה", [ומוסיף ואומר: "כלה ה' חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה", ו"ברוך דיין האמת" בלא שם ומלכות, ופסוקי צידוק הדין, ראה סעיף ג'], וקורע (שו"ע או"ח תקס"א ב').

ה"כפתור ופרח" פרק ו' [מובא במ"ב סק"ד] כתב, שמסתבר שביום שראה בפעם הראשונה בחייו את ירושלים בחורבנה, צריך לאסור את עצמו ביין ובשר באותו היום כולו.

ב. **גדר ראייה:** 1. חיוב הקריעה מתחיל רק כשרואה את ירושלים בקירוב מקום היינו מ"צופים" [שם מקום], המרוחק

(ה) בעלות ישראל על ערי נכרים היא סיבה שלא להחשיב את המקום כחרב ("אחר כתלנו") [אך במשנת יעב"ץ להגר"ב זולטי סי' מ"ח סבר שאם אין מיתוש על ידי ישראל הוי כחרב], וכן אין קורעים משום שאין ידוע מקומם המדויק של ערי יהודה (ספר "ארץ ישראל"). [בספר "רבבות אפרים" (ח"ג סי' שפ"ה) רצה לומר שדין קריעה נוהג עד ביאת גואל צדק, ודבריו הם נגד כל הפוסקים].

מירושלים [בגבולותיה העתיקים] (ו) כשיעור מהלך חצי שעה ברגל, ואחרים סוברים שאין שיעור למרחק וכל שרואה את ירושלים (ז) חייב לקרוע (מ"ב סק"ג).

הרואה את ירושלים ממרחק וקרע, ונכנס באותו יום לפניו מן הצופים, יצא ידי חובתו בקריעה זו (א"ר), אבל לכתחילה אין לקרוע עד שיכנס למקום שרואים את ירושלים בצורה ברורה, אף שדעתו להכנס מיד (ח) (מ"ב סק"ז).

לדעת הסוברים שאין קורעים אלא בראיה מצופים ולא בריחוק

(ו) בספר "אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' פ"ה) ביאר מדוע קורעים דווקא בהגיעו לצופים ולא לפני כן, היות וירושלים הרים סביב לה, לפיכך אין רואים אותה אלא מן הצופים, וקבעו שיעור זה לקריעה אף אם במקרה ראה את ירושלים במרחק רב יותר. לפי זה אין ללמוד משיעור קריעה של ירושלים לראיה של שאר ערי יהודה.

(ז) יש לעיין איזו ראה נחשבת כראיית ירושלים, האם ראיית הקרקע בדווקא, או אף ראיית הבתים הנמצאים בה היום, למרות שאלו הבתים אינם מתקופת ירושלים של הבית השני, ומדברי הכה"ח (ס"ק י"ד) הובאו דבריו לקמן בביאורים ובירורים אות ח' משמע קצת שאף על ראיית הבתים קורע עיי"ש.

(ח) אם קרע על ירושלים לפני שראה אותה ולאחר מכן באותו יום נכנס לירושלים, משמע קצת מדברי המ"ב שלא יצא וצריך לחזור ולקרוע, שהרי כתב: שאם קרע כאשר ראה ממרחק גדול מהצופים יצא בדיעבד, משמע שאם לא ראה כלל לא יצא. ובכה"ח (ס"ק י"ד) כתב: "ולכן עתה שיש כמה בנינים חוץ לירושתי", אין לקרוע עד שיראה חומות ירושתי של העיר העתיקה, ובדיעבד אם קרע קדם שראה החומה או בתים וחצרות הסמוכות לה מחוץ לחומה וקרע, יש לומר דיצא כיון שהוא סמוך לה ונתכוין לה". משמע מדבריו שכל שקרע בסמוך אף שטרם ראה יצא. עוד יש לדייק מדבריו מזה שהדגיש אם היה סמוך לה, משמע מזה שאם קרע בריחוק מקום שאין אפשרות לראות משם ואחרי כן נכנס, לא יצא, אבל אם קרע בסמוך יצא, ויתכן שגם המ"ב יודה לו באופן זה, וצ"ע.

גדול יותר, אם ראה את ירושלים ממרחק רב ולאחר זמן בתוך לי יום לראיה זו נכנס לירושלים, אינו קורע כיון שאין התחדשות לאבילות (ט).

2. הנכנס למקום שאפשר לראות ממנו את ירושלים אלא שעדיין לא הסתכל על ירושלים, חייב לקרוע (ב"ח ומ"ב סק"ז), וראה ביאורים ובירורים (י).

ג. גבולות ירושלים שחייבים עליה קריעה: 1. אין קורעים אלא על ראיית ירושלים שהיתה קיימת בזמן הבית.

2. מקום ירושלים: גבולות ירושלים העתיקה אינם ברורים. לדעת הגרי"מ הרואה את החומות של ימינו או את הר ציון שבדרומה הרי הוא כרואה את ירושלים העתיקה (ספר א"י פרק כ"ג ב'), ועיין כה"ח (תקס"א ס"ק י"ד) (יא).

(ט) ומי שלא ראה את ירושלים לי יום, ולאחר מכן ראה את ירושלים ממרחק רב מאשר צופים ולכן לא קרע ולאחר מכן נכנס לירושלים צ"ע אם קורע משום שאין זו אבילות חדשה עברו (ראה "אגרות משה" א"ח ח"ג סי' פ"ה), אבל אם ראה את ירושלים ממרחק ובאותו יום נכנס לירושלים אין ספק שחייב בקריעה.

(י) בקונטרס "אחר כתלנו" (עמוד י"ד) כתב: שאם היה ברכב באופן שבמצב ישיבתו בו לא היה יכול לראות, או סומא, או אף אם עצם את עיניו ולא ראה את ירושלים, שיש להקל ולא לקרוע כיון שהיא אבילות ישנה, וראה עוד בספר א"י (סי' כ"ב סעי' ח' הערה 2). ובספר "עיר הקודש והמקדש" (ח"ג פי"ז) כתב: שאם היו בנינים מפסיקים ולכן אינו יכול לראות את החורבן אינו קורע, [וכן משמע בכה"ח שהובא בביאורים ובירורים אות ח'], ושם נטה לומר שסומא אינו קורע כיון שאינו רואה את החורבן.

(יא) גבולות החומה של ימינו: החומה הצפונית נבנתה על שרידי חומה עתיקה אשר לדעת הגרי"מ טיקוצינסקי היא חומת נחמיה. החומה המזרחית קרובה להר הבית ונראה שהיא בודאי בגבולות העיר העתיקה, ואי אפשר למשוך

3. הקריעה על ראיית ירושלים בזמן הזה: בזמן הזה שירושלים נשלטת בידיים יהודיות נחלקו הדעות אם צריך לקרוע על חורבנה, בספר אגרות משה (או"ח ח"ד סי' ע' סק"א) כתב שאין לקרוע (יב), ובקונטרס "אחר כתלנו" (בסוף הקונטרס) דן לומר על פי שו"ת חת"ס (יו"ד סי' רל"ד) האומר שמעלת ירושלים היא משום המקדש, לפיכך כל שהמקדש עדיין חרב גם ירושלים נחשבת כחריבה.

ג; הרואה את המקדש בחורבנו

א. הרואה (יב,ו) את המקדש בחורבנו כיצד ינהג: 1. שוחה [ואם עומד מול המסגדים אל ישחה, כיון שנראה כמשתחוה להם (קונטרס "אחר כתלנו")] ואומר: "בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה (ישעיה ס"ד)", ו"ברוך דיין האמת" בלא שם ומלכות, וקורע, וממשיך ואומר: "כי כל משפטיו צדק ואמת, הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט,

אותה הרבה מזרחה, משום שבעמק ישנם קברים עתיקים מזמן בית ראשון ושני. בצד מערב, נראה שהחומה היא על מקומה הישן, משום ששם נמצאת המצודה המכונה כיום מגדל דוד שנשתיירה מימי הבית, אלא שצריך עיון על הבליטה הצפונית מערבית שנמשכת יותר מערבה [אלא שיש אומרים שאדרכה בזמן הבית היתה העיר נמשכת עוד יותר לצד מערב]. בצד מערבית דרומית אי אפשר למשוך הרבה מערבה שהרי מזרחית למלון המלך דוד קיימים קברי בית הורדוס, בצד דרום החומה נמשכה יותר דרומה והגיע עד מעין השילוח, אבל גם שם אין למשוך הרבה משום שנמצאו שם קברים וראה בספר "עיר הקודש והמקדש".

יב) ואף שעדיין רוב גבולות העיר העתיקה מאוכלסים בנכרים ורק מיעוטם יהודים, בכל זאת היא מיושבת ונמצאת בשלטון יהודים. אבל אין לומר שדי בכך שרוב תושבי כלל העיר הם יהודים היות ומסתבר שאין פרברי ירושלים נמנים בכל חשבון ירושלים.

יב.ו) ראיה מרחוק, כל שרואה את מקום המקדש בבירור נחשבת כראיה, ויש מחמירים לקרוע רק בהיותם קרובים לכותל ממש, ואין נראה.

א-ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, ויקונן על החורבן ויתפלל על פְּנֵינוּ ויאמר: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש" וכו' עד קדמוניות ואחרי כן יאמר בכונה עצומה מזמור ע"ט בתהילים.

2. וכשרואה את המסגדים שעל הר הבית אומר: "בית גאים יסח ה' ויצב גבול אלמנה", ולא יפסיק באמירה זו בין אמירת בית קדשנו לקריעה אלא יאמרנה או לפני "בית קדשנו" או אחר הקריעה ("אחר כתלנו").

3. בימים שאין קורעים בהם, ואף בשבתות וימים טובים אומר: "ברוך דיין האמת", ו"בית גאים יסח ה'" וגו', אך אין אומר "בית קדשנו ותפארתנו" וכו'.

ב. מה נחשב כראיית המקדש בחורבנו: 1. ראיית הכותל המערבי: יש נוהגים לקרוע על ראיית הכותל אף שהוא רק חומת הר הבית, ובקונטרס "אחר כתלנו" כתב שכן הוא מנהג ירושלים. אבל בספר "ארץ ישראל" (סי' כ"ב סעי' ז') כתב: "ראיית מקום המקדש היא דווקא כשרואה את מקום העזרה, ולא כשרואה את מקום הר הבית לדרום העזרה או לצפונה, [ובצפון נכלל בתוך חומת הר הבית של היום, חלק ממבצר אנטוניה שאינו שייך להר הבית], ולא כשרואה את חומת הר הבית, וגם לא כשרואה את הכותל המערבי". לפיכך, ראוי שבבואו לכותל המערבי יראה גם את מקום המקדש ואחרי כן יקרע, ואם קרע בראותו את הכותל לא יחזור לקרוע בראותו את רצפת העזרה.

2. הרואה את המסגד הבנוי על מקום המקדש: המסגד המכונה כיפת הסלע או עומר [בעל כיפת הזהב] בנוי על מקום המקדש,

לפיכך ראיית מסגד זה נחשבת כראיית חורבן המקדש ("פאת השלחן") (יב,2).

3. הרואה את המקדש בחורבנו בזמן הזה: גם בזמן הזה ששטח הר הבית נמצא בשלטון יהודים חייבים לקרוע (אגרות משה או"ח ח"ד סי' ע'), וכן דעת שאר פוסקים (יב,3), וראה קונטרס דיני קריעה על החורבן בסידור "מנחת ירושלים".

ד; הרואה את שער הרחמים וחומות הר הבית

הרואה את חומות הר הבית [ובמיוחד כשרואה את שער הרחמים] אומר: "טבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה מלכה ושריה בגויים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מה" (ב"ח ופאה"ש), ואינו קורע.

ה; דיני הקריעה

א. אלו ימים שאין קורעים בהם: שבת, יום טוב, חול המועד

(יב,2) משום שרואה את השיקוף המשומם שנבנה על מקום המקדש, וכן משום שרואה שאין בנין המקדש נמצא באותו מקום.

(יב,3) בספר "בית מדרכי" (סי' ל"ג) הביא דעה לומר שאין לקרוע בזמן הזה, כיון שהר הבית נמצא בשלטון יהודים, ומה שאין בונים אותו נחשב כחסרון טכני ולא כחורבן, ואין הרבר כן:

א. העובדה היא, שאנו מנועים מלבנות את המקדש מפני פחד האומות ולא מפני חסרון טכני בלבד.

ב. כל שהמקדש חרב אף אם סיבה טכנית מעכבת את בנייתו צריך להתאבל על חורבנו.

גם אין לברך שהחיינו על ראיית הכותל בפעם הראשונה בחייו, משום כמה סיבות, ובפרט משום שהמקדש חרב, ולא כמו שכתב שם ("ישכיל עבדי" ח"ח סי' מ"ג). אבל יכול לומר הודיה של "נשמת כל חי" (שחרית של שבת).

[אבל אומר בכל הימים ברוך דיין האמת]. דין הקריעה בערב שבת וערב פסח אחר חצות ראה ביאורים ובירורים (יג).

אם ראה את המקדש בחורבנו בימים שאין קורעים בהם, נהגו שאין קורעים לאחר מכן, [ולא כהג"ר דוד בהר"ן (מובא בסידור "מנחת ירושלים")], ואם חזר וראה את החורבן לאחר מכן תוך ל' יום גם בזה נהגו שלא לקרוע, אבל בספר "אגרות משה" (י"ד ח"ג סי' נ"ב) כתב על כך שמנהג זה טעות הוא וצריך לקרוע עיי"ש, ולכן אין ראוי לבוא לכותל דווקא בשבת כדי להפטר מחיוב הקריעה (ראה קונטרס דיני הקריעה בסידור "מנחת ירושלים").

ב. מי שראה את החורבן ולא קרע בעת הראיה: צריך לקרוע כל אותו היום אפילו כשהלך משם ונמצא במקום שאי אפשר לראות את החורבן (דרישת ציון להגרח"ז גרוסברג זצ"ל בשם החזו"א), ולדעת הג"ר דוד בהר"ן שהוזכר בסק"א נראה שצריך לקרוע גם למחרת, ואם חזר וראה את החורבן תוך ל' יום, לפי הגר"מ פיינשטיין צריך לקרוע.

ג. קרע על החורבן פעם אחת מתי חזר ומתחייב

(יג) בדין הרואה בערב שבת, כתב בספר "ארץ ישראל" (פרק כ"ב) שהמנהג בירושלים שהרואה את החורבן בערב שבת אחר חצות אינו קורע, אבל החזון איש אמר שאין למנהג הזה טעם וצריך לקרוע גם בערב שבת אחר חצות, אלא שאם יקבל עליו שבת מפלג המנחה ואז יראה, אינו חייב לקרוע, כיון שכבר חל עליו שבת. וב"אגרות משה" (י"ד ח"ג סי' נ"ב) כתב, שהרואה בערב שבת אחר חצות לכאורה צריך לקרוע, אם לא שכבר לבש את בגדי השבת ואם יקרע אותם לא יהיו לו בגדים אחרים לכבוד שבת דאז ודאי כבוד השבת וכבוד הכריות עדיף, ואם יש מנהג קבוע ברור שלא לקרוע אז אין לשנות, אף שלא ידוע טעם בזה.

ערב פסח אחר חצות: בקונטרס "אחר כחלנו" אחר שנקט שהרואה את החורבן בערב שבת קורע, דן לומר שהרואה בערב פסח אחר חצות אינו קורע כיון שהוא יורט, והסיק שהמיקל לנהוג כך יש לו על מה לסמוך עיי"ש.

בקריעה: 1. כל שעברו שלושים יום ולא ראה את החורבן ושוב ראה, חוזר ומתחייב בקריעה חרשה (יד), ואומר את כל הנוסח כבפעם הראשונה (אור"ח תקס"א ה').

2. מנהג תושבי ירושלים, שאף אם לא ראו את המקדש בחורבנו ל' יום, אין קורעים, אלא אם יצאו את ירושלים במשך ל' יום. [לדעת בעל הקונטרס "אחר כתלנו" אין מנהג זה שייך אלא לתושבי העיר העתיקה, ואחרים נהגו להקל לכל תושבי העיר אפילו החדשה, ולמעשה צ"ע].

גם מי שמחמיר לקרוע על ראיית ירושלים בזמן הזה, אם הוא תושב ירושלים החדשה ולא ראה את ירושלים העתיקה ל' יום יכול להקל לא לקרוע על ראיית ירושלים כשם שמקילים תושבי העיר העתיקה בראיית המקדש (יד, 1).

3. מי שקרע על ראיית ירושלים חוזר וקורע קרע חדש על ראיית המקדש. ואם קרע על המקדש לפני שראה את ירושלים, כגון שבא מכיוון הר הזיתים, אינו צריך לקרוע קריעה נוספת על ראיית ירושלים אלא מוסיף כל שהוא על הקריעה שקרע על המקדש.

(יד) בספר "משנה הלכות" (ח"ו סי' ק"י) כתב: "מעיקר הדין דאי יעשה כהלכה כמבואר בשו"ע ויקרע". אך לימד זכות על אלו שלא קורעים: "כיון שבהארכת הגלות עלינו הורגלנו לעצב ולא מתווסף כשמגיעים לירושלים, ואח"כ אם קורעים הבגד מצטערים על הבגד ולא על חורבן ירושלים ובית המקדש, ואולי יש בזה כל תשחית על הבגד", ובעין זה כתב בספר "מועדים וזמנים" על המקילים שלא לקרוע אחר הפסקה של שלושים יום מהראיה האחרונה, ואין זה אלא לימוד זכות, ואין להקל בדבר חלילה.

(יד, 1) שהרי טעם המנהג שאין בני ירושלים קורעים על ראיית המקדש, כיון שיש להניח שמסתמא תושבים אלו ראו את המקדש במשך ל' יום האלו (ראה קונטרס "אחר כתלנו"), טעם זה שייך גם לגבי תושבי ירושלים החדשה לענין ראיית ירושלים העתיקה.

הבא בזמן הזה לירושלים ולכותל ורוצה להחמיר לקרוע גם על ירושלים, כיצד ינהג, ראה ביאורים ובידורים (טו).

קרע על ירושלים אינו חוזר לקרוע על ראיית עיר יהודה בחורבן, קרע על עיר יהודה אחת וראה בתוך ל' יום עיר יהודה אחרת, אינו קורע קריעה חדשה אלא מוסיף על הקרע הראשון כל שהוא.

ד. החייבים והפטורים מהקריעה: 1. קטן: יש אומרים שקטן פטור מקריעה זו, ואפילו הגדיל כל שלא יצא מירושלים שלשים יום, ולדעת הנצי"ב, קורעים לקטן הרואה את החורבן, מפני עגמת נפש.

2. נשים: נשים חייבות בקריעה על החורבן, ותקרע בבגד שהולכת בו בין בבית ובין בחוץ כמו השמלה, ואם לא תשמע להנהגה זו, יש להורות לה שתלבש על שמלתה איזה בגד שהולכת בו רק בחוץ כמו מעיל וכדומה ותקרע בבגד זה ואם גם לזה לא תשמע, יש להורות לה שבאיזה בגד שהיא רוצה תקרע טפה, אף מלמטה לאורך הבגד (קונטרס "הלכות קריעה על המקדש" להרה"ג ר' שריה דבליצקי שליט"א אות כ"ד).

3. חתן וכלה: לפני חופתן, אף ביום חופתן, חייבים בקריעה, ולאחר החופה פטורים כל שבעת ימי השמחה ("הלכות קריעה על המקדש" הנ"ל אות ל"ג).

(טו) הרוצה לקיים גם קריעה על ירושלים ינהג כך, בבואו לירושלים יעלה למקום גבוה שבו רואים את המקדש ואת ירושלים בפעם אחת ואז יקרע קריעה אחת על שניהם, ואם לא עושה כן אלא הולך לכותל ושם קורע, יכין בקריעתו שתהיה על שניהם, אך אין עצה זו ברורה להלכה, לכן ישתדל לנהוג כעצה הראשונה, או יקרע על ירושלים בפני עצמה, ואין בזה משום בל תשחית כיון שעושה משום הספק (קונטרס "אחר כתלנו" עמוד י')

4. אונן: יש אומרים שאונן הנוסע לקבור את מתו בהר הזיתים, כשרואה את מקום המקדש פטור מלקרוע כל זמן שלא נסתם הגולל. וממילא אינו חייב לקרוע גם אחר סתימת הגולל ("הלכות קריעה על המקדש" הנ"ל, אות ל"ג).

ה. אלו בגדים קורעים: 1. כמה מבגדיו צריך לקרוע: בשו"ע (או"ח סי' תקס"א) כתוב, שקורע כל בגדיו עד שיגלה את לבו, אך בירושלים נהגו כדעת הרמב"ן החולק וסובר שאין צריך לקרוע אלא בגד אחד והוא הבגד העליון, ראה ענף 2.

2. איזה בגד נחשב כבגד העליון שבו יש לעשות את הקריעה: צריך לעשות את הקריעה בבגד שלובשים אותו בבית ובחוץ ונהגו בני אשכנז לעשות את הקריעה במעיל החליפה, [אבל לא יעשה את הקריעה במעיל חורפי או מעיל גשם, כיון שאין לובשים אותם אלא בחוץ], ואין צריך לפשוט את המעיל החורפי או את מעיל הגשם בעת קריעת מעיל החליפה, ובדיעבד אם קרע במעיל חורפי או במעיל גשם יצא, כמו כן אם קרע רק בחולצה או בסודר יצא בדיעבד (טו, 1), ומי שרגיל לצאת לרחוב בסודר או בחולצה ללא מעיל חליפה, קורע בהם גם לכתחילה.

בני ספרד, קורעים בבגד שמתחת למעיל החליפה ואינם צריכים לפשוט את מעיל החליפה לפני קריעת הבגד שתחתיו ("הלכות קריעה על המקדש" אותיות כ'–כ"ב).

3. בגד קרוע: קרע בבגד פעם אחת רשאי לקרוע באותו הבגד פעם נוספת אחרי שהרחיק מהקרע הראשון ג' אצבעות (כ"ט ס"מ לגר"ח נאה ולשיטת החזו"א כ"ט 7.2 ס"מ) ובאופן זה יכול לעשות

(טו, 1) ונראה שיצא בדיעבד בקריעת החולצה אף אם היה לבוש מעיל חליפה באותה שעה, לפי המנהג שקורעים רק בגד אחד.

קריעה בבגד מספר פעמים עד שמגיע כנגד הטבור אבל לא למטה ממנו.

4. בגד שאול: אין קורעין בבגד שאול אם לא קיבל רשות לכך מבעל הבגד (טז), לפיכך חייל הלבוש מדי צבא שהם רכוש שלטונות הבטחון אינו קורע בהם, וצ"ע אם בגדים של בן הסמוך על שולחן הוריו נחשבים כשאולים (יז).

היה לבוש בגד עליון שאול, יקרע את הבגד שתחתיו. היו כל בגדיו שאולים, אם חזר לביתו באותו יום נראה שצריך ללבוש בגד השייך לו ולקרוע בו שהרי חייב בקריעה בכל אותו היום.

המקנה את כל בגדיו כדי לפטור את עצמו מחיוב קריעה, [היינו שמקנה את כל בגדיו שלבוש בהם וכן את בגדיו שבביתו כנ"ל] אף שיש סוברים שפטר עצמו, מסתבר כדעת קונטרס "אחר כתלנו" שאין הקנאה זו מועילה (יח), וכן כתב בשו"ת "פאת שדך" (סי' נ"ז) וכן דעת גדולי ההוראה בירושלים.

(טז) בקונטרס "אחר כתלנו" דן אם מותר לבוא אל מקום שרואים שם את החורבן בבגדים שאולים כדי להפטר מקריעה, ונטה לומר שלכאורה הרבר תלוי במחלוקת ראשונים עיי"ש.

(יז) בגדים הנתנים מההורים לבנים הסמוכים על שולחנם, יש לרחן אם נחשבים כבגדי הבן או כשאולים, בפרט יש לומר שאין הבגדים של הבן, אם הבגדים נתנו לו בתקופת צמיחתו שכל בגד הנעשה קטן עליו ניתן לאחיו הקטנים ממנו, ואפילו בן המכוגר כל צרכו שבגדיו נשארים בידו, יש לומר שאין נתינת ההורים מוחלטת, היות ואינו רשאי לעשות בבגדיו כרצונו, שהרי אם יקרעם יצטרכו לקנות לו בגדים אחרים ועל כך הם מקפידים, ולמעשה צ"ע.

(יח) כיון שהזוכה בבגדים הנתנים לו רק כדי להפטר מהקריעה, לא איכפת לו אם בעליו הראשונים יחליטו לקרוע את בגדם, אבל הקנאה כזו מועילה כאשר מקנה את הבגד העליון וקרוע בבגד שתחתיו (מגדולי ההוראה בירושלים).

5. הלוּבֶשׁ בַּגָּד יִקָּר וְחֹסֶס עָלָיו מִלְקָרְעוֹ: הַלּוּבֶשׁ בַּגָּד שְׁחָס עָלָיו, רִשְׁאֵי לַלְבוּשׁ בַּגָּד אַחֵר וּלְקָרְעוֹ בּוֹ [וְעֵדִיף לְהַחֲלִיף בַּגָּד זֶה לַפְּנֵי רֵאִיִּת הַחֹרֶבֶן].

ו. כִּיצַד קוֹרְעִין: ו. אֹפֶן הַקְרִיעָה: צָרִיךְ לְקָרְעוֹ אֶת הַבִּגָּד מֵעוֹמֵד [וְלֹא יִסְמֹךְ אֶת עֲצָמוֹ עַל אִיזָה דָּבָר בַּעַת הַקְרִיעָה]. קָרַע מִיּוֹשֵׁב חֹזֵר וְקוֹרַע מֵעוֹמֵד.

יש אומרים שהקריעה צריכה שתהיה דווקא ביד ובצד שמאל וקורע כל בגדיו עד שיגלה את לבו (שו"ע או"ח סי' תקס"א סע' ד'), אבל מנהג ירושלים הוא כדעת הרמב"ן שקורע רק בגד העליון, ויכול לקרוע גם בצד ימין ואף בכלי ואינו צריך לקרוע אלא טפח [שהוא לפי הגר"ח נאה כ"ח ס"מ ולהחזו"א כ"ט ס"מ]. הקריעה צריכה להיות בחלק העליון של הבגד מעל הטבור.

2. באיזה מקום בבגד קורעים: לכתחילה יקרע בגוף הבגד ולא בחלק העליון המקופל על הבגד [צוארון וכדומה], ויבדיל ראש הקריעה [היינו שיחתוך מתחילת קצה הבגד] ולא יחתוך בתוך הבגד בלבד, וזה לפי מנהג בני אשכנז, אך לפי מנהג בני ספרד, רשאי להשאיר את ראש הקריעה שלם ולקרוע בתוך הבגד טפח ("הלכות קריעה על המקדש" אות י"ח).

יקרע לאורך הבגד ולא לרוחבו, שהקורע לרוחב הבגד אינו ניכר שהוא לשם קריעה אלא נראה כנקרע מאיליו (עיין "חכמת אדם" דיני אבילות).

קריעה במקום שהוא תפור בבגד בתפירה גמורה, נחשב לקריעה בבגד.

3. אחר הקריעה: מותר להסיר את הבגד הקרוע וללבוש בגד אחר אף שעודנו עומד ליד מקום המקדש. את הקרע מותר לשלול

[היינו תפירה שאינה מיושבת וניכר החתך] למחר, והאשה שוללת מיד מפני הצניעות, אבל אין מאחים [היינו תפר יפה] את הקרע לעולם.

ו; מעניני המקדש בזמן הזה

א. מנהג עליה לרגל בזמן הזה: במועדים ראוי לבוא להתפלל לפני הכותל המערבי והוא כעין עליה לרגל (יט). המנהג הוא להתפלל מוסף במועדים (כ). וכן ראוי לבוא לפני הכותל בערב פסח (כא) וערב יום הכיפורים ושאר ימים המקודשים ("אלה מסעי" למהר"ם חגיז).

ב. איסור כניסה בטומאה להר הבית גם בזמן הזה:

(יט) איתא במדרש (שיר השירים רבה פרק ד' אות ב'): "מה יונה זו אע"פ שאתה נוטל גזליה מתחתיה אינה מנחת שובכה לעולם, כך ישראל, אע"פ שחרב בית המקדש לא ביטלו שלוש רגלים בשנה". וכתב התשב"ץ (ח"ג סי' א'): "ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת, שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ומשאר ארצות, ויש בזה רמז במדרש קינות ובמדרש שיר השירים בפסוק "אני חומה", ופסוק "אלה אזכרה ותשוח עלי נפשי" (והובאו דברי התשב"ץ בחת"ס שו"ת יו"ד סי' רל"ד).

(כ) בחג השבועות שהוא יום טוב, ואי אפשר להדרים מחוץ לעיר לבוא לכותל, צ"ע אם יש ענין לבוא אל הכותל בששת הימים שלאחר החג, שהם ימי השלמה להקרבת קרבנות החג.

(כא) הבא אל הכותל בערב פסח, אינו צריך לחוש שמא בכך הוא מחייב את עצמו בקרבן פסח ואז כל פטורו מהקרבה אינו אלא משום שהוא אנוס [ואילו היה רחוק מהכותל היה פטור מצד היותו בדרך רחוקה]. משום שלמ"ד שדרך רחוקה היינו כל שנמצא מחוץ לפתח העזרה, אין הבדל בין המצאות ליד הכותל או בכל מקום אחר, ואפילו למ"ד שדרך רחוקה היא ט"ו מיל [היינו כ־15 ק"מ] בכל זאת אין חיוב להמצא מחוץ לתחום זה, משום שנאמר דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא (ועיין תוס' פסחים פ"ב).

נפסקה ההלכה כשיטת הרמב"ם ושאר הראשונים הסוברים שקדושת המקדש לא בטלה אחר החורבן, והנכנס בטומאה למקום העזרה חייב כרת, ולהר הבית חייב מלקות (כב).

גבולות הר הבית אינם ידועים בבירור (כג), לפיכך, כל מקום שהוא בתוך החומות המקיפות את הר הבית אין להכנס לתוכו, [שערי הר הבית צבועים בצבע ירוק וניכרים ואין להכנס באף אחד מהם], ואפילו דרך עליות [כמו בבנין המחכמה] אסור להכנס לשטח הר הבית. כמו כן יש להזהר בעת טיסה במטוסים העוברים על פני ירושלים שלא לעבור מעל שטח הר הבית.

אף מי שטיהר עצמו בטבילה אל יכנס להר הבית מפני שאין אנו בקיאים בהלכות טומאה, ויתכן שמא נטמא בזיבה, ועוד טעמים ראה ביאורים ובירורים (כד), לכן מי שצריך להכנס להר הבית לצורך בטחוני ישאל למורה הוראה. לשטח המקדש והעזרה אי אפשר להכנס גם אחר טבילה היות ואנו טמאי מתים.

כשצריכים לתקן על גבי הכותל אין להתיר ליהודי לעשות זאת, ואפילו אם טבל, ויעשו את התיקון על ידי אומן נכרי כיון

(כב) יש אומרים שאף לדעת הראב"ד הסובר שבזמן הזה קדושת המקדש בטלה, היינו דווקא לענין שאין הנכנס חייב כרת, אבל האיסור דאורייתא להכנס בטומאה יש גם בזמן הזה (ראה שו"ת "בנין ציון" סי' ב' – ג).

(כג) האדר"ת חשש לעבור ליד הפינה הדרמית מזרחית של הר הבית שמא שטח הר הבית נמשך גם מחוץ לחומה, אבל לפי מה שנתגלה בזמן האחרון משרידי חומות הר הבית נראה לכאורה שטח הר הבית לא התפשט מעבר לחומות אלו, ואולי משום זה לא ראינו חוששים לדברי האדר"ת.

(כד) משום שאין להכנס נעול נעלים, וכן אסור להכניס בגדים טמאים וצריך לטבול גם את בגדיו לכן אין להכנס בשום אופן להר הבית אלא על פי מורה הוראה מוסמך.

שיש לחוש שהפועלים לא יטהרו עצמם כהלכה (שו"ת "היכל יצחק" סי' י"ח, מובא בספר "שערי ההלכה" סי' פ"ג).

ראוי להזהר שלא להכניס את אצבעות ידיו בין סדקי הכותל (ראה הסכמת האדר"ת לספר "משכנות לאביר יעקב" ובספר "פאר הדור" ח"ב עמוד מ"ח).

יש שנהגו לא להכנס לתוך רחוב החנויות ראה ביאורים ובירורים (כה).

ג. אף על פי שהמקדש חרב בעונותינו, חייב האדם במוראו כמו שהיה נוהג בפנינו, ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, שנאמר "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו", מה שמירת שבת לעולם אף מוראו לעולם שאף על פי שחרב בקדושתו עומד (רמב"ם בית הבחירה פ"ז ה"ז). לכן יזהר שלא לנהוג בקלות ראש מול מקום המקדש, וכן לא יעשה צרכיו במקום שרואים ממנו את מקום המקדש (ועיין בשו"ע או"ח סימן ג' סעיף ז' ובב"ח שם).

ז; מעניני הכותל והתפילות שם

א. הגישה אל הכותל: נהגו לגשת עד הכותל ואפילו מי שאינו טהור משום שמקובל להחשיב את הכותל כחלק מחומת הר הבית ולא כחומת העזרה, ודלא כהרדב"ז הסובר שהכותל המערבי הוא קיר העזרה (עיין בהרחבה בספר "מקדש מלך").

ב. השתמשות בכותל: 1. ראוי להמנע מלהשען על הכותל, או לשים סידורים ופתקים בתוך הכותל, כיון שהכותל הוא

(כה) הרדב"ז מפרש שטעם מנהג זה הוא משום שהארון טמון באותו מקום, ברם טעם זה צ"ע שהרי נתבאר במשניות שקלים שהארון היה טמון באיזור לשכת העצים ולשכה זו היתה בתוך הר הבית.

קדוש [ואף שבספר "מחשבות בעצה" (סי' ט"ו) למד זכות על הנוהגים כן], לפיכך ראוי לשים את הפתקאות בסדקי קירות הבנינים הבנויים בסמוך ומחוברים לכותל עצמו.

2. ומכל שכן שצריך להמנע מתקיעת מסמר בתוך הכותל כיון שיש לחוש לאיסור נתיצה של המקדש, וכבר התריע על כך בעל ה"מנחת אלעזר".

3. אסור לבנות מאבנים ועפר שנפלו מהכותל, ואם נמצאו אבנים ועפר שנפלו בודאי מהכותל אסורים בהנאה כדין הקדש, אך בסתמא תולים ברוב שאינם מהכותל ועיין שו"ת "ישכיל עבדי" (ח"ח סי' מ"ג).

4. קציצת עשבים מהכותל: בשו"ע (או"ח סי' קנ"א סעי' י') נפסק לגבי בית הכנסת שנחרב, שתולשין את העשבים שגדלו בו ומניחים אותם במקומם מפני עגמת נפש, ולכאורה ראוי לנהוג כך גם בעשבים שעלו בכותל, אך מכיון שיש בזה משום חשש למעילה בהקדש נמנעים מלתלוש אותם (ראה שו"ת השבי"ט ח"ה סי' ו').

ג. מעניני התפילות ליד הכותל: 1. טוב לומר ליד הכותל את הפסוקים האלו: בספר מלכים א' פרק ח' מפסוק כ"ח עד פסוק ס"א ועד בכלל, ופרקי תהלים, ל', פ"ד, פ"ה, קכ"ה – ז', קל"ב, קל"ד, קל"ז, וכן יאמר מזמור ע"ט בתהילים בכוונה עצומה ("הלכות קריעה על המקדש" אות י"ג).

2. מנחה בערב שבת: אף שאין להתפלל מנחה של ערב שבת בבית כנסת שכבר קיבלו בו שבת, בכל זאת אין חשש כזה בכותל כיון שכל מנין ומנין נחשב כבית כנסת בפני עצמו (קונטרס "אחר כתלנו").

3. עשיית מנין ביו"ט שני: בני חו"ל לא יעשו מנין ביו"ט שני ליד הכותל כיון שהוא מקום של פרהסיא.

פרק ד

הלכות הצומות שנתקנו זכר לחורבן

(או"ח סי' תקמ"ט)

תיקנו הנביאים לצום בארבעה זמנים: בג' בתשרי, בעשרה בטבת, בי"ז בתמוז ובט' באב (א). ימים אלו נועדו לחשבון הנפש, והתבוננות בסיבות שהביאו לעונש, כדי להתעורר לתשובה (ב).

(א) הסיבות שנקבעו ימים אלו לימי צום: "יום שלישי בתשרי — שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ונכבת גחלת ישראל הנשארת, וסיבב להתם גלותן. ועשירי בטבת — שבו סמך מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק. י"ז בתמוז — חמשה דברים אירעו בו: נשתברו הלוחות, ובטל התמיד מבית הראשון. והובקעה העיר בחורבן השני [ואף שכבית ראשון נבקעה העיר בט' בו, קבעו את היום שנבקעה העיר בחורבן הבית השני, כיון שהוא חמור יותר, ולא קבעו את שניהם משום טורח הציבור. ועוד שבירושלמי איתא שגם בבית ראשון נבקעה העיר בי"ז בתמוז, אלא שמתוך רוב צרות איבדו את חשבון התאריך, ויש נפ"מ בין שני הטעמים לעינן מידת חסידות, שלפי טעם א' מידת חסידות לצום גם בט' בו ולפי טעם הב' אין צורך להתענות אף ממידת חסידות]. ושרף אפוסטמוס הרשע את התורה, והעמיד צלם בהיכל. ותשעה באב — חמשה דברים אירעו בו: נגזר על ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה והיה בה אלפים ורכבות מישראל, והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומאים ונהרגו כולם והיתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש, ובו ביום המוכן לפורענות, חרש טורנוסרופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר: "ציון שדה תחרש" (רמב"ם תעניות פ"ה הל' ב' — ג').

(ב) וזו לשון הרמב"ם (תעניות פ"ה ה"א): "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד

"ואלו הצמים ומטיילים או עוסקים בדברים בטלים, לקחו את הטפל ועזבו את העיקר, ומכל מקום אין לו לפטור עצמו כתשובה בלבד (מ"ב סי' תקמ"ט סק"א)".

נהגו בני ספרד להכריז בשבת קודם התענית אחר קריאת ההפטרה לפני "אשרי": "אחינו בני ישראל שמעו! צום פלוני יום פלוני יהפוך אותו השם לששון ולשמחה כמו שהבטיחנו בנחמות ונאמר אמן (כה"ח סי' תק"נ ס"ק כ"ד)". ואין מכריזין על צום ט' באב, יום כיפור, ותענית אסתר, וסימנך "אכף עליו פיהו" – א"ב כיפור פורים (ב, 1). ובני אשכנז נהגו שלא להכריז בשום צום.

א; גדר חיוב תעניות אלו בזמן הזה

א. חיוב התעניות בזמן הזה: 1. בגמרא (ר"ה י"ח ב) נתבאר, שבזמן שיש גזירת מלכות על ישראל ר"ל (ג), צריך להתענות מעיקר הדין [היינו שצריכים להפסיק מלאכול מבעוד יום ולנהוג בכל חמשת העיניים כמו בט' באב], ובזמן שיש שלום יש לנהוג בהם כימים טובים (ג, 1), ובזמן שאין שלום ואין גזירת מלכות, רצו מתענין רצו

שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזכרון דברים אלו נשוב להטיב שנאמר: "והתוודו את עונם ואת אבותם וגו'".

ב, 1. הטעם שאין מכריזין תעניות אלו, מפני שידועים לכל, או מפני שאינם תלויים בהסכמת רוב ישראל [ראה לקמן סעיף א' ס"ק ו] (ערוה"ש).

ג. ונראה שגזירת מלכות אינה נמדדת בכל מקום לפי מצבו, אלא לפי מצבו של רוב כלל ישראל, אלא שמדברי השל"ה שכתב שראוי לנהוג בכל חומרי התעניות, ונימק משום שיש גזירות, משמע קצת שאף כשיש גזירות במקום אחד ראוי לנהוג בו כבגזירת מלכות, והנה גם בעת שאירעה השואה הגדולה באירופה בשנים ת"ש–תש"ה לא נהגו בכל חומרי התעניות, ומסתמא משום שלא היתה גזירה על רוב הציבור.

ג, 1. גדר שלום: רש"י (ר"ה י"ח ב' ד"ה שיש) פירש: "שלום – שאין יד עובדי

אין מתעניין. וכאשר קיבלו כל ישראל על עצמם לצום באלו התעניות (ד) לא קיבלו על עצמם אלא תענית ולא שאר עינויים, ולהתחיל את הצום רק מעלות השחר ולא מבעוד יום, מלבד בט' באב, וכן הקילו במעוברות ומניקות מלבד בט' באב.

2. השל"ה כתב דבעל נפש יפסיק מבעוד יום וינהג בכל העינויים מלבד בנעילת הסנדל, משום שנראה כחוכא ואיטלולא [היינו שגורם לגיחוך]. גם המחמיר לנהוג כהשל"ה, בליל טבילה יקיים עונתו (מ"ב תק"ן ס"ק ו').

ב. מנהגי אבילות שנהגו בתעניות אלו: 1. בתעניות אלו נהגו בכמה עיני אבילות ראה ביאורים ובירורים (ה).

2. רחיצה: נהגו שלא להתרחץ בתעניות אלו (ט"ז), והיינו דוקא בחמין אבל בצונן מותר (פמ"ג), וכן מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין (שעה"צ תק"נ סק"ח). כשחל עשרה בטבת בערב שבת, מותר לרחוץ כל גופו בחמין (מ"ב סי' תק"נ סק"ו), כמו כן אשה הצריכה

כוכבים תקיפה על ישראל". ולפי דבריו יש לדון, בימינו שרוב ישראל גרים בארצות החופש, וחכויותיהם שוות לשאר תושבי ארצותיהם, אם כן הרי זה שלום, אבל הריטב"א פירש "שיש שלום" – היינו "שישראל על אדמתן ובית המקדש קיים", ובעונותינו שעדיין לא זכינו לכך אין זה שלום, אלא שצ"ע אם יש לצרף את שיטת רש"י בשעת הצורך להקל לחלשים וכדומה.

(ד) ואין צריך לקבל את התעניות האלו מבעוד יום, כיון שכבר קיבלו אותם עליהם, [אבל הריטב"א (רי"ח ב') נסתפק דאולי צריך לקבלם מבעוד יום].

(ה) הבה"ל (סי' תקנ"א סע' ג') כתב "ואפשר שיש להחמיר ב"ז בתמוז ועשרה בטבת כמו מריח עד התענית" [בכל מה שאסורים מריח כמו משא ומתן ובנין של שמחה וכו']. ונראה שהוא הדין בצום גדליה דמאי שנא. ומה שנהגו לשאת נשים נראה ולא החמירו בכל דבר, ולכאורה גם בתספורת ראוי להחמיר, אבל ב"ציץ אליעזר" (ח"ז מ"ט פי"א) כתב, שמותר להסתפר עיי"ש.

לחוף ראשה לצורך טבילת מצוה מותרת אף בחמין ("רבבות אפרים" ח"א סי' שס"ג ד').

אף שרחיצה בצונן מותרת, ומעיקר הדין מותרת אף שחיה בים או בבריכה, בכ"ז אין ראוי לעשות כן (ראה "באר משה" ח"ג סי' ע"ז), ואם רוצה רק להקר מהחום יכול לרחוץ בבריכה ("רבבות אפרים" ח"א שס"ג א').

3. נגינה: לא ינגן באלו הצומות אף לצורך נכרי (קיצור שו"ע סי' קכ"ו). ומותר לישא אשה באלו הצומות, ויתנו את כוס הברכה לשותות לתינוק שאינו מבין את האבילות.

4. במוצאי הצום: מותר לאכול בשר ולשתות יין במוצאי התעניות מלבד במוצאי ט' באב, ובספר "דרכי חיים ושלום" (אות תרמ"ח) כתב, שהאדמו"ר ממונקטש היה מקפיד לאכול במוצאי הצום בשר ויין, לזכר העתיד שתעניות אלו יהפכו לימים טובים.

ב; החייבים בצומות אלו

א. **הכל חייבים בתעניות אלו:** אנשים ונשים, זכר מבן י"ג שנה ויום אחד ונערה בת י"ב שנה ויום אחד ואפילו לא הביאו ב' שערות (ו).

גם ת"ח ומלמדי תינוקות צריכים להתענות אף שנחלשים על ידי התענית מעבודת הקודש (ראה "יביע אומר").

ב. **קטן:** אין חובה לחנך קטנים לתעניות אלו אפילו הגיעו לחינוך, ואף לתענית שעות, אבל ראוי לחנך את הקטנים שיש בהם

(ו) בספר "שונה הלכות" (סי' תק"ג), העיר בסתירות המ"ב בענין נער שהגיע לשנים ולא הביא סימנים.

דעת להתאבל, שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף לחם ומים או שאר מאכל פשוט (מ"ב סי' תק"ן סק"ה). וכשעושים חתונה בעשרה בטבת או בצום גדליה יתנו את כוס הברכה לשתות לקטן שאינו יודע להתאבל (ועיין בשו"ת "פרי השדה" ח"ד סי' ס"ד).

קטן שהגדיל ביום צום נדחה חייב לצום (ז).

ג. **אונן**: אף הוא חייב בתעניות ציבור (שעה"צ סי' תר"מ אות מ"ח).

ד. **בעלי שמחה**: גם בעלי ברית וכן חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה שלהם חייבים בצומות אלו, אך בג' תעניות שנדחו יכולים להקל שלא להשלים [ואף בברית שנדחה (שעה"צ סי' תקנ"א ס"ק ל"ג)].

צום גדליה בג' תשרי אינו נחשב כצום נדחה ורק כשחל בשבת ונדחה ליום א' (ז, 1).

צום חתן וכלה שחל בסמוך לימי הצום, אם בכוחם לצום בשניהם צריכים לצום בשניהם ("אגרות משה" אור"ח ח"א סי' קס"ז), ואם אין בכוחם לצום בשני הימים יצומו ביום התענית של הציבור (שו"ת "דבר יהושע" ח"ב סי' ק"ט) וכן פסק אחד מגדולי ההוראה

(ז) ואף שתענית שנדחתה היא רק השלמה לתענית ונער זה לא היה חייב ביום התענית. ובאמת דעת ה"אבני נזר" (אור"ח סי' תכ"ו) שקטן שהגדיל בט' באב נדחה פטור מצום, אבל הרבה פוסקים סוברים שחייב ראה ספר "הלכות הליכות בר מצוה" (פרק ח' סעי' מ"ג) וספר "רעבות אפרים" (ח"ב סי' קנ"ה אות י"א).

(1,1) הבה"ל (סי' תקמ"ט סעי' א') הוכיח מדברי הריטב"א (סוף תענית) שצום גדליה בג' תשרי אינו נחשב כצום נדחה אף שהריגת גדליה היתה בא' תשרי, משום שקבעוהו בג' תשרי, ויש אומרים שאף הריגתו היתה בג' בתשרי ולא בא', אבל כשחל ג' בתשרי בשבת ונדחה ליום א' חשיב נדחה.

בירושלים), ונראה שדין זה נאמר אפילו יום החתונה חל לפני תענית הציבור.

ה. חולה: חולה אף שאין בחוליו סכנה, פטור מהצום ואין לו להחמיר על עצמו, מי שעניו כואבות ומצטער מכך הרבה, כתב בספר קובץ [מובא בבה"ל תק"נ ד"ה מיהו] שיש מקום להתיר לו שלא יצום והכל לפי ראות עיניו של המורה.

אדם שהצום מחלישו יתר על שאר בני האדם הצמים, נחשב כחולה ופטור מלהתענות אף בט' באב ("אגרות משה" או"ח ח"ד סי' קי"ד). אדם שאם יעבוד בצום יחלש עד שיצטרך להפסיק לצום, ינהג כך: אם היה עוסק בצרכי שמים או אם היה מושכר לאחרים, ואם לא יעבוד יגרום להם הפסד, יתחיל לעבוד, ואם יחלש מאד יפסיק את הצום ("אגרות משה" הנ"ל). אך אם עוסק בצרכי רשות לא יעבוד בצום. מי שנחלש עד שהוצרך לאכול, יאכל בצנעא ורק כפי צורכו, ולא יאכל בשר ויין.

חולה האוכל באלו הצומות צריך בכל זאת לומר את הסליחות, ואף ישמע את ההפטרה "דרשו" דהוי כמו וידוי ("שערים המצויינים בהלכה" סי' קכ"א סק"ב). דין תפילת עננו למי שאינו מתענה ראה לקמן סעיף ד' סק"צ. חולה שלא התענה, לכשיבירא יש אומרים שאינו צריך להשלים יום אחר, והמהרש"ם (שו"ת ח"ד סי' ק"כ) כתב אף שנראה לו הדין הזה, בכל זאת מבטל הוא את דעתו אל דעת הא"ר הסובר שצריך.

ו. מעוברות ומיניקות: עוברות ומניקות המצטערות הרבה מחמת התענית אין להם להתענות, ואפילו אם אין מצטערות הרבה, אינן מחוייבות להתענות, אלא שנהגו להחמיר (רמ"א או"ח סי' תק"נ סע' א'). בימינו שירדה חולשה לעולם, לא נהגו להחמיר (2,1), ואינן צריכות להשלים לאחר מכן יום אחר.

כללי מעוברת ראה ביאורים ובירורים (3,ז), כללי מניקה ראה ביאורים ובירורים (4,ז).

ז. דין ברית מילה ופדיון הבן שחלו בתעניות אלו:
 ו. כשחל ברית מילה בימי הצומות, מברכים על הכוס ונותנים אותו לשתות לקטן שהגיע לחינוך ברכה (מג"א), ואם היולדת מצויה במקום המילה היא תכוין לצאת בברכה ולא תפסיק בדיבור ותשתה את הכוס (ראה שו"ע או"ח תקנ"ו ומ"ב). את הסעודה עושים במרצאי התענית, ויעשה הברית בשחרית משום זריזון מקדימים למצוות, ולא סמוך לשקיעה, אף שעל ידי כן תהיה הסעודה סמוכה לברית.

2. פדיון הבן שחל בתענית: אם עברו כ"ט יום וי"ב שעות ותשציג חלקים ער ליל התענית, יעשו את הפדיון בליל התענית, ואם לא עברו עדיין, יש אומרים שיעשו את הפדיון ביום והסעודה בלילה (ראה ש"ך יו"ד סי' ש"ה ס"ק י"ב), והקש"ע כתב לעשות את הפדיון במרצאי התענית, והחכ"א כתב ראפשר לכתחילה לעשות הפדיון בכל אלו הזמנים, לכן יעשו בכל מקום במנהגם.

(2,ז) בספר "יחווה דעת" (ח"א סי' ל"ה) כתב שבזמן הזה שירדה חולשה לעולם, אולי אף צריך למחות בידן, ויאכלו רק כרי קיום הולד.

(3,ז) כתב המ"ב (סי' תקנ"ט סק"ג): "ומסתברא דמעוברת היינו כשהוכר הולד [היינו אחר ג' חרשים], ומכל מקום אפשר דאפילו אחר ארבעים יום ליצירה, הוי בכלל מעוברת לענין זה אם מרגישה צער, אבל בפחות מכן נראה דהיא ככל הנשים לכל דבר אם לא שמצטערת הרבה, ואם מרגישה חולשה אין לה להחמיר כלל, כיון שאו העובר חלש שלא יפסידהו. ובספר "יחווה דעת" הג"ל בביאורים 2, כתב שבזמן הזה יש להקל, כיון שירדה חולשה לעולם, וכל מעוברת יכולה לאכול.

(4,ז) דעת המהרש"ם שכל כ"ד חודש נחשבת למניקה ואפילו פסקה מלהניק, דעת אחר מגדולי ההוראה בירושלים אינה כן.

ג; מדיני התענית

1. **טעימה בתענית ציבור:** 1. אסור לטעום מאכל לראות אם צריך ליתן בו מלח או לסיבה אחרת ואפילו אם לא יבלע את המאכל.

2. לא ילעס גומי לעיסה מתוק ואם אין בו מתיקות ותוספת טעם מותר ("קול סיני" פסקי הגר"ע יוסף). ולדעת קש"ע שלכתחילה אין לבלוע רוק בצום נראה שיש להמנע מכך.

2. **שטיפת הפה:** נהגו לאסור שטיפת הפה בתענית ציבור, [ויש מוסיפים לאסור אפילו שטיפת הפה בדבר שאינו ראוי לשתיה כמו תיאדנט ושאר תכשירי שטיפת הפה ("קנין תורה בהלכה" ח"ב סי' מ"ט)], אבל במקום צער גדול מותר (חיי"א כלל קל"ב), לפיכך מי שהוצרך לטיפול שיניים בתענית, מותר לו לשטוף פיו אלא שיוזהר שלא יבלע מהמים, ויוזהר להחזיק פיו כלפי מטה שלא יכנסו המים לתוך גרונו (ח).

3. **בליעת הרוק:** מותר לבלוע את הרוק בתענית, ראה ביאורים ובירורים (ט).

4. **בליעת רפואות:** מותר לבלוע כדורים, טבליות, ורפואות

(ח) ועיין בפסקי הגר"ע יוסף ב"קול סיני", שלדעתו יש מקום להתיר בשעת הצורך לשטוף את הפה בפחות מרביעית, ובתנאי שידע להזהר שלא יבלע כלום מהמים, וכל שכן לצורך שטיפת הפה פעת טיפול בשיניים, אבל בט"ב אין להקל אלא במקום צער גדול, ובתנאי שיוזהר מאד להוריד פיו למטה כדי שלא יבואו המים לגרונו.

(ט) במ"ב לא החכר שיש להמנע מבליעת רוק בתענית אלא ברין יום הכיפורים, ואף ביוה"כ חילק בדבר, שאין אסור אלא בערב שעדין טעם המאכל בפיו ולא ביום, והקש"ע כתב: שאם יכול ימנע מבליעת הרוק בכל ד' התעניות, ואם אי אפשר לו מותר לבלוע הרוק ואף ביוה"כ.

מרות. וכן מותר לבלוע גבס לצורך בדיקת רנטגן, וכל דבר שאין לברך עליו ברכה ראשונה מפני שאינו ראוי לאכילה, ואם צריך לשתות מים עם הרפואה יש לפגל את המים על ידי מלח או דבר מר ואז מותר לשתותם לצורך הרפואה, וראה עוד ב"ציץ אליעזר" (ח"י סי' כ"ה פרק כ"ב).

5. **עישון:** יש האוסרים לעשן בכל ד' הצומות ואת המעשן בט' באב היו אף מנדים, אבל למעשה נהגו להתיר עישון בשאר צומות, ולגבי דין העישון בט' באב ראה לקמן (פרק ט' סע' י"א ס"ק 4).

6. **טעה ובירך על מאכל ביום התענית:** נחלקו הפוסקים כיצד ינהג, יש אומרים שיטעם כל שהוא כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה ("נחפה בכסף"). וה"שדי חמד" (אסיפת דינים מערכת בין המצרים סי' א' אות ד'), סובר שעדיף לא לאכול כיון שאם לא יאכל יעבור על איסור בשב ואל תעשה בלבד, ואם יטעם יעבור איסור בקום ועשה (ט,1).

7. **טעה ואכל:** מי ששכח ואכל (ט,2) בתענית ונזכר, חייב להמשיך בתענית. ונחלקו אם צריך להשלים להתענות יום אחר ויכול להקל שלא להתענות, [אלא אם רוצה להתענות לכפרה (י)].

(ט,1) עיין בפסקי הגר"ע יוסף בקול סיני" במה שהכריע כדעה הראשונה.

(ט,2) אכל היינו שאכל בכותבת אבל פחות מזה נחשב כצם לענין תפילת ענינו ועליה לתורה (מגדולי ההוראה בירושלים), וראה שערם מצויינים בהלכה במה שדן אם אכילה המבטלת שם מתענה היא בכזית או בככותבת.

(י) המנ"ח סובר שמי שטעה ואכל בתענית צריך להשלים תענית אחרת. המהרי"ל גזר על מי שאכל בתענית שיתענה ב', ה', וב' לכפרה. תענית שהיא לכפרה אם קשה לו לצום אפשר לפדות אותה.

טעה ואכל בט' באב, יש אומרים שיצום אף ב' באב וינהג באותו יום בכל חמשת העינויים [וראה עוד ב"שדי חמד" מערכת בין המצרים].

8. **זמן תחילת התענית:** מותר לאכול (יא) בליל התענית עד עלות השחר (יא, 1) כל זמן שלא ישן עדיין שינת קבע (יא, 2). אם נרדם בתוך סעודת הערב או לפני סעודת הערב יכול לאכול [שהרי זה כאילו התנה שאינו מקבל על עצמו את התענית], והמחמיר לחוש לשיטת הראב"ד הסובר שאין לאכול, קדוש יאמר לו (מ"ב סי' תקס"ד ס"ק ג'), ואם התנה שיאכל וישתה לאחר שישן, מותר, אפילו ישן שינת קבע. ואם רגיל לשתות מים לאחר שהולך לישון, רשאי לשתות אפילו אם לא התנה משום שנחשב כאילו התנה (מ"ב תקס"ד ס"ק ו').

9. **פתיחת בתי ממכר מזון ביום התענית:** חנויות מכולת ושאר חנויות ממכר מזון, מותר לפותחם ביום הצום, משום שאפשר לתלות שקונים את המאכלים לצורך מוצאי הצום או לילדים

(יא) אף שמותר לאכול בליל התענית מכל מקום כתב בספר קיצור השל"ה והביאו בכה"ח (סי' תקס"ד ס"ק ד') שלא יאכל בליל התענית יתר על הרגלו, שאם יאכל יתר על הרגלו לא יחוש בתענית, אבל הכה"ח בסי' תקמ"ט כתב: דמי שהוא חלוש, רשאי לאכול יותר מהרגלו כדי שהצום לא יזיק לו, ומי שיכול יזהר שלא לאכול בליל צום בשר ויין.

(יא, 1) זמן עלות השחר יש סוברים שהוא 72 דקות לפני הנץ החמה, וכן נהגו רבים מבני עדות המזרח בא"י, והגרי"מ טוקצ'נסקי בלוח א"י סובר שהזמן הוא מעת שהאיר המזרח והוא כ־90 דקות לפני הנץ החמה.

(יא, 2) אפילו אם ישן שלא במטה, וצ"ע מה הוא שיעור שינת קבע, ולכאורה כל שינה שהיא יותר משיעור מהלך מאה אמה כמבואר בסוכה (כ"ז א'), [ואין מסתבר לימור ששיעור שינת עראי כשיעור של שתיק נישמין (ראה בה"ל סי' ד' סע' ט"ז)].

וחולים, אבל מסעדות וקיסקים שסועדים בהם במקום אסור (יא, 3).
 (שו"ת "הלכה למשה" סי' מ"ח), ועיין עוד בשו"ת "רבבות אפרים"
 (ח"א סי' רצ"ה וח"ג סי' קנ"ח).

ד; דיני תפילת עננו בתעניות

תקנו חז"ל לומר תפילת עננו בתענית ציבור. השליח ציבור
 אומרה בחזרת הש"צ ברכה בפני עצמה בין ברכת גואל ישראל
 לרפאנו, והיחיד אומרה בתוך ברכת "שמע קולנו" לפני "כי אתה
 שומע" וכו', ואינו אומרה ברכה בפני עצמה, ואפילו היה מתפלל יחד
 עם השליח ציבור והגיע הש"צ לברכת עננו ישתוק היחיד ויאמרנה
 בשומע תפילה (בה"ל תקס"ה א').

1. באלו תפילות נאמרת תפילה זו: הש"צ אומרה בחזרת
 התפילה בשחרית ובמנחה, והיחיד וכן הש"צ בתפילת הלחש
 אומרה רק במנחה, כך הוא מנהג בני אשכנז (יב), ובני ספרד נהגו
 שגם יחיד אומרה בשחרית ובמנחה ובט' באב אף בערבית בשמע
 קולנו.

(יא, 3) מכוונות מכירת משקאות על ידי הכנסת מטבע, המוצבים במקומות ציבור,
 צ"ע אם חייבים לסגור אותם בימי התעניות, כדי שלא להכשיל באיסור, או
 שאפשר לסמוך שאין הדבר דאי שיקנו ממנו ויאכלו באיסור.

(יב) טעם המנהג שאין היחיד אומר עננו רק במנחה, מפני החשש שמא יאחזנו
 בולמוס [חולי של רעבון] ויצטרך לאכול ונמצא אומר שקר, ואף שבתענית
 ציבור יש אחרים שצמים ואז אין נראה כשקר, בכל זאת לא חלקו. [לדעת
 הט"ז ראוי גם לבני אשכנז לומר עננו אף בשחרית ולהשמיט את המילים
 "ביום צום תעניתנו" אבל אין המנהג כן]. בני ספרד נהגו לומר עננו בתענית
 יחיד רק במנחה, ובתענית ציבור גם בשחרית, אבל לא בערבית משום
 שחששו לשיטת הר"ה הסובר שאין לומר עננו ביום צום תעניתנו בזמן
 שאוכלים, לכן בט' באב שאין אוכלים בלילה אומרים גם בערבית.

2. מתי הש"צ אומרה כברכה בפני עצמה: לרעת השו"ע
 (תקס"ו ג') אין אומרים אותה כברכה בפני עצמה אלא כשיש
 בציבור עשרה מתענים, וי"א שאם היו שבעה מתענים והשאר אינם
 מתענים משום אונס או חולי אפשר לומר עננו (מ"ב תקס"ו סק"ד)
 (יג). לא היו די מתענים, יאמרנה הש"צ בשומע תפילה (מ"ב ס"ק
 י"ג), ויש סוברים שאין הש"צ אומרה כלל (כה"ח ס"ק כ"ח מספר
 זר"א).

מי שאינו מתענה לא יהיה ש"צ בתענית (שו"ע תקס"ו ה'), ואם
 אירע שהתפלל יאמרנה בשומע תפילה בנוסח זה: "עננו ביום צום
 התענית הזה". אם אין אחר שיכול להיות ש"צ יתפלל אף מי שאינו
 מתענה כדי שיאמרו קדיש וקדושה (מ"ב ס"ק י"ג).

3. יחיד שאינו מתענה: לא יאמר עננו, ואם מתענה עד
 אחר המנחה יאמר עננו בנוסח זה: "עננו ביום התענית הזה". אבל
 אם אינו מתענה עד אחר המנחה לא יאמר עננו כלל (ראה בה"ל
 תקס"ה א').

4. טעה ושכח להזכיר עננו: א. ש"צ: טעה והתחיל לומר
 רפאנו, כל שלא אמר עדיין ברוך אתה השם חוזר לעננו, ואם כבר
 הזכיר את השם בברכה, יסיים ויאמר עננו בשומע תפילה כיחיד,
 אם שכח לומר שם יאמרנה אחר התפילה ב"א-להי נצור" ללא
 סיום הברכה, ראה ענף ב' בס"ק זה. ש"צ שאמר הברכה לפני
 מקומה נראה שלא יחזור לאומרה במקומה.

ב. יחיד: ששכח לומר עננו וסיים ברוך אתה ה' של ברכת

(יג) לענין אם צריך לשאול את המתפללים אם הם מתענים ראה לקמן סע' ו',
 ובשו"ת "שלמת חיים" (סי' רכ"ח בחדש) כתב שאין צריך לשאול במקום
 שיש חשש להלבנת פנים ונראה שהכל לפי הענין וכמו שכתב בשו"ת
 "שערי עזרא" (סי' ל"ו).

שומע תפילה אינו אומר עננו שם ויאמרנה בסוף התפילה "בא-להי נצור" (ועיין "בית ברוך" כלל כ"ט א' י"ח, ו"רבבות אפרים" ח"א סי' שפ"ח).

ג. טעה ואמר בשומע תפילה גם את סיום הברכה – "בא"י העונה בעת צרה", חוזר ואומר כי אתה שומע תפילה וכו' (יד) (ועיין ב"רבבות אפרים" ח"א סי' שפ"ח).

ה; שאר עניני התפילה ביום התענית

1. ברכת "שים שלום" במנחה: בני אשכנז שנהגו לומר בכל יום במנחה "שלום רב", נהגו בארץ ישראל בימים שקוראים בתורה במנחה לומר "שים שלום", וכן בט' באב, אף שיש הסוברים שבט' באב יש לקצר בברכת שים שלום.

2. נשיאת כפים במנחה: בא"י נהגו הכהנים לשאת כפים בכל יום בשחרית ולא במנחה, משום שבמנחה יש חשש לשכרות, אבל בתענית שאין חשש לשכרות הכהנים נושאים את כפיהם, וכל זה כשמתפללים סמוך לשקיעת החמה דהוי כתפילת הנעילה (יד, 1) (שו"ע או"ח קכ"ט א'), ולדעת החזון איש נושאים כפים אפילו אם מתפללים מנחה גדולה.

3. תפילות וסליחות: בני אשכנז מוסיפים על התפילה ואומרים סליחות, ונהגו לאומרם אחר חזרת הש"צ של תפילת י"ח,

(יד) שהרי אין סיום ברכת ענוה עולה לברכת שומע תפילה, ומה שאמר באמצע את ברכת ענוה אין זה אלא כשח באמצע התפילה שאינו מגרע את התפילה בדיעבד כמבואר בבה"ל (סי' ק"ד), וחוזר ל"כי אתה שומע" ומסיים הברכה.

(יד, 1) נראה דהיינו אם מתפללים כשעה לפני שקיעת החמה וכמו שנהגו לעני תפילת נעילה ביום הכיפורים.

וכן מוסיפים לומר אבינו מלכנו בשחרית ובמנחה, מלבד במנחה של ערב שבת כשחל עשרה בטבת ביום ו'.

אף אם היה חתן או בעל ברית בבית כנסת, בכ"ז אומרים אבינו מלכנו וסליחות, אלא שמקצרים ואומרים רק עד "א-להי הרחמים והסליחות" (מנהג בני אשכנז).

4. קריאת התורה: בתעניות קוראים בתורה ג' קראים בשחרית ובמנחה ויבואר לקמן סע' ו'.

ו; דיני קריאת התורה בתעניות ציבור

1. הקריאה: בתעניות ציבור קוראים בתורה לג' קראים בין בשחרית ובין במנחה בפרשת כי תשא (טו), וקראים לראשון מ"ויחל משה" (שמות ל"ב י"א) עד "לעשות לעמו" (שם פסוק י"ד), ולשני מדלגין וקוראים "פסל לך" (שמות ל"ד א') עד "ההר ההוא" (שם פסוק ג'), ולשלישי "ויפסול" (ל"ד פסוק ד') עד "עושה עמך" (פסוק י').

2. מנהג הציבור לומר פסוקים בקול: נהגו הציבור לומר פסוקים אלו בקול רם: "שוב מחרון אפך" (שמות ל"ב י"ב) וי"ג מידות (שמות ל"ד ו') "וסלחת" (שמות ל"ד ט'), והקורא חוזר וקורא אותם אחרי כן. העולה לתורה שותק בעת שהציבור קוראם (טו, 1).

(טו) אם חל התענית בימים ב' וה' וטעו וקראו בפרשת השבוע אין מחזירים אותו ("שערי עזרא" סי' ל"ה), ואם נזכרו לפני שעלה השלישי, יקראו לשלישי בפרשת ויחל, ויסמכו על דעת הי"א שבטור הסוברים שלכתחילה יש לקרוא שנים בפרשת השבוע ואחר בויחל (שם).
ואם חל התענית ביום שאינו יום קריאה וטעו וקראו בפרשת השבוע, צריכים לחזור ולקרא פרשת ויחל (שם), ונראה שמה שקראו בפרשת השבוע אינו עולה למנין הקראים כלל.

(טו, 1) יש אומרים שהעולה יאמר עם הציבור וכן יחזור לקרוא בלחש עם בעל

3. הפטרה במנחה: נהגו בני אשכנז להפטיר במנחה של תענית ציבור "דרשו" (ישעיה נ"ז), ובני ספרד לא נהגו להפטיר אלא בט' באב [ונחלקו במנהגיהם יש מפטירים דרשו ויש מפטירין שובה]. ויש שאין מפטירין אף בט' באב. בן ספרד שהתפלל במנין של בני אשכנז וקראוהו לעלות לתורה, יכול לברך ברכות ההפטרה ("ישכיל עבדי" ח"ו סי' ט').

4. אין קוראים בתורה אלא כשיש ציבור מתענים: ויש חילוק בדבר. דהיינו בימים ב' וה' שהם ימים שנתקן לקרוא בהם, בשחרית די בששה מתענים [אף שקוראים ויחל], ואם אין מתענים קוראים בפרשת השבוע ("זר התורה" פ"י סי' ע"ט). ובמנחה [שאו אינו זמן קריאה] ובימים א' ג' ד' ו' צריך שיהיה שבעה מתענים (מ"ב תקס"ו ס"ק י"ד), [ובתנאי שאלו שאין מתענים הוא משום שהיו חולים ואנוסים]. ויש חולקים וסוברים שצריך י' מתענים (שו"ע תקס"ו ג') (טז) (יז). [מתענה שכבר שמע את הקריאה, נראה שאינו מצטרף למנין המתענים וראה בספר "באר משה" (ירושלמסקי) סי' א' – ב'].

הקריאה ראה "זר התורה" (פרק י' הערה ק"א), אבל בפרק י' (סעי' פ"ה) הביא מהמ"ב שהקורא והעולה ישתקו בעת אמירת הציבור, ורק אחרי כן יקראו הם וכן נהגו, וראה ב"רמב"ם אפרים" (ח"א סי' שמ"א).

(טז) ויש אומרים שאפשר לקרוא בתענית אפילו אם יש רק ג' מתענים, ויש אומרים שאף אם אין באותו בית הכנסת מתענים אלא שיש עשרה מתענים באותה העיר קורים ויחל, ואנו כתבנו לעיקר כדעת המשנה ברורה. בספר שרית "צפנת פענח" (סי' ל"א) כתב לחלק בין תענית רגילה לבין תענית שנדחה, שבתענית ציבור נדחה צריך י' מתענים כיון שאין זה יום צום, ולכן אין הקריאה ממטבע התפילה, ורק בט' באב נדחה אפשר להקל בפחות.

(יז) בבית כנסת שאין מצויים בשום תענית מאלו התעניות י' מתענים אע"פ כן נראה שלא יקראו, ובשו"ת "בית אבי" (סי' כ"ז) רצה להקל לסמוך על דעת הפמ"ג הסובר שקוראים בתורה אם יש באותה העיר י' מתענים אף שאין באותו בית כנסת כדי שלא ישתכח תורת קריאת התורה בתענית.

ראה ביאורים ובירורים (יז,1) האם צריך לברר על ידי שאילת המתפללים אם הם מתענים או לא.

5. **דין העולים לתורה בתענית:** א. אין עולים לתורה אלא מי שמתענה (יז,2) וכונתו להשלים את התענית.

ב. אם קראו לתורה לאדם שאינו מתענה, אם חל התענית בימים ב' וה' וקראוהו בשחרית יעלה ואם חל בימים א' ג' ר' ו' וכן במנחה של התענית לא יעלה. ואם הוא ת"ח, ובוש לגלות שלא התענה ויש בזה משום חילול ה' יכול לסמוך על המקילים ויעלה (מ"ב תקס"ו כ"א) (יז,3) נ"יש אומרים שאם כבר אכל לא יעלה ("שערי אפרים" סי' א' סעי' י').

ג. **כהן שאינו מתענה:** אם היה כהן נוסף שמתענה, יאמר להממונה שלא יקרא אותו, ואם אין כהן אחר, יצא מבית הכנסת כדי שלא יאמרו עליו שהוא פגום, ויקראו במקומו ישראל. ואם הכהן לא יצא, בכל זאת יקראו לישראל המתענה. ובימים ב' וה' שהם ימי קריאת התורה, והכהן נשאר בבית הכנסת ואין כהן אחר,

(יז,1) בספר "שלמת חיים" (סי' רכ"ח בחדש) פסק שאם יש חשש לביוש הנשאלים, אין לשאול, ויש לסמוך על כך שהיות ואין האדם האוכל מתענה רק מחמת חולשה, ובשאר דברים נוהג תענית (שאינו אוכל יותר מכדי צרכו וכדומה), הרי הוא נחשב כמתענה. וב"שערי עזרא" (סי' ל"ז) כתב, שאם הציבור על פי רוב מתענה, אינו צריך לשאול כדי שלא יגרזם בושח למי שבמקרה באותו פעם לא צם, ואם ידוע שהציבור הזה אינו רגיל לצום צריך לשאול, והכל תלוי לפי שיקול הדעת והמקום והכל יהא בזהירות.

(יז,2) אם טעה ואכל פחות מככותבת נחשב כמתענה (מגדולי ההוראה בירושלים).

(יז,3) יש סוברים, שבזמן הזה אין זה כושה, כיון שיכול לומר שלא חש בטוב ואין בה משום חילול ה' (מגדולי ההוראה בירושלים).

יקראהו לתורה [אבל אין לעשות כן לכתחילה וצריך הכהן לצאת לפני הקריאה]. אם כבר קראו לכהן שאינו מתענה, יעלה לתורה אפילו במנחה או בימים שאינם ימי קריאה, כדי שלא יאמרו שהוא פגום (חיי"א כלל ל"א סי' י"ט), [והט"ז חשש לברכה לבטלה].

ד. לוי שאינו מתענה: דינו ככהן שאינו מתענה (יח), וכשארין לוי מתענה, יעלה הכהן המתענה גם במקום הלוי, אבל אם אירע ועלה כהן שאינו מתענה, יעלה הלוי אף כשאינו מתענה (ראה "כתר אפרים" סי' כ"ט).

ה. בעל קורא שאינו מתענה: אם יש בעל קורא אחר שמתענה יקרא הוא ולא יקרא מי שאינו מתענה (יט), ואם אין אחר יכול לקרוא גם מי שאינו מתענה ("זר התורה פ"י סעי' פ"ד).

ז; חלוקת צדקה

במנחה של התענית, יש לחלק צדקה לעניים, כאמור בגמרא: "אגרא דתעניתא צדקה" — שנותנים לעניים לצורך האכילה שלאחר התענית. ונאמר: "תענית" אותיות "תת-עני" (ליקוטי מהרי"ח, דיני י"ז בתמוז). ויש נוהגים לתת את דמי המזון שחסכו במה שלא אכלו בתענית (שם).

ח; מוצאי התענית

מותר לאכול בשר ולשתות יין מלבד במוצאי ט' באב, ובספר "דרכי חיים ושלום" (סי' תרמ"ח) הביא שהאדמו"ר ממונקטש היה מקפיד לאכול דווקא בשר, כדי לעשות סימן למה שעתידים ימים אלו להיות ימים טובים.

(יח) ואם הלוי לא יצא, אין לקרוא לו לתורה ואין לחוש לפגמו, אלא בשחרית ביום שיש בו קריאת התורה.

(יט) כיון שיש מי שסובר שצריך שגם הקורא יהא מי שמתענה, (וראה באר עשק).

פרק ה

דיני בין המצרים

(או"ח סי' תקנ"א)

א; תחילת ימי בין המצרים

1. אלו ימים נחשבים לימי בין המצרים: הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב [ונוהגים במנהגי האבילות עד י' באב] נקראים בשם ימי בין המצרים על שם הכתוב (איכה א'): "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ופירשו חז"ל (איכה רבה שם): "יומי דעקא" [ימי צרות]. לפיכך נהגו בהם בכמה עניני צער ואבילות. כמו כן יש לנהוג ביתר זהירות לגבי סכנות כמבואר לקמן. במנהגי האבילות של ימי בין המצרים יש כמה שינויים בין בני אשכנז שהחמירו יותר לבין בני ספרד כמבואר לקמן.

2. תחילת ימי בין המצרים: א. נחלקו הפוסקים אם ימי בין המצרים מתחילים משחרית י"ז בתמוז, או מתחילת ליל י"ז בתמוז, ויש לנהוג כהדעה השניה (ועיין עוד ב"שדי חמד" מערכת ימי בין המצרים). והגרמ"פ סובר שבשעת דחק גדול רשאי לסמוך על המקילים ולהסתפר בליל י"ז בתמוז ("אגרות משה" או"ח ח"ד קי"ב ב'), וכן בשנה שחל י"ז בתמוז ביום א' רשאי להקל בשעת הצורך לעשות נישואין במוצאי שבת כיון שאין זה מצוי לעשות נישואין במוצאי שבת החל בליל י"ז ("אגרות משה" או"ח ח"א סי' קס"ח).

ב. י"ז בתמוז שחל בשבת: י"ז בתמוז שחל בשבת, התענית נדחית ליום א', אבל השבת נחשבת כשבת של בין המצרים

(“אגרות משה” או”ח ח”א סי’ קס”ח), אך לענין ברכת שהחיינו לכל הדעות מותר (מג”א ו”באר היטב” ס”ק ל”ח).

ב; איסור תספורת

1. גדר האיסור: א. אין מגלחים שום שער שבגוף (א) [מלבד שער השפה העליונה כל שמעכב את האכילה, שמותר לספר עד שבוע שחל בו ט’ באב (ראה קש”ע קכ”ב ד’)]. גם אשה לא תספר שערה, אבל שער אשה נשואה היוצא מהמטפחת שיש בזה משום צניעות אפשר שהתירו (פמ”ג תקנ”א ומ”ב ס”ק ע”ט). ובקונטרס “קיצור הלכות בין המצרים” כתב בשם הגרמ”פ, שאשה נשואה מותרת לספר שער הרגלים, וכן נערה שהיא בגיל הנישואין מותרת, מלבד בשבוע שחל בו ט’ באב.

ב. מותר להסתרק אף בט’ הימים שבין ר”ח לט’ באב (מ”ב ס”ק כ’), [ויש סוברים שאין להסתרק, ולדעת ה”בן איש חי” כיון שנחלקו בדבר יש לנהוג כך: האיש שאינו צריך בדרך כלל להסתרק אל יסתרק אבל הנשים יסתרקו (כה”ח תקנ”א ס”ק מ”ז)].

ג. גם קטנים אין מגלחים אותם, או משום חינוך [בקטן שהגיע לחינוך], או משום עגמת נפש [ואפילו קטנים שלא הגיעו לחינוך] (שעה”צ תקנ”א ס”ק צ”א (א, 1)).

ד. גם אדם המגלח שערו בכל יום ראוי שינהג באיסור

(א) אפילו את הזקן-לא יגלח, ואף שיש מקום להקל כמבואר בביאורים אות ב’. בן להורים שאינם שומרי תורה ומצוות ומקפידים עליו שיגלח זקנו, אל ישמע להם, ובמקום צורך גדול ישאל למורה הוראה.

(א, 1) ויש מתירים לגלח קטן [שלא הגיע לחינוך] עד שבוע שחל בו (חיי”א), ובמקום הצורך אפשר להקל.

תגלחת, ולפחות בט' הימים לא יתגלח, ובשבת שחל בו ט' באב אסור מצד הדין (עיין ב"קיצור הלכות בין המצרים" וב"שערים המצוינים בהלכה").

2. מאימתי נוהג האיסור : בני אשכנז נהגו באיסור התגלחת מתחילת ימי בין המצרים. ובני ספרד נהגו לעיקר משבוע שחל בו ט' באב [אבל אם חל ט' באב בשבת או בא' בשבת, נהגו להקפיד שלא להתגלח בערב שבת כדי שיכנסו מנוולים ליום התענית], ויש נוהגים להקדים מתחילת חודש אב, וכן ראוי לנהוג, ראה כה"ח (תקנ"א ס"ק ע"ח). ויש מחמירים מ"ז בתמוז (א,2), ואם נהג להחמיר [כגון שגר בין אשכנזים] לא יפסיק (א,3).

מותר לספור אשכנזי לספור את בני ספרד בזמן שלא נהגו איסור (מגדולי ההוראה בירושלים). בישיבה שלומדים יוצאי אשכנז יחד עם בני ספרד, מעיקר הדין מותרים להתגלח עד הזמן שנהגו בו היתר (מגדולי ההוראה בירושלים), אלא שראוי להם להחמיר, כדי שלא יהיו מנהגים חלוקים, וכשמתחילים לנהוג בחומרה זו, יאמרו שנהגים כך בלי נדר, כדי שאם לא ירצו להמשיך במנהג זה, לא יצטרכו לעשות התרת נדרים ("יחזה דעת" ח"ד סי' ל"ו).

3. אלו מותרים להסתפר ולהתגלח: א. בעלי ברית: [מוהל, אבי הבן, אם הבן, והסנדק] מותרים להסתפר עד שבוע שחל בו ט' באב (א,4). ההיתר להסתפר הוא גם ביום המילה וגם בליל

(א,2) בשו"ת "ישיביל עבדי" (ח"ז סי' ל"ה) סובר שראוי לבני ספרד לנהוג מ"ז בתמוז, ובכ"ז אף מי שכבר נהג להחמיר מ"ז ורוצה לעשות התרה על מנהגו רשאי.

(א,3) ונראה, שאם נהג רק משום שגר ביניהם ועתה עקר למקום אחר, אינו צריך התרה, וטוב לעשות התרה בכל אופן.

(א,4) החת"ס התיר לבעלי ברית להסתפר גם בשבת שחל בו, אבל אין להקל אלא עד שבוע שחל בו.

המילה, ויש סוברים שרק ביום המילה עצמו [ראה "שדי חמד" מערכת בין המצרים].

ב. חתן: שנשא אשה, רשאי להתגלח כל שבעת ימי המשתה ראה ביאורים וביירוים (א, 5).

ג. אבל שתכפוהו אבליו: אדם שנגמרו כל ימי האבילות שלו בתוך ימי בין המצרים מותר לו להתספר עד ר"ח אב (ב"ח), ויש מתירים עד שבוע שחל בו (קש"ע וחיי"א), לפיכך כשיש לו צער מכך שאינו מסתפר יכול לסמוך עליהם (כה"ח תקנ"א ס"ק פ"ב). נסתיימה אבילותו בשבוע שחל בו ט' באב, אינו רשאי להסתפר, אבל רשאי להקל שערו בתער ולא במספרים (שו"ע תקנ"א ט"ו), שאין זה יפוי (מ"ב ס"ק פ"ו).

ד. הפסד ממון: אדם שלרגל מסחרו צריך לבוא במגע עם סוחרים נכבדים ואם לא יהיה מגולח יהיה הדבר קשה עליו, המיקל משום כך להסתפר עד שבוע שחל בו ט' באב יש לו על מה לסמוך ("שערים מצויינים בהלכה" קכ"ב סק"ה) (ב).

כמו כן אדם שבעלי מקום עבודתו, מקפידים שהעובדים יהיו מגולחים, ואם לא יעשה כן עלול לסכן את מקום עבודתו, מותר לו להתגלח עד שבוע שחל בו, אבל אסור לו להתגלח אם עושה כן רק

(א, 5) שהרי נהגו להקל בחתן וכלה כדרך שנהגו להקל בבעלי ברית, וביותר יש להקל לחתן הרגיל לגלח זקנו שהרי זה ניוול אם לא יגלח, וראה עוד ביאורים אות ב'.

(ב) שהרי ה"ערוך השלחן" מבאר את טעם המנהג לאסור תגלחת כל ימי בין המצרים, כיון שלא ניכר חסרון הגילוח עד זמן מרובה, ואין הדבר כך במי שרגיל לגלח זקנו שהוא ניכר מיד, ואף לסברת המג"א (תקנ"א סק"ד) שהטעם מפני שאין רגילים להסתפר בכל פעם, אין שייך טעם זה במי שרגיל לגלח זקנו, ועיין עוד בשו"ת "ישכיל עבדי" (ח"ה סי' נ"ה).

משום בושה ("אגרות משה" חו"מ סי' צ"ג ואו"ח ח"ד סי' ק"ב).

ג; גזיזת הצפרניים

1. המנהג לאסור גזיזת צפרניים רק בשבוע שחל בו ט' באב, ולא כדעת האוסרים גזיזת צפרניים מי"ז בתמוז. ומותר לגזוז הצפרניים אפילו בערב שבת חזון ואף אם חל ט' באב באותו שבת.

2. לצורך טבילת מצוה, או מוהל לצורך הפריעה, מותר לגזוז הצפרניים גם בשבע שחל בו ט' באב.

3. אם היו הצפרניים גדולות עד מעבר לבשר, לדעת ה"בן איש חי" יכול לקץ אותם אפילו בט' באב עצמו ובתנאי שיקצוץ אותם בשינים ולא במספריים.

ד; עניני שידוכים ונישואין

1. **שידוכים:** א. מותר לשדך ואפילו לארס אשה, ואפילו בט' באב כדי שלא יקדמנו אחר (שו"ע תקנ"א ב'). ועיין בכה"ח (תקנ"א ס"ק מ"ד), שיש נוהגים שלא לארס ולא לשדך מי"ז בתמוז עד ט' באב, ויש שנהגו רק מר"ח אב עד ט' באב, וכל אחד ינהג כמנהג מקומו. בני אשכנז נהגו בכל מקום לשדך בכל ימי בין המצרים.

ב. **סעודת שידוכים:** מותר לעשות סעודה בעת השידוכין עד ר"ח אב, אבל לא יעשו ריקודין ומחולות. ומר"ח אב מותר לעשות שידוכין רק ללא סעודה אבל מותר לכבד במרקחת ושאר כיבוד קל (ג).

(ג) בספר "שערים המצוינים בהלכה" (סי' קכ"ב), דן אם סעודת שידוכין היא סעודת מצוה להחיר אכילת בשר בט' הימים, והיינו דווקא לעשות כיבוד

2. **נישואין:** א. אין נישואין נשים, ואפילו אלמן לא ישא אלמנה ("שבות יעקב" ח"ב סי' ל"ה), ואף ישנה סכנה בדבר, לפיכך לא יקל לישא אף כשיש חשש מכשול ("אמרי יושר" ח"ב סי' קפ"ו). להחזיר גרושתו אפשר דשרי ("שונה הלכות" תקנ"א ז'), ואחרים סוברים דכיון שיש בזה חשש סכנה אין ראוי להחזיר גרושתו.

ב. **זמן האיסור:** מנהג בני אשכנז לאסור מי"ז בתמוז, וכן נהגו הרבה מבני עדות המזרח, ובספר "יחזקאל דעת" (ח"א סי' ל"ז) כתב, שמנהג בני ספרד שבא"י, להתיר נישואין עד ר"ח אב ולא עד בכלל, ואין מנהג ההורים שנהגו בחו"ל לאסור כל ימי בין המצרים מחייב את בניהם שבא"י, והבנים רשאים לנהוג כמנהג א"י [ובפרט במקרים שאם ידחו את הנישואין יהיה קשה להשיג מקום באולם, ועל ידי כן ידחו לזמן מרובה. ואף לבני אשכנז יש מקום להקל כשיש הכרח וצורך (עיי"ש)]. כשעושים נישואין מי"ז בתמוז עד ר"ח אב, נראה שמותר גם לרקוד ולנגן, ומסתבר שגם לבני אשכנז מותר ליטול חלק בשמחה זו.

3. **סעודת שבע ברכות:** מי שנשא אשה לפני י"ז בתמוז, מותר לו לעשות סעודת שבע ברכות לאחר י"ז בתמוז, אבל אין לעשות ריקודין ומחולות וישירו בפה בלבד, וכן רשאים לעשות שבע ברכות אפילו בליל י"ז בתמוז (מגדולי ההוראה בירושלים). מי שנשא לפני ר"ח אב נראה שמותר לו לעשות בחודש אב סעודת שבע ברכות בבשר ויין.

4. **עליה לתורה של החתן בשבת לפני הנישואין:** מותר לשיר לחתן ככל שנהגו בכל שבת בעת שמלווים אותו מביתו לבית

של מרקחת מבשר, שהרי סעודה ממש לא הותר לעשות וכל שכן סעודה בבשר.

הכנסת ובעת עלייתו לתורה (מגדולי ההוראה בירושלים), וכן מותר לעשות קידוש כנהוג לכבוד החתן (ד).

ה; להמנע מברכת שהחיינו

1. **גדר המנהג:** א. לפי השו"ע (תקנ"א י"ז) והאריז"ל, אין לברך ברכת שהחיינו בכל ימי בין המצרים, לפיכך אין אוכלים פרי חדש, ולא קונים כלים ובגדים חשובים שמברכין עליהם שהחיינו, אבל אין להחמיץ מצווה משום כך, לפיכך עושים פדיון הבן ומברכים שהחיינו, ואף אם היה פדיון הבן שנדחה, וכל שכן ברית מילה אף שנדחה [להנהיגם לברך שהחיינו בברית מילה].

דעת הגר"א שאין להקפיד מלברך שהחיינו ואף בימות החול, והמ"ב (ס"ק צ"ח) כתב להקל בשבתות, והערוה"ש כתב שעד ר"ח אב אפשר להקל גם בחול ומר"ח אב רק בשבתות.

ב. אם מניעת ברכת שהחיינו תגרום לחסרון עונג שבת, אפשר להקל גם להנהיג להחמיר מלברך אף בשבתות. בספר "יחזה דעת" (ח"א סי' ל"ז) כתב להתיר לבישת בגד חדש בשבתות בין המצרים, ובפרט אם הוא צריך אותו לשבת, אבל אחרי ר"ח אב אסור.

2. **מתי מברך שהחיינו על פרי חדש:** א. מי שבטעות בירך ברכת הפרי על פרי חדש [וצריך לאכלו כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה], יש אומרים שיאכלנו ללא ברכת שהחיינו ("אבני נזר" או"ח סי' תכ"ח), ואחרים סוברים שיברך גם שהחיינו (ראה שע"ת ס"ק ל"ח, וכה"ח תקנ"א ס"ק רי"ד). מי שאכל פרי חדש ולא

(ד) ראה כה"ח (תקנ"א ס"ק מ"א) שכתב: "דלשון ומליצה אין קפידא אך הניגון באיזה מקסוס פשיטא דאסור". לכאורה צריך לפרש את כוונתו שלא יגנו יותר ממה שנהגו לכל החתנים, אבל פשטות לשונו משמע שכל ניגון אסור וצ"ע.

בירך שהחיינו, יאכל פרי חדש אחר לאחר ימי בין המצרים ויכוין לפטור גם את הפרי שאכל (כה"ח ס"ק ט"ו).

ב. חולה: חולה מותר לאכול פרי חדש משום שמגרה את התיאבון ובמקום חולי לא נהגו איסור עיין ביאורים ובירורים (ה), וכן מעוברת שמא תתאווה וינזק הולד, ולדעת המ"ב (ס"ק צ"ט) לא תברך שהחיינו (ה, 1).

ג. פרי שלא ימצא אחר ט' באב: פרי שלא ימצא אחר ט' באב, יניחנו עד שבת ויברך עליו שהחיינו, ואם הפרי אינו יכול להתקיים עד שבת, רשאי לברך עליו שהחיינו אף בחול (רמ"א תקנ"א י"ז, ומ"ב ס"ק ק"א).

ד. ברכת שהחיינו על מצוה בכונה לפטור פרי חדש: מי שמברך שהחיינו על מצוה, רשאי לפטור בברכה זו גם פרי חדש וראה ביאורים ובירורים (ה, 2).

3. איסור קניית דברים חדשים: א. באיסור זה נכלל קניית

(ה) מלשון המ"ב: "שבחולה לא קבלנו על עצמנו" משמע שיכול אף לברך שהחיינו, ואם כן צ"ע מה ההבדל בין יולדת לחולה.

(ה, 1) בספר "שלמת חיים" (בחדש סי' רכ"ג) פירש, מדוע כשאין הפרי מצוי אחר ט' באב מותר לו לברך שהחיינו, ולעומת זאת כשמתירים ליולדת לאכול אין היא מברכת שהחיינו? ותירץ כך: בפרי שאינו מצוי לא יוכל לברך עליו לאחר מכן, אך מעוברת שהותר לה לאכול פרי חדש הרי תוכל לאכול ולברך לאחר מכן, ודבר זה צ"ע שהרי להלכה נוהגים שלא לברך שהחיינו על פרי חדש שכבר אכלו ממנו ורק פוטרים אותו על ידי פרי אחר (ראה מ"ב סי' רכ"ה ס"ק י"ג).

(ה, 2) בספר "שדי חמד" (מערכת בין המצרים) כתב לחלק בין אם בירך שהחיינו על פדיון הבן שיכול להוציא אף אחרים, לבין בירך שהחיינו על מילה שאינו יכול להוציא אלא את עצמו והדבר צריך ביאור, וראה "רבבות אפרים" (ח"א) שהשיג אף הוא על החילוק.

דבר חשוב (ה,3), או עשיית דבר חשוב כגון ארון חדש וכדו' כל שמברכים עליו שהחיינו (ה,4).

ב. מי שהוצרך לקנות דבר לצורך פרנסתו, כדוגמת מכונית הדרושה למלאכתו, רשאי לקנותו בימי בין המצרים ואף לאחר ר"ח אב, ויברך שהחיינו לאחר מכן ("אגרות משה" ח"ג סי' פ').

ג. מי שהזמין חפץ חדש כמו מקרר או ארון והביאוהו לו בבין המצרים, נראה שרשאי לקבל את הדבר ויחדש אותו לאחר ט' באב. כמו כן מותר ליטול מהמוכר את הדבר שהזמין אפילו אם לא עשה קנין לפני בין המצרים כשיש חשש להפסד ויחדשנו אחר ט' באב (ה,5).

ד. ספרים: מותר לקנות ספרים בימי בין המצרים, אם נהג

(ה,3) נעליים מותר כיון שאינם דבר שמברכים עליו שהחיינו.

(ה,4) המזמין דברים אצל האומן כיצד ינהג האומן: ו. המזמין חליפה אצל חייט לפני בין המצרים רשאי החייט לגומרה עד ר"ח אב, ולא יקחנה הקונה עד אחר ט' באב.

2. המזמין ארון אצל נגר וכדומה כיצד ינהג האומן? בספר "אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' פ"ב) כתב, שמותר לאומן לעשות בבית מלאכתו אפילו מר"ח אב עד התענית, אבל לא יביאנו לבית הקונה עד אחר ט' באב, ואפילו אם אינו חשוב לברך עליו שהחיינו יביאנו רק אחר ט' באב, עיי"ש. ואם עושה את הארון בבית הקונה אינו רשאי לגמור את הארון כשהוא חשוב לברך עליו שהחיינו, ושמעתי בשם אחד מגדולי ההוראה בירושלים שאם עשה קנין על העצים לפני בין המצרים מותר לעשותו בימי בין המצרים, ולכאורה אין הדברים נראים שהרי הגמר הוא עיקר השמחה ומה מהני הקנין על העצים, ולכאורה נראה עצה אחרת, שיבנה את עיקר הארון ויסיים את הגמר לאחר ט' באב.

(ה,5) יש אומרים שיתן כסף למוכר ויתנה עמו שאינו קונה את החפץ עד אחר ט' באב ואז יעשה את הקנין ויברך שהחיינו (בשם גדולי ההוראה בירושלים).

שלא לברך על קנייתם שהחיינו [משום שמצוות לאו להנות ניתנו (ראה מ"ב סי' רכ"ג ס"ק י"ג)] ועוד שיש מצווה לרכוש ספרים. אבל מר"ח אב ואילך נראה שלא יקנה אלא ספרים הנחוצים ללימודו באותם הימים (ו).

ה. במקרה ויש הפסד: מותר לרכוש דברים חדשים במקרה שיש הפסד, [הפסד אינפלציוני אינו בכלל הפסד (מגדולי ההוראה בירושלים) (ו,1)]. כמו כן הנמצא במקום ששם נמכרים דברים בזול ונוסע למקום אחר ששם נמכרים אותם חפצים ביוקר, רשאי לקנותם עד ר"ח אב, [ויש מקרים שמותר אף לאחר ר"ח אב ויעשה על פי חכם].

ו. מי שהוצרך לחדש דבר בתוך ימי בין המצרים, יחדשנו בשבתות בין המצרים עד ר"ח אב ויברך שהחיינו. ואם אינו יכול להמתין עד שבת, יחדשנו בימות החול ויברך שהחיינו לאחר ט' באב [אם שמחת החידוש תהיה קיימת].

ו ; מניעת תענוג

בספר "יסוד ושורש העבודה" כתב, שראוי להמנע ככל האפשר

(ו) שאם אינו צריך את הספר ללימודו עתה, ראוי להמנע, משום שדעת החי"א שבספר ששמח ברכישתו צריך לברך שהחיינו, ולעומת זאת כתב ב"שאלות יעב"ץ" (סי' פ"ב) שאם נפסק לו קרן טליתו ואין לו טלית אחרת, מותר ללבוש טלית חדשה כדי לקיים מצוות ציצית, לכן רק כשצריך את הספר ללימודו יכול להקל ולא כשאינו צריך. ועיין עוד בשו"ת "רבבות אפרים" (ח"א סי' שע"ה) בענין קניית טלית בבין המצרים.

(ו,1) משום שאפשר להצמיד את ערך הכסף ובכך להמנע מהפסד, ויש לחלק ולומר שכיון שלעיתים רבות המחיר עולה מעבר לירידת ערך הכסף, וכן ההצמדה עולה בהוצאות עמלה ומסים וכדומה, לכאורה הרי זה הפסד גמור.

מלהתענג בבין המצרים, וראוי לבעל נפש לחוש לדבריו (ז).

1. **איסור נגינה:** א. אסור לנגן בימי בין המצרים אלא לצורך פרנסה. לדעת ה"בן איש חי" (שנה א' פרשת דברים אות ה') לא הותר אלא משום איבה או שאין לו מה לאכול. ואסור אפילו מי שנהג להקל בכל השנה בכלי זמר. ואף קטנים שהגיעו לחינוך אסורים ("אגרות משה" או"ח ח"ד סי' כ"א). ניגונים עצובים יש מקום להתיר ואחד מגדולי ההוראה בירושלים אסר (וראה לעיל פרק ב' סע' ה' ס"ק 2).

ב. **שירה בפה:** בספר "קיצור הלכות בין המצרים" כתב, שדעת רוב הפוסקים להתיר [וכן התיר בשד"ח מערכת בין המצרים פאה"ש סי' א' אות יוד].

2. **רחיצה בים:** מעיקר הדין מותרת גם לתענוג, ויש מקומות שנהגו איסור ראה ביאורים ובירורים (ח).

3. **טיולים:** מותר, ויש מקומות שנהגו איסור (ח, 1), ומר"ח אב לא יצא לטיולים.

(ז) על פי זה יש נוהגים בעניני אבלות נוספים, כמו המנעות מסידור הבית, טיולים וכדומה. ומי שנהג במנהגים אלו, לכאורה הוי מנהג טוב, ואסור לו להפסיק בהם ללא התרה.

(ח) ראה ב"שדי חמד" (אסיפת דינים פאה"ש מערכת בין המצרים סי' א' אות יוד). אחד מגדולי ההוראה בירושלים סבור, שבבין המצרים אין ללכת לים, אלא למי שכבר הלך באותה שנה ג' פעמים לפני כן, שאז אין התענוג גדול, ובספר "רבבות אפרים" הביא מהרה"ג ר' בנימין זילבר שליט"א, שאין לנו לחדש גזירות חדשות, ובי"ז בתמוז עצמו לכו"ע ראוי להמנע (ראה לעיל פרק ד' סעיף א' ס"ק 2).

(ח, 1) ראה בשד"ח הנ"ל ביאורים אות ח'.

4. **קייטנות:** מותר לעשות קייטנות בימי בין המצרים, וצריך להקפיד שתהיה שם אוירה רצינית (ספר "קדושים תהיו" בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א), ויציגו לפנייהם רק דברים שהם לימודיים ולא לתענוג בעלמא.

5. **מסיבות סיום שנת לימודים וכדומה:** אם שרים בפה ראה ס"ק ו ענף ב', ואם עושים סעודה ונואמים בלבר לכאורה מותר אפילו אחר ר"ח אב, אבל עיין לקמן פרק ו' סעי' ג' ס"ק ו שיש להחמיר בזה רצ"ע.

6. יש מתענים מ"ז בתמוז עד ט' באב, ואין ראוי לתלמיד חכם או למלמד תינוקות לנהוג כן, כיון שממעט במלאכת שמים. שכיר לאחרים, כיון שיש חשש שממעט במלאכתו אסור להתענות.

יש נוהגים שלא לאכול ולא לשתות יין מ"ז בתמוז עד אחר התענית.

ז; זהירות מסכנה בימי בין המצרים

1. לא יכו את התלמידים, וכן האב לא יכה את ילדיו באלו הימים, משום שקטב מרירי שולט בתקופה זו ויתכן שהדבר יגרום לסכנה (מדרש רבה איכה ושו"ע או"ח תקנ"א י"ח) (ח,2).

2. וכן יש להמנע מכל עניני סכנה יתר על שאר ימות השנה כמו נסיעות לחו"ל וכדומה (מגדולי ההוראה בירושלים).

3. יש להזהר שלא ללכת יחידי (ח,3) משעה ד' עד שעה ט'

(ח,2) בא"א (סי' תקנ"א) כתב דהיינו דווקא אם מכהו על מקום אברים פנימיים וברצועה, אבל בידי שיוכל לכוין שלא יהיה במקום סכנה מותר.

(ח,3) בספר "התעוררות התשובה" (ח"ב סי' צ"ו) כתב כמה כללים בענין והסיק:

ביום, נויש אומרים דכל שכן שיזהר בכך מא' עד י"ז בתמוז וכפשטות הגמרא ("שונה הלכות"), וכן יזהר שלא ילך במקום שהוא בין חמה לצל (ח,4).

ח ; שבתות ימי בין המצרים

בספר "מאור ושמש" (פרשת דברים) כתב, שמעלת שבתות שבימי בין המצרים גדולה משאר שבתות השנה.

1. אין לשנות מנהג השבתות מיתר שבתות השנה: אין משנים בשום דבר בשבתות בין המצרים, מלבד בשבת חזון וכמבואר לקמן (פרק ו' סעי' י'). יש שנהגו לשנות את ניגון לכה דודי לניגון הקינה "אלי ציון", ויש שנהגו לעשות כן רק בשבת חזון, ובספר "דרכי חיים ושלום" התנגד לכך מאד עיי"ש, ולמעשה לא מיחה ביד הנוהגים כן, אבל אלו הנוהגים לומר קינות בשבתות אלו, יש לבטל מנהגם (כה"ח).

2. ההפטרות המיוחדות לשבתות אלו: בשבתות שבבין המצרים נהגו להפטיר דש"ח [בשבת ראשונה "דברי" (ירמיהו א), בשניה "שמעו" (ירמיה ב'), ובשלישית "חזון" (ישעיה א')], ודלא כהרמב"ם הסובר דח"ש. אין משנים סדר זה אף אם חל ר"ח אב בשבת. שכחו בשבת ראשונה וקראו בהפטרות השבוע יקראו בשבת שניה את שתי ההפטרות דברי ושמעו, כיון ששניהם סמוכים זה לזה. אם קרא בהפטרות פרשת השבוע ונזכר לפני ברכות ההפטרה,

א. לדבר מצוה שרי. ב. לא ילך ולא ישלח שליח יחידי לפרנסה, ואף בעיר לא ילך יחידי, אך ב"ליקוטי מהרי"ח" עניני בין המצרים, הביא, שאין הדברים אמורים אלא במקום שאין בו ישוב כלל.

(ח,4) הכונה שלא להלך באותו מקום אך לעבור מחמה לצל מותר (מגדולי ההוראה בירושלים)

אבלות החורבן

יקרא גם את ההפטרה של הפרשיות, ואם בירך לאחריה יקראו את ההפטרה בלא ברכה.

3. **ברכת החודש אב:** יש שנהגו שלא לברך את החודש על שם הכתוב (איוב): "במספר ירחים אל יבוא". אך המנהג ברוב המקומות לברך החודש, משום שאדרבה הרי החודש צריך לברכה, וכשמברכים החודש יש אומרים אב הרחמים (לוח א"י להגרימ"ט), ויש שאין אומרים, ואם יש ברית בבית הכנסת לכל הדעות אין אומרים ("ליקוטי מהרי"ח").

בעת ברכת החודש מכנים את שם החודש מנחם אב כדי לברכו.

פרק ו

דיני חודש אב

א; עניני חודש אב

חודש אב הוא חודש של צרה כאמור (ירמיה ב' כ"ה): "כל מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה" — ופירש רש"י על פי רז"ל: "אף אתם חודש אחד בשנה [הוא אב] הוכן לכם כבר מימות המרגלים שקבעו אבותיכם בכיית חינוס, בו תלכדו". לפיכך חודש זה יש לנהוג בו אבילות. כמו כן מזלו גרוע לישראל לכן יש להשתמט מלדון בו עם גברי.

1. **שם החודש:** בכתיבת שטרות כותבים "אב" (ראה "ערוך השלחן" אבן העזר סי' קכ"ו סעי' ט"ז) (א), ומוסיפים לכנותו בשם "מנחם אב" כדי לברכו, וכן נוהגים בעת ברכת החודש, ויש נוהגים לכנותו כך גם בכתיבת מכתבים וכדומה, ומנהגים שונים בדבר (א,1).

2. **זמן מיעוט השמחה:** נאמר בגמרא (תענית ל'): "משנכנס אב ממעטין בשמחה" — משנכנס אב היינו מעת מולד החודש ואף

(א) דורשי רשומות פירשו את שם חודש "אב" שהוא אב להשגות רוחניות רבות. אחרים דרשו את שם החדש נטריקון; אלול בא שהחדש צריך לשמש כהכנה לחודש התשובה — אלול.

(א,1) יש כותבים במכתב וכדומה מר"ח עד ט' באב — "מנחם אב", ומט' באב רק "אב" ("רכבות אפרים" ח"א סי' שס"ד), ויש נוהגים להיפך (ראה ספר התודעה).

כשהוא חל לפני ר"ח (פמ"ג א"א סק"ב). ואף שמשמעות המדרש המוזכר לעיל מלמדת כי כל החודש הוא חודש של צרה, אין לנהוג מנהגי אבילות אחר י' אב, וכן כתב המהרש"ל בתשובותיו שאפילו הנוהרים מבשר ויין מי"ז בתמוז, לא טוב עושים אם נוהרים גם אחר עשירי באב, ואם נהגו כן הוי מנהג טעות ואין צריכים אפילו התרה, והאבילות אחר ט' באב היא אינה ראויה, וצריך לזכור את הגאולה אחר י' באב. וגם בספר "יוסף אומץ" (סי' תתצ"ג) כתב, דלאחר שעברו ט' וי' באב יסיח האדם את דעתו מהחורבן ויצפה לנחמה, אבל אלו שנהגו שלא לאכול בשר ולשתות יין עד שבת נחמו, מנהג זה יש לו מקום.

3. **מזל החודש:** מזלו של חודש אב גרוע לישראל. לפיכך, יהודי שיש לו דין עם נכרי ישתדל להשתמט מלדון עמו בחודש זה ולפחות עד אחר ט' באב (חיי"א ומ"ב), אבל אחרים כתבו שאין מזלו גרוע אלא עד אחר ט' באב (ראה "בן איש חי" שנה א' פרשת דברים).

ב; ראש חודש אב שחל להיות בשבת

1. מנהגי האבילות מתחילים כבר מר"ח.

2. ראש חודש אב שחל בשבת אין משנים בשום דבר ממנהגי השבת הרגילים, [אפילו במקומות שנהגו כן בשבת חזון]. אבל אין לעשות מסיבת פרידה וכדומה אפילו בדרך של סעודה שלישית, וכשם שאין לעשות אפילו סעודת אירוסין בשבת (מ"ב תקנ"א ס"ק ט"ז) (גרולי ההוראה בירושלים).

3. **ההפטרה:** בני אשכנז יש שנהגו להפטיר בשל ר"ח, והמנהג ברוב המקומות להפטיר "שמעו", וכל מקום יעשו כמנהגם. בני ספרד נהגו בכל מקום להפטיר "שמעו", וטוב שיקראו פסוק

ראשון ואחרון של הפטרת ר"ח ויהיה בכך היכר לר"ח ("יחזה דעת" ח"ד סי' ל"ה), והאשכנזים לא נוהגים כן.

ג; דינים שונים בחיוב מיעוט השמחה בחודש אב

1. **מיעוט השמחה:** לפי המג"א על פי תוס' מגילה ה' אין שמחים כלל, ולפי תוס' פרק החולץ היינו שחייבים למעט מכפי הרגלו (ראה שעה"צ תקנ"א סק"א, ובערוה"ש תקנ"א א'). מיעוט השמחה כולל מיעוט במשא ומתן, איסור בניית בנין של שמחה, ועוד מספר ענינים של שמחה אשר נתבארו לקמן. מיעוט השמחה הוא רק עד עשירי באב כמבואר לעיל סע' א'.

2. **ניגון ושירה:** לא ינגן בכלי זמר אף לנכרים, ואפילו לצורך פרנסה וראה לעיל פרק ב' (סעי' ה' וביאורים ובידורים שם אות כ"א, 1) שהארכנו בזה. ונראה שגם שירה בעל פה יש לאסור, ויש להמנע מחזרות ותרגילים גם בדברים שהם צורך פרנסתו, ואם מנגן רק קטעים ולא שיר שלם באופן שאינו נהנה מהנגינה יש להקל, ונתבאר לעיל פרק ב' ביאורים ובידורים כ"א, 1.

3. **טיולים:** מעיקר הדין אסור לטייל רק בט' באב ובערב ט' באב כמבואר בשו"ע (סי' תקנ"ג ב'), אבל יש להמנע מכך כבר מר"ח אב [כמו שאסור בכך אבל על הוריו ר"ל כל י"ב חודש]. נסיעות לחו"ל אף שהם לצורך ראוי להמנע משום סכנה (מגדולי ההוראה בירושלים). ונראה שהבאים לבקר בא"י כיון שהיו דבר מצוה, וכן נסיעה לקברי צדיקים אינה בכלל טיול.

4. **שידוכים:** יש נמנעים מלעשות שידוכים מר"ח אב ("בן איש חי" שנה א' פרשת דברים אות ד'), אבל מעיקר הדין מותר, ואסור לעשות סעודה ומותר להגיש רק כיבוד קל למוזמנים, (וראה לעיל פרק ה' סעיף ד') וכן מנהג האשכנזים.

ד ; משא ומתן

1. חיוב מיעוט משא ומתן: א. מר"ח עד התענית צריך למעט במשא ומתן, היינו שאין לעסוק במשא ומתן אלא כדי פרנסתו, ויש נוהגים שלא לעשות שום משא ומתן, ואם נהג כן ורצה לעשות התרה יכול להשאל על מנהגו.

החזון איש לא היתה דעתו נוחה שילכו בבין המצרים לחפש דירה חדשה ("טעמא דקרא" עמוד קט).

ב. כמו כן אין נושאים ונותנים בדברים של שמחה כמו תכשיטי זהב וכסף, וצרכי נישואין.

ג. בזמן הזה נהגו להקל במסחר, כיון שאין העסק אלא לצורך פרנסה ומוטלים עלינו מיסים, ראה ביאורים ובידורים (ב), והרבה פוסקים התירו משום כך אף עסק בדברי שמחה, וטוב להחמיר בזה (שעה"צ תקנ"א ס"ק י"ג). במקום שנהגו למעט במשא ומתן אינו יכול לעשות התרה כיון שפסקו כהדעה שאסור (מ"ב).

2. נתינת מתנות: ראוי שלא לתת מתנות בימים אלו (ב,ו), לפיכך מי שהביא מתנות לקרוביו וידידיו יתנם לאחר ט' באב. לתת

(ב) יש להוסיף צד היתר משום הפסד דמי שכירות החנויות ושכר פועלים, ולכאורה כל ההיתר הוא רק למכור לנכרים, אבל למכור לישראל, צריך שיהיה דבר המותר לקנותו בט' הימים, דאם לא כן הרי מכשיל את הקונה באיסור. במקום הפסד שרשאי הקונה לקנות ראה ענף ו', רשאי גם המוכר למכור לו.

(ב,ו) ואף שאין לאסור משום ברכת שהחיינו, כיון שבמתנה הנותן והמקבל נהנים ולכן צריך לבכר ברכת "הטוב והמטיב" ולא שהחיינו ראה כה"ח (תקנ"א ס"ק ק"ב), בכל זאת יש להמנע, וראה בספר "אמרי יושר" לתלמיד של ה"תרומת הדשן" שנמנעו מלשלוח דורות בימי הספירה, וכל שכן שיש להמנע מלשלוח מתנה בחדש אב.

מתנה ביום הבר מצוה, או ביום ברית המילה צ"ע (ב,2).

3. קניית דברים: א. אין קונים בגדים חדשים, ואפילו אינו דבר חשוב שאין מברכים עליו שהחיינו (שו"ע תקנ"א ו') (ב,3). גם לקטנים לא יקנה ואף אם לא ישתמש אלא לאחר ט' באב, כדי לחנכן (ראה "רבבות אפרים" ח"א סי' שע"ב).

מי שאין לו נעלי בד לצורך ט' באב, מותר לקנות אותם אם היו פשוטים, והמחמיר תע"ב (כה"ח תקנ"א ס"ק צ"ו). נעלי בד או גומי חשובות אסור, אלא אם כן יש חשש שילך בנעלי עור משום שאין לו נעלים (הגר"מ פיינשטיין).

ב. מותר לקנות צרכי נישואין שיהיו לאחר ט' באב למי שאין לו אשה ובנים, ונראה שאף הכלה רשאית, שהרי גם זה בכלל צרכי הנישואין.

ג. צורך מצוה: מותר לקנות תפילין חדשות ("אגרות משה" ח"א סי' פ'). טלית חדשה, כשאין לו טלית אחרת, לדעת ה"שאלת יעב"ץ" (ח"א סי' פ"א) וקש"ע מותר, ובספר "רבבות אפרים" (ח"א סי' שע"ג) פסק על פי הגר"מ פיינשטיין שאם אפשר לו לשאול טלית לא יקנה טלית חדשה, כיון דהוי דבר חשוב [והגרצ"פ ב"הר צבי" סובר דטלית אינה נחשבת בגד חשוב]. קניית ספרים חדשים ראוי להמנע ולקנות רק הנחוצים ללימודו, וראה לעיל פרק ה' סעיף ה'.

(2,ב) משום דהוי כהפסד, שהרי אם לא יביאו את הדורון ביום הבר מצוה יש להניח שרבים ישכחו לתת לאחר מכן והרי זה כהפסד.

(3,ב) וצ"ע אם הספרדים שנוהגים כדעת מרן הבי" צריכים להקפיד בכך מר"ח או רק בשבוע שחל בו ט' באב, כיון שהחומרא לא לקנות אינה מובאת אלא ברמ"א.

ד. צורך פרנסה: מותר לאדם לקנות דברים הנחוצים לצורך פרנסתו כמו מכונית, אבל יברך שהחיינו רק אחר ט' באב ("אגרות משה" ח"ג סי' פ').

ה. קניית מצרכי מזון: מותר לקנות צרכי מזון לצורך אכילה לאחר ט' באב ואפילו בשר ואין לחשוש למראית העין ("אגרות משה" או"ח ח"ד סי' ק"ג).

ו. קניה לצורך מניעת הפסד: מותר לקנות דבר שיעלה מחירו לאחר ט' באב או שיקשה להשיגו לאחר מכן. היתר זה כולל אף דברי שמחה וצרכי נישואין (ג), [וטוב להתנות עם המוכר שהקנין יחול רק לאחר ט' באב].

ה; בנין ונטיעה של שמחה

ו. בנין של שמחה: א. אין בונים בנין של שמחה: היינו בית חתנות לבנו (ד), או בנין שהוא לרווחה בלבד. כמו כן אין

(ג) המ"ב (בס"ק י"א) כתב: "ורק אם הוא ירד י"ל דהוי דבר האבד ושרי בכל ענין אם הוא מוצא או כולל יותר". עוד כתב בשעה"צ (ס"ק י"ב) אפילו דברים של שמחה [דהיינו גם כלי זהב וכלי כסף שמותר למוכרם רק לנכרי ואף החמירו בהם שהסרסור ישתדל שלא להעבירם בפרהסיא בעיר משום שהם שמחה לרואים כמבואר שם סק"י] בכל זאת במקום הפסד יש לומר דשרי.

וצ"ע בהגדרת מצב הענינים שבא"י בתקופתנו, שכל דבר עולה מזמן משום האינפלציה, כיצד ראוי לנהוג, שלכאורה יש להחשיב דבר זה כירידה, ברם אחד מגדולי ההוראה בירושלים סבור שכיון שאפשר להצמיד את הכסף אין זה נקרא דבר האבד לכן אין לקנות בגדים חדשים, ברם, כידוע שהצמדה עולה כסף בכלל הוצאות עמלה שנוטלים הבנקים וכן המסים הנגבים על כל מכירה ולכאורה הוי דבר האבד.

(ד) וצ"ע מדוע רק לבנו אסור ולצורך עצמו מותר, ונראה לפרש שלבנו אינו

מסיידין ואין מכיירין, ואף בבנין של מצוה ראוי למעט, אך בית כנסת מותר לבנותו ואף לציירו ולכיירו. מותר לבנות מעקה לגגו, וכן מותר לבנות מקוה, כמו כן מותר לבנות ישיבה ובניני הפנימיה.

קבלן הבונה בתים על מנת למוכרם, מסתבר שאין זה בנין של שמחה אלא צורך פרנסה בלבד ומותר, וכל שכן שמותר לבנאי לעבוד אצל נכרים.

ב. בניה על ידי נכרים: מי שקצץ עם נכרי שיבנה לו בית בקבלנות, רשאי הנכרי לבנות אפילו בט' באב ויש אוסרים בט' באב (ועיין "שרי חמד" מערכת בין המצרים).

השוכר פועלים אפילו נכרים, אסורים לבנות לו בנין של הרווחה.

ג. בנין המותר: אם לא קיים פריה ורביה מותר לו לבנות בית לצורך נישואיו. כמו כן כותל הנוטה ליפול ועלול להזיק לבני אדם, ואפילו במקום שאין חשש שמא יפגעו בני אדם, אלא שהאבנים עלולים להשבר ויגרם לו הפסד, מותר.

בנין של שמחה בתלוש, כגון ציור או ריקום תמונה לתלות על הקיר אסור ("בצל החכמה" ח"ד סי' נ"ד). וכן לקנות תמונות יקרי ערך או עשיית כלי כסף וזהב אסור כבנין של שמחה (שם).

ד. סיווד: אין לצבוע או לסייד, וכן אין לעשות שאר עניני קישוט הבית מר"ח עד אחר התענית (ד, 1), [ואפילו התחיל לעשות לפני ר"ח אב (מגדולי ההוראה בירושלים)].

צריך עתה, ולהלן (ענף ג') שמותר לבנין לצורך נישואין אם לא קיים פריה ורביה היינו שצריך עתה את הבניה ובאופן זה מותר גם לצורך בנו.
(ד, 1) הגר"מ פיינשטיין ("אגרות משה" או"ח ח"ג סי' פ"ב) כתב, שבהדבקה

קבלן הבונה בתים, נראה דשרי לגמור ולסייד כדי שלא יגרם לו הפסד. סיוד בנין ישיבה: אחד מגדולי ההוראה בירושלים התיר רק סיוד ראשון ולא גמר הסיוד.

סייד יהודי העובד אצל נכרים מותר לו לסייד להם אפילו בימים אלו. מי שקצץ עם סייד נכרי שיסייד את ביתו והנכרי לא הספיק לגמור את הסיוד עד ר"ח אב, אם יכול לפייסו בדבר מועט שיפסיק ויגמור אחר ט' באב יפייסנו, ואם לאו מותר להניחו שיגמור (חיי"א).

2. נטיעה של שמחה: א. מר"ח אב עד אחר התענית אין נוטעים אבורנקי של מלכים, היינו גינות לצל או לנוי (ד,2). נטיעת גינות ציבוריות: מעיקר הדין אין איסור, אבל ראוי להמנע (מגדולי ההוראה בירושלים). גינות סביבות הבתים שנוטעים קבלני דירות, אין זה בכלל אבורנקי של מלכים כיון שנוטעים לצורך גמר הבניה והם עושים זאת רק לצורך פרנסתם (כך מסתבר), ובכל מקרה יש לשאול למורה הוראה.

ב. קיצוץ דשא וגיזום. לצורך מניעת נזק מותר, ואם עושה רק לצורך נוי, ראוי להמנע ("רבבות אפרים" ח"א סי' שע"ד), ומי שפרנסתו בכך, נראה דרשאי לגזום אפילו אצל ישראל.

3. נקיון הבית: מותר לשטוף את רצפת הבית ולנקות את השטיחים בשואב אבק, אפילו בשבוע שחל בו ט' באב ("יביע אומר" ח"ג אור"ח אות ד') (ד,3), אך הגרי"ח זוננפלד ("שלמת חיים" ח"ד

טפטים אין איסור ברור אפילו בשבוע שחל בו, ובכל זאת יש להמנע מכך, ולפחות ימנע בשבוע שחל בו ט' באב.

(ד,2) עיין בשו"ת "שערי עזרא", במה שביאר שסתם גינות אינם בכלל אבורנקי של מלכים ומותר.

(ד,3) בשו"ת "התעוררות התשובה" (ח"ג סי' ל') כתב: מותר לנקות הבית כדרך

סי' י"ד אות כ"ב) סובר שראוי להחמיר אם אפשר. ניקוי יסודי אחר סיוד מותר אבל אין לעשות פוליש [הברקת הרצפה] (מגדולי ההוראה בירושלים).

4. להכנס לדירה חדשה: אין לעבור לדירה חדשה עד אחר התענית, אך אם צריך לשלם שכר דירה בדירתו הקודמת רשאי לעבור [ובתנאי שיקדים להכניס את חפציו לפני ר"ח (מגדולי ההוראה בירושלים)].

ה; איסור עשיית בגדים חדשים

1. א. אין עושין בגדים חדשים או נעליים חדשות ואפילו לא גרבים בט' ימים אלו (ד,4), ואפילו לא על ידי אומן נכרי. לצורך גדול כגון לצורך נישואין שיהיו מיד לאחר ט' באב, מותר על ידי אומן אינו יהודי, אפילו הוא עושה אותן בט' באב, אבל לא יתן אותם לאומן ישראל, ואם נתן קודם ר"ח מותר אפילו לאומן ישראל גם אחר ר"ח, עד שבוע שחל בו.

תליית ציצית בבגד, מותרת גם במקום שנהגו לא לעשות שום תיקון בגד כיון שהיו דבר מצוה ("בצל החכמה" ח"ד סי' נ"ד).

ב. אומן ישראל העושה לצורך נכרי, מותר עד שבוע שחל בו (שו"ע תקנ"א ז'), ואם נתנו לו לפני ר"ח מותר לעשות גם לישראלים

שרגיל לנקותו בכל השנה, אבל אם לפעמים מניחו ללא ניקוי אל ינקחו, אלא אם כן נתרבה הלכלוך כגון שירדו גשמים וכדומה, ובט' באב עצמו לא ינקה אלא מקום הלכלוך בלבד.

(ד,4) נראה שאין לגזור לצורך תפירה, בשו"ת "רב פעלים" (ח"ד סי' כ"ט) כתב: "טווית חוטי הציצית מותר, דלא הוי דבר שמחה ואומנותו בכך, והמחמיר תע"ב", עיי"ש. לפי זה אין לטוות חוטים בימים אלו, וכל שכן שאר דברי תפירה.

אחרים (עיין מ"ב ס"ק נ"א, ו"בן איש חי" שנה א' פר' דברים אות ט'). ואין זה מותר אלא רק במקום שנהגו להקל בזה, או אם יש לו הפסד כגון שכר החנות או הפועלים שאם יהיו בטלים יצטרך לשלם לריק, או אם אין לו מה לאכול [ויעשה על פי חכם].

פועל העובד בבית חרושת לבגדים, ואינו יכול להפסיק את מלאכתו, רשאי לעבוד כדי שלא תקופח פרנסתו, וכמו שהתיר בשו"ת "ישועות מלכו" (ח"ו סי' ט') לפועל שאין לו מה לאכול לעשות פעולות האסורות.

ג. בתי חרושת לבגדים: אף שעושים לצורך מכירה ולא לצורך אדם מסוים, ראוי שהחופשה השנתית תהיה בימים אלו, ובמקרה הפסד אפשר להפעיל את בית החרושת ובתנאי שלא יגמרו את הבגדים, ואם יגרם להם הפסד כשלא יגמרו את הבגדים, רשאים גם לגמור ויעשו על פי חכם.

2. תפירת בגדים ישנים: מותר לתקן בגד ישן, היינו לתפור קרעים, לטלות טלאים, לתפור כפתורים וכדומה, (ראה כה"ח תקנ"א ס"ק ק"ז). אך לפרק בגד ישן ולתפור אותו מחדש אסור ראה "טעמא דקרא" בשם החזון איש (ועיין עוד ב"רעבנות אפרים" ח"א סי' שע"ג).

בספר "אגרות משה" (או"ח ח"ג סי' ע"ט), דן לחלק בין אם היה מעשה פשוט שהוא מותר, לבין דבר שהוא מעשה אומן שהוא אסור. עוד דן שם לענין החלפת צד פנימי לצד חיצון בבגד ישן שיהיה אסור כמו כיבוס (ד, 5).

(5, ד) בספר "בצל החכמה" (ח"ד סי' מ"ט) סובר שמותר אף לקנות בגד ישן ולתפור לפי מידתו, ואף להפוך את הצד הפנימי לצד החיצון. ומותר ללבוש בגד שהפכו, אף שלא לבשו עדיין אחרי שהפכו כיון שאין מברך שהחיינו על כך.

3. מנהג נשים שנהגו לא לעשות שתי נשים שנהגו שלא לעשות שתי משום שבטל אבן השתיה אין להורות להם היתר (שו"ע תקנ"א ח'), לכן אין לתקן חורים בגרביים על ידי שתי וערב (מגדולי ההוראה בירושלים), כמו כן אין להם לרקום או לסרוג אף אם אין גומרים את הבגד ("בן איש חי" שנה א' פרשת דברים אות ט', ושו"ת "בצל החכמה" ח"ד סי' נ"ד).

4. תפירה לצורך לימוד: כל שתופרים דבר שלא יעשה ממנו בגד מותר. ואם יש חשש שאם ימנעו מלתפור יעברו על איסורים חמורים, יש מקום להתיר לפי ראות עיני המורה ("בצל החכמה" ח"ד סי' נ"ד).

ו; איסור כיבוס

1. גדר איסור הכיבוס: נהגו לאסור כיבוס (ה) בין בבגדי צמר ובין בגדי פשתן (ה,ו) ואפילו אם הוא לצורך אחרי ט' באב. ניקוי יבש, אף הוא בכלל כיבוס ("אגרות משה" אור"ח ח"ג סי' ע"ט), אבל ניקוי אבק במברשת אינו בכלל כיבוס. גיהוץ אסור ככיבוס (ה,ז).

צחצוח נעליים: ראוי להמנע, ובשעת הצורך מותר אבל לא

(ה) כיבוס במכונה אף הוא ככיבוס בידים ואסור.

(ה,ו) מעיקר הדין מותר לכבס בגדי פשתן. וסיבת ההיתר היא, משום שבגדי פשתן הם בגדים שלובשים אותם על הגוף ומשום כך אינם מתנקים היטב, וכן אין מקפידים לכבס אותם היטב. ונראה שיש ללמוד מזה לענין לבנים וגרביים וכדומה, אך חולצות כיון שמקפידים על גיהוץ אינם בכלל היתר זה וצ"ע.

(ה,ז) כשעושים תיקון ומגהצים את מקום התיקון, נראה שאינו בכלל גיהוץ האסור.

יבריק אותם (ה,3), ולכבוד שבת מותר. החלפת צדו הפנימי של הבגד לצדו החיצון, הוא ככיבוס ואסור ("אגרות משה" אורח ח"ג סי' ע"ט) (ה,4). צביעת בגד אסורה מקל וחומר. ניקוי כתם על ידי מים אסור, ואם אין לו בגד אחר ויש זה משום כבוד הבריות מותר. דברים המתלכלכים תדיר כמו מטפחות וגרביים, אם אין לו אחרים מותר לשטוף במים כשיש בזה משום כבוד הבריות.

2. זמן האיסור: בני אשכנז נהגו באיסור כיבוס וגיהוץ כבר מר"ח, ואם אין לו אלא חלוק אחד מותר עד שבוע שחל בו (מ"ב תקנ"א ס"ק כ"ט) (ה,5). בני ספרד אסורים רק בשבוע שחל בו ט' באב, ונראה שמותרים לכבס בגדים של בני אשכנז אך בני אשכנז אסורים לתת להם מזמן האסור להם דהיינו מאחר ר"ח. אין למסור בגדים לכיבוס אפילו למכבסה של נכרים (ה,6), אבל מותר לתת לפני זמן האיסור אף אם יכבס הנכרי אחר ר"ח. למסור לנכרי בזמן האיסור על מנת שיכבס לאחר ט' באב, נחלקו בכך הפוסקים,

(ה,3) הגר"ע יוסף בספר "יביע אומר" התיר צחצוח נעליים, ובספר "שלמת חיים" כתב לאסור צחצוח נעליים, והגר"מ שטרנבוך כתב שלא יצחצחו יותר מדאי, והגרמ"פ ב"אגרות משה" כתב שרק ישחיר הנעלים ולא יבריק, לפיכך הסקנו ככתוב בפנים.

(ה,4) אחד מגדולי ההוראה התיר להחליף ריפוד של ספה בימים אלו [אלא שאסר להביא את הספה מהאומן לבית עד לאחר ט' באב]. רצ"ע אם יש לחלק בין החלפת ריפוד לבין החלפת הבגד.

(ה,5) אם נתלכלכו כל בגדיו, נראה שהי' כאין לו אלא חלוק אחד אף שיש לו כמה בגדים, ולפחות בדבר שרגיל להתלכלך כמו גרביים ולבנים (וראה שו"ע אורח סי' קל"ד א', ומ"ב שם ס"ק ט', ו"באר היטב" שם סק"ג).

(ה,6) עוזרת בית נכרית שמסדרת את הבית ורגילה לכבס את הכביסה הנמצאת, צריך למנוע בידה ("רעבנות אפרים" ח"א סי' שס"ח).

והמ"ב (סי' תקנ"א ס"ק ל"ד) כתב, שאפשר לסמוך ולמסור בגדי פשתן לצורך כיבוס אחר ט' באב.

בשבוע שחל בו ט' באב, אסור לכבס לצורך נכרי משום מראית העין, ואם ניכר שהבגד הוא של נכרי מותר (שו"ע תקנ"א ה'). מי שאין לו מה לאכול ומכבס לצורך פרנסתו, ראה ביאורים וביירוים (ה,7).

3. באלו אופנים מותר לכבס: א. לצורך מצוה: אשה לצורך ספירת ז' נקיים, מותר לה לכבס אפילו בשבוע שחל בו ט' באב, כמו כן לצורך כבוד השבת (ה,8) מותר (ראה בה"ל תקנ"א ג' ד"ה וכן). ויש מתירים רק על ידי נכרי (ועיין עוד "באר היטב" תקנ"א ס"ק ט"ו).

ב. צורך שמירת בריאות: אין צריכים לצמצם את כיבוס הסדינים ובגדי החולים בבתי החולים, ומותר כל שנחוץ לצורך החולים, וראה לקמן סעי' ז' אם יש לצמצם לפחות בשבוע שחל בו בהחלפת סדינים כדי שיצטרכו פחות לכבס, וראוי לעשות על פי חכם.

ג. בגדי קטנים: מותר לכבס חיתולים ובגדי הקטנים שמלכלכים אותם תמיד. היתר כיבוס בגדי הקטנים הוא עד גיל

(ה,7) בכה"ח (תקנ"א ס"ק קפ"ב) כתב, שמי שפרנסתו מכיבוס מותר לו לכבס שקים של קמח במים ללא נתר ובורית עד שבוע שחל בו, [להנהגים איסור כבר מר"ח], ואם אין לו מה שיאכל מותר אפילו בשבוע שחל בו, ולא פירש אם כיבוס גמור מותר, וראה בשו"ת "ישועות מלכו" (ח"ו סי' ט') שהתיר למי שאין לו מה שיאכל לעשות מלאכות האסורות בימים אלה.

(ה,8) אף שבחיי"א כתב שמותר לכבס ביוצא לדרך שיצטרך כתונת לשבת נראה דהוא הדין בכל אופן הנחוץ לכבוד השבת.

שנתיים ושלוש ואף שכבר אין להם חיתולים (הגרמ"פ מובא ב"קיצור הלכות בין המצרים"), אבל לגדולים יותר לא יכבס אלא עד שבוע שחל בו ט' באב (חיי"א). ויש לכבס בצנעא, ולא יכבסו ביחד הרבה אלא אחד אחד (כה"ח תקנ"א ס"ק קט"ז), ובימינו שנהגו לכבס במכונות כביסה, נראה שרשאי לכבס כדי מכונה אחת שאם לא כן הרי הדבר גורם להפסד מים וחומרי ניקוי וכו'.

ד. לצורך פרנסה: יש אופנים שאפשר להקל בהם עד שבוע שחל בו, ראה לעיל ס"ק 2 וביאורים ובירורים אות ה, 7. מכבסות, להנזהגים איסור מר"ח יש לסגור כבר מר"ח, ולהנזהגים איסור משבוע שחל בו יש לסגור משבוע שחל בו. מכבסות אוטמטיות הפועלות על ידי אסימונים ראה ביאורים ובירורים (ו).

ז; צביעת שער הראש

אף שאין איסור להתקשט ולצבוע את הפנים אלא בט' באב, נראה שצביעת שער, שהיא לזמן מרובה דומה במקצת לכיבוס (ז) ולכן יש להמנע מכך.

ח; לבישת והצעת בגדים מכובסים

1. כללי האיסור: אין לובשים בגדים מכובסים, אין מציעים

(ו) אם המכבסה עומדת באיזור של נכרים, אינו חייב לעשות פעולות לסגירת המכונה, ויתכן שאף אם עומדת באיזור שיש בו יהודים וידע שהם משתמשים במכונה, אפשר לתלות שמכבסים חיתולים ובגדי קטנים, לפיכך במקום הפסד אינו צריך לעשות פעולות לסגירת המכונה (ראה ב"שערים המצוינים בהלכה" קכ"ב סק"י).

(ז) אף שאינו דומה צביעת שער לכיבוס בגדים, בכ"ז יש להשוות ביניהם, שכן שאיסור כיבוס הוא משום שמסיח דעתו מהאכילות כמו כן בצביעת השער שייך טעם זה.

סדינים מכובסים, ואין מחליפים מפות מכובסות. בני אשכנז נהגו באיסור זה מר"ח, ובני ספרד מתחילת שבוע שחל בו ט' באב, אבל מלבוש חדרש אין ללבוש מר"ח אף למנהג בני ספרד (1,1).

אין ללבוש בגדי שבת בימות החול כיון שגיהוצם ניכר [אבל אין איסור ללבוש בגדי חול אף שגיהוצם ניכר, ראה "רכבות אפרים" ח"א סי' שס"ט] (2,1).

2. הכנת בגדים להחלפה: כדי שיוכל אדם להחליף את בגדיו בימים אלו יכין לו מלבושים על ידי שילבשם קודם ימים אלו זמן מועט [היינו שירד מהם טריותם (ויש אומרים שהוא כשעה)]. כמו כן מותר בשבת להחליף את הבגדים באופן שאינו מכין משבת לחול, דהיינו בערב שבת ילבש לבנים וגרבים נקיים לכבוד השבת, בלילה יפשוט את כל בגדיו ובשחרית יוציא אחרים וילבשם, וכן יכול לעשות בשינת הצהרים, אבל אם ילבש ויפשוט לצורך זה יש לאסור משום שהרי הוא מכין משבת לחול (ראה "קיצור הלכות בין המצרים"), ויש מתירים גם באופן זה (ראה פסקי הגר"ר עובדיה יוסף ב"קול סיני").

(1,1) מדי צבא אין חילוק בין חדשים לישנים כיון שאין זה בגד של שמחה (מגדולי ההוראה בירושלים), וכל שמותר ללבוש בגד מכובס מותר ללבוש אף מדים חדשים.

תפילין חדשות מותר להניחם בימים אלו (מגדולי ההוראה בירושלים). כמו כן מותר לחדש גרביים שנקרעו כשאין אחרות, ונראה שה"ה כל בגד שיש בו משום כבוד הבריות כגון שנקרע בגדו ואין לו בגד אחר אלא חדרש.

(2,1) הלבוש חולצה לכבוד שבת, יכול להמשיך ללבוש אותה גם בימי החול כיון שרגיל לעשות כן בכל שבוע, ואם אינו רגיל להמשיך ללבוש את חולצת השבת בימי החול, נראה שבכל זאת מותר כיון שאין ניכר שחולצה היא של שבת [ואף שהמ"ב (תקנ"ט ל"ג) כתב שאין להמשיך ללבוש בגד חדרש, יש לחלק בין חדש לבין בגד מכובס].

בני אשכנז שנוהגים איסור כבר מר"ח רשאים לתת את בגדיהם למי שנוהג איסור רק בשבוע שחל בו כדי ללבוש אותם ולהסיר את טריותם.

אופנים אחרים להסיר את טריות הבגדים, ראה ביאורים ובירורים (3,1).

בגד חדש שלבשוהו לפני ר"ח אב, מותר להמשיך וללבוש אותו גם לאחר מכן, כיון שעיקר השמחה היא בלבישה בפעם הראשונה (כה"ח תקנ"א ס"ק צ'), ואם גיהוצו ניכר צ"ע, וראה ביאורים ובירורים אות 2,2.

3. באלו אופנים מותר להחליף בגדים מכובסים:

א. בגדים המתלכלכים תדיר: מותר להחליף בגדים המתלכלכים תדיר כמו מגבות וגרביים, וכן בגדים שגורמים גירוי בעור אם לא מחליפים אותם כמו לבנים, במקרה ולא הכין כפי שנתבאר בס"ק 2, אבל ראוי להכין גם בגדים אלו לפני כן ולא לסמוך על ההיתר הזה אלא כששכח להכין.

ב. מי שצריך ללבוש בגדים מגוהצים לצורך פרנסתו: מי שחייב לבוא למקום עבודתו בבגדים מכובסים, רשאי ללבוש בגדים מכובסים, אבל לכתחילה ישתדל להכין כמבואר בס"ק 2 (ראה "קיצור הלכות בין המצרים" בשם הגר"מ פיינשטיין).

ג. לצורך ספירת נקיים: לצורך ספירת שבעה נקיים, מותרת אשה להחליף בגדיה וללבוש בגדים מכובסים ולהציע לבנים, אבל בט' באב עצמו לא תלבש בגדים מכובסים אלא תלבש בגד נקי הבודק היטב.

(3,1) יש נוהגים במקרה ששכחו להכין, לזרוק את הבגד על הארץ ולרמוס אותו, ונראה שכל שניכר הדבר שאיכר את טריותו מותר.

ד. לצורך מצוה: כשאין לו טלית נקיה, מותר לו ללבוש טלית מכובסת, אפילו בשבוע שחל בו ט' באב ("רב פעלים" ח"ד סי' כ"ט).

ה. לכבוד מצוה: ברית מילה שחל בימים אלו, מותרים בעלי הברית ללבוש בגדי שבת. אלו הם בעלי ברית לענין זה: אבי הבן, אם הבן, מוהל, סנדק, ואשה הנושאת את התינוק [קוטר]. יש סוברים שכמו כן נהגו הורי אבי הבן והורי היולדת ללבוש בגדי שבת [שאם לא יתערבו בשמחה יצער הדבר את בעלי הברית] ("שערי תשובה" תקנ"א ס"ק ג').

כשחל פדיון הבן בימים אלו, מותרים הכהן, אבי הבן, ואם הבן ללבוש בגדי שבת.

ו. לכבוד שבת: מותר ללבוש את כל בגדי השבת בשבת שאינה שבת חזון. אבל בשבת חזון, דעת הרמ"א שאין מחליפים לבגדי שבת ואפילו לא טלית של שבת ורק את הבגדים המתלככים מהזיעה מחליפים, ודעת הגר"א שאין לנהוג אבילות בשבת ומחליפים כל הבגדים. בא"י ובהרבה מקומות נהגו כדעת הגר"א, והספרדים נהגו בכל מקום ללבוש בגדי שבת. [במקום שנהגו להחליף בגדים לכבוד שבת, אין רשאי לנהוג כהרמ"א שלא להחליף, דאם לא יחליף הוי אבילות בפרהסיא ("מועדים חמנים" ח"ח סי' רנ"ה)].

את בגדי השבת יש ללבוש סמוך לשבת, וכן צריך לפושטם אחר ההבדלה. [יש שנהגו לפשוט את בגדי השבת רק לאחר סעודת מלוח מלכה, וצ"ע מה מקור מנהג זה, וגם לדעתם צריכים להקדים את סעודת מלוח מלכה].

בשנים שחל ר"ח בשבת שאז השבת השניה היא שבת חזון, נוהגים להשאר בבגדי השבת במוצאי שבת, וצריך בירור מקור מנהג זה.

ז. צורך בריאות: בבתי חולים שמחליפים את מצעי החולים בכל יום, נראה שגם בימים אלו מותר להחליף, כיון שהוי צורך הבריאות. ובחולים שאין הדבר נחוץ, לכאורה ראוי למעט מבשאר הימים וצ"ע (4,ז).

ח. לצורך כבוד הבריות: אורחים הבאים בימים אלו, מותר להציע להם כלי מטה מכובסים, היות ואין דרך לישון על כלי מטה שישן עליהם אדם אחר ואין זה ענין של תענוג, (ראה "שערים מצויינים בהלכה", וכן כתב ב"ציץ אליעזר" ח"ג סי"א).

מי שצריך להפגש עם אנשים נכבדים, או מי שיוצא להפגש לצורך שידוך ואין בגדי החול שלו ראויים לכך, נראה דמותר ללבוש בגדי שבת או חולצה נקיה, וראוי לעשות על פי חכם.

ט; איסור רחיצה

ו. גדר האיסור: בני אשכנז נהגו שלא להתרחץ מ"ח אב עד אחר התענית אפילו בצונן, ומנהג בני ספרד שלא להתרחץ מתחילת שבוע שחל בו ט' באב עד לאחר התענית, וגם בימים אלו אין אוסרים רחיצה אלא בחמין ולא בצונן, ולכן מותר להם להתרחץ בבריכה ("יביע אומר" ח"ה סי' מ"א, "יחווה דעת" ח"א סי' ל"ח), וכל זה כשמתרחץ לרפואה או להקר וכדומה, אך שחיה לתענוג ראוי להמנע, וכמו שכתבנו בפרק ד' סעי' ו' לענין בין המצרים וכל שכן בחודש אב. ואפילו תינוקות שלא הגיעו לחינוך יש אוסרים להם רחיצה של תענוג בבריכה וכדומה (מגדולי ההוראה בירושלים).

(4,ז) יתכן שאין לשנות בבתי החולים [אף שאפשר לצמצם], משום שאם ישנו מהוראות הקבע יתכן שגם החולים הצריכים שיחליפו את מצעם יסבלו מכך כיון שהעובדים ישכחו או יפגעו מלעשות כך עקב שינוי ההוראות ולא יבחינו בין החולים השונים.

2. סיכה מריחת קרם ליפוי וטיפוח העור נראה דאסור, אך לצורך מניעת גירוי, או צרבת שמש, או מניעת יבוש העור מותר (ח).

3. רחיצה המותרת: א. רחיצה לצורך נקיון: מותר לצחצח שיניים, וכן מותר לרחוץ מקומות המלוכלכים שבגוף, ואם אינם מתנקים אלא על ידי סבון וחמין מותר אף בחמין וסבון (ערוה"ש תקנ"א סע' ל"ז).

מי שנתלכלך בזיעה מותר לו לרחוץ עצמו, וכבר נהגו רבים במקומות החמים שמרבים בהם להזיע, לרחוץ בצונן, [גדר צונן הוא כל שאין נהנה מחמימות המים, ואפילו חימם מעט את המים כדי לבטל את קרירותם (מגדולי ההוראה בירושלים)], אבל אין רוחצים בסבון, וכן אין שוטפים את כל הגוף, אלא משאירים אבר אחד ללא רחצה. ויש מחמירים שאף במקומות שמרבים להזיע לא ירחצו את עצמם. והגר"מ פיינשטיין (מובא ב"קיצור הלכות בין המצרים") סובר שאדם שנתלכלך בזיעה רשאי לרחוץ את עצמו אף בבריכה אבל לא ישחה לתענוג.

ב. רחיצה למטרת בריאות (ח.1): כל שצריך לרחוץ או לסוך משום בריאות, כגון: מי שיש לו חטטין בראשו, או רחיצת תינוקות,

(ח) גרי סיכה המותרת והאסורה הם אלו: כל שעושה לשימור העור או הצלתו מותר, אך מה שעושה לשיפור וטיפוח בשביל יופי אסור.

(ח.1) גדר רחיצה לשם בריאות צריך ביאור, דהנה מצינו גדולי ישראל שהתרחצו במעיינות חמים אפילו בערב ט' באב, ונראה שהתירו משום שעשו זאת לבריאות ולא להנאה. כמו כן שחיה לצורך בריאות למי שזקוק להתעמלות זו נראה שמותר כל שאין כוונתו להנאה, ואם עושה לצורך בריאות וגם להנאה לכאורה אסור.

בספר "שלמת חיים", כתב אודות מקרה במוסד ילדים, שהשלטונות

או אשה בחודש האחרון להריונה הרוחצת כדי להקל את לידתה מותר.

ג. רחיצה לצורך מצוה: 1. רחיצה לצורך ספירת נקיים: אשה שהגיע זמן ספירת נקיים שלה בימים אלה, רוחצת עצמה אף בחמין כדי להתחיל בספירתה. אשה שהגיע עת טבילתה חופפת ורוחצת עצמה בחמין, ואף אם חל זמן טבילתה במוצאי ט' באב, רשאית לחפוף בערב ט' באב.

2. טבילת נדה: הטבילה בימים אלו, ראוי שלא תהיה בחמין אלא בצוננין [אף שהופשרה צינתן], ומי שקשה לה טבילה בצונן, רשאית לטבול בחמין [אבל אין לה לשהות במקוה כדי להנות מהמים].

מי שנוהג לטבול לפני כניסה לבית קברות וכן לאחריה, רשאי לטבול בימים אלו אם אינו מבטל טבילה זו אף בחורף, וכן מי שנהג לטבול כשהוא סנדק (שו"ת "רב פעלים" ח"ד כ"ט).

3. טבילת עזרא, או הרגיל לטבול בכל יום: מי שאינו מבטלה אף בחורף רשאי לטבול בצונן או בצונן שהופשר צינתו, ויש אומרים שרשאי לטבול אף בחמין (ראה ב"ישועות מלכו" סו"ס תקנ"א וכה"ח תקנ"א ס"ק ק"צ).

גם המיקל לטבול בחמין, אסור לו לשהות במים, אלא יטבול ויצא כדי שלא ידנה.

4. רחיצה וטבילה לכבוד שבת: יש נוהגים להתרחץ ולטבול

הורו למנהליו לרחוץ את הילדים בכל יום, שהגרי"ח זוננפלד פסק שימשיכו לרחוץ את הילדים אבל לא יכופו את הילדים הרוצים להמנע משום אבילות חודש אב.

לכבוד שבת כבכל ערב שבת (הגר"מ פיינשטיין והגר"א הענקין מובאים ב"קיצור הלכות בין המצרים"), אבל המ"ב כתב כדעת הסוברים שאף בערב שבת אין לרחוץ אלא פניו ידיו ורגליו בחמין ללא סבון. ואם רגיל לחפוף בכל שבוע את ראשו, רשאי לחפוף גם בערב שבת זו ללא סבון. ואם אינו מבטל טבילה בערב שבת, רשאי לטבול אף בערב שבת זו, כמו כן מי שרגיל לטבול בכל שבת שחרית, רשאי לטבול בשבת חזון.

חל ר"ח אב בערב שבת, רשאי לכל הדעות להתרחץ כבכל ערב שבת, אבל לא ירחץ רחיצה של תענוג כמו שחיה וכדומה (מגדולי ההוראה בירושלים).

ד. רחיצה לצורך פרנסה או לימוד שחיה: מי שהחל ללמוד שחיה לפני חודש אב וצריך להמשיך בתרגילים כדי שיתמחה בלימודיו, רשאי מעיקר הדין להמשיך כיון שאינו עושה לתענוג, אבל ראוי לדחות ולהמשיך אחר ט' באב.

י; איסור אכילת בשר ושתיית יין

1. גדר האיסור: א. מדינא דגמרא מותר לאכול בשר ולשתות יין עד הסעודה המפסקת בערב ט' באב, אלא שנהגו הכל לאסור אכילת בשר ושתיית יין מר"ח אב, לפי מנהג בני אשכנז המנהג כולל גם ר"ח [מלבד מי שנהג לאכול בשר בכל ר"ח ("דרכי חיים ושלום")], ובני ספרד נהגו איסור ממחרת ראש חודש (ח,2), אבל בר"ח אוכלים עדיין בשר ("יחזה דעת" ח"ג סי' ל"ט).

ב. כללי איסור אכילת הבשר: אסור לאכול בשר בהמה או

(ח,2) ומיד בהגיע שקיעת החמה או אם אף התפלל ערבית מבעוד יום אסור להמשיך.

עוף, ואפילו תבשיל שנתבשל עם בשר ונתן הבשר בו טעם, וכן בשר ששהה מספר ימים על ידי מליחה אף הוא אסור, אבל דג אינו בכלל האיסור [מלבד בסעודה המפסקת שיש נמנעים מלאכלו].

ג. כללי איסור שתיות ויין: אין לשתות יין אפילו יין מגיתו [שנסחט כמיץ טרי]. וכן מיץ ענבים, ויין צימוקים. תבשיל שנתערב בו יין, הא"ר ו"בגדי ישע" אוסרים והט"ז מתיר (ח, 3). שאר משקים המשכרים שאינם יין מותר לשתותם (ראה ערוה"ש תקנ"א סע' כ"ו), והנהוג לברך ברכת המזון על הכוס יברך על כוס שכר (ערוה"ש שם).

ד. מי שטעה ובירך על בשר או יין, יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה (אחרונים), [ועיין ב"שדי חמד" מערכת בין המצרים כמה שפקפק בזה].

2. המנהג להצניע את סכין השחיטה: כיון שאין אוכלים בשר, נהגו להצניע את סכין השחיטה מר"ח עד אחר ט' באב (רמ"א תקנ"א ט'), [ובאלו המקומות שאוכלים בשר במוצאי ט' באב נהגו לשחוט בט' באב אחר חצות ("בן איש חי")]. ואין שוחטים אלא לצורך חולה או משום הפסד. והצריך לשחוט משום הפסד, יתן כזית לחולה עני, ואז נחשב כאילו שחט עבור החולה הזה (חיי"א). בערים הגדולות, לא נהגו להמנע משחיטה כיון שצריך בשר לצורך סעודות מצוה וחולים (ערוה"ש).

3. המותרים באכילת בשר: א. חולה (ט) וחלוש (ט, 1)

(ח, 3) ונראה שיש חילוק גדול בין תבשיל שנתבשל עם בשר שאוסרים כל הפוסקים, לבין תבשיל שנתערב בו יין שאין בו משום חשיבות היין.

(ט) אדם שהיה חולה ומבריא בבית הבראה, אם אין שם רק סעודות בשריות, מותר לו לאכול בשר כיון שהוא נחשב כחלוש, ויש מתירים אפילו אם אפשר לו לבקש סעודות אחרות כל שצריך להתחזק.

מותרים בבשר, ואם די להם בשר עוף יאכלו רק בשר עוף. אדם הנמצא במצבים שאם לא יאכל כראוי עלול להחלש, ישאל למורה הוראה באלו תנאים רשאי לאכול בשר (2,ט).

ב. מעוכרות ומינקות: מותרות בבשר עוף, ומז' אב עד אחר התענית יחמירו אם אין הבשר נחוץ להם.

ג. קטנים: לדעת החי"א מותרים קטנים בבשר (י), והמ"ב העתיק כדעת האוסרים אפילו לקטן שאינו יודע להתאבל על החורבן, [אבל תינוק עד גיל שנתיים שבדיני שבת נחשב כחולה, מותר לכל הדעות להאכילו בשר ("רבבות אפרים" ח"א סי' שע"א)].

4. סעודות השבת: א. מותר לאכול בשר ולשתות יין בכל סעודות השבת, ואף למי שאינו רגיל לאכול בשר ויין בסעודה שלישית, ואפילו בט' באב שחל להיות בשבת.

ב. קיבל שבת מבעוד יום רשאי לאכול בשר ויין מבעוד יום. מי

(1,ט) בשו"ת "שבות יעקב" כתוב, שהיה נוהג להתיר אכילת בשר לנשים בשעת וסתן משום שהחשיבם כחולות לענין זה, ובמקרה זהיו באות לשאול אם מותרות, אבל אם אין מרגישות שום חולשה אסור.

(2,ט) הנמצא במצב הרורש התאמצות ואם לא יאכל כראוי יחלש, אין זה נחשב כחלוש היות ויכול לאכול מאכלים אחרים, אבל אם באותו מקום מבשלים רק מאכלים בשריים ואם לא יאכל מאכלים מבושלים עלול להחלש, רשאי לאכול תבשיל בשרי ויש לשאול בכל מקרה למורה הוראה, כמו כן יש לעיין למי שנמצא במצב לחץ כמו הנמצא בצוללת שצריך לאכול הרבה מפני הלחץ האטמוספרי המצוי בה, אם רשאי לאכול בשר עוף כדי שלא להחלש.

(י) ב"קיצור הלכות בין המצרים" כתב שילד הרגיל לאכול מאכלי בשר וקשה לו לאכול מאכלי חלב, אפשר להקל לו שיאכל בשר [עוף] עד גיל 9 ואחרים אומרים שאין להתיר אלא עד גיל 6.

שנתאחר בסעודה שלישית אחר שקיעת החמה, יש אוסרים לאכול בשר ויש מתירים, ונראה שכן גם דעת המ"ב, אבל אחר שהבדיל לא יאכל.

ג. טעימת תבשילי שבת בערב שבת: מותר לטעום את תבשילי השבת לדעת מה צריך להוסיף, גם בחודש אב, ובתנאי שלא יבלע ("רבבות אפרים" ח"א שס"ז).

ד. בשר הנותר מהשבת (י,ו): כשבישל לצורך שבת [ולא שהוסיף בכונה יתר על הצריך] ונותר ממנו לאחר השבת, יש מתירים לאכול אחר השבת, והמנהג כדעת האוסרים. [יש מתירים לאכול בסעודת מלוה מלכה באם רגיל לאכול בשר בכל סעודות מלוה מלכה, ובפרט אם היה רק תבשיל שנתבשל עם הבשר ("חלקת יעקב" ח"ג סי' כ"א), ויש מתירים ליתנם לקטן שלא הגיע לחינוך אבלות (ראה פסקי הגר"ע יוסף ב"קול סיני)].

ה. הבדלה במוצאי שבת: יש שנהגו לעשות הבדלה על חמר מדינה (ערוה"ש), [החזון איש חזר בו ממנהג זה ועשה הבדלה על היין (ראה "אמרי יושר" סוף נשים)], והעיקר הוא לעשות הבדלה על היין. כשעושה הבדלה על היין, אם יש קטן שהגיע לחינוך ברכה ולא לחינוך אבילות [היינו שאינו מבין להצטער על החורבן ואף שידוע מעניני החורבן (מגדולי ההוראה בירושלים)] יתנו לו לשתות את כוס ההבדלה, ואם אין קטן הנ"ל, ישתה המבדיל עצמו את היין, [יש אומרים שישתה רק רוב רביעית (ראה "ישועות מלכו"), ויש מתירים לשתות את כל הכוס (ראה פסקי הגר"ע יוסף ב"קול סיני)], ונראה שראוי שישתה רביעית כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה ללא ספק].

(י,ו) אפילו מי שאוכלו מועטים, ואם לא נתיר לו לאכול את יתרת הבשר בימי החול לא ישחוט לצורך השבת, בכל זאת אסור ("התעוררות התשובה" ח"ב סי' קע"ג).

5. **בעלי שמחה:** סנדק, מוהל, ואבי הבן, מותרים ביום הברית לאכול בשר אפילו שלא בשעת סעודת הברית ("התעוררות התשובה" ח"א סי' קי"ג).

6. **סעודת מצוה:** מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודת מצוה עד ערב ט' באב בחצות היום, [אבל בסעודת סיום יש אוסרים בשבוע שחל בו ט' באב ("דרכי חיים ושלום"), ויש אומרים שמו' בו לא יאכל (הגר"מ פיינשטיין מובא ב"קיצור הלכות בין המצרים)]. כשאוכל סעודת מצוה מברך ברכת המזון על כוס של יין.

ואלו הסעודות הנחשבות כסעודת מצוה:

א. **ברית מילה (יא):** ואפילו אם המילה היתה שלא בזמנה [אבל חלילה לאחר את הברית כדי שיהיה אפשר לאכול בשר אף שכבר נדחה].

ב. **פדיון הבן:** אפילו היה נדחה, ולא ידחהו עד לאחר ט' באב.

ג. **בר מצוה:** סעודה שעושים ביום שהנער נהיה גדול, או שהנער דורש בסעודה ואז אפילו עשו את הסעודה לא באותו יום שהגדיל (חיי"א יש"ש).

ד. **סעודת שידוכין:** סעודת שידוכין אף שהי סעודת מצוה המנהג לאסור (ספר "שערים המצויינים בהלכה" סי' קכ"ב ס"ק ז').

ה. **סיום מסכת:** מי שרגיל לעשות סעודה בכל פעם שמסיים

(יא) נראה שכל ההיתר הוא רק במקומות שנהגו לעשות סעודת ברית מילה בבשר, אבל במקומות שרגילים לעשות סעודת ברית מילה בדגים אין להתיר להם לעשות את הסעודה בבשר, וצ"ע.

מסכת (יב) וסיים מסכת בימים אלו (יב,ו). אבל אין לשיר סוף מסכת כדי לסיימה בימים אלו בשביל לעשות סעודה בבשר ויין (יב,ז), ואם כדי לסיים מסכת בימים אלו לומד הרבה מותר (ראה כה"ח תקנ"א ס"ק קס"א). במוצאי ט' באב מותר לעשות סיום אף אם השאירו בכונה את סיום המסכת לזמן זה.

בסעודת סיום, מותרים לאכול: מסיים המסכת, קרוביו, ועוד עשרה בני אדם לסעודת מריעות, והנשים שבכל פעם מוזמנות לסעודה כזו, וכן מי שמסייע בכספו לעשות את הסעודה. [כשמסיים בשיבה או בקייטנה, מותרים כל האוכלים ביחד לאכול בשר (קיצור הלכות בין המצרים" בשם הגר"מ פיינשטיין)]. אבל אין

(יב) אלו דברים עושים על סיומם סעודה בבשר ויין:

- א. המסיים ספר במקרא.
- ב. המסיים ספר בנביאים ובכתובים. [בעל הישועות מלכו" היה עושה סעודת סיום במוצאי ט' באב על לימוד מגילת איכה שלמד בט' באב].
- ג. המסיים מסכת משניות: בספר "יחודה דעת" (ח"א סי' מ') כתב, שהמסיים מסכת משניות [שלמד בעיון קצת (כגון שלמד עם פירוש ברטנורא ועיקר תויר"ט)] יכול לעשות סעודה למסיים בלבד ולא לצרף עמו אחרים.
- ד. המסיים סדר משניות: נראה שהמסיים סדר במשניות יכול לעשות סעודה, ואף לצרף עמו אחרים.
- ה. המסיים מסכת בבביתות: כגון מסכת אבות דרבי נתן או מסכת סופרים וכדומה, אבל לא על סיום מסכת דרך ארץ (הגהות מהרש"ם).
- ו. המסיים מסכת בבבלי או בירושלמי.
- ז. המסיים חבור ספר.

(יב,ו) לדעת הערוה"ש (תקנ"א סעי' כ"ח), ראוי שלא לעשות סעודה בט' הימים שלא ידחוהו עד לאחר ט' באב.

(יב,ז) בספר "דרכי חיים ושלום" העיד שבעל ה"מנחת אלעזר" היה מהדר אחר סיום בימים אלו, אבל לא היה אוכל בשר ולא שותה יין בסיום שנעשה בשבוע שחל בו ט' באב.

לעשות סיום כדי שאנשים שאינם שייכים לסיום יוכלו לאכול בשר, ולא מועיל סיום כזה להתיר להם. כמו כן מי שלא השתתף בסיום ושלחו לו בשר לביתו אסור לאכלו.

7. פתיחת מסעדות המוכרות מאכלי בשר בימים אלו:
ראה ביאורים ובירורים (יג).

8. שתיית יין כדי להרדם כשקשה לו להרדם, ראה שד"ח
(מערכת בין המצרים אות א').

יא; חידוש הלבנה

מנהג רוב המקומות לא לחדש את הלבנה עד אחר ט' באב ראה לקמן פרק ט', ויש נוהגים על פי הגר"א לחדש את הלבנה לפני ט' באב [ואז אין שרים אחר חידוש הלבנה – "טובים מאורות" (מנהג ירושלים), ויש שלא הקפידו בכך].

(יג) ב"שדי חמד" (מערכת בין המצרים) הביא את דברי ה"כוכב מיעקב" שאסר לפתוח מסעדות בשריות אפילו כשיש חשש שאם לא יפתחו מסעדות בשריות יאכלו במסעדות טריפה, לעומת זאת יש שהתירו משום פרנסת בעלי המסעדות בצירוף הטעם שיש לחוש שמא אם לא תהיינה מסעדות בשריות פתוחות ילכו לאכול במסעדות שמאכילים שם מאכלים שאינם בשרים (ראה בספר "שערים המצויינים בהלכה" סי' קכ"ב ו"יחודה דעת" ח"ג סי' ל"א).

חגיות ממכר מאכלים שלוקחים לבית ואין אוכלים שם, יש צד קולא נוסף שיש לתלות שקונים לצורך אחר ט' באב או לצורך חולים וקטנים, או סעודת מצוה.

פרק ז

דיני שבת חזון ושבוע שחל בו ט' באב

א; כללי ההכנות לשבת זו

1. **נקיון הבית:** מותר לשטוף ולנקות הבית, כבכל ערב שבת.
2. **טעימת מאכלי השבת בעת הכנתם,** ראה לעיל פרק ו' סעי' י' ס"ק 4 ענף ג'.
3. **בבית הכנסת מניחים מפות על השולחנות ותולים את הפרוכת של שבת מלבד כשחל ט' באב בשבת (א).**
4. **קציצת צפרניים:** מותר לקצוץ צפרניים גם בערב שבת חזון.
5. **תגלחת:** גם הנוהגים להסתפר ולהתגלח עד שבוע שחל בו ט' באב, אם חל ט' באב בשבת או ביום א', אין מתגלחים בערב שבת זו, כדי להכנס לט' באב כשהם מנוולים.
6. **רחיצה:** כיצד יש לנהוג ברחיצה ובטבילה בערב שבת זו, נתבאר לעיל (פרק ו' סעי' ט').
7. **לבישת בגדי שבת:** לדעת הרמ"א אין ללבוש בגדי שבת

(א) יש לעיין במנהג שאין מחליפים פרוכת בשבת שחל בו ט' באב, כיון שאם ניכר שהפרוכת היא של חול לכאורה יש בזה משום מנהג אבילות בשבת. [אבל אם אין ניכר שהפרוכת היא של חול ואף אם המתפללים הקבועים יודעים בכך אין זה מנהג אבילות בפרהסיא].

אלא רק מחליפים גרביים, לבנים, וכותונת, אבל בארץ ישראל נהגו כדעת הגר"א הסובר שיש להחליף את כל הכגדים לכבוד השבת (ב), וכן נהגו החסידים בכל מקום. מותר ללבוש לכבוד שבת אף כותונת חדשה וגרביים חדשות באם אין לו אחרות (ראה "אגרות משה" או"ח ח"ג סי' פ').

את בגדי השבת יש ללבוש רק סמוך לשבת, וכן אחר השבת יש להסירן לאחר ההבדלה, [ויש שנהגו להסירם רק לאחר סעודת מלוה מלכה (ראה פרק ו' סעי' ח' ס"ק 3 ענף ו')], והנהוגים כן צריכים למחר לסעוד את סעודת מלוה המלכה]].

ב; תפילות השבת

1. **קבלת שבת:** יש שנהגו לומר את הפיוט "לכה דודי" בניגון של הקינה "אלי ציון", ואחרים הקפידו שלא לעשות כן משום שאין להראות אבילות בשבת ("דרכי חיים ושלום"), ולכל הדעות אין לומר קינות בשבת.

2. **זמירות:** בעל "תרומת הדשן" לא היה שר זמירות בשבתות שבבין המצרים, ולא נהגו כן, ונראה שראוי למעט בשירים שאינם מזמירות השבת ובלבד שלא יהיה ניכר שעושה זאת משום האבילות.

זמירות במוצאי שבת: צ"ע אם ראוי להמנע מכך במוצאי שבת

(ב) יש להעיר שהרי מה שנהגו למעשה להחליף את בגדי החול בבגדי שבת, הוא מחמת הסיבה שאסור להראות אבילות בשבת, ולכאורה כל זה שייך במי שלובש בגדי עבודה בחול או למי שיש לו מלבוש מיוחד לשבת כמו שטריימל, חלאט וכדומה, אבל מי שלובש בגדים נאים גם בחול אלא שבשבת לובש בגדים טובים יותר, לכאורה אין לו לשנות ממנהג הרמ"א, אלא שלמעשה לא נהגו כן ומתירים בכל אופן.

חזון [ואף שרבים נוהגים לשיר את הזמירות בסעודת מלוה מלכה].

3. **קריאת התורה:** יש המשנים את הניגון בעת קריאת פסוק "איכה אשא וגו'" לניגון איכה (ג), ולדעת החזון איש (הובא ב"מועדים וזמנים" ח"ח רנ"ו בהג"ה) אין לעשות כן משום שאין להראות אבילות בשבת (ד). מסיימים לקרוא לכהן ב"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב", ויש מסיימים "כאשר דבר לכם" וחוזרים לקרוא ללוי מפסוק "ה' אלקיכם הרבה אתכם".

למפטיר מעלים את הרב שהוא יודע לקונן [לקרוא את ההפטרה בניגון איכה] (מג"א רפ"ב ס"ק י"ד).

4. **חתן העולה לתורה:** חתן שעולה לתורה בשבת שלפני החתונה, מזמין לו כבכל שבת ועושים "קידוש" לכבודו.

5. **ט' באב שחל להיות בשבת:** אומרים "אב הרחמים", ובמנחה אין אומרים פרקי אבות ולא "צדקתך" וכן אם חל ט' באב ביום א'.

6. **הבדלה:** כיצד לנהוג, ראה לעיל פרק ו' סעי' י' ס"ק 4 ענף ה'.

ג; דיני שבוע שחל בו ט' באב

שבוע שחל בו ט' באב נוהגות בו חומרות נוספות אשר יבוארו להלן.

(ג) טעם המנהג הוא משום שנאמר במדרש: ג' אמרו "איכה", משה רבינו שראה את ישראל בגדולתם אמר "איכה אשא לבדי", ישעיה שראה אותם בפחזותם אמר: "איכה היתה לזונה", ירמיה ראה אתם בקלקולם אמר: "איכה ישבה בדד".

(ד) יש להוסיף עוד טעם שלא לשנות, על פי החיד"א בהערותיו על ספר חסידים הסובר שאסור לשנות את טעמי התורה לטעמי הכתובים.

ו. גדר שבוע שחל בו ט' באב: שבוע שחל בו ט' באב, כולו אסור. ואם חל ט' באב בשבת נחלקו הפוסקים אם כל השבוע נחשב כשבוע שחל בו, או שבשנה זו אין כלל דין שבוע שחל בו שהרי ט' באב נדחה ליום א'. הספרדים נוהגים כדעת המקילים שאינו נחשב כשבוע שחל בו ("יחזה דעת" ח"ג סי' ל"ט).

2. באלו דברים מוסיפים להחמיר: א. אין קוצצין את הצפרנים אלא לצורך טבילת מצוה.

ב. אין מגלחים את השער ואף מה שמעכב את האכילה (קש"ע קכ"ב ד'), אבל מוהל הצריך לגלח את השער המעכב את המציצה מותר (ראה כה"ח תקנ"א ס"ק קע"ג), [ויש נוהגים להקל לגלח את השפם אם מעכב את האכילה וכעיקר הדין].

ג. בעלי ברית שמותרים להסתפר לכבוד הברית אסורים להסתפר בשבוע זה (קש"ע קכ"ב א'), ודלא כמי שהתיר (ראה שו"ת חת"ס).

ד. כיבוס: יש אוסרים לכבס בשבוע זה אף בגדי נכרים (שו"ע תקנ"א ה'), ויש מתירים אם ניכר שהם בגדי נכרים (מ"ב ס"ק מ"ב), או בצנעא (שעה"צ ס"ק מ"ד), או אם אין לה מה שתאכל (מ"ב ס"ק מ"ב), כמו כן אין מכבסין אף לקטנים שאינם מלכלכלים תדיר.

פרק ח

דיני ערב ט' באב וט' באב שחל בשבת

א; דיני ערב תשעה באב

1. סעודת מילה ופדיון הבן: יש לעשות את הסעודה רק לפני חצות, ולפני חצות מותר לעשות את הסעודה אפילו בבשר (מהר"י ברונא קנ"ב) (א).

2. חפיפה לצורך טבילה במוצאי ט' באב: יש מי שסובר שחפיפה בערב ט' באב הותרה רק אם האשה לא תוכל לחפוף עצמה במוצאי ט' באב, אבל המנהג להתיר גם למי שיכולה לחפוף במוצאי ט' באב, ואף שחפפה בערב ט' באב תחזור לחפוף במוצאי ט' באב (עיין מ"ב).

3. לא יטייל בערב ט' באב (שו"ע תקנ"ג ב').

ב; דיני ערב ט' באב אחר חצות

1. תיקון חצות: כבר נתבאר לעיל (פרק א') שראוי לנהוג כדעת הסוברים לומר בערב ט' באב אחר חצות היום תיקון רחל בביתר ימי בין המצרים.

2. לימוד תורה: יש פוסקים שאחר חצות היום אין ללמוד

(א) אלו שנהגו לעשות סעודת ברית מילה בדג לא יעשו בבשר ואפילו אלו הנהגים לעשות סעודת ברית מילה בבשר, יש נוהגים שאם חל הברית בערב ט' באב אין עושים את הסעודה בבשר אלא בדגים (וראה "בן איש חי" שנה א' פרשת דברים).

תורה וילמד רק בדברים הרעים המותרים בלימוד בט' באב (מ"ב תקנ"ג ס"ק ח'), אבל מותר ללמד לאחרים בדברים הרעים אף שבט' באב עצמו אסור ללמד לאחרים (שו"ת "כתב סופר" או"ח סי' ק"א) (ב). מי שהלימוד בדברים הרעים גורם לו שאינו לומד כראוי, וסומך על המקילים ללמוד כהרגלו אין מוחין בידו (מ"ב תקנ"ג ס"ק ח').

3. אכילה בערב ט' באב אחר חצות: יש סוברים שבכל אכילה אחר חצות היום יש לנהוג ככל דיני סעודה המפסקת שאסור לאכול שני תבשילים וכו', ולמעשה נהגו שאם יאכל אחרי כן סעודת קבע כסעודה מפסקת, אין הסעודה שאכל לפני כן נחשבת כסעודה המפסקת.

מי שנהג לצום בכל ב' וד' שבשבוע וחל ערב ט' באב ביום ב', מותר לו לאכול סעודה אחת סמוך לערב, ודינה כסעודה המפסקת לכל פרטיה, וכיון שקשה לצמצם לאכול רק סמוך לערב, לכן ישאל על נדרו. המתענה תענית חלום בערב ט' באב, יאכל סמוך לערב, וישאל לחכם כיצד ינהג.

4. תחנון: אין אומרים תחנון בערב ט' באב אחר חצות משום שט' באב קרוי מועד.

ג; דיני סעודה המפסקת

1. איזו סעודה היא סעודה המפסקת: א. יש אומרים שאין לאכול בערב ט' באב אחר חצות אלא סעודה אחת וינהג באותה סעודה ככל הלכות סעודה המפסקת. למעשה נהגו לאכול

(ב) בשו"ת חת"ס (או"ח סי' קנ"ו) פירש שהסיבה שאין לומדים תורה בערב ט' באב אחר חצות אינה משום דין אבילות אלא משום שהאדם מהרהר בט' באב על מה שלמד, לכן אין לאסור ללמד דברים הרעים.

סעודה רגילה אחר חצות ובה אוכלים כל צרכם, ולאחר מכן סמוך לערב אוכלים סעודה מפסקת.

ב. אין לאכול סעודה גמורה סמוך לערב, ולהפסיק בינה לבין הסעודה המפסקת בברכת המזון בלבד, היות ואין הפסק זה דיו להחשיבם כשתי סעודות, וכן הברכה נחשבת כברכה שאינה צריכה. ואם הפסיק בין הסעודות בברכת המזון ובתפילת מנחה נחשב כהפסק גמור, כמו כן אם סעד במקום אחד ובירך, ועקר למקום אחר ושם אוכל סעודה מפסקת, הוי הפסק גמור ("קיצור הלכות בין המצרים").

ג. מי שבכוחו לאכול סעודה גמורה לפני חצות, ולאחר חצות לאכול רק סעודה מפסקת, קדוש יאמר לו (שו"ע תקנ"ב ט', ו"באר היטב" סק"י).

ד. מי שהתחיל לאכול סעודה לפני חצות, והמשיך בסעודתו לאחר חצות, אם לא יאכל סעודה נוספת לאחר מכן אסור לו לאכול אחר חצות תבשיל נוסף אף שאת התבשיל הראשון אכל לפני חצות ("התעוררות התשובה" ח"ב סי' קנ"ז).

2. דיני סעודה המפסקת: א. בעת האכילה ישב על הארץ כדי שהסעודה לא תהיה חשובה, ואינו צריך לחלוץ את נעליו בעת הסעודה.

ב. יאכל ביחידות ולא ביחד עם שאר אנשים, כדי שלא יתחייב בזימון, ואפילו אם כמה אנשים אכלו סעודה המפסקת באותו מקום, לא יזמנו כיון שלא היה בדעתם להצטרף.

ג. ראוי לומר: "זו סעודת ט' באב".

ד. יטבול את פרוסת המוציא באפר, [ויש נוהגים לטבול את הביצה באפר] על שם הכתוב "הכפישני באפר".

ה. סעודה המפסקת ראוי לעשותה בפת דווקא, ובמיוחד אם כבר אכל סעודה אחר חצות (ראה שו"ת "בצל החכמה" ח"ד סי' נ"ה). מי שאינו אוכל פת בסעודה המפסקת, אף הוא אינו רשאי לאכול יותר מתבשיל אחד.

ו. אין לאכול בסעודה המפסקת אלא תבשיל אחד (ג). נהגו שהתבשיל יהיה תבשיל של אבילות כמו ביצה מבושלת [קרה] או עדשים מבושלים [הגר"א לא אכל ביצים בסעודה המפסקת ("מעשה רב" אות קצ"ד)]. מותר לאכול פירות וירקות חיים, לבן, יוגורט, גבינה וכדומה כיון שאינם מבושלים, אלא שראוי למעט בתענוג, לפיכך אין לאכול אלא לצורך הצום, ולא יאכל ירקות הרגילים לאכלם כדי לעורר תיאבון.

לא ישתה שכר וכל שכן לא משקה המשכר, ואם הוא אדם חלוש רשאי לשתות שכר [בירה]. יש אומרים שתה או קפה נחשבים כתבשיל ואין לשתותם בסעודה המפסקת, אבל רוב הפוסקים הכריעו דאינו נחשב כתבשיל, והמדקדקים נוהגים למעט גם בזה. מי שיכול לאכול בסעודה זו רק פת ומים וביצה בלבד, הרי הוא משובח.

(ג) גדר תבשיל אחד: א. אפילו דבר הנאכל חי אם בישלו או צלאו וכן דבר כבוש או מעושן נחשב לתבשיל.

ב. בישל שתי תבשילים בסיר אחד נחשבים כל אחד לתבשיל בפני עצמו, אלא אם כן הדרך תמיד לבשל את שני המינים האלו יחדיו.
ג. תבשיל אחד שנתבשל בשני קדירות, אחד רך והשני עבה, הרי זה נחשב כשתי תבשילים [ביצה רכה וביצה קשה הוי ספק אם נחשבים כשתי תבשילים ולפיכך אין לאכול את שתיהן בסעודה המפסקת].

ד. בישל שתיה מסוכר ומים, בספר "בין איש חי" החשיבו כתבשיל.
ה. מותר למרוח את הלחם בחמאה, גבינה, מיוז, וכדומה שאינם מבושלים ("התעוררות התשובה" ח"ג סי' ל"ט), (וכבר כתבנו שראוי לאכול רק פת חריבה. ואין לאכול עוגה בסעודה המפסקת).

אין אוכלים דגים בסעודה המפסקת כיון דהוי תבשיל חשוב (שו"ע תקנ"ב ב' ובמג"א שם).

ז. מי ששכח לברך ברכת המזון אחר הסעודה המפסקת ונזכר בליל ט' באב, יש אומרים שכשמברך בלילה יזכיר נחם, וראוי לנהוג כהדעות שאין להזכיר נחם (ראה כה"ח תקנ"ב ס"ק ס"א).

3. **אחר הסעודה:** כשגמר סעודתו בסתם, אף שחשב שלא לאכול עוד, רשאי לאכול או לשותות עד שקיעת החמה, וטוב שיתנה בפה או בלב שאינו מקבל את התענית, ובשבת אינו צריך להתנות כיון שמסתמא אינו מתכוין לקבל עליו תענית (שעה"צ תקנ"ג ס"ק ז'). ואם קיבל את התענית אפילו רק בלב אסור בכל העינויים, מלבד נעילת הסנדל שכיון שהוא עדיין לבוש נעליים הרי זה כאילו התנה חוץ מנעילת הסנדל.

ד ; תחילת זמן איסור חמשת העינויים ושאר דברים

1. יש להתחיל בחמשת העינויים לפני בין השמשות, דהיינו לפני שקיעת החמה של ח' באב. [יש מי שאומר שיש דין תוספת גם בט' באב, ואף שאין הלכה כשיטה זו טוב להקדים כ-5 דקות לפני השקיעה ובכך יצא גם ידי שיטה זו, (ראה "מועדים וזמנים" ח"ז)].

גם כשחולץ את נעליו לצורך קיום חיוב עינוי נעילת הסנדל, בכ"ז חולץ שמאל תחילה (ד).

2. קיבל עליו תענית מבעוד יום, חייב בכל חמשת העינויים, אבל אם בעת קבלת התענית היה לבוש נעליים, מותר להשאר בנעליו, שהרי זה כאילו התנה שמקבל עליו חוץ מנעילת הסנדל.

(ד) אף שבחליצת נעליים לצורך מצוה ראוי להקדים את ימין תחילה, אין החליצה לצורך קיום חובת העינוי נחשבת למצוה אלא רק מונעת מעבירה.

3. מי שהתפלל ערבית מבעוד יום, חלו עליו כל דיני התענית, [ואם הציבור כולו התפלל מבעוד יום, מסתבר שאף היחיד שלא התפלל נגרר אחריהם וצ"ע].

4. **שאר איסורי ט' באב:** יש לנהוג בכל איסורי ט' באב מעת שקיעת החמה, [עם זאת יש אומרים שאין למחות במי שיושב על כסא בבין השמשות].

ה; ערב ט' באב שחל להיות בשבת

1. אין אומרים צדקתך וכן אין אומרים פרקי אבות.

2. אין לטייל בשבת זו.

3. אחר חצות ראוי שלא ללמוד אלא בדברים הרעים, ראה סעיף ו'.

4. **סעודה שלישית:** מותר לאכול בסעודה שלישית אפילו כסעודת שלמה בשעתו, אלא שיאכלנו בדאבון נפש (מ"ב תקנ"ב ס"ק כ"ג), ולא יאכל בחברת ידידים. אבל מי שנהג כן בכל שבת לא ישנה, לפיכך החסידים האוכלים בכל שבת סעודה שלישית בחברת רבים נהגו לעשות כן גם בשבת זו, [וצ"ע כיצד ראוי שינהגו בשירה האם ישירו כבכל שבת, או שעדיף שימעטו בשירה אלא שימעטו רק באופן שלא יהיה הדבר ניכר, שהרי אין נוהגים אבילות בשבת].

5. יש להכין את הקינות מלפני שבת, ואם לא הכין את הקינות מערב שבת מותר לו להביא את הקינות בשבת לבית הכנסת, שהבאה זו היא לצורך מצוה, אלא שראוי ללמוד בהם קצת בשבת ("מחזה אליהו" סי' נ"ח אותיות כ"ד – כ"ה).

ו; דין ט' באב שחל בשבת

1. ט' באב שחל בשבת, נדחה ליום א' ואין נוהג שום דין

מדיני ט' באב בשבת. יש אומרים שדברים שבצנעא נוהגים, לכן לא ישמש מיטתו בשבת זו, ואם חל ליל טבילה בשבת זו, או אם בא מהדרך מותר, והמחמיר תבוא עליו ברכה (שו"ת "כתב סופר" אור"ח סי' ק"א), ואחרים סוברים שאין להחמיר (ראה מ"ב ס"ק מ'). אדם צעיר שתאנתו רבה ויש חשש להוצאת ז"ל חלילה, יכול לסמוך על הדעה הראשונה אף שלא בליל טבילה ולא בא מהדרך (כה"ח תקנ"ד ס"ק פ"ט).

2. **טבילה:** הרגיל לטבול בכל שבת בשחרית רשאי לטבול גם בשבת זו.

3. מותר ללמוד תורה בשבת זו, ויש מחמירים שמחצות אין לומדים תורה אלא בדברים הרעים כבכל ערב ט' באב, והמיקל לא הפסיד.

ז; דיני ט' באב שחל במוצאי שבת

1. **כיצד יש לנהוג בבין השמשות:** מעת שקיעת החמה מתחיל בין השמשות. ויש לנהוג כך: להפסיק את האכילה ואת הזמירות, ולא ישב על ספסל מעת שקיעת החמה. יש מי שאומר שיסיר את נעלי העור מרגליו מעת שקיעת החמה ולא ילבש נעלי בד או גומי עד צאת הכוכבים. [ואם צריך להקדים להתפלל, יצא מביתו לפני שקיעת החמה לבית הכנסת ושם יחלוץ נעליו, ראה ס"ק 2]. (מגדולי ההוראה בירושלים).

יש נוהגים לחלוץ את הנעליים רק בזמן מוצאי שבת כל אחד כמנהגו, [לפי לוח א"י כ"ח 38 דקות וכמנהג החזו"א כ"ח 45, ולהנהגים כר"ת 72 דקות או 90 דקות לאחר שקיעת החמה. והנהגה כר"ת רק לחומרא, יש לו להסיר את נעליו כבר בהגיע זמן מוצאי שבת המקובל במקומות], ואינו רשאי להמשיך ללבוש את נעליו מעבר לזמן מוצאי שבת (ראה "מועדים וזמנים" ח"ז סי' רנ"ו).

2. בהגיע זמן צאת הכוכבים [זמנו ראה לעיל ס"ק 1]:
א. יאמר "ברוך המבדיל בין קדש לחול", ויפשוט את בגדי השבת, וילבש בגדי חול ונעלי גומי או בד ואחרי כן ילך לבית הכנסת [וכך נהג החזון איש ("זה השלחן"), וראה עוד "מועדים וזמנים" (ח"ז סי' רנ"ו)]. במקום שהולכים לבית הכנסת מבעוד יום, יש להכין בבהכנ"ס מערב שבת את נעלי הבד. כשמגיע זמן ערבית הש"צ אומר תחילה "ברוך המבדיל" וחולץ נעליו, ואחרי כן אומר "ברכו", ולאחר שאומר הש"צ "ברכו" חולצין הקהל את הנעליים, ויזהרו שלא יגעו בידיהם בנעליים, או בנעלי הגומי, ואם נגע צריך ליטול ידיו.

ב. כשרואה נר: מברך "ברוך אתה וכו' בורא מאורי האש", ואינו מברך על הבשמים ולא מבדיל על הכוס, אלא במוצאי ט' באב מבדיל על הכוס ואז אינו מברך לא על הנר ולא על הבשמים.

3. חולה הצריך לאכול בט' באב: נחלקו הדעות כיצד ינהג בענין ההבדלה, יש אומרים שאינו מבדיל אלא אוכל בלא הבדלה (ראה שו"ת "להורות נתן" סי' ל"ו), והרבה פוסקים סוברים שמבדיל (ח), [אם צריך לאכול בלילה מבדיל בלילה (ולא יברך על הבשמים)], ואם אוכל רק ביום יבדיל רק ביום]. יש סוברים שאת ההבדלה יעשה על חמר מדינה ולא על יין ("קיצור הלכות בין המצרים" בשם הג"ר משה פיינשטיין שליט"א), ואחרים נוהגים להבדיל על היין ולתת לקטן לשתות, ואם אין קטן ישתה בעצמו (ראה "יחוד דעת" ח"ג סי' מ'), ולא ישתה אלא מלא לוגמיו (ראה שו"ת "דברי מלכיא"ל" ח"ו סי' ט').

(ה) ומותר לחולה להוציא מעוברות ומניקות ואף בריאים בהבדלה זו (ראה "יחוד דעת" ח"ג סי' מ', ו"ציץ אליעזר" ח"ד סי' מ"ד). (ובספר "קנין תורה בהלכה" סובר שחולה לא יפרסם שאינו צם ולא יוציא אחרים אפילו ילדות שצריכות לאכול, והן יסמכו על הדעות שנשים פטורות מהבדלה וכן על השיטות שיש אומרים שחולה בט' באב פטור מהבדלה).

פרק ט' הלכות ט' באב

בט' באב נאסרו מספר דברים מחמת ג' סיבות: א. "תענית" ונכללו בזה: איסורי אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה. ב. "אבילות" ונכללו בזה: איסור תלמוד תורה, ישיבה על ספסל, שאילת שלום ומלאכה. ג. "מיעוט תענוג" ונכללו בזה: להצטער בעת השינה, איסור עישון והרחת בשמים ועוד.

א; איסור אכילה ושתיה

ו. גדרו איסור האכילה והשתיה: א. אסור לאכול או לשתות אפילו כל שהוא. [הזנה שלא כדרך אכילה כגון אינפוזיה, או אכילה דרך זונדה וכדומה, אינה אכילה, ונראה שאינה אסורה אלא משום מיעוט תענוג, לפיכך בעת צורך, כגון הנמצא במקום חס מאד וצריך לשתות נוזלים, יכול להקל לפי הוראת חכם].

ב. בליעת רוק שבפה: מותר לבלוע את הרוק שבפה (א), ויש סוברים שאם לא קשה עליו לפלוט את הרוק יש לפלוט ולא לבלוע (קש"ע קכב). אין ללעוס גומי לעיסה (א, 1).

(א) אף שהמ"ב הביא שיש להחמיר בבליעת הרוק ביום הכיפורים, מכיון שלא העתיק הלכה זו בדיני ט' באב נראה שסבר שבט' באב אין להחמיר בזה.

(א, 1) גומי לעיסה שיש בו טעם או מתיקות אסור מעיקר הדין. ואם אין בו טעם אף שיתכן שמעיקר הדין אין איסור להמנע מכך, בב"ז יש להמנע דהוי בכלל מיעוט תענוג, וכן משום דברי הקש"ע הסובר שצריך להמנע מבליעת הרוק.

ג. בליעת רפואות: כל דבר שאינו ראוי לאכילה, ואינו משמש אלא לרפואה כגון כדורים, טבליות, סירופים מרים וכדומה (א,2), כל שאין מברכים ברכת הנהנין על אכילתם [משום שאין נהנין מהם] מותר לבלעם בט' באב.

2. שטיפת הפה: אין לשטוף את הפה לא במים ואף לא בדבר שאינו ראוי לשתייה כמו מי פה [תיאדנט] משום שנחשב כרחיצה ("קיצור הלכות בין המצרים" בשם הגר"מ פיינשטיין) (ב), ואם מצטער בטעם הרע שנוצר בפיו מחמת התענית, ראה "קיצור הלכות בין המצרים" (ג).

3. מאימתי מתחייב אדם בתענית: א. כל אדם שהגיע לשנות הגדלות, אף אם לא הביא סימני גדלות, חייב בתענית. מי שהגדיל בט' באב נדחה צריך לצום (דעת רוב הפוסקים, ראה ספר "הלכות והליכות בר מצוה" פרק ח' סע' מ"ג). ודעת ה"אבני נזר" (או"ח סי' תכ"ה) שהוא פטור.

ב. אין חיוב לחנך קטן לצום בט' באב ואפילו הגיע הקטן לחינוך, ואפילו לא לתענית שעות (ד), אבל לא יאכלו הקטנים רק לחם ומים (שו"ת הרמ"ע מפאנו סי' קי"א). ואם היה קרוב לגיל הבר

(א,2) בליעת קפסולות, נראה שדינה כדון דבר שאינו ראוי לאכילה, ואף שמקפידים לענין כשרות שלא לבלוע קפסולות העשויות מז'לטין לא כשר אלא כשהם עטופות בניר דק, בכל זאת נראה דלענין ט' באב אין זה נחשב כאכילה, כיון שאין מברכים על בליעה זו, וצ"ע.

(ב) כספר "קיצור הלכות בין המצרים" נסתפק אם מותר להבריש את השיניים בלא מים, ולכאורה אין נראה לאסור כיון שאין זו רחיצה.

(ג) ואפילו לשטוף פיו במים מותר אם יש לו צער גדול כגון הצריך לטפל בשיניו בט' באב, ובתנאי שיכול להזהר שלא יבלע, ויעמיד פיו למטה לכל יכנסו המים לתוך גרונו.

(ד) יש מפרשים את הסיבה שאין צריך לחנך קטן לצום בט' באב, משום

מצוה והוא בריא, מחנכים אותו לתענית שעות, ואח"כ יאכל רק לחם כדי שירגיש את האבילות (ערוה"ש תקנ"ד סעי' ז'). ויש מחייבים לחנך כל ילד שהגיע לגיל חינוך תענית (גיל תשע) להתענות תענית שעות אם אין התענית מזיקו (ראה כה"ח תקנ"ד ס"ק כ"ג), וכן נהגו.

4. חולה: א. חולה שאין בו סכנה: פטור מן הדין מלצום בט' באב ואינו צריך לאכול פחות פחות מכשיעור [שאינ ט' באב כיום הכיפורים לענין זה], אבל לא יאכל רק כדי קיום גופו, ואם יש לפניו שני מיני מאכלים צריך להעדיף את המאכל שהצאתו מועטה יותר ("עמודי אור" סי' ל' סק"ט).

המנהג למעשה: נהגו להתענות כל חולה שאין בו סכנה (ה) והצום אינו מזיקו (ו), והמיקל לחולה שלא יתענה יש לו על מה לסמוך, לפיכך מי שהוא חלוש לא יחמיר להתענות כשהוא חולה (חיי"א קל"ה ב', מ"ב תקנ"ד ט"ז).

חולה שהבריא ואם יצום יש חשש שיחזור לחוליו, אינו צריך לצום, אלא שלא יאכל מעדנים (כה"ח תקנ"ד ס"ק ל"א).

שבתקופה זו החום גדול והיו סכנה לקטן ("שבלי הלקט" רע"ג). ויש מפרשים שאין מחנכין משום שכל מצוות חינוך היא ללמדו כיצד ינהג בגדלותו, אבל לענין צום ט' באב שאנו מצפים לישועה ואז יבוטל הצום אין לחנוכו.

(ה) חולה שיש בו סכנה אלא שהצום אינו מסכנו [משום שנוטל רפואות או מסיבה אחרת] כמו חולה לב, דלקת פרקים, לחץ דם, בכל זאת אין לו לצום כיון שהצום מחלישו שלא גזור את הצום על חולה כזה ("מועדים וזמנים" ח"ז סי' רמ"ב).

(ו) חולה שיש לו חום, או חולה סכרת ואולקוס, נראה שאין להם לצום היות והצום מזיק לחולים אלו ואף שאינו מסכנם. מי שהצום מחלישו יתר על מה שמחליש בני אדם רגילים, אף הוא נחשב כחולה הפטור מהצום (ועיין "אגרות משה" אר"ח ח"ד סי' קיד).

בת"ב נדחה גם חולה קצת אינו מתענה (בה"ל תקנ"ט ד"ה ואם), ואם אפשר יתענה עד חצות.

ב. חולה היכול לצום מספר שעות ללא חשש נזק, האם יעדיף לצום בליל ט' באב או ביום ט' באב ראה ביאורים ובירורים (ז).

ג. בריא שאוכל כדי שלא יבוא לידי סכנה: אם בעת התפשטות מחלה מסוכנת [כמו ה"חולירע"] יש חשש שהצום יחליש בריאים ואז יהיו רגישים יותר למחלה, מותר לאכול, אבל יקפידו לאכול פחות פחות מכשיעור וכדין האוכל ביום כיפור (ח).

ונראה שהוא הדין בבריא הנמצא במקומות חמים מאד שצריך לשותות כדי למנוע סכנת התייבשות [ויש לברר על ידי רופא ירא שמים באיזה מקרה צריך לשותות וכמה], שישתה פחות פחות מכשיעור.

ד. אדם שאם יצום בט' באב ינזק ולא יוכל לצום ביום

(ז) בספר "נזירות שמשון" (סי' תקנ"ד ד"ה שאלה) כתב שעדיף לאכול בליל ט' באב ולצום ביום עד חצות, ובספר "מועדים וזמנים" (ח"ז סי' קנ"ד) סובר, שאם חל הצום בט' באב עצמו אזי עדיף להתחיל את התענית מבערב ויצום כמידת יכולתו, אך בט' באב נדחה אולי ראוי לנהוג כדברי ה"נזירות שמשון" עיי"ש.

(ח) היינו, באוכל מוצק יאכל שלושים גרם בכל פעם, ויפסיק בין אכילה לאכילה כדי אכילת פרס, [ביוה"כ ראוי להחשיב שיעור זה כ-9 דקות, ובט' באב נראה שאפשר להקל בהפסקה של 4 דקות].

משקה, ישתה בכל פעם פחות ממלוא לוגמיו [משערים זאת באופן זה: ימלא פיו מים ככל שיוכל וישפוך אותם לכלי ומחצית הכמות הזו היא פחות משיעור מלוא לוגמיו. אצל אדם מבוגר נע שיעור זה בין 40—45 מ"ל]. ההפסק בין שתיה לשתייה יהיה כשיעור כדי אכילת פרס ובשעת הצורך אפשר להקל יותר ויעשו על פי חכם. אין אכילה ושתייה מצטרפים ויכול לאכול ולשתות ביחד פחות מכדי שיעור של כל אחד ואחד בכל פעם.

ד. אין לספר את השפם אף מה שמעכב את האכילה (כה"ח תקנ"א ס"ק קע"א).

ב; איסור רחיצה

1. גדר האיסור: א. אין לרחוץ שום אבר מהגוף בין בחמין ובין בצונן, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור, וכל שכן שאסור לשטוף את הפה, וראה לעיל סע' א' ס"ק 2 ופרק ד'.

ב. אין אסורה אלא רחיצה של הנאה ולא רחיצה שהיא רק לבריאות או לנקיון, כמו כן אין איסור להרטיב את הידים בעת ההכנה של אכילת הערב או לצורך הקטנים.

ג. צינון בבגד שיש בו לחלוחית: הרוצה לצנן את עצמו, רשאי לשרות בגד במים ולסוחטו בערב ט' באב עד שלא ישאר בו רטיבות במידת טופח על מנת להטפח [רטוב במידה כזו שמרטיב גם דבר אחר], ולמחרת בט' באב מותר לצנן את עצמו בבגד. אבל בט' באב עצמו אסור להוציאו מהמים כיון שמרטיב את ידיו. כמו כן אסור לצנן את עצמו בכלים המלאים מים, שמא ישפכו מים עליו ונמצא רוחץ את עצמו.

2. רחיצה לצורך מצוה: א. נטילת ידים שחרית: הקם משנתו שחרית נוטל ידיו ג' פעמים, [הרגיל ליטול ד' פעמים רשאי ליטול ידיו ד' פעמים], אבל נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, ומברך "על נטילת ידים".

ב. נטילת ידים אחרי עשיית צרכיו: העושה צרכיו נוטל את ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, כדי לברך ברכת "אשר יצר", [יש אומרים דהיינו דווקא אם שפשף ניצוצות מעל נעליו או קינח, ולכן ראוי לכתחילה לשפשף נעליו כדי לצאת מידי ספק (מ"ב סי' תרי"ג)].

ג. לצורך תפילה: העומד לתפלל נוטל ידיו [עד סוף קשרי אצבעותיו] ואפילו אינו יודע שיש עליהם שום לכלוך (כה"ח תקנ"ד ס"ק נ"א).

ד. הנוגע במנעליו או במקומות המכוסים שבגוף: אם עומד להתפלל או ללמוד רשאי ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, ואם אינו לומד או מברך לכאורה רק ישפשף ידיו בכל דבר שמנקה [כמו בגד או צרור] ולא יטול ידיו במים (ראה כה"ח תקנ"ד ס"ק מ"ט).

ה. נטילה לצורך נשיאת כפיים: כהן העולה לדוכן נוטל את כל ידיו.

ו. נטילה לצורך אכילה: קטן או חולה שצריך לאכול בט' באב נוטל כל כפות ידיו (כה"ח תקנ"ד ס"ק נ"ג).

ז. לצורך ספירת נקיים: אשה שצריכה להתחיל בספירת הנקיים, תרחץ באותו מקום ובין ירכותיה, יש אומרים שדווקא בצונן (מגדולי ההוראה בירושלים), [וראה ש"ך (י"ד שפ"א סק"ג)] ומשמע מדבריו שגם בחמין אפשר כשצריך].

ח. אין טובלים בט' באב לא טבילת בעל קרי, ולא אשה שהגיע זמן טבילתה בט' באב, ואפילו אם לא תוכל לטבול במוצאי ט' באב.

כמו כן אין חופפין לצורך טבילה במוצאי ט' באב, ואפילו אם על ידי כך לא תוכל לטבול את עצמה במוצאי ט' באב ותדחה טבילתה ("קיצור הלכות בין המצרים" ו"קנין תורה בהלכה" ח"ג סי' ל"א).

3. רחיצה לצורך נקיון: א. מקום שבגוף שנתלכלך בטיט ובצואה מותר לרחצו [משום שכל לכלוך המפריע לאדם מותר לנקותו]. ואם אינו מתנקה רשאי לנקותו בחמין ובסבון. זיעה רגילה אסור לרחוץ אותה, אבל מי שנתמלא זיעה באופן שמטרידו מאד

יש מתירין לרחוץ כדי להסיר את הזוהמה (ראה כה"ח תקנ"ד ס"ק מ"ה), ולמעשה ישאל לחכם.

ב. ניקוי העין שחרית: כאשר אדם קם משנתו נוטל ידיו ומנגבם, ובעודם לחים מעט מנגב בהם את עיניו, ואם יש לפלוף בעין מותר לנקותו במים, וכל שכן אם נדבקו העינים מדמעות או מוגלה שמותר לרוחצם לרפואה.

ג. תינוקות מלוכלכים: מותר לרחוץ את התינוקות שנתלכלכו, אבל אין לעשות להם אמבטיה אלא במוצאי ט' באב [אף שמעיקר הדין מותר גם באמבטיה] (ועיין עוד שו"ת "מחזה אליהו" סי' פ"ז).

ד. מי שנתזו ניצוצות על רגליו בעת עשיית צרכים ירחץ אותם (כה"ח סי' תקנ"ד ס"ק נ"ה).

ה. הרואה קרי: מי שראה קרי, אם הוא עדיין לח מנגבו ודיו, ואם נתייבש ירחץ את אותו מקום [או"ח (סי' תרי"ג) לענין יוה"כ וה"ה לענין ט' באב].

4. רחיצה לצורך בריאות: א. הולך בדרך: מי שהלך בדרך וכהו רגליו, מותר לרחוץ אותם כיון שהיו צורך רפואה, ולכן מותר אפילו בחמין (כה"ח תקנ"ד ס"ק ס"ג).

ב. טיפול רפואי: רחיצת פצע או שימת תחבושת קומפרסים מותרת.

ג. מניקה: מותר לאשה המניקה את בנה לרחוץ את מקום ההנקה.

ד. איסטניס: אדם שאם אינו רוחץ את פניו אין דעתו מיושבת עליו, רשאי לרחוץ את פניו, אבל שאר אדם לא.

5. כלה: כלה [כל שלשים יום לנישואין] מותרת לרחוץ

פניה, כדי שלא תתגנה על בעלה, כמו כן מותרת לסוך (מ"ב ס"ק כ"ט וכה"ח תקנ"ד ס"ק מ"ו). וכן מותר להתקשט והכל לפי הצורך בלבר.

6. מגע במים שלא למטרת רחיצה: א. שטיפת כלים ומאכלים: מותר לשטוף כלים ומאכלים הנחוצים לצורך סעודת הערב, או לצורך האכלת ילדים בט' באב, אבל דבר שדיו ברחיצת צונן לא ירחץ אותו בחמין. [כלים שאינן נחוצים לצורך אכילת מוצאי התענית, יש הבדל בין אם נתלכלכו בט' באב עצמו שאז אסור לרחוץ אותם אלא כשהידיים מכוסים בכפפות גומי, ואם נתלכלכו מערב ט' באב מותר לרוחצם כרגיל ("מחזה אליהו" סי' פ"ז) וראה ביאורים וכירורים (י').]

ב. מעבר דרך מים: מותר לעבור דרך אמת המים במקרה שהולך להקביל את פני רבו או את מי שגדול ממנו, וכן מותר לחזור למקומו דרך אמת המים.

הצריך לעבור דרך אמת המים לצורך שמירת רכשו, אינו רשאי אלא לעבור לשם שמירת הרכוש אבל לא לחזור למקומו דרך אמת המים.

ג; איסור סיכה וטיפולים קוסמטיים

1. גדר האיסור: אסור לסוך אף חלק מהגוף בשמן או בקרם, וכל זה כשסך לצורך טיפוח או שמירת העור, אך לצורך רפואה מותר.

(ו) בספר "מחזה אליהו" ביאר את החילוק כך: במקומות החמים שיירי האוכל שבכלים מושכים אליהם חרקים וזבובים לכן זה נחשב כדבר המפריע ומותר לסלקו על ידי רחיצת הכלים, אך לכלוך בן יומו אינו נחשב כדבר המפריע, ובמיוחד שאפשר לשים את הכלים המלוכלכים בתוך גיגית מלאה מים.

2. האופנים שמותר לסוך: מותר למרוח משחה או קרם על פצע או על מקום שנצרב מהשמש, מותר למרוח שפתון על שפתיים שנתבקעו מיובש, וכן מותר לסוך עור שהיובש גורם לגירוי או עור הידים שנתבקע.

3. שימוש בתכשירים קוסמטיים: מותר להשתמש בדיאורדרנט כדי למנוע ריח רע (הגר"מ פיינשטיין מובא ב"קיצור הלכות בין המצרים"). אין לצבוע שפתיים, ריסים, פנים וכדומה. אין למרוח לכה על הצפרניים, ואין לשים בושם אלא כשצריך לסלק ריח רע.

ד; איסור נעילת הסנדל

1. גדר האיסור: א. אסור לנעול נעלים, סנדלים וגעלי בית העשויים מעור בהמה וחייה [או שרצים כגון עור נחש ותנין] (ראה כה"ח תקנ"ד ס"ק ע"ז). גם נעליים העשויות מחומר אחר אלא שהיו מצופות בעור אסורים, אבל סנדלי עץ שרצועת עור מחזיקה את הנעל על הרגל [ואין העור מכסה את הרגל] התיר המהריק"ש והפר"ח.

ב. נעלי בגד, עץ וגומי: מותר לנעול נעליים שאינם עשויות מעור, אבל אם על ידי נעילתם אין מרגישים את הקרקע, אסור ה"פנים מאירות" (ח"ב סי' כ"ח והובאו דבריו בשע"ת תקנ"ד סקי"א וסי' תרי"ד סק"א, וראה עוד מ"ב תרי"ד סק"ה). בספר "אמרי יושר" (נשים) העיד על החזון איש שהלך בגרביים בלבד. ובשו"ת "באר מים חיים" (או"ח רכ"ג) כתב לשים בהם מעט עפר כדי להרגיש צער בלבישתם, והמיקל לנעול נעלי גומי או בד יש לו על מה לסמוך, אבל אם רגיל ללבוש אותם כל השנה יזהר לפחות לשים עפר בהם.

אף לשיטות שאין נעלי גומי ובד נחשבים כנעליים לענין ט

באב ויוה"כ, בכל זאת הנוגע בהם חייב ליטול ידיו כנוגע במנעל עור ("בן איש חי" שנה א' פרשת דברים וכה"ח תקנ"ד ס"ק ע"ב).

2. **מתו מותר לנעול נעליים:** [כל ההיתרים אמורים רק במקרה ואין לו אפשרות לנעול נעלי גומי וכדומה, שאם יש באפשרותו לנעול נעלי גומי אין להתיר לו לנעול נעליים (כה"ח תקנ"ד ס"ק פ"א)].

בכל מקום שהותר לנעול נעליים, יש לשים חול בנעליים, ואם אפשר יש להחליף נעל ימין בשמאל.

א. **ההולך רגלי מעיר לעיר:** יש מפרשים שהיתר זה אמור רק כשהולך בדרך רחוקה, ויש אומרים שכל ההולך מחוץ לעיר רשאי לנעול נעליים, והכל לפי ראות עיני המורה.

ב. **ההולך במקום מזיק או מלכלך:** ההולך במקום רפש וטיט, או במקום שיש סכנת עקרב או פציעה אחרת, מותר ללבוש נעליים.

ג. **קטן:** ה"חכמת אדם" (סי' קנ"ב ס"ק י"ז) כתב, שאין מצוה לחנך קטן באיסור נעילת הסנדל בט' באב, ובספר "מועדים וזמנים" (ח"ז סי' רנ"א) תמה על כך [וראה מה שכתבנו לעיל בפרק זה בביאורים ובירורים אות ד' והוא הדין כאן].

ד. **יולדת וחולה:** כיון שהצינה קשה להם, מותרים בנעילת הסנדל [(שו"ע יו"ד שפ"ב א') לענין אבל והוא הדין בט' באב].

ה. **ההולך בין נכרים:** ההולך בין נכרים [הלועגים ליהודי ההולך יחף] ונועל נעליים אין מוחים בידו, ויש אוסרים כיון שבין כך לועגים עלינו (חיי"א). היה עומד בחנות באופן שאינו ניכר שהולך יחף, אסור לו לנעול נעליים ומוחים בידו. ההולך ברחוב היהודים אף שגם שם מצויים נכרים, נחלקו הפוסקים אם נחשב כהולך בין נכרים או לא (מ"ב תקנ"ד ס"ק ל"ה).

ה; תשמיש המטה

1. ט' באב אסור בתשמיש המטה, ולכן אף לא יישן עם אשתו במטה אחוה. יש אוסרים אף נגיעה באשתו כלילה ומתירים ביום (מ"ב תקנ"ד ס"ק ל"ז), ואם הנשים באותו מקום מתקשטות גם בט' באב, אסור לנגוע בה אף ביום (מחהש"ק מובא במ"ב שם). ויש מוסיפים ומחמירים שכליל ט' באב לא יטול דבר מידי אשתו כשם שאסור בעת נדתה ("בן איש חי" וכח"ח תקנ"ד ס"ק פ"ה).
2. ט"ב שחל בשבת: נתבאר לעיל פרק ח' סעי' ד'.

ו; מלבושים מכובסים ותכשיטים

- א. כבר נתבאר לעיל פרק ו' שאין להחליף בגדים מכובסים בימים שמר"ח אב עד התענית, וכל שכן שאין ללבוש בגדים מכובסים בט' באב [ויש להחמיר יותר שאפילו גרביים ולבנים שהם דברים שיש בהם בצד קולא בתשעת הימים, אסורים בט' באב].
- אשה הסופרת נקיים, תלבש בגד הבדוק יפה אבל לא תלבש לבנים, ואם אין לה אלא לבנים מותרת ללבוש חלוק לבן שכיון שהוא לצורך מצוה לא גזרו (מ"ב תקנ"א ס"ק ל"א) (י,ו), וכן מותרת ליתן לכובסת נכרית שתכבס לצורך ספירת הנקיים אפילו בט' באב (כה"ח תקנ"א ס"ק ס"ג).
- ב. התקשטות: אין ראוי ללבוש תכשיטים בט' באב (י,2) (על

(י,1) 'בנו"כ השרע (ירד סי' שפ"א סעי' ה') נתבאר שמותר לאשה אבלה ללבוש ולהציע לבנים לצורך ספירת הנקיים, וצ"ע מדוע החמירו בט' באב.

(י,2) במ"ב (תקנ"ד ס"ק ל"ז) מובאים דברי המחז"ש שכתב "שבמקום שנשים מתקשטות בט' באב" וכו' הרי שהדבר תלוי במנהג, ברם כיון שמצינו

פי האמור יו"ד סי' שפ"א סעי' ו'). ונראה שטבעות וצמידים וכדומה שרגילה ללבוש אותם תמיד, אינה צריכה להורידם בט' באב, אבל כל דבר שלובשת אותו במיוחד להתקשט יש להמנע ממנו בט' באב. כלה תוך ל' לנישואיה מותרת להתקשט.

ז; איסור לימוד תורה

1. גדר האיסור: א. אסור ללמוד תורה בט' באב כיון ש"פקודי ה' ישרים משמחי לב". אשה אף שאינה מצווה בלימוד תורה בכל זאת אסורה. קטנים אסורים בלימוד תורה אף שבדרך כלל הם שמחים בחופש יותר מאשר בלימוד, ויש אומרים שאין קטנים אסורים בלמוד אלא שאין ללמוד משום שמחת המלמד.

מותר ללמוד בט' באב בדברים הרעים וכפי שיבואר לקמן. אבל אין חיוב ללמוד בהם ואינו עובר באיסור ביטול תורה (כה"ת תקנ"ד סק"י). (יא).

ב. הרהור בדברי תורה: אף הרהור בדברי תורה אסור (שו"ע וחי"א).

ג. הוראה ודין תורה: אין להורות הלכה אלא בדבר שהוא צורך היום. דין תורה אסור, ואם היו בעלי הדינים צריכים לעזוב את העיר, יש מתירים לרב לפסוק להם את הדין (עיין מ"ב תקנ"ד ס"ק ה'), וה"שאלת יעב"ץ" כתב דמשום שהם צריכים לעזוב את העיר אין להתיר לפסוק הלכה אלא ישארו בעיר עד לאחר ט' באב. (גם להמתירים לפסוק דין תורה אסור להרב ליטול שכר בטלה).

שהחמירו בט' באב יותר מבימי אבילות אם כן יש להמנע מהתקשטות כמו שאסור בימי אבילות (ראה יו"ד סי' שפ"א).

(יא) אך בערב ט' באב מסתבר שחייב בלימוד וילמד דברים הרעים.

ד. **ללמוד לאחרים דברים המותרים:** אף דברים המותרים ללמוד בט' באב, אינם מותרים אלא ללמוד אותם לעצמו אבל לא ללמדם לאחרים, (והט"ז מתיר). ואין מלמדים לאחרים אלא דברים המשברים את הלב [היינו עניני החורבן ועניני מוסר, וכפי שנהגו המגידים בירושלים ובפרט המגיד הירושלמי הרה"ג ר' בן ציון ידלר וצ"ל שהיה דורש בליל ט' באב ליד הכותל].

ה. **לימוד בפלפול:** לימוד דברים הרעים אינו מותר אלא כשלומד בפשטות ולא בפלפול דרך קושיה ותירוץ כיון ששמחה היא לו, (ולכאורה כשלומדים פרק "אין מגלחים" אין ללמוד תוספות ומפרשים וצ"ע). אם נתעורר לו חידוש בדברים הרעים, יש מתירים לכתוב אותו בקיצור כדי שלא ישכח אותו (הגהות מהרש"ם) ואחרים אוסרים משום שאין לחוש לשכחה ביום אחד, (ונראה שהכל לפי הענין).

2. אלו דברים שמותר ללמוד אותם בט' באב:

א. **דברים הרעים:** שהם; איכה ופירושיו, מדרש איכה ופירושו, אגדת החורבן בפרק הניזקין בגיטין ובירושלמי סוף תענית, איוב ופירושו (ויש אוסרים פירוש איוב מפני עמקותו), ירמיה ושאר נביאים המדברים בעניני החורבן, וידלג על המקראות שעוסקים בפורענות נברים או בעניני הנחמה, קינות ופירושיהן, הלכות בין המצרים וט' באב, דיני אבילות על מת, גמרא פרק ואלו מגלחין במו"ק וידלג על דיני חול המועד.

ב. **סדר היום:** רשאי לומר את כל הדברים שרגילים לאומרם בתפילות שבכל יום. לכן אומרים פרשת התמיד, שיר של יום, ויש אומרים אין כא-להינו ופיטום הקטורת לפני תפילת מנחה (ראה "שדי חמד" בין המצרים אסיפת דינים סי' ב' אות יו"ד). מי שאינו רגיל לומר בכל יום פרק איזהו מקומן לא יאמרנו. וכן יש אומרים פרשת "קדש" "והיה כי יביאך" ראה לקמן סעי' י"ד, ופרשת ק"ש

בקרבנות. קריאת שמע על המטה אומר כדרכו [אלא שמשמיט "ויהי נועם" ראה "רבבות אפרים"], אבל לא יאמר מעמדות של אותו היום, וכן הרגיל לומר תהלים בכל יום, ישלים את של ט' באב למחרת (ראה עוד ס"ק 3). בעל קורא רשאי להכין את הקריאה של ט' באב בט' באב, [הט"ז התיר לקרוא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום באם רגיל לקרוא כל יום ה', וט' באב חל ביום ה', ושאר הפוסקים השיגו עליו].

ג. לימוד מוסר: הגרימ"ט בספרו "גשר החיים" התיר לאָבֿל ללמוד מוסר, אבל אחרים השיגו על כך ואסרו, שהרי המוסר בנוי על המקראות ומדרשי חז"ל והרי זה כלימוד תורה.

3. תפילות: החזון איש התיר אמירת תהלים בדרך תפילה, ואחרים אסרו, לפיכך את סדר התהלים הקבוע יש להשלים למחרת, אבל אם יש חולה ר"ל יתפללו עליו.

פסוקי הנחמות שלאחר הקינות, יש אוסרים לאומרם משום דהוי תלמוד תורה ואין הם מהדברים הרעים.

ט; ישיבה על הקרקע

1. אין יושבים על כסא או ספסל: מתחילת ליל ט' באב [היינו משקיעת החמה ראה לעיל פרק ח' סעי' ד'] עד חצות היום, ולא ישב על הארץ ממש ראה ס"ק 2 ו3.

2. חיוב ישיבה על גבי הקרקע בעת אמירת הקינות: בעת אמירת הקינות יש לשבת על הארץ, אבל לא ישב על הארץ ממש [אפילו הרצפה מרוצפת במרצפות או בלוחות עץ ("מחזה אברהם" סי' קכ"ה ו"ציץ אליעזר")] וישים דבר המפסיק בינו לבין הארץ.

3. מי שקשה לו לשבת על הארץ ממש: מותר לו לשבת



על דבר גבוה מעט, ויש אומרים ששיעורו עד טפח [כ"ח ס"מ] ("בן איש חי"), ויש אומרים שעד ג' טפחים [כ"ד 24 ס"מ להגרי"ח נאה ולהחזו"א כ"ח 28.6 ס"מ] ("קיצור הלכות בין המצרים"), וכן נהגו בני אשכנז.

4. במקום שהעמידה קשה: הנוסע במכונית שאי אפשר לעמוד בה מותר לו לשבת, ואף באוטובוס שאפשר לעמוד יש מתירים לשבת (מגדולי ההוראה בירושלים), ונראה שאם היתה נסיעה קצרה עדיף לעמוד, ובנסיעה ארוכה שקשה לעמוד יכול לסמוך על המקילים.

5. ישיבה על הארץ אחר חצות: אחר חצות אין להמשיך לשבת על הארץ משום יוהרא, ומשום שצריך להראות שמצפים לנחמה שהמשיח נולד בט' באב.

6. קימה והידור לזקן ות"ח: אף שבט' באב יושבים לארץ כאבל, אם עבר זקן או תלמיד חכם צריך לעמוד לפניו כבשאר ימים (מחבר"ר תקנ"ד אות ו' שו"ת "בית יהודה" ח"ב סי' פ"ו), [וב"שבות יעקב" (ח"א סי' כ"ו) נטה לומר שפטור מלעמוד, ומכיון שאף לדעתו אין איסור לעמוד צריך לחוש לדעת המחייבים לעמוד].

י; שאילת שלום

1. אסור לשאול לשלום [מה שלומך וכדומה], וכן אין לברך בברכה הרגילה — בוקר טוב, שלום וכדומה, אבל מותר לברך בברכת מזל טוב [ואף ללחץ יד] כמו שאָבֵל מותר לברך בברכה זו (ראה "גשר החיים").

2. אין משלחים מתנות משום שזה כשאלת שלום, [וכן אין להבטיח מתנה דהוי כשאלת שלום ("התעוררות התשובה" ח"ג סי' ל"א)], אבל צדקה לעניים מותר (כה"ח תקנ"ד צ"א), וכן מותר

לשלוח דבר שאינו מצוי ונחוץ לאכילת מוצאי ט' באב כמו חמאה כשרה, (אבל אם המקבל עושה ממנה דבר של תענוג לא ישלחנה) ("התעוררות התשובה" ח"ג סי' ל"א).

3. נכרי או עם הארץ ששאלו בשלומו, אם אפשר להסביר להם שאסור לשאול לשלום מבלי שהדבר יפגע בהם יסביר זאת ולא יענה שלום, אך אם יש חשש לפגיעה, יענה לו משום איבה, אבל יאמר בשפה רפה ובכבוד ראש שיבין שאסור לשאול שלום.

יא; איסור הסחת דעת מהאבילות, וחיוב מיעוט תענוג

1. **איסור מלאכה:** יתבאר לקמן סעיף י"ב.

2. **איסור קריאה:** מותר לקרוא בספר יוסיפון אודות החורבן [ונראה שהוא הדין לשאר ספרים המתארים צרות אחרות של עם ישראל].

אין לקרוא עיתון כיון שהוי כהיסח הדעת מהחורבן, וכל שכן אם הקריאה היא עונג לו [ערוה"ש (יו"ד סי' שפ"ו) לענין אבל ונראה שהוא הדין לענין אבילות החורבן].

3. **איסור טיול:** אסור לטייל בט' באב, לפיכך הנוהגים לצאת לבית הקברות אחר תפילת שחרית (ראה לקמן סעי' י"ד ס"ק 3 ענף י'), יזהרו שלא ללכת בקבוצה גדולה מפני שמסיח את הדעת מהאבילות.

4. **עישון:** יש אוסרים לעשן בט' באב (כנה"ג וחיי"א קל"ה, כ"ז), ויש מתירים (ראה שע"ת תק"ט, ד'), והרבה פוסקים מתירים לעשן אחר חצות היום בצנעא אם קשה לו מאד להמנע, (מ"ב סי' תקנ"ה סק"ח). הצריך את העישון כדי לזרז את עצמו ולא לתענוג.

יש מתירים לו את העישון בליל ט' באב בצנעא (כה"ח תקנ"ד ג), אבל כיום יזהר להחמיר עד חצות (שם).

הרחת טבק מותר והוא שלא ישים בטבק תמצית ריחנית (ראה כה"ח תקנ"ד סע' ד').

5. שאר עניני הסחת הדעת: לא יטול תינוק להשתעשע עמו. נערים הזורקים איצטרובלים (בובקעס), יש לגעור בהם ולמחות בידם שעון חמור הוא (יב).

6. חיוב מיעוט תענוג: א. אין להריח בשמים בט' באב (ראה כה"ח תקנ"ו סע' ד').

ב. חיוב מיעוט תענוג בעת שנתו: ראוי לאדם לצער את עצמו בט' באב בעת שנתו, לכן, מי שרגיל לישן בשני כרים, בט' באב יסיר אחד, ומי שרגיל באחד, יישן ללא כר. יש נוהגים לישון על הארץ כדי לצער את עצמם [וגם משום שיש סוברים שגם בט' באב יש לנהוג בכפיית המטה כמו באבל (ראה "מועדים וזמנים" ח"ח סי' שמ"ב)]. ישים אבן תחת מראשותיו על שם הכתוב ביעקב אבינו (ריש פרשת ויצא): "ויקה מאבני המקום וישם מראשותיו", וחז"ל פירשו שעשה כן משום שראה ברוח הקודש את החורבן. מעוברות ומי שהוא חלוש אינם צריכים לצער את עצמם בכל אלו, [ונראה שהישן אחר חצות יום אינו צריך לנהוג בכל אלו כיון שכבר מתחילים לנהוג בעניני הנחמה וצ"ע].

(יב) בספר "איש צדיק היה" (עמוד 24) מביא דבר נורא אודות זריקת איצטרובלים, מזכרונות הגה"צ ר' אריה לוי זצ"ל: "בעת אמירת 'קינוח' בישיבה ורקו נערים שובבים שיסקעס (איצטרובלים) כשהגרי"י חריף יושב על הארץ ואומר 'קינוח', נפלו השיסקעס בזקנו של הגרי"י והתחיל לצעוק בקול מר: 'בית המקדש נשרף, בית המקדש נשרף!' ואכן כלילה זה אחר חצות נפלה דליקה בשכונה, ונשרף הבית עם הנערים, ובט' באב אחר אמירת 'קינוח' הביאו את האפר לקבורה".

יב; איסור מלאכה

1. כללי איסור מלאכה: איסור המלאכה בט' באב תלוי במנהג המקומות, וברוב המקומות נהגו לאסור מלאכה בלילה וביום עד חצות, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים כל היום. כל אדם רשאי לנהוג כתלמיד חכם ואין בזה משום יוהרא, שהרואה תולה שאין לו מלאכה לעשות. אדם שנהג כת"ח ורצה לחזור בו ממנהגו, אם הוא בעצמו נהג כן יכול לחזור בו על ידי התרת נדרים, ואם כל אנשי מקומו נהגו כן אינו יכול לחזור (ראה כה"ח תקנ"א ס"ק קכ"ט).

2. גדרי המלאכה האסורה: א. כל מלאכה שיש בה שיהוי אפילו אינה מלאכת אומן. אבל דבר קל כמו הדלקת הנר מותר. כתיבה יש שהסתפקו אם מותרת, ולצורך היום כמו להגיה ספר תורה מותר (ראה כה"ח תקנ"ד ס"ק ק"י).

ב. מסחר: כיון שהוא דבר של פרהסיא, יש לאסור לפתוח חנות לפני חצות ואפילו על ידי נכרים (חיי"א קל"ה ט"ו), ואחר חצות נהגו להתיר, והמדקדקים מחמירים אף אחר חצות. חנויות מזון מותרים לפתוח אף לפני חצות (כה"ח תקנ"ד ס"ק ק"ו).

3. מלאכות המותרות: א. מלאכה לצורך היום כמו סידור המיטות וכדומה, וכן הכנות לצורך מוצאי התענית, יעשה אחר חצות (ערוה"ש תקנ"ד סעי' ו'). לקנות צרכי סעודה מותר אף לפני חצות, [ונראה דהיינו כשיקשה עליו להשיג לאחר מכן או שקונה לצורך הקטנים שאוכלים בתענית]. מלאכה לצורך סעודת מצוה מותר לפני חצות (ערוה"ש סי' תקנ"ט), [ויש אומרים שזה דווקא כשאין די בהכנה של אחר חצות (ראה "הליכות ביתה" פרק כ"ה)].

ב. מלאכת דבר האבד: מותר לעשות מלאכת דבר האבד אפילו על ידי ישראל, ואם אפשר לעשות על ידי נכרי ישתדל לעשות על ידם, והגר"א סובר שאינו צריך לחזור אחר נכרי כלל.

מי שיש לו פרות וצריך לחלוב אותם, יחלוב על ידי נכרי, ואם אי אפשר על ידי נכרי יעשה בעצמו (חיי"א קל"ו).

בתי חרושת שאם לא יעבדו בט' באב יפסידו ממון, יעשו שאלת חכם (יג). פועל שאין לו מה לאכול מותר לו לעבוד גם בט' באב, כמו כן מי שעלול להפסיד את משרתו אם לא יעבוד בט' באב, נראה שדינו כמי שאין לו מה שיאכל (יד) וצ"ע.

בניית בית הכנסת שהוא דבר האבד, מותר לבנותו על ידי נכרים, ואף מותר לישראל לעמוד ולהשגיח (שו"ת מהר"י שטייף סי' רל"ו).

ג. עשיית מלאכה על ידי נכרים: מותר לעשות מלאכה שבצנעא, ואפילו אם הנכרי עושה אותה בבית ישראל, אבל דבר של פרהסיא כמו בנין אסור, ואם קצץ עם הנכרי לבנות בנין והנכרי עושה על דעת עצמו בט' באב, מותר אף שהוא דבר של פרהסיא.

יג; ההנהגות כיום טוב בט' באב

ט' באב נקרא מועד לכן נהגו בו מספר דינים כבימים טובים:

1. אין אומרים תחנון ולא צידוק הדין.

2. אין מספידין אלא לחכם בפניו.

(יג) משום שמחד גיסא הוי מלאכה בפרהסיא, ומאידך גיסא יש הפסד של משכורות הפועלים או הפסד לקוחות ועוד.

(יד) והיינו כשאין מצוי בנקל להשיג מקום עבודה אחר, ואם יוכל להשיג בנקל עבודה במקום אחר צ"ע, וכן צריך עיון אם יוכל להשיג מקום עבודה אחר אלא שאינו נוח כמקום העבודה הראשון, ואם יש להתיר משום חשש שמא לא יסתדר במקום אחר ותחסר פרנסתו.

3. אף שהוא כיום טוב, רשאי גם אבל ר"ל להתפלל לפני העמוד ("תפארת צבי" סי' ה').

4. נהגו הנשים אחר חצות היום לסדר את הבית, ויש שנהגו לנקות מעט את הבית כדי להמחיש את האמונה בגאולה ובביאת המשיח, ולכן לא מיחו בידי הנשים ששוטפות את הבית.

יד; מעניני בית הכנסת והתפילות בט' באב

1. דינים הנוהגים בבית הכנסת בט' באב: א. הסרת הפרוכת: נהגו להסיר את הפרוכת מעל ארון הקודש על שם הכתוב "בצע אמרת", ובבית כנסת שאין מתפללים בט' באב אין צריך להסיר. [יש שאין מסירים את הפרוכת אלא מסיטין אותה הצידה ומגלים על ידי כך את ארון הקודש (עיין "רבבות אפרים" ח"א)]. במנחה של ט' באב מחזירין את הפרוכת למקומה.

ב. אין מדליקין נרות לכבוד בית הכנסת, ובעת אמירת הקינות מדליקין נר אחד לפני המקוון [אם אין הציבור אומרים קינות בעצמם], ובמקומות שהציבור אומר כל אחד בעצמו, ישאירו נר אחד בכל שכונה של מתפללים כדי שיוכלו לומר את הקינות. [יש שנהגו להדליק דווקא נרות, ואם קשה להם להשתמש בנרות יכולים להדליק חשמל כמידת הצורך לאמירת הקינות (יד, 1)].

ג. אבל ר"ל אחר ג' ימי האבילות אף שהוא תוך ז' ימי האבילות מותר ללכת לבית הכנסת לצורך אמירת קינות, ובתוך ג' נחלקו הפוסקים ולכן יש לשאול לחכם.

(יד, 1) המנהג ברוב בתי הכנסת לכבות את האור אחר תפילת ערבית לפני אמירת הקינות, ויש לעיין בדבר, ולכאורה יש למעט באורה בכל הערב ובכל מקום על שם הכתוב במחשכים הושיבני ולא דווקא בבית הכנסת ובעת אמירת הקינות.

אבלות החורבן

2. **התפילות בערב: א. ערבית:** כשחל ט' באב במרצא שבת אין אומרים את פרקי התהלים "לדוד ברוך" ו"למנצח בנגינות".

מתפללים ערבית בקול נמוך כאבלים, ואחר שמונה עשרה אומרים קדיש תתקבל [ויש נוהגים לומר קדיש ללא תתקבל], ויושבים על הארץ ומדליקים נר אחד לצורך קריאת איכה ואמירת קינות (ראה לעיל ס"ק ו ענף ב'), וקוראים איכה (ראה לקמן ענף ב'), ואומרים קינות, ואחרי כן אומרים "ואתה קדוש" ואין אומרים "ויהי נעם" אפילו חל במוצאי שבת, ואומרים קדיש בלא תתקבל. בתפילת שמונה עשרה [העמידה] אומרים בני ספרד "עננו" בשומע תפילה ובני אשכנז אינם אומרים. [יש שנהגו לומר נחם ובני אשכנז לא נהגו כן].

ב. **קריאת איכה:** קוראים איכה [ראוי שתהיה הקריאה מתוך מגילת קלף כשרה]. יש נוהגים לברך ברכת אשר קדשנו וכו' על מקרא מגילה אף על קריאה מתוך ספר מודפס ויש שאין מברכים אלא על קריאה מתוך קלף, ויש שאין מברכים כלל, ובכל מקום יעשו כמנהגם.

אם לא קראו את המגילה בלילה יש לקרותה ביום, ונחלקו אם יברכו על קריאה זו וספק ברכות להקל.

לדעת השל"ה אף אם קראו המגילה בלילה, טוב לחזור ולקרותה ביום, ואין מברכים על קריאה זו. בקריאת הבקר אין צריכים להדר אחר מגילת קלף אם קצת קשה להשיג מגילת קלף ואפשר לקרוא קריאה זו בספר מודפס.

3. **תפילות השחר: א. ברכות השחר:** רבים נהגו לברך את כל ברכות השחר כולל ברכת "על נטילת ידיים" וברכת "שעשה לי כל צרכי", ולדעת הארז"ל אין לברך ברכת "שעשה לי כל צרכי"

כיון שאינו נטעל נעליים וכן נוהגים רוב בני אשכנז (לוח א"י להגרימ"ט), [ולדעת הגר"א יברך במוצאי ט' באב לאחר שינעל נעליו].

ב. לבישת טלית והנחת תפילין: אין לובשים טלית גדול ואין מניחים תפילין עד המנחה, ואפילו חולה שאוכל בט' באב שחרית אינו מניח תפילין עד המנחה.

יש מקומות שנהגו להניח אפר בראשו במקום התפילין לפני הקינות, ויזהרו שלא ישימו במקום התפילין שלא יחצוץ להנחת תפילין (עיין כה"ח תקנ"ה ס"ק ב').

את הטלית קטן ילבש בשחרית ללא ברכה, ויש אומרים שצריך לברך, לפיכך כדי להמנע מספק לא יסיר את הטלית קטן בלילה בעת השינה.

יש נוהגים להתעטף בטלית גדול ולהניח תפילין בשחרית ומסירים אותם בעת אמירת הקינות [וראו שלא ינהגו במקום אחד כשני המנהגים].

יש נוהגים שבמקום שהציבור נהגו לא להניח תפילין בשחרית, הם מניחים תפילין ולובשים טלית בביתם וקוראים קריאת שמע ואחרי כן באים לבית הכנסת להתפלל, ויש שנהגו משום כך להתפלל ביחידות בביתם ולבוא לבית הכנסת רק לאמירת הקינות עם הציבור (ראה כה"ח תקנ"ה ס"ק ג'—ד').

ג. אמירת הקרבנות: אומרים פרשת התמיד ואין אומרים שאר פרשיות של קרבנות, והאומר בכל יום פרק איזהו מקומן אומר גם בט' באב וכן ברייתא דרבי ישמעאל.

ד. פסוקי דזמרא: בני אשכנז אומרים כל פסוקי דזמרא כרגיל. יש מנהגים של בני ספרד שבמקום שירת הים אומרים האזינו,

ובמקום שלא נהגו כן עדיף שלא לשנות ויאמרו פרשת האזינו אחר התפילה (כה"ח תקנ"ה ד').

ה. שמונה עשרה: בני אשכנז אין משנים מכרגיל, ובני ספרד נהגו לומר עננו ונחם. יש מקצרים את ברכת "שים שלום" ובני אשכנז לא נהגו כן.

חזרת הש"צ: הש"צ אומר עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו. אין נושאים כפיים, ואין אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו... כהנים וגו'.

ו. תחנון: אין אומרים תחנון ולא א-ל ארך אפים ולא למנצח.

ז. קריאת התורה: מוציאים ספר תורה וקוראים בפרשת ואתחנן "כי תוליד בנים", ומפטירין "אסף אסיפם". אָבֵל יכול לעלות לתורה ולקרוא את ההפטרה.

העולה לתורה אומר בלא שם ומלכות: "ברוך דיין האמת" (לוח א"י), והרבה כתבו דאין לאמרו כלל (ראה כה"ח תקנ"ט ס"ק ל"ז).

מי שאינו מתענה מחמת חולי, יכול לעלות לתורה בשחרית, כיון שהוא חיוב קריאה משום חובת היום ולא רק משום התענית (ראה "משנת יעב"ץ" סימן מ"ט).

ח. אמירת הקינות: אחר קריאת התורה מתיישבים על הארץ (ראה לעיל סעי' ט' ס"ק 2) ואומרים קינות. בעת אמירת פיוט "אלי ציון" (יד, 2) יש עומדים, ויש אומרים אותו בישיבה כיתר הקינות.

ראוי לסיים את אמירת הקינות סמוך לחצות, לפיכך אין

(יד, 2) בפיוט אלי ציון בקטע "עלי פדיון בכוריה" כתב ה"ציץ אליעזר" שיש לתקן "עלי פדיון ביכוריה" שהרי פדיון בכורות נוהג גם בזמן הזה, אבל ביכורים אינם נוהגים אלא בזמן המקדש.

מקדימים להתפלל בט' באב, אבל הרגילים להתפלל כותיקין בכל יום, גם בט' באב מתפללים כותיקין.

ט. סיום התפילה אחר אמירת הקינות: אומר "אשרי" בלי "למנצח", "ובא לציון גואל" ומדלג על הפסוק "ואני זאת בריתי" וגו', קדיש תתקבל, "עלינו", והאשכנזים בא"י נהגו לומר שיר של יום ואין כאלוקינו רק במנחה ולא בשחרית. יש מבני ספרד שנהגו לומר שירת האזינו אחר התפלה ("בן איש חי" דברים שנה א' אות כ"ו, כה"ח תקנ"ה ה').

י. יציאה לבית הקברות: אחר תפילת שחרית יוצאים אל הקברות כדי שיתפללו המתים על הגאולה. ואם אין באותו מקום קברי ישראל ילכו אל קברי נכרים, לומר שאנו חשובים כמתים בלא המקדש, וכבר האריכו האחרונים שאין ללכת אל הקברים ממש, אלא יעמדו בריחוק ד' אמות מהם מפני הסכנה הרוחנית שבדבר, ובפרט למי שעדיין לא תיקן את חטאי פגמי הברית, ובפרט יש להזהר שלא להתקרב אל קברי נכרים מפני שסכנה גדולה יש בדבר. בארץ ישראל רוב הציבור לא נהגו לצאת אל הקברות [וכנראה משום שדעת הגר"א להמנע מעליה לקברים וצ"ע].

4. תפילת המנחה: א. מחזירים את הפרוכת על ארון הקודש.

ב. מתעטפים בטלית גדול ומניחים תפילין [יש שלא אומרים את הקטע, "לעולם יהא אדם ירא שמים" בשחרית כדי שיוכלו לומר במנחה עם התפילין את התפילה הזו שיש בה גם ק"ש (לוח א"י), ויש סוברים שכיון שאין אומרים את הברכה "ברוך אתה ה' המקדש" אחר שחרית לכן הם מקפידים לומר תפילה זו בשחרית]. יש מוסיפים לומר פרשיות קדש והיה כי יביאך, ולפי המ"ב אין לומר אותם, שהרי זה נחשב כתלמוד תורה. בא"י אומרים שיר של יום ואין כאלוקינו ופיטום הקטורת.

אלו האומרים בכל יום פרשת התמיד ופיטום הקטורת קודם המנחה, אומרים גם היום.

ג. מוציאים ספר תורה וקוראין "ויחל" ומפטירין "דרשו", ויש מבני ספרד שנהגו להפטיר "שובה ישראל", ויש שאינם מפטירין כלל. בני חו"ל שנהגו במקומם שלא להפטיר תעלו לארץ ישראל רשאים לשנות מנהגם ולהפטיר בברכה (יחזה דעת ח"ה סי' מ').

ד. תפילת נחם: מוסיפין בברכת בונה ירושלים תפילת נחם, ויש מסיימים את הברכה בנוסח זה: "מנחם ציון ובונה ירושלים" או "מנחם ציון בבנין ירושלים", ומנהג בני אשכנז בארץ ישראל שלא לשנות את נוסח סיום הברכה ואומרים רק "בונה ירושלים".

בני אשכנז נוהגים לומר תפילת נחם רק במנחה, ומנהג בני ספרד לאומרה בכל ג' תפילות, ויש אומרים אותה רק בשחרית ובמנחה.

המתענה גם בעשירי משום שאז היתה עיקר שריפת המקדש, אומר נחם בכל ג' התפילות.

שכח לומר נחם: אינו חוזר, ואם נזכר לפני "רצה" יאמרנה ברצה קודם ותחזינה, ולא ישנה את חתימת הברכה אלא יאמר "המחזיר שכינתו לציון" (מ"ב תקנ"ז, ב). [שכח לומר ב"רצה" יש אומרים שיאמרנה לפני "הטוב שמך ולך נאה להודות"] ואם נזכר לפני שסיים "א-להי נצור" יאמר שם את תפילת "נחם".

חולה או קטן שאוכלים בט' באב, יש אומרים שצריכים להזכיר "נחם" בכל ברכת המזון בברכת ירושלים, ויש סוברים שרק בברכת המזון שאחר חצות יאמרנה, ויש סוברים שאין לומר כלל תפילת נחם בברכת המזון כיון שלא תיקנוה לשם כך, ולכן טוב שלא לאומרה אלא בסוף ברכת המזון בהרחמן.

אין לשנות את נוסח ברכת נחם גם בזמן הזה שירושלים עיה"ק מצויה בשלטון יהודים ("יחודה דעת" ח"א סי' מ"ג). (יד, 3).

מי שאמר נחם בתפילות שאר הימים אינו חוזר (הגר"מ פיינשטיין ועוד).

טו; ברית מילה ופדיון הבן בט' באב

1. ברית מילה: א. לבישת בגד שבת: אבי הבן ואם הבן לובשים בגדי שבת, [ונראה דלא ילבשו שטריימל ובגדי יום טוב] ופושטים אותם אחר המילה, ואם ט' באב באותה שנה היה נדחה אינם צריכים להסיר את בגדי השבת לאחר המילה, אבל לא ילבשו נעליים.

ב. ברכות הכוס: יברך על היין ויתן לשתות ליולדת אם נמצאת שם או לקטן. [ואם אין יולדת או קטן לא יברך על הכוס].

ג. ברכת הבשמים: אלו הנוהגים לברך על בשמים בעת ברית מילה, בט' באב לא יברכו על בשמים [ויש סוברים שאף בט' באב מברכים ומנהג ראשון עיקר].

ד. ברית מילה בט' באב נדחה: בעלי הברית [אבי הבן, אם הבן, מוהל וסנדק] מתפללים מנחה ויאכלו, אבל אין להם להתרחץ (טו), ואם היה ברית מילה נדחה לא יאכלו.

(יד, 3) בספר "עשה לך רב" רצה לתקן את הנוסח: "העיר אשר היתה שוממה מבלי בניה" וכו' בלשון עבר כדי שלא יהיה חלילה כדובר שקרים, וכבר יישב את הנוסח בספר "יחודה דעת" ועיין עוד מה שכתבנו בזה בפתיחה.

(טו) בספר מועדים חמנים (ח"ז סי' רנ"ד) הביא דעות הסוברים שמותר לבעלי ברית לרחוץ בט' באב נדחה ותמה עליהם ופירש את כוונתם דהיינו לרחוץ הידים לסעודה.

2. **פדיון הבן:** מעיקר הדין אפשר לפדות את הבן בט' באב עצמו ולברך שהחינו, [ולא יברכו על הכוס] ואת הסעודה יעשו בערב אף בבשר ויין, ויש אומרים שאף את הפדיון יעשה בערב.

טז; מוצאי ט' באב

1. מיד בצאת הכוכבים [נראה שהיינו 17 דקות אחר שקיעת החמה] יכול ליטול את כל הידים ולא רק עד סוף קשרי אצבעותיו לצורך תפילת ערבית, ויש מקפידים להזהר ליטול את כל היד כיון שבמשך היום נטלו רק עד סוף קשרי האצבעות ואין זה אלא מנהג טוב בלבד ("בן איש חי" דברים שנה ב' אות כ"ח).

2. **קידוש לבנה:** נהגו לחדש את הלבנה אחר תפילת ערבית (טז), וראוי שיטעם תחילה וכן שילבש את הנעלים, אבל אם עד שילך לטעום וללבוש נעליו יתכן ולא ימצא מנין יחדש את הלבנה מיד אחר התפילה (שעה"צ סי' תכ"ו סק"ט).

3. **ט"ב שחל במוצאי שבת:** מבדילים על הכוס במוצאי ט' באב, ואין צריך לתת הכוס לקטן לשתות כיון שהוא יותר קל ממוצאי שבת חזון, ויש שנהגו גם במוצאי ט' באב להבדיל על חמר מדינה או לתת לקטן.

4. **סיום הצום:** א. זמן צאת הכוכבים: אף שבשאר תעניות דרבנן מסיימים את הצום 17 דקות אחר השקיעה, בט' באב נהגו לסיים 36 דקות אחר השקיעה ולפחות 25 דקות אחר השקיעה (לוח א"י להגרימ"ט). זמנים אלו הם באופק של א"י, ובכל מקום ינהגו

(טז) נהגו כדעת הארז"ל לחדש את הלבנה במוצאי ט' באב, להראות את האמונה בביאת המשיח, שהלבנה היא סימן להתחדשות מלכות בית דוד, ולא כדעת השע"ת שסובר שאין לחדש את הלבנה עד מוצאי שבת נחמו.

לפי מה שנוהגים במוצאי שבת, ובשעת הצורך יכולים להקדים מעט.

ב. הנוסע ממקום למקום בט' באב: הנוסע למקום שבו יתקצר עליו התענית כגון הנוסע מארצות הברית לא"י, אינו צריך להתחיל את התענית בזמן שהחל בארץ ישראל, אלא יתחיל כפי מקומו שנמצא בו עתה, ואם הגיע למקום שבו כבר התחילו להתענות מתענה עמהם ("ישכיל עבדי" ח"ח סי' ל"א). [בכל זאת כשמגיע לארץ ישראל ושם מסתיים התענית מוקדם מהמקום שהתחיל להתענות, לכתחילה ראוי שימתין עד זמן צאת הכוכבים של המקום שיצא משם] כדי שלא יפרוש מרוב העולם שצמים כ"ד שעות ("ישכיל עבדי" ח"ח סי' ל"א). ובשעת הדחק יכול להקל לסיים את הצום בזמן צאת הכוכבים של מקומו החדש.

הנוסע למקום שהיום מתארך עליו כמו הנוסע מא"י לארה"ב, צריך להמתין עד צאת הכוכבים שבמקומו החדש.

מי שצם בט' באב ובמוצאי ט' באב עבר את קו התאריך למקום שבו נוהג עכשיו ט' באב האם צריך לחזור ולצום כחייב המקום שבו נמצא (ובמיוחד שיש ענין לצום בי' אב), ראה בספר "בצל החכמה" (ח"א סי' ל"א).

5. מנהגי האבילות שבמוצאי ט' באב: א. כיון שעיקר שריפת המקדש היתה ביום העשירי לחודש אב [אלא שאנו נוהגים את דיני האבילות בט' באב משום שאז היתה תחילת השריפה], לפיכך נהגו בעשירי באב כמה מנהגי אבילות. [יש שנהגו להתענות גם ביום העשירי, אלא שיש לחוש לסכנה, לפיכך רוב הציבור נמנעו ממנהג זה].

לא יאכל בשר ולא ישתה יין עד חצות יום העשירי (מנהג בני אשכנז), ויש נוהגים איסור כל יום העשירי (מנהג בני ספרד).

אבלות החורבן

לא ישמש מיטתו בליל העשירי, אלא אם כן היה ליל טבילה או אם היה יוצא לדרך או בא מהדרך.

ב. אין לשמוע מוזיקה ואין להסתפר או לכבס עד חצות, ובני ספרד לא נהגו איסור בתגלחת ובכיבוס. [עשיית בגדים חדשים לא הוזכר וצ"ע בדינן].

ג. מוצאי ט' באב נדחה: כשחל ט' באב בשבת הוא נדחה ליום א', ומכיון שמוצאי התענית חל בליל י"א אב, לכן אין נוהגים כל החומרות האמורות מלבד איסור שתיית יין ואכילת בשר במוצאי הצום, וכן הדברים אמורים במי שנוהג לצום גם ביום העשירי.

ד. חל ט' באב ביום ה' בשבוע: מותר לכבס ולהתגלח לכבוד שבת. יש מתירים כבר במוצאי ט' באב, ויש מתירים רק מיום ו' בשחרית, ובשעת הצורך אפשר להקדים ממוצאי ט' באב. אף שהותרה רחצה לכבוד שבת, לא הותרה רחצה לתענוג כגון שחיה בים עד אחר חצות יום ו'.

יז; שבת נחמו

בשבת נחמו ראוי להתענג יותר משאר שבתות השנה ("יוסף אומץ" סי' תתצ"ד), משום שבו מתחילים בנחמה.

פרק י

דין ט"ו באב

בזמן שהמקדש היה קיים, נהגו ביום ט"ו באב כיום טוב, ואף אמרו רז"ל (תענית ל' א'): "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים". מספר טעמים נאמרו בדבר:

א. **ביום זה פסקו מתי מדבר מלמות:** שאחר העונש על חטא המרגלים, היו יוצאים בכל שנה וחופרים קברים ונכנסים לתוכם ביום ט' באב וחלק מהם היו מתים, ובמוצאי ט' באב היה הכרוז יוצא – "הבדלו החיים מן המתים". ובשנה האחרונה עשו כן ולמוצאי ט' באב ראו שלא מתו, חשבו שמא טעו בחשבון הימים והמתינו עד ט"ו באב שאז היתה הלבנה במילואה וידעו שנתבטלה הגזירה.

ב. **הותרו שבטים לבוא זה בזה:** שבעת כניסת ישראל לארץ היתה מצוה לשעתה שלא ישא אדם אשה רק בת שבטו כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט, לאחר זמן דרשו את הכתוב שהיא רק מצוה לשעתה והיה זה ביום ט"ו לחודש אב, ובאותו היום היה יו"ט גדול.

ג. **גמר כריתת העצים לקרבן העצים:** ביום זה היו מפסיקים לכרות עצים למזבח, משום שביום זה מתחילה החמה להחלש ויש חשש שמא יתליעו העצים, לכן גמרו את המצוה עד יום זה, והיה יום זה ליום טוב על שזכו לגמור את המצוה.

בימינו אין נוהגים ביום זה כיום טוב, אבל נוהגים כמה ענינים של יום טוב, ואלו פרטיהן:

אבלות החורבן

א. אין מתענין בו: אפילו חתן ביום חופתו או יארצייט [יום פקודה] לא יתענו.

ב. אין אומרים תחנון: אין אומרים תחנון אכל אומרים בו למנצח ואל-ל ארך אפים, ובני ספרד לא אומרים בו למנצח, אין אומרים צידוק הדין והספרד אלא לחכם בפניו. ואף על פי כן האבל שאינו נוהג לעבור לפני התיבה בימים הנחשבים כיו"ט, בט"ו באב מתפלל לפני התיבה אפילו בשחרית. כמו כן במקום שגזרו לא לאכול בשר ביום ב' בשבוע אלא בימים טובים, וחל ט"ו באב ביום ב' אין לאכול בשר (מהרי"ל מובא באו"ח תקע"ב).

ד. מט"ו אב ואילך, הימים מתקטנים, וצריך להוסיף על לימודו בלילות. כמו כן יש המתחילים אז לקום לחצות אחר שהפסיקו בשבועות, כיון שלילות הקיץ קצרים ואין די זמן לשינה, אך מעתה שהלילות מתארכים שוב קמים בחצות, ראה פרק א' (סעי' ה' ס"ק ה').

ת.ו.ש.ל.ב.ע.